



Service Public
Fédéral
FINANCES



TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

ARRÊTÉS ROYAUX

MIS À JOUR JUSQU'À L'AR DU 07.05.2026 (M.B., 15.05.2026)

WWW.FISCONETPLUS.BE



WWW.FIN.BELGIUM.BE

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES

.be



**Service Public
Fédéral
FINANCES**

Administration Générale Expertise et Support Stratégiques

www.fisconetplus.be

contact : comments.kms@minfin.fed.be

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Arrêtés royaux

Textes actuels, collection au 18.05.2026

Dernièrement modifié par:

*7 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 2bis, du 7 décembre 2025, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers

Liste des arrêtés royaux

- * **Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée**
- * *Arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par l'AR 19.12.2018)*
- * **Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * *Arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers (Annulé par le Conseil d'État)*
- * **Arrêté royal n° 2bis, du 7 décembre 2025, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers**
- * **Arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * *Arrêté royal n° 5, du 27 décembre 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par l'AR 09.12.2009)*
- * **Arrêté royal n° 6, du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires, bateaux et aéronefs et les opérations réalisées en faveur de la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union dans le cadre de certaines de leurs missions, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.**
- * **Arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal n° 8, du 12 mars 1970, déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer**
- * **Arrêté royal n° 9, du 12 mars 1970, relatif à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal n° 11, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la TVA**
- * *Arrêté royal n° 12, du 3 juin 1970, relatif à la tenue d'un registre des travaux à façon pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par l'AR 29.12.1992)*
- * **Arrêté royal n° 13, du 29 décembre 1992, relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2,2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens**

- * **Arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal n° 16, du 3 juin 1970, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de poissons, crustacés et mollusques dans les minques communales**
- * *Arrêté royal n° 17, du 20 décembre 1984, relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par l'AR 29.12.1992)*
- * **Arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * *Arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (Abrogé par l'AR 29.06.2014)*
- * *Arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (Remplacé par l'AR 15.12.2024)*
- * **Arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises**
- * **Arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux**
- * *Arrêté royal n° 21, du 20 juillet 1970, relatif aux mesures transitoires prises en exécution de l'article 99 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Périmé)*
- * **Arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A.**
- * *Arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par l'AR 17.12.2024)*
- * *Arrêté royal n° 25, du 13 novembre 1970, relatif aux dispositions transitoires applicables, à partir de l'entrée en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée, aux autorisations, franchises et autres régimes spéciaux accordés en matière de taxes assimilées au timbre (Abrogé par l'AR 31.03.1978)*
- * *Arrêté royal n° 26, du 2 décembre 1970, relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par l'AR 20.12.2007)*
- * **Arrêté royal n° 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie**
- * *Arrêté royal n° 28, du 23 décembre 1970, relatif au contrôle des transports par route pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par l'AR 14.04.1993)*
- * *Arrêté royal n° 29, du 23 décembre 1970, relatif à la constitution d'une provision par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par l'AR 04.03.1971)*
- * **Arrêté royal n° 30, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles**

- * **Arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique**
- * *Arrêté royal n° 32, du 14 novembre 1972, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile (Abrogé par l'AR 29.12.1992)*
- * *Arrêté royal n° 33, du 7 janvier 1974, fixant les modalités de délivrance de paiement des titres de créance, créés en exécution de l'article 99, § 5, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Périmé)*
- * *Arrêté royal n° 34, du 30 décembre 1976, relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens d'investissement pendant la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1977 (Périmé)*
- * **Arrêté royal n° 35, du 28 décembre 1999, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages**
- * *Arrêté royal n° 36, du 29 décembre 1977, relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens d'investissement pendant l'année 1978 (Périmé)*
- * *Arrêté royal n° 37, du 6 décembre 1978, relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens d'investissement pendant l'année 1979 (Périmé)*
- * *Arrêté royal n° 38, du 7 janvier 1980, relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens d'investissement pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1980 (Périmé)*
- * *Arrêté royal n° 39, du 17 octobre 1980, réglant les modalités d'application de l'article 93 duodecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par L 13.04.2019)*
- * *Arrêté royal n° 40, du 30 décembre 1980, relatif aux cessions de bâtiments effectuées par des constructeurs professionnels dans les conditions prévues à l'article 9, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Périmé)*
- * **Arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * *Arrêté royal n° 42, du 29 décembre 1992, fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère (Abrogé par l'AR 30.04.2013)*
- * *Arrêté royal n° 43, du 5 juillet 1991, relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes (Abrogé par L 09.05.2016)*
- * *Arrêté royal n° 44, du 21 octobre 1993, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Remplacé par l'AR 09.07.2012)*
- * **Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal n° 45, du 14 avril 1993, relatif à l'exemption pour les jeux de hasard ou d'argent sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée**
(Abrogé par L 01.07.2016 - par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 34/2018 du 22.03.2018, l'abrogation est annulée)

- * **Arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A due y afférente**
- * *Arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code (Abrogé par AR 28.06.2019)*
- * **Arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A.**
- * *Arrêté royal n° 49, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les livraisons de biens par des comptoirs de vente hors taxe, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par l'AR 08.10.1999)*
- * *Arrêté royal n° 50, du 9 décembre 2009, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires (Remplacé par AR 11.12.2019)*
- * **Arrêté royal n° 50, du 11 décembre 2019, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires**
- * **Arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * *Arrêté royal n° 52, du 29 décembre 1992, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (Remplacé par AR 11.12.2019)*
- * **Arrêté royal n° 52, du 11 décembre 2019, relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal n° 53, du 23 décembre 1994, relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité**
- Arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Remplacé par l'AR 21.12.2023)*
- * **Arrêté royal n° 54, du 21 décembre 2023, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal n° 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité TVA**
- * *Arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement (Remplacé par l'AR 10.04.2022)*
- * **Arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté**
- * *Arrêté royal n° 57, du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Abrogé par l'AR 31.10.2017)*

- * **Arrêté royal n° 57, du 31 octobre 2017, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des prestations accessoires à ces transports**
- * **Arrêté royal n° 58, du 28 mai 2019, relatif à la communication des informations relatives aux bâtiments nouvellement construits pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée**
- * *Arrêté royal n° 59, du 28 mai 2019, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (Remplacé par l'AR 18.05.2020)*
- * **Arrêté royal n° 59, du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée**

- * **Arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée**
- * **Arrêté royal, du 30 décembre 2009, fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca**
- * **Arrêté royal, du 1er octobre 2013, relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca**
- * **Arrêté royal, du 4 avril 2014, relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur**
- * **Arrêté royal, du 29 août 2019, portant exécution de l'article 85, § 2, alinéa 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement**
- * **Arrêté royal, du 5 juillet 2022, pris en exécution de l'article 338quater, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 63ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fixant les conditions relatives à l'expérience et à la formation pour qu'un fonctionnaire des administrations fiscales qui prête son concours à des équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire soit revêtu de la qualité d'Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi.**

Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 17; 22; 51; 53; 53ter; 53octies, § 1er, alinéa 1er; 53decies; 54; 56, § 2; 57; 60; 61 et 62 du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888)

Table des matières

Chapitre I. La facturation

Section 1er. Factures et documents à émettre ou à établir (art. 1 - art. 3)

Section 2. Délai d'émission (art. 4)

Section 3. Mentions (art. 5)

Section 4. Autres obligations (art. 6 - art. 11)

Section 5. Factures simplifiées (art. 13 - art. 13bis)

Section 6. - Factures électroniques structurées (art.13ter – art.13quater)

Chapitre II. La comptabilité (art. 14 - art. 16)

Chapitre III. Exigibilité de la taxe. Déclaration. Redevable de la taxe (art. 17 - art. 20ter)

Chapitre IV. Autres obligations (art. 21 - art. 30)

Chapitre V. Disposition temporaire (art. 30bis - art. 33)

Annexes :

Annexe I. Déclaration à la T.V.A.

Annexe II. Description des grilles

Annexe III. Déclaration spéciale à la T.V.A.

CHAPITRE I

LA FACTURATION

Section 1er

Factures et documents à émettre ou à établir

Article 1

(Le texte de l'AR n° 1, article 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacé (Art. 2, AR 08.07.2025, M.B.14.07.2025, p. 59264, Numac: 2025005169) à partir du 01.01.2026 (Art. 6, AR 08.07.2025))

L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services énumérées ci-après qui ne sont pas exemptées en vertu de l'article 44 du Code et qui ne sont pas visées à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g), de la directive 2006/112/CE pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, émet une facture lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15 et 21bis du Code, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, alinéa 3 et 22bis, § 1er, alinéa 3, du Code, sur tout ou partie du prix de l'opération:

- 1° les livraisons :
 - a) de véhicules terrestres à moteur, neufs ou d'occasion, d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises et leurs remorques, y compris les voitures mixtes et les remorques pour le camping;
 - b) de yachts, bateaux et canots de plaisance;
 - c) d'avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables, et d'autres aéronefs analogues, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur;
- 2° les livraisons de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;
- 3° les opérations énumérées à l'article 20, § 2;
- 4° les livraisons de biens et les prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment visé à l'article 64, § 4, du Code;
- 5° les ventes à tempérament et les locations-ventes;
- 6° les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique;
- 7° les livraisons effectuées dans des établissements ou des lieux qui ne sont normalement pas accessibles à des particuliers;
- 8° les livraisons effectuées par les entreprises de production ou de vente en gros;

- 9° les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1°, ainsi que les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 125 euros;
- 10° les opérations de déménagement ou de garde-meuble et les prestations accessoires à ces opérations;
- 11° les livraisons de biens et les prestations de services visées à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 8°, du Code;
- 12° les livraisons, d'un montant supérieur à 2.500 euros, d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats « futurs » ou des contrats « forward » donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'article 50, § 4, du Code est dispensé d'émettre une facture pour les prestations de services qu'il effectue.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 1, article 2, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 4, AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012, Ed. 1er))

L'assujetti établit un document et une copie pour les livraisons de biens visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 1, article 3, alinéa 2, est abrogé à partir du 01.01.2016 (Art. 6, AR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015, Ed. 2, p. 79604))

L'assujetti qui effectue une opération assimilée à une livraison par l'article 12 du Code, ou une opération assimilée à une prestation de services par l'article 19 du Code, est tenu d'établir un document constatant l'opération.

Section 2

Délai d'émission

Article 4

(Le texte de l'AR n° 1, article 4, § 1er, est remplacé à partir du 01.01.2016 (Art. 2, AR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015, Ed. 2, p. 79604))

§ 1er. La facture et le document visé à l'article 3, sont respectivement émis ou établis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la facture et le document visé à l'article 3, sont respectivement émis ou établis, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 17, § 1er, alinéa 3 et § 4, et 22bis, § 1er, alinéa 3 et § 4, du Code.

§ 2. Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis du Code, la facture et le document visé à l'article 2, sont respectivement émis ou établis, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée.

§ 3. Pour les livraisons de biens visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er et les prestations de services visées à l'article 22, § 2, alinéa 1er, du Code, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel expire la période à laquelle se rapporte le décompte ou le paiement.

Pour les prestations de services visées à l'article 22, § 2, alinéa 2, du Code, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période, la facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit l'expiration de chaque année civile.

§ 4. Le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, est émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel le bien ou le service a été fourni à un autre membre.

Toutefois, lorsque tout ou partie du prix est encaissé avant la fourniture du bien ou du service, le document est émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel a lieu l'encaissement de tout ou partie du prix.

Section 3

Mentions

Article 5

(Le texte de l'AR n° 1, article 5, § 1er, 10° quater, est inséré (Art. 2, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655) à partir du 01.01.2025 (Art. 16, AR 15.12.2024))

§ 1er. La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :

- 1° la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;
- 2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code.

Dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ces mentions sont remplacées par les mentions qui sont propres au membre concerné;

2° bis lorsque le redevable est le fournisseur de biens ou le prestataire de services qui n'est pas établi en Belgique et que :

- a) il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, l'identité et l'adresse de ce représentant responsable et l'indication de sa qualité;
- b) il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à cette personne et l'indication de sa qualité;

- 3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A., attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des biens;
- 3°bis lorsque le redevable est le cocontractant qui n'est pas établi en Belgique et que :
- a) il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, l'identité et l'adresse de ce représentant responsable et l'indication de sa qualité;
 - b) il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à cette personne et l'indication de sa qualité;
- 4°
- a) pour les prestations de services visées à l'article 21, § 2, du Code, le numéro par lequel le preneur est identifié à la T.V.A. et sous lequel le service lui a été rendu;
 - b) pour les opérations visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, le numéro par lequel l'acquéreur est identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre;
 - c) en cas d'application de la disposition prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code, une référence à l'application de cette disposition, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre et sous lequel il a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens, et le numéro par lequel le destinataire de la livraison est identifié à la T.V.A., conformément à l'article 50 du Code;
- 5° la date à laquelle intervient le fait générateur pour la livraison de biens ou la prestation de services ou la date de l'encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date de l'émission de la facture;
- 6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;
- 7° les données énumérées à l'article 8bis, § 2, du Code pour les livraisons de moyens de transport visés à l'article 8bis, § 1er, du Code, ainsi que la marque, le modèle, la cylindrée, la puissance du moteur et le numéro de châssis pour la livraison de voitures ou de voitures mixtes, neuves ou d'occasion, et la date de la première mise en circulation pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion et, pour les travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur, l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule;
- 8° pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;
- 9° l'indication des taux de la taxe et le montant total des taxes à payer ou à régulariser. Le montant total des taxes à payer ou à régulariser doit être exprimé dans la monnaie nationale de l'Etat membre qui détermine les règles applicables à l'émission des factures conformément à l'article 53decies, § 1er, du Code et, lorsque l'opération visée est localisée dans un autre Etat membre de la Communauté, l'indication que le taux applicable et la taxe à payer ou à régulariser concernent cet Etat membre;
- 9°bis la mention « Autoliquidation » en lieu et place de l'indication des taux et du montant total des taxes dues lorsque la taxe est due par le cocontractant;
- 9°ter la mention « Autofacturation » lorsque le cocontractant émet la facture au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire;
- 10° l'indication de la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe, ou toute autre mention indiquant que l'opération est exonérée;

- 10°bis en cas d'application du régime particulier des agences de voyages, la mention « Régime particulier - Agences de voyages »;
- 10°ter en cas d'application du régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, respectivement la mention « Régime particulier - Biens d'occasion », « Régime particulier - Objets d'art » ou « Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité »;
- 10°quater en cas d'application du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code, la mention "Régime particulier de la franchise de taxe", en lieu et place de la taxe ;
- 11° une référence à la pièce ou aux pièces antérieures, lorsque plusieurs factures ou documents sont émis ou établis pour la même opération. La facture ne peut débiter le cocontractant, à titre de taxe, d'un montant dont il a été débité antérieurement;
- 12° toutes autres mentions prescrites en exécution du Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

§ 1erbis. Le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, porte les mentions suivantes:

- 1° la date à laquelle le bien ou le service a été fourni, tout ou partie du prix encaissé ou, pour les services à caractère continu, la période à laquelle se rapporte le décompte;
- 2° la date à laquelle il est émis et le numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ce document de façon unique et sous lequel il est inscrit au facturier de sortie;
- 3° le nom ou la dénomination sociale du membre de l'unité T.V.A. qui fournit le bien ou le service, l'adresse de son siège administratif ou social et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code;
- 4° le nom ou la dénomination sociale du membre de l'unité T.V.A. qui reçoit le bien ou le service, l'adresse de son siège administratif ou social et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code;
- 5° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération, notamment la dénomination usuelle des biens et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services et le cas échéant, les données visées au paragraphe 1er, 7° ;
- 6° le prix unitaire, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;
- 7° le montant total de l'opération.

§ 2. Le document visé à l'article 3, alinéa 1er, porte les mentions suivantes :

- 1° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie le document de façon unique, sous lequel il est inscrit au facturier de sortie;
- 2° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, l'adresse de son siège administratif ou social, et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50 du Code;
- 3° la date de l'opération;
- 4° les éléments visés au paragraphe 1er, 6° et 7° ;
- 5° l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues.

§ 2bis. (abrogé)

§ 3. Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures électroniques transmises au même cocontractant ou mises à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent être reprises une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.

Section 4

Autres obligations

Article 6

(Le texte de l'AR n° 1, article 6, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 10, AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012, Ed. 1er))

En cas de vente publique de biens meubles d'un assujetti failli, la facture peut être remplacée par un document établi par le notaire ou l'huissier instrumentant à partir du procès-verbal de la vente publique, et délivré à l'acheteur, sous les conditions suivantes :

- 1° le procès-verbal et le document portent, par lot adjudgé, les mentions visées à l'article 5, § 1er, à l'exception du numéro d'ordre du facturier de sortie, et, pour les livraisons aux assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50 du Code, leur numéro d'identification à la T.V.A. Dans le procès-verbal, ces mentions peuvent toutefois être remplacées par un numéro de référence attribué à chaque document;
- 2° un double du document est remis au curateur.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 1, article 7, § 1er, alinéa 4, est complété et § 2 est complété par un alinéa à partir du 01.01.2020 (Art. 1, AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116136))

§ 1er. En cas de vente à l'essai, d'envoi à vue ou en consignation, l'assujetti est tenu d'émettre au destinataire ou au consignataire, lors de la remise des biens ou de l'envoi, un document mentionnant, outre le nom et l'adresse des parties à l'opération, un numéro d'ordre attribué au document, la date de la remise des biens ou de l'envoi, la dénomination usuelle et la quantité des biens remis ou envoyés.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er est également tenu d'établir un document au destinataire ou au consignataire lors de la réception des biens qui lui sont restitués, en tout ou en partie, par ces derniers. Ce document porte les mentions visées à l'alinéa 1er, à l'exception de la date de la remise des biens ou de l'envoi, qui est remplacée par la date de réception des biens.

L'assujetti établit une copie des documents visés aux alinéas 1er et 2.

Les dispositions des alinéas 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de vente à l'essai ou d'envoi à vue lorsque l'assujetti doit compléter le registre visé à l'article 23, ou en cas de vente en consignation, lorsque pour le transfert des biens à destination d'un autre Etat membre en vue de cette vente, il doit établir le document visé à l'article 2 ou lorsque l'assujetti doit compléter le registre visé à l'article 24bis.

La facture que l'assujetti doit émettre au destinataire ou au consignataire lorsque celui-ci devient propriétaire des biens doit rappeler les documents visés aux alinéas 1er et 2.

§ 2. Lorsque l'assujetti qui vend les biens à l'essai ou qui les envoie à vue ou en consignation n'est pas établi en Belgique et n'est pas tenu à l'obligation prévue au paragraphe 1er, l'assujetti qui reçoit les biens est tenu d'établir lui-même un document comportant les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception de la date d'envoi qui est remplacée par la date de réception des biens.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er, qui a reçu les biens est également tenu d'établir un document lors de la restitution des biens, en tout ou en partie. Ce document porte les mentions visées à l'alinéa 1er, à l'exception de la date de réception des biens, qui est remplacée par la date de leur restitution.

Il porte une référence au document établi sur la facture qui lui est émise lorsqu'il devient propriétaire des biens.

Les dispositions des alinéas 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de vente en consignation lorsque l'assujetti qui reçoit les biens doit compléter le registre visé à l'article 24ter.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 1, article 8, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 12, AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012, Ed. 1er))

Dans le cas où la conservation des documents, autres que des factures et des livres, conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder une réduction du délai de conservation.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 1, article 9, § 1er, est modifié à partir du 01.01.2016 (Art. 3, AR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015, Ed. 2, p. 79604))

§ 1er Sauf dans le cas où la facture doit être émise par le cocontractant au nom et pour le compte de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, l'assujetti et la personne morale non assujettie, qui sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, alinéa 1er, du Code, ou aux articles 20, 20bis ou 20ter, établissent un document au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément aux articles 16, § 1er, 17, § 1er, alinéa 3, 22, § 1er, 22bis, § 1er, alinéa 3 ou 25sexies, § 2, alinéa 2, du Code, lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture relative à l'opération.

§ 2. Le document visé au paragraphe 1er doit contenir les mentions suivantes :

- 1° la date à laquelle le document est établi;
- 2° le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues dans l'opération;
- 3° le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article 50 du Code, de la personne qui établit le document;
- 4°
 - a) pour l'acquisition intracommunautaire de biens, la date à laquelle le fait générateur est intervenu par application de l'article 25sexies, § 1er, du Code;
 - b) pour les opérations visées à l'article 51, § 2, alinéa 1er, du Code, ou aux articles 20, 20bis ou 20ter, la date à laquelle l'opération est effectuée ou, lorsque la taxe devient exigible par application de l'article 17, § 1er, alinéa 3 ou de l'article 22bis, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, du Code, la date à laquelle elle est exigible;
- 5° les éléments visés à l'article 5, § 1er, 6°;
- 6° l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues;

- 7° une référence au contrat ou à tout autre document établi dans les relations entre les parties concernées par l'opération, qui peut justifier la nature et la quantité des biens acquis ou l'objet des services reçus ainsi que le prix et ses accessoires;
- 8° le numéro sous lequel le document est inscrit au facturier d'entrée ou au registre que l'assujetti et la personne morale non assujettie doivent tenir conformément à l'article 14.

§ 3. L'assujetti qui est redevable de la taxe en raison d'une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire par l'article 25quater du Code, et qui n'est pas en possession du document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, établit, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément à l'article 25sexies, § 2, alinéa 2, du Code, un document constatant l'opération et contenant les mentions prévues au paragraphe 2.

§ 4. Lors de la réception de la facture ou du document de transfert, les personnes visées respectivement au paragraphe 1er ou au paragraphe 3, inscrivent sur ceux-ci une référence au document visé respectivement au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, et sur ces derniers, une référence à la facture ou au document de transfert.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 1, article 10, § 1er, alinéa 1er, est remplacé et § 2, est modifié, à partir du 01.01.2013 (Art. 14, AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012, Ed. 1er))

§ 1er L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exonérées par l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction établit en deux exemplaires, un document, le jour même de l'opération, pour les biens et les services destinés à son activité économique, qui lui sont fournis, à titre onéreux ou à titre gratuit, par un non-assujetti ou par un assujetti qui n'est pas tenu d'émettre une facture.

Ce document porte les mentions suivantes :

- 1° le numéro sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée de l'assujetti ou du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code;
- 2° le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues dans l'opération;
- 3° le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué conformément à l'article 50 du Code;
- 4° la date de l'opération;
- 5° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération;
- 6° le cas échéant, le prix.

Ce document est signé, pour accord, par les parties contractantes, avec mention de la qualité des signataires; un exemplaire dudit document est remis au fournisseur de biens ou au prestataire de services.

§ 2. L'assujetti est dispensé d'établir le document visé au paragraphe 1er, lorsqu'un document lui est délivré par son cocontractant.

Le cas échéant, l'assujetti complète ce dernier document par les mentions visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 1, article 11, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

La cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, visée à l'article 11 du Code ainsi que les opérations visées à l'article 18, § 3, du Code doivent être constatées par un document, rédigé par les parties à la cession, et dont chaque partie reçoit un exemplaire.

Ce document doit notamment contenir les mentions suivantes :

- 1° la date de la cession ou des opérations;
- 2° le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues et, le cas échéant, leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article 50 du Code de la T.V.A.;
- 3° une description détaillée de l'objet de la cession ou de l'opération;
- 4° le prix.

Article 12

Texte à partir du 01.01.2026

§ 1er. Un document rectificatif au sens de l'article 53, § 2, alinéa 3 ou § 2bis, alinéa 3, du Code, doit être émis ou établi lorsque, après leur émission ou établissement, la facture ou un des documents visés à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, et aux articles 2, 6, 7, § 1er, et 10 doivent être corrigés.

Dans les conditions visées à l'article 53, § 2, alinéa 2 ou § 2bis, alinéa 4, du Code, ce document peut être remplacé par un décompte rectificatif émis par le cocontractant.

§ 2. Les assujettis et les personnes morales non assujetties établissent un document rectificatif lorsqu'un des documents visés aux articles 3, 9, 10 et 11 doit être corrigé après son inscription dans le facturier ou le registre prévus par l'article 14. L'assujetti remplit la même obligation lorsque le document visé à l'article 7, § 2, doit être corrigé.

§ 3. Le document rectificatif visé aux paragraphes 1er et 2 porte une référence à la facture ou au document à rectifier. Le Ministre des Finances règle la manière dont le document rectificatif doit être émis ou établi.

§ 4. Les assujettis établissent une copie des documents rectificatifs visés au paragraphe 1er.

§ 5. En ce qui concerne l'application de l'article 10, le document rectificatif et sa copie doivent être signés, pour accord, par les parties contractantes, avec mention de la qualité des signataires.

Section 5

Factures simplifiées

Article 13

(Le texte de l'AR n° 1, article 13, alinéa 1er, 4°, est inséré et alinéa 2, 2°, est remplacé (Art. 3, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655) à partir du 01.01.2025 (Art. 16, KB 15.12.2024))

Les assujettis sont autorisés à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants :

- 1° lorsque le montant de la facture n'est pas supérieur à 100 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée;
- 2° lorsque, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations prévues;
- 3° lorsque le document ou le message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code.
- 4° lorsque l'assujetti bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code.

En tout état de cause, la facture simplifiée doit contenir les éléments suivants :

- 1° la date à laquelle elle est émise et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique, sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire;
- 2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur ou du prestataire, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou le numéro individuel qui lui a été attribué par son Etat membre d'établissement conformément à l'article 292 ter, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE ou, dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, les mentions qui sont propres au membre concerné;
- 3° le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, de l'acquéreur ou du preneur ou, à défaut, ses nom ou dénomination sociale et adresse complète;
- 4° l'identification du type de biens livrés ou des services prestés;
- 5° l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues;
- 6° lorsque le document ou message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées.

L'alinéa 1er ne peut s'appliquer aux opérations visées aux articles 14, § 3, 15, §§ 1er et 2, 25ter et 39bis du Code, ni aux opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, §§ 2 ou 4 du Code

Article 13bis

(Le texte de l'AR n° 1, article 13bis, est abrogé à partir du 01.01.2013 (Art. 18, AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012, Ed. 1er)

(abrogé)

Section 6. - Factures électroniques structurées

(Le titre Section 6, est inséré à partir du 01.01.2026 (Art. 3, AR 08.07.2025, M.B. 14.07.2025, 59264, Numac: 2025005169))

Article 13ter

(Le texte de l'AR n° 1, article 13ter, est inséré à partir du 01.01.2026 (Art. 3, AR 08.07.2025, M.B. 14.07.2025, 59264, Numac: 2025005169)) [historique]

L'assujetti tenu d'émettre une facture électronique structurée conformément à l'article 53, § 2bis, alinéa 1er, du Code, émet cette facture :

1° en conformité avec la norme européenne sur la facturation électronique et la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE telles que concrétisées dans le format Peppol BIS dans la version UBL ;

2° via le réseau de transmission Peppol.

Par dérogation à l'alinéa 1er et conformément à l'article 53, § 2bis, alinéa 2, du Code, l'assujetti visé à l'alinéa 1er est autorisé, sous réserve d'un accord entre les parties intéressées, à émettre une facture électronique structurée dans un format autre que Peppol BIS dans la version UBL et le cas échéant par tout autre moyen digital que via un réseau de transmission visé à l'alinéa 1er, 2°, à la condition que ce format soit conforme à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE.

Article 13quater

(Le texte de l'AR n° 1, article 13quater, est inséré à partir du 01.01.2026 (Art. 3, AR 08.07.2025, M.B. 14.07.2025, 59264, Numac: 2025005169)) [historique]

L'assujetti visé à l'article 13ter, alinéa 2, dispose des moyens techniques lui permettant d'émettre et de recevoir une facture électronique structurée conformément à l'article 13ter, alinéa 1er.

CHAPITRE II

LA COMPTABILITÉ

Article 14

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er Les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, une telle comptabilité doit être tenue par chaque membre en ce qui concerne ses propres activités.

§ 2. La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées aux articles 8 et 8bis du Code, comprend au moins les registres suivants :

- 1° un facturier d'entrée dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité économique et qui concernent les opérations suivantes :
- les livraisons de biens et les prestations de services;
 - les importations;
 - les acquisitions intracommunautaires de biens;
 - les opérations visées aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, 19, §§ 2, alinéa 1er, 1° et 3 et 25quater du Code;
 - les cessions visées à l'article 11 du Code et les opérations visées à l'article 18, § 3, du Code, qui leur ont été faites;
 - les opérations visées à l'article 10;
- 2° un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures, les documents visés aux articles 2, 3, 6 et 11 et ceux visés à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, ainsi que les documents rectificatifs qui s'y rapportent;
- 3° un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation d'émettre une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code et pour lesquelles ils n'ont pas émis de facture ou ce document.

Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d'un système électronique selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances.

L'utilisation par les assujettis d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers à la fin de chaque période d'ouverture journalière de chaque établissement, avec remise systématique au client du ticket de caisse, pour l'enregistrement de manière digitale des données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée, est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes pour leur siège d'exploitation. Le ticket de caisse peut être délivré sous forme électronique ou sous forme papier excepté pour les opérations pour lesquelles un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse en application de l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er ou une note ou un reçu en application de l'article 22 doit être délivré au client. Pour ces opérations, le ticket de caisse doit obligatoirement être délivré sous forme papier.

Les données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation qui seront enregistrées dans la caisse enregistreuse électronique sont d'une part, celles visées à l'article 15, § 4 et d'autre part, les données suivantes reprises dans le ticket de caisse :

- a) la date d'émission ;
- b) le numéro d'ordre de minimum 4 et maximum 8 positions, pris dans une suite ininterrompue de numéros. Cette suite peut, selon l'organisation administrative et technique de l'assujetti, être définie par caisse distincte, par série de caisses dans le même établissement ou pour toutes les caisses réunies dans le même établissement ;
- c) l'identification de la caisse et de l'établissement s'il y en a plusieurs ;
- d) la référence de l'article, le nombre de pièces par article et le montant total pour ce nombre de pièces, en tenant compte du prix affiché (T.V.A. comprise);

- e) les réductions et les remboursements ;
- f) le montant total, T.V.A. comprise, à payer par le client ou en cas de remboursement, le solde à payer au client ;
- g) les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement généré par le système de sécurisation.

Un rapport financier doit être généré par la caisse enregistreuse électronique à la fin de chaque période d'ouverture journalière de l'établissement par série de numéros d'ordre octroyée comme décrit au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, b), et comporter au moins les indications suivantes :

- a) l'identification de la (des) caisse(s) à laquelle (auxquelles) a trait ce rapport et, s'il y a différents établissements, l'identification de l'établissement ;
- b) le moment précis (date, heure, minute) auquel le rapport a été généré ;
- c) le numéro d'ordre du rapport, pris dans une série ininterrompue ;
- d) la période à laquelle le rapport se rapporte ;
- e) la somme des montants totaux visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, d) ;
- f) le montant total des réductions et des remboursements ;
- g) le montant total du chiffre d'affaires net, T.V.A. comprise ;
- h) dans le cas où l'assujetti ne fait pas usage de la possibilité qui lui est offerte par l'article 15, § 4, alinéa 4, et si toutes les données requises à cette fin ont déjà été calculées, une scission du montant total visé au g), par taux de T.V.A. distinct ;
- i) les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement de la dernière opération effectuée à laquelle a trait ce rapport.

Le ministre des Finances détermine les modalités relatives à la conservation et l'intégrité du contenu des tickets de caisse visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, ainsi que les modalités de conservation des rapports financiers visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 5.

Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportent, en ce compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22 ou la caisse enregistreuse visée au paragraphe 2, 3°, alinéa 3, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d'un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée. Dans le cas de l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, celle-ci devra être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée.

Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d'exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d'un système informatisé selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 3°, les assujettis qui bénéficient du régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, sont dispensés de la tenue du journal.

§ 4. Les assujettis visés à l'article 56ter du Code sont dispensés de la tenue des registres visés au paragraphe 2, 1° et 2°, lorsqu'ils conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des

factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'ils leur assignent lors de leur réception, de leur émission ou de leur établissement et qu'ils tiennent le registre visé au paragraphe 5.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 2, les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code ne leur ouvrant aucun droit à déduction et les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l'article 57 du Code doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, §§ 1er, 2° et 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code et les factures et documents visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger.

§ 6. Les personnes morales non assujetties doivent tenir le registre visé au § 5.

Article 15

Texte actuel, à partir du 10.01.2026

§ 1er Les registres tenus sous forme papier qui font partie de la comptabilité forment, chacun dans sa fonction, une série continue ; au plus tard au moment de leur emploi, ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, leur place dans cette série, le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50, du Code. Les registres tenus au moyen d'un système électronique sont identifiés par le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50 du Code.

Les registres visés à l'article 14, tenus sous forme papier, peuvent l'être sur feuilles mobiles, à l'exception du journal des recettes et du registre centralisateur visés au paragraphe 2, 3°, de cet article. Les feuilles mobiles doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces feuilles.

Les feuilles du journal des recettes et du registre centralisateur visés à l'article 14, § 2, 3° tenus sous forme papier, doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces registres.

Le journal des recettes doit couvrir les opérations effectuées au cours d'une période égale à douze mois.

§ 2 Les inscriptions relatives à la comptabilité s'appuient sur des pièces justificatives, datées et conservées, selon le cas, en original ou en copie.

En cas d'application de l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3, les tickets de caisse enregistrés dans la caisse enregistreuse électronique constitueront ces pièces justificatives.

Les inscriptions dans les registres tenus sous forme papier sont faites sans retard, par ordre de dates, sans blanc ni lacune; en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible; les totaux de chaque page sont reportés en haut de la page suivante.

§ 3 Les inscriptions dans les registres, visées à l'article 14, § 2, 1° et 2° et §§ 5 et 6, comportent notamment:

a) le numéro d'ordre attribué à la facture ou au document;

- b) la date de la facture ou du document;
- c) le nom ou la dénomination sociale du cocontractant;
- d) par facture ou par document et, lorsque c'est nécessaire, par taux, la base d'imposition et le montant de la taxe correspondante;
- e) le prix de l'opération lorsque celle-ci n'est pas imposable;
- f) une ventilation en vue de l'établissement des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 53ter, 1°, du Code, ainsi que, à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période;

§ 4 Par siège d'exploitation, le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes ou est enregistré au jour le jour par l'utilisation de la caisse enregistreuse électronique visée à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3.

Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède 500 EUR, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'inscription distincte visée à l'alinéa 2 peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus.

Lorsque les recettes sont soumises à des taux différents, elles sont inscrites par taux. Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances peuvent cependant déroger à cette prescription en autorisant l'inscription des recettes sans distinction selon le taux de taxe et l'utilisation de formules appropriées pour la ventilation de ces recettes par taux.

En outre, selon le cas, dans le seul journal des recettes ou dans le registre centralisateur, sont inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période.

Article 16

(Le texte de l'AR n° 1, article 16, § 1, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 2, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

§ 1er. Les assujettis établis en Belgique qui effectuent des livraisons de biens visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du Code ou des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, du Code communiquent à tout moment à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant global, par année civile, de leurs livraisons de biens et de leurs prestations de services qui interviennent pour le calcul des seuils visés aux articles 15, § 2, alinéa 2, 3° et 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code.

Sauf dans l'hypothèse où elles font l'objet d'une facture, les opérations visées à l'alinéa 1er font l'objet d'une inscription distincte dans le journal de recettes visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, avec indication de la nature des biens ou des services vendus, de la base d'imposition, du montant de la taxe due et de l'Etat membre de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou dans lequel le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 2. En vue de l'application de l'article 53bis, § 1, du Code, l'obligation visée au paragraphe 1er incombe également aux assujettis et aux personnes morales non assujetties visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°,

du Code, qui n'ont pas opté conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, en ce qui concerne le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs acquisitions intracommunautaires de biens y visés.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent régler l'application des paragraphes 1er et 2, lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.

CHAPITRE III

DÉCLARATION PÉRIODIQUE, DÉCLARATION DE SUBSTITUTION ET DÉCLARATION SPÉCIALE

(Le titre du chapitre III est remplacé (Art. 2, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac: 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024))

Article 17

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er. L'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, remet cette déclaration au service indiqué par le ministre des Finances, au plus tard le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut remettre une déclaration trimestrielle au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 2.500.000 euros pour l'ensemble de son activité économique.

L'assujetti qui est tenu, conformément à l'article 53sexies, § 1er, du Code, au dépôt mensuel du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est exclu du régime visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont plus remplies. L'assujetti est tenu de faire connaître ce changement au plus tard le dixième jour du mois qui suit ce trimestre civil au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Tous les autres passages d'un régime de déclaration à un autre peuvent, à la demande expresse de l'assujetti, être autorisés par l'administration. Ils entrent en vigueur le premier jour de la période de déclaration du régime sollicité par l'assujetti qui suit la date de l'acceptation de la demande par l'administration concernée. La demande est effectuée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 4. Lorsque, après le dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er ou 2, l'assujetti constate dans cette déclaration une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration pour la même période qui annule et remplace la déclaration précédente.

Lorsqu'aucune déclaration ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la déclaration à corriger, l'assujetti rectifie cette erreur dans la première déclaration suivante qui doit être déposée.

Par erreur matérielle au sens de l'alinéa 1er, on entend toute erreur ou oubli qui ne donne pas lieu à l'établissement ou à la délivrance d'un document rectificatif.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sauf dans les cas prévus à l'article XX.140 du Code de droit économique, le curateur d'un assujetti failli dépose, selon les modalités fixées à l'article 18, § 1er et § 2, et au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte, une déclaration annuelle pour les opérations soumises à la taxe qu'il effectue chaque année au nom de cet assujetti, depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit celle à laquelle la déclaration visée à l'alinéa 1er se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de la clôture de la faillite, le curateur dépose la déclaration visée à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la date du jugement de clôture de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 3..

Article 17bis

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er. L'assujetti auquel une déclaration de substitution définitive a été notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de cette déclaration dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la notification de cette déclaration produit ses effets.

La réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite à l'adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué et contient, pour la période de déclaration concernée, les montants qui auraient dû être repris dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui n'a pas été déposée et qui a donné lieu à la déclaration de substitution définitive.

§ 2. L'introduction de la réclamation visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit de l'administration de procéder aux mesures de recouvrement forcé de la dette fiscale résultant de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code, en particulier lorsque les droits du Trésor sont en péril.

L'introduction ou l'absence d'introduction de la réclamation visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit de l'assujetti d'agir en justice à l'encontre de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code.

L'introduction d'une action en justice conformément à l'alinéa 2 met fin de plein droit à la procédure de réclamation visée par le présent article.

§ 3. La décision ou l'absence de décision relative à la réclamation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne porte pas préjudice au droit de l'administration en charge de la taxe de la valeur ajoutée de vérifier l'application correcte de la taxe due au titre de la période de déclaration qui se rapporte à la déclaration de substitution en cause, ainsi que d'en rectifier le montant le cas échéant.

Article 17ter

(Le texte de l'AR n° 1, article 17ter, est inséré (Art. 5, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024))

La personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, remet cette déclaration au service indiqué par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard le vingt-cinquième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.

Article 18

(Le texte de l'AR n° 1, article 18, est remplacé (Art. 6, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024))

§ 1er. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent cette déclaration par voie électronique.

§ 2. Les assujettis visés au paragraphe 1er, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Le ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de cette dispense.

§ 3. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux articles 17, paragraphes 1er, 2, et 4 et 17ter:

- a) qui ne déposent pas ces déclarations par voie électronique, utilisent les formulaires qui sont mis à leur disposition par l'administration et dont le modèle figure à l'annexe I au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code. La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe I précitée, fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté ;
- b) qui déposent ces déclarations par voie électronique, transmettent selon les modalités fixées par le ministre des Finances ou son délégué, les mêmes données que celles contenues dans la déclaration visée sous a).

§ 4. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé aux articles 58ter, § 6, alinéas 2 et 3, 58quater, § 6, alinéas 2 à 8, et 58quinquies, § 6, alinéas 2 et 3, du Code. Ils envoient ce message à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

CHAPITRE IIIbis

REDEVABLE DE LA TAXE

(Le titre du chapitre IIIbis est inséré (Art. 7, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024). Ce chapitre contient les articles 19, 20, 20bis, 20ter et 20quater))

Article 19

(Le texte de l'AR n° 1, article 19, est abrogé à partir du 10.04.2021 (AR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021, p. 30566))

(Abrogé)

Article 20

(Le texte de l'AR n° 1, article 20, § 4, est remplacé (Art. 2, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

§ 1er Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au paragraphe 2, acquitte la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au paragraphe 4.

Le cocontractant identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code qui n'est pas tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, informe le prestataire de services, lorsqu'il communique à ce dernier son numéro d'identification à la T.V.A. conformément à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er.

§ 2. Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19 § 2, du Code.

Sont également visés, dans la mesure où ils ne sont pas des travaux immobiliers :

1° toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

- a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;
- b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;
- c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;
- d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;
- e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains;
- f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

2° toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

3° tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1° ou 2° ci-avant.

Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1°, 2° ou 3° ci-avant.

§ 3. La facture émise par le prestataire de services visé au paragraphe 1er et le double qu'il conserve, relatifs aux opérations visées au paragraphe 2 qu'il effectue, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du présent article, ne mentionnent pas pour ces opérations le taux et le montant

de la taxe due mais portent, lorsque le preneur n'a pas procédé à l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la mention suivante :

"Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus."

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 1er.

§ 4. Le cocontractant visé au paragraphe 1er reprend la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible.

Article 20bis

(Le texte de l'AR n° 1, article 20bis, est remplacé (Art. 3, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 202304832) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée à l'alinéa 2, acquitte la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue à l'alinéa 5.

Sont visées, pour l'application du présent article :

- 1° les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes ;
- 2° les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, effectuées par un assujetti qui, conformément à l'article 44bis, § 1er, alinéas 2 ou 3, du Code a opté pour la taxation de ces livraisons.

L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention suivante :

"Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus."

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 3.

Le cocontractant visé à l'alinéa 1er, reprend la taxe due en raison des opérations énumérées à l'alinéa 2, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe devient exigible.

Article 20ter

(Le texte de l'AR n° 1, article 20ter, est remplacé (Art. 4, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une prestation de services visée à l'alinéa 2, acquitte la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte

la taxe de la manière prévue à l'alinéa 5.

Est visé, pour l'application du présent article, le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE transférables conformément à l'article 12 de ladite directive, et le transfert d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive.

L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention suivante :

"Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus."

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 3.

Le cocontractant visé à l'alinéa 1er reprend la taxe due en raison de cette opération, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe devient exigible.

Article 20quater

(Le texte de l'AR n° 1, article 20quater, est inséré (Art. 5, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

§ 1er. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée procède aux communications visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, du Code au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par l'assujetti visé à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, du Code qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens en Belgique visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code.

§ 2. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communique au fournisseur qui réalise des livraisons de biens visées à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, du Code les sérieux soupçons à son égard qu'il ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations.

La communication visée à l'alinéa 1er s'opère au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par le fournisseur visé à l'alinéa 1er ou, à défaut, par l'assujetti visé au paragraphe 1er.

La communication visée à l'alinéa 1er est effectuée au même moment que la communication visée à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, a), du Code, adressée à l'assujetti visé au paragraphe 1er.

L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ne procède pas à la communication visée à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, b), du Code tant que la réclamation visée au paragraphe 3 n'a pas fait l'objet d'une décision notifiée au fournisseur.

§ 3. Le fournisseur visé au paragraphe 2, l'alinéa 1er, est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de la communication visée au paragraphe 2, l'alinéa 1er dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette communication.

Sous peine de déchéance, la réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite à l'adresse électronique indiquée sur la communication visée au paragraphe 2, alinéa 1er et contient au minimum les informations suivantes :

- 1° le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur;
- 2° la ou les période(s) de déclaration concernée(s) ;

- 3° le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti visé au paragraphe 1er qui a facilité les opérations du fournisseur ;
- 4° une justification du caractère erroné des sérieux soupçons notifiés par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception de la réclamation visée à l'alinéa 1er.

L'introduction ou l'absence d'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit du fournisseur d'agir en justice à l'encontre de la notification visée au paragraphe 2.

L'introduction d'une action en justice conformément à l'alinéa 4 met fin de plein droit à la procédure de réclamation visée par le présent paragraphe.

CHAPITRE IV

AUTRES OBLIGATIONS

Article 21

(Le texte de l'AR n° 1, article 21, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

En cas de vente publique de biens meubles à la requête du curateur d'un assujetti failli, le notaire ou l'huissier de justice, qui prête son ministère pour la vente, est tenu de percevoir à charge de l'acheteur, pour le compte du curateur, la taxe sur la valeur ajoutée exigible.

Article 21bis

(Dans le texte de l'AR n° 1, article 21bis, § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 (Art. 3, AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022, p. 98039, Numac: 2022034588) à partir du 01.01.2023 (Art. 4, AR 13.12.2022))

§ 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

Lorsque l'exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions visées à l'alinéa 1er sont évaluées par établissement.

L'utilisation par l'exploitant d'un système de caisse enregistreuse pour l'enregistrement de manière digitale de toutes les opérations qu'il effectue dans l'exercice de l'activité économique et qui sont définies au paragraphe 1er, alinéa 1er, avec remise systématique au client du ticket de caisse est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes pour son siège d'exploitation. Le ticket de caisse doit obligatoirement être délivré sous forme papier. Les données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation qui seront enregistrées sont d'une part celles visées à l'article 15, § 4 et d'autre part les données contenues dans le ticket

de caisse définies à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.

L'obligation de délivrer ce ticket de caisse prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture de prestations de restaurant ou de restauration visée à l'alinéa 1er.

Ne sont pas tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'alinéa 1er :

- 1° l'assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant ou de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de restaurant ou de restauration, à un sous-traitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l'assujetti n'intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l'achat d'aliments non préparés;
- 2° l'assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code, à l'égard de la fourniture de nourriture et de boissons pour autant que celle-ci soit reprise dans la note d'hôtel globale des clients qui y séjournent;
- 3° l'assujetti qui exploite un restaurant d'entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies:
 - a) l'activité de l'entreprise est une activité autre qu'une activité de restaurant ou de restauration;
 - b) le restaurant de l'entreprise n'est accessible qu'aux membres du personnel de l'entreprise et aux membres d'une entreprise liée;
 - c) le restaurant de l'entreprise n'est accessible que pendant les heures de travail de l'entreprise.

§ 2. Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence pour le calcul du montant du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, correspond à l'année calendrier 2015. Toutefois, lorsque l'assujetti a commencé son activité au cours des six premiers mois de l'année 2015, la période de référence correspond aux douze mois calendrier qui précèdent le 1er juillet 2016. Lorsqu'à cette date, le chiffre d'affaires réalisé concerne un nombre de mois inférieur à douze mois calendrier, la période de référence correspond à ce nombre de mois, et le montant du seuil de 25.000 euros est réduit au prorata du nombre de mois calendrier écoulés entre le premier jour du mois qui suit le commencement de son activité et le 1er juillet 2016. Cette réduction prorata temporis ne s'applique pas dans le cas d'une entreprise saisonnière ou d'une entreprise dont l'activité est exercée de manière intermittente.

L'assujetti qui commence son activité économique après le 1er juillet 2016, est tenu de déclarer sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, le montant de son chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'excèdera pas 25.000 euros. Si l'assujetti estime que son chiffre d'affaires annuel dépassera ce montant, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service indiqué par le Ministre des Finances conformément à l'article 2bis, de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la date du commencement de son activité.

L'assujetti visé à l'alinéa 2 est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer.

§ 3. Lorsque, après le 1er juillet 2016, l'assujetti constate lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. que le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, réalisé pendant l'année civile en cours dépasse 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service précité au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la T.V.A. concernée.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer.

§ 4. L'assujetti qui s'est fait enregistrer auprès du service visé au paragraphe 2, alinéa 2, et qui ne dispose pas encore d'un système de caisse enregistreuse lui permettant de délivrer le ticket de caisse susvisé, est tenu de délivrer au cours de cette période la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.

L'assujetti tenu de délivrer le ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse susvisé doit, en tout état de cause, détenir une provision de notes ou de reçus à l'endroit où le système de caisse enregistreuse est installé.

En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu de délivrer une note ou un reçu.

§ 5. Le Ministre des Finances fixe les conditions d'application pratiques du présent article. Il détermine notamment les règles à appliquer en cas de dysfonctionnement involontaire du système de caisse enregistreuse.

Article 22

(Le texte de l'AR n° 1, article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé à partir du 01.07.2016 (Art. 2, AR 16.06.2016, M.B. 24.06.2016, p. 38285))

§ 1er L'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, est tenu de délivrer à son client une note ou un reçu en ce qui concerne les opérations suivantes :

- 1° la fourniture de logements meublés, accompagnée ou non de la fourniture de nourriture, de boissons ou d'accessoires, qui est faite par l'exploitant d'un établissement hôtelier ou, plus généralement, par l'exploitant d'un établissement où sont hébergés des hôtes payants;
- 2° la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion de ces repas par l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ou par le traiteur qui effectue des prestations de restauration lorsque les conditions visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, ne sont pas remplies;
- 3° le lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et voitures de camping.

L'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, n'est toutefois pas tenu d'établir la note ou le reçu dans la mesure où, au moment de l'achèvement du service, il émet une facture portant les mentions visées à l'article 5, § 1er, ou délivre un ticket de caisse conformément à l'article 21bis.

§ 2. La note ou le reçu contient notamment les indications suivantes : la date et le montant du ou payé par le client, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les opérations visées au § 1er, 2°, la note ou le reçu mentionne aussi le nombre de repas consommés et distingue le montant dû pour la fourniture des repas et la fourniture des boissons.

Ce document est établi en double exemplaire, sur des formules que l'assujetti ou le membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, doit faire confectionner, à ses frais, par un imprimeur agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, et sur lesquelles sont imprimés le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'assujetti ou du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ainsi que son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code.

Les formules sont numérotées par séries de 00.001 à 99.999. Chaque série est désignée par une ou plusieurs lettres de l'alphabet.

Chaque exemplaire des formules de note ou de reçu doit comporter un cadre réservé à l'impression des mentions suivantes "Taxe sur la valeur ajoutée" et, selon le cas, "Note" ou "Reçu", d'un dessin de garantie, du

numéro d'ordre du document, du nom ou de la dénomination sociale de l'imprimeur, ainsi que de toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 3. Les inscriptions sur les formules de note ou de reçus qui sont remises aux clients sont reproduites par décalque sur les formules servant de double, au moyen d'un papier carbone, d'un enduit couvrant le verso de l'original, ou par tout autre procédé.

§ 4. La note ou le reçu est délivré au moment de l'achèvement du service.

§ 5. Les numéros de notes ou reçus utilisés pendant la journée sont annotés au jour le jour dans le journal des recettes prévu par l'article 14, § 2, 3°.

§ 6. Les doubles des notes ou reçus remis aux clients sont classés par ordre de dates.

§ 7. L'assujetti ou le membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, doit, à toute réquisition des agents de l'administration, présenter les doubles des documents remis aux clients, ainsi que les documents qu'il a fait imprimer et qu'il n'a pas encore utilisés. Il doit également justifier la destination qu'il a donnée aux documents qui lui ont été fournis par l'imprimeur.

§ 8. Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la forme et la couleur du dessin de garantie à imprimer sur les formules de notes ou de reçus visés au § 1er. Ils fixent également les obligations des imprimeurs agréés pour imprimer ces formules.

§ 9. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, et sous les conditions qu'ils déterminent, autoriser le remplacement des notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses ou par une procédure utilisant la technique de l'informatique.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.

Article 23

(Le texte de l'AR n° 1, article 23, § 1, 2°, est remplacé et § 2, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 27, AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012, Ed. 1er))

§ 1. Tout assujetti doit tenir un registre dans lequel il inscrit les biens qu'il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour son compte, pour les besoins de son entreprise, à destination d'un autre Etat membre de la Communauté, en vue de :

1° (Abrogé);

2° la prestation d'un service effectuée pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ces biens, qui sont matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour autant que les biens, après expertises ou travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés;

- 3° l'utilisation temporaire de ces biens sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens, pour les besoins d'une prestation de services effectuée par l'assujetti;
- 4° l'utilisation temporaire de ces biens, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation des mêmes biens en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation;
- 5° la vente éventuelle si l'assujetti est un assujetti-revendeur visé à l'article 58, § 4, du Code, qui soumet les biens au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

§ 2. En ce qui concerne l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, le registre visé au paragraphe 1er, doit être tenu par chaque membre, pour les opérations qui le concernent.

Article 24

(Le texte de l'AR n° 1, article 24, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Dans le registre visé à l'article 23, l'assujetti inscrit, pour chaque opération :)

- 1° un numéro d'ordre;
- 2° la date de l'opération;
- 3° le nom et l'adresse du destinataire des biens concernés;
- 4° le cas échéant, le numéro d'identification à la T.V.A de ce destinataire et le lieu de destination des biens concernés;
- 5° la quantité des biens expédiés ou transportés et la dénomination usuelle de ces biens;
- 6° leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus;
- 7° la valeur des biens expédiés ou transportés déterminée conformément à l'article 33, 1°, du Code;
- 8° la date de retour des biens;
- 9° la quantité et la dénomination usuelle des biens retournés lorsque celles-ci sont différentes de celles des biens expédiés ou transportés;
- 10° la quantité des biens qui ne sont pas retournés ainsi que le motif du non-retour;
- 11° la date et le numéro d'inscription aux facturiers des factures ou documents en tenant lieu et des notes de crédit qu'il a reçues ou délivrées concernant ces opérations.

Article 24bis

(Le texte de l'AR n° 1, article 24bis, est inséré à partir du 01.01.2020 (Art. 2, AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116136))

§ 1er. Conformément à l'article 54bis, § 1er, alinéa 3, du Code, tout assujetti tient un registre dans lequel il inscrit les biens qu'il a expédiés ou transportés de la Belgique à destination d'un autre Etat membre dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12ter du Code.

Dans le registre visé à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 54 bis, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. Chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tient le registre visé au paragraphe 1er, pour les opérations qui le concernent.

Article 24ter

(Le texte de l'AR n° 1, article 24ter, est inséré à partir du 01.01.2020 (Art. 3, AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116136))

§ 1er. Conformément à l'article 54bis, § 1er, alinéa 4, du Code, tout assujetti destinataire en Belgique de biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tient un registre dans lequel il inscrit les biens qui lui ont été livrés dans le cadre de ce régime.

Dans le registre visé à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 54bis, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. Chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tient le registre visé au paragraphe 1er, pour les opérations qui le concernent.

Article 25

(Le texte de l'AR n° 1, article 25, §§ 1 et 2, est modifié à partir du 01.12.2022 (Art. 18, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522))

§ 1er Tout assujetti doit tenir un registre des biens qui lui sont confiés par un assujetti en vue de la délivrance à ce dernier d'un travail à façon au sens de l'article 1^{er}, § 22, du Code.

§ 2. Dans le registre visé au § 1er, l'assujetti inscrit également les biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre, et qui font l'objet d'une expertise ou d'un travail matériel autre qu'un travail à façon au sens de l'article 1^{er}, § 22, du Code.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent à chaque membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, pour les opérations qui le concernent.

§ 4. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables pour les opérations qui doivent être inscrites dans le registre visé à l'article 28, § 1er.

Article 26

(Le texte de l'AR n° 1, article 26, est applicable à partir du 01.01.1996 (Art. 7, AR 25.02.1996))

Dans le registre visé à l'article 25, l'assujetti inscrit :

- 1° un numéro d'ordre;
- 2° la date de réception des biens;
- 3° le nom et l'adresse du donneur d'ordre;

- 4° le numéro d'identification à la T.V.A. du donneur d'ordre;
- 5° la quantité des biens qui lui ont été confiés;
- 6° la dénomination usuelle de ces biens et leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus;
- 7° dès l'achèvement de l'expertise ou du travail, la date de l'expédition ou du transport des biens ayant fait l'objet de la prestation de services;
- 8° par envoi, la quantité de biens envoyés ainsi que leur dénomination usuelle;
- 9° la quantité et la dénomination usuelle des biens qui lui ont été confiés et qui ne sont pas retournés au donneur d'ordre;
- 10° la date et le numéro d'inscription au facturier de sortie des factures et notes de crédit qu'il a délivrées concernant la prestation de services effectuée.

Article 26bis

(Le texte de l'AR n° 1, article 26bis, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 4, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

§ 1er. Les assujettis visés aux articles 58ter et 58quater du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme de registres des opérations relevant de ces régimes particuliers conformément au paragraphe 7 de ces dispositions.

Dans les registres visés à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 63 quater, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. Les assujettis visés à l'article 58quinquies du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 7 de cette disposition.

Dans le registre visé à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 63 quater, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu'un intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code intervient au nom et pour le compte d'un ou plusieurs assujettis, il tient un tel registre pour chacun des assujettis qu'il représente.

§ 3. Les personnes visées à l'article 58sexies du Code tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 4 de cette disposition.

Dans le registre visé à l'alinéa 1er, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens reprend, pour chaque opération :

- 1° un numéro d'ordre;
- 2° la date de l'importation ou la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu;
- 3° le nom et l'adresse du destinataire des biens importés visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
- 4° la description des biens importés;

- 5° l'indication du taux applicable, de la base d'imposition et du montant de la taxe due pour chaque bien contenu dans l'envoi;
- 6° le cas échéant, l'indication de la disposition applicable de la directive ou de la disposition nationale correspondante, ou toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;
- 7° la valeur intrinsèque de l'envoi dans lequel les biens importés sont contenus;
- 8° le cas échéant, la date à laquelle la déclaration en douane a été annulée et la destination des biens faisant l'objet de cette déclaration annulée.

Le registre visé à l'alinéa 1er est communiqué, sur demande, à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué.

Article 26ter

(Le texte de l'AR n° 1, article 26ter, est inséré à partir du 01.07.2021 (Art. 5, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

§ 1er. L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend dans les registres visés à cet article, pour toute livraison pour laquelle il agit conformément aux conditions de l'article 13bis du Code et pour tout service fourni par voie électronique pour lequel il agit conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les données visées l'article 63 quater, paragraphe 1 ou 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 précité, s'il a choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers visés aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies du Code.

§ 2. L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend dans les registres visés à cet article, pour toute livraison pour laquelle il agit conformément aux conditions de l'article 13bis du Code et pour tout service fourni par voie électronique pour lequel il agit conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les données suivantes, s'il n'a pas choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers visés aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies du Code :

- 1° l'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies;
- 2° le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés;
- 3° la date de la livraison des biens ou de la prestation des services;
- 4° la base d'imposition, avec indication de la devise utilisée;
- 5° toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition;
- 6° le taux de T.V.A. appliqué;
- 7° le montant de T.V.A. dû, avec indication de la devise utilisée;
- 8° la date et le montant des paiements reçus;
- 9° tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services;
- 10° lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture;
- 11° en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur;

- 12° tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de T.V.A. appliqué;
- 13° le numéro de commande ou le numéro unique de la livraison de biens;
- 14° le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.

§ 3. L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend, pour toute autre opération que celles visées aux paragraphes 1er et 2, les données visées à l'article 54 quater, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 4. Chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tient les registres visés aux paragraphes 1er à 3, pour les opérations qui le concernent.

§ 5. Les registres visés aux paragraphes 1er à 3 sont communiqués par voie électronique, sur demande, à l'administration fiscale des Etats membres où les opérations ont lieu.

Article 26quater

(Le texte de l'AR n° 1, article 26quater7, est inséré (Art. 6, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

Les registres visés à l'article 93duodécies/1, § 4, 2°, du Code, sont mis à disposition de l'administration belge en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations.

Cette mise à disposition se fait par voie électronique, au moyen d'un formulaire électronique type.

Article 27

Texte à partir du 10.01.2026

Les assujettis reprennent dans leur comptabilité les mentions prescrites aux articles 24 et 26. La reprise de ces mentions tient lieu de tenue des registres visés aux articles 23 et 25.

Article 28

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er Par siège d'exploitation, un registre des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs de classe A, des cyclomoteurs de classe B et des Speed Pedelecs, présents dans ses installations doit être tenu par tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, effectue régulièrement une ou plusieurs des opérations suivantes :

- 1° toute livraison et/ou toute prestation de services relative à un véhicule à moteur, à l'exception du lavage de biens visés à l'article 22, § 1er, 3°;
- 2° toute livraison de véhicules d'occasion à moteur;

3° toute intervention en tant qu'intermédiaire dans la livraison de véhicules d'occasion à moteur.

Toutefois, la disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux assujettis qui effectuent exclusivement des opérations de montage, d'assemblage ou de construction de véhicules à moteur.

§ 2. Le registre visé au § 1er doit être complété par l'assujetti concerné qui y inscrit :

- 1° dès qu'un véhicule entre dans ses installations en vue d'y faire l'objet d'une opération visée au § 1er, un numéro d'ordre, la date d'entrée du véhicule dans ses installations, le numéro de plaque ou, à défaut, le numéro de châssis du véhicule, le cas échéant, le numéro d'identification du donneur d'ordre attribué par un autre Etat membre et le code à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué identifiant la nature de l'opération;
- 2° lors de la sortie du véhicule de ses installations, la date de sortie du véhicule;
- 3° au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel le véhicule est sorti de ses installations, une référence à la facture ou à défaut à une autre pièce justificative visée à l'article 15, § 2 ou la raison pour laquelle aucun document n'a été établi.

§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre :

- 1° par véhicules à moteur, les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation;
- 2° par véhicules d'occasion à moteur, les véhicules visés ci-avant en ce compris les véhicules visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code qui sont susceptibles de emploi en l'état ou après réparation.

§ 4. En ce qui concerne l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, le registre visé au § 1er, doit être tenu par chaque membre, pour les opérations qui le concernent.

§ 5. Les registres tenus pour l'application du présent article, autres que ceux qui ont été clôturés depuis plus de trois mois, doivent se trouver au siège d'exploitation.

Sur demande expresse des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus et de l'Administration générale des douanes et accises, l'assujetti doit communiquer au siège d'exploitation les registres visés à l'alinéa précédent.

Article 29

(Le texte de l'AR n° 1, article 29, alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2020 (Art. 4, AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116136))

Les inscriptions dans les registres visés aux articles 23, 25 et 28 sont faites sans blanc ni lacune; en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. Les registres doivent avant tout usage être cotés et être soumis ensuite, pour être visés et paraphés, à l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève l'assujetti.

Les registres visés aux articles 23, 24bis, 24ter, 25 et 28 peuvent être tenus de façon informatisée, selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 30

(Le texte de l'AR n° 1, article 30, est remplacé à partir du 01.01.2010 (Art. 8, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009))

Dans la mesure où le numéro d'identification à la T.V.A. doit être communiqué en vertu de l'article 53quater du Code, ce numéro doit être mentionné sur tous les contrats, factures, bons de commande, notes d'envoi et autres documents relatifs à l'activité économique de la personne concernée.

Les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ne peuvent mentionner sur les documents visés à l'alinéa 1er qu'ils délivrent que le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui leur a été attribué en vertu de l'article 50, §§ 1er, alinéa 1er, 6° ou 2, alinéa 2, du Code.

Chapitre V

DISPOSITION TEMPORAIRE

Article 30bis

(Le texte de l'AR n° 1, article 30bis, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2015 (Art. 1, AR 22.02.2015, M.B. 10.03.2015, p. 15799)) (1)

Par dérogation à l'article 21bis, alinéa 1er, l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen de la caisse enregistreuse.

Lorsqu'un tel assujetti met en service ce système de caisse enregistreuse durant la période précitée, il est tenu de délivrer un ticket de caisse conformément à l'alinéa 1er. A défaut de disposer d'une telle caisse enregistreuse durant cette période, il est tenu de délivrer la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Article 31

(Le texte de l'AR n° 1, article 31, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et abroge l'arrêté royal n° 12 du 3 juin 1970 relatif à la tenue d'un registre des travaux à façon pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 32 du 14 novembre 1972 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile.

Article 32

(Le texte de l'AR n° 1, article 32, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

(1) L'arrêté royal dd. 15.12.2013 modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est annulé par les arrêts nos 232.545 et 232.548 dd. 14.10.2015, du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif (M.B. 26.02.2016). Voir l'annexe C.

Article 33

(Le texte de l'AR n° 1, article 33, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe I

(AR n° 1, Annexe I, est remplacé à partir du 10.04.2021 (Art. 2, AR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021 p. 30566))

I	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	DÉCLARATION À LA TVA
	Nom et adresse du déclarant N° TVA du déclarant : BE O	Période : Mois Trimestre Demande de restitution (Case à cocher par une croix) Demande de formulaires de paiement (Case à cocher par une croix)
II	A. Opérations soumises à un régime particulier 	, 00
	B. Opérations pour lesquelles la TVA est due par le déclarant : - au taux de 6 p.c. - au taux de 12 p.c. - au taux de 21 p.c.	, 01 , 02 , 03
	C. Services pour lesquelles la TVA étrangère est due par le cocontractant 	, 44
	D. Opérations pour lesquelles la TVA est due par le cocontractant 	, 45
	E. Livraisons Intracommunautaires exemptées effectuées en Belgique et ventes ABC 	, 46
	F. Autres opérations exemptées et autres opérations effectuées à l'étranger 	, 47
	G. Montant des notes de crédit délivrées et des corrections négatives : - relatif aux opérations inscrites en grilles 44 et 46 - relatif aux autres opérations du cadre II	, 48 , 49
III	A. Montant des opérations à l'entrée compte tenu des notes de crédit reçues et autres corrections : - marchandises, matières premières et matières auxiliaires - services et biens divers - biens d'investissement	, 81 , 82 , 83
	B. Montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives : - relatif aux opérations inscrites en grilles 86 et 88 - relatif aux autres opérations du cadre III	, 84 , 85
	C. Acquisitions Intracommunautaires effectuées en Belgique et ventes ABC 	, 86
	D. Autres opérations à l'entrée pour lesquelles la TVA est due par le déclarant 	, 87
	E. Services Intracommunautaires avec report de perception 	, 88

IV	TAXES DUES	A. TVA relative aux opérations déclarées en :						
		- grilles 01, 02 et 03						54
		- grilles 86 et 88						55
		- grille 87, à l'exception des importations avec report de perception						56
		B. TVA relative aux Importations avec report de perception						57
		C. Diverses régularisations TVA en faveur de l'Etat						61
		D. TVA à reverser mentionnée sur les notes de crédit reçues						63
		À ne pas compléter					65	
		Total des grilles 54, 55, 56, 57, 61 et 63					XX	
V	TAXES DÉDUCTIBLES	A. TVA déductible					59	
		B. Diverses régularisations TVA en faveur du déclarant					62	
		C. TVA à récupérer mentionnée sur les notes de crédit délivrées					64	
		À ne pas compléter					66	
		Total des grilles 59, 62 et 64					YY	
VI	SOLDE	Une seule des deux grilles peut être remplie :						
		Taxe due à l'État : grille XX - grille YY					71	
		Sommes dues par l'État : grille YY - grille XX					72	
VII	Grille de réserve	À ne pas compléter						
							91	
VIII	LISTING CLIENTS ARIANT	Concerner uniquement la dernière déclaration de l'année civile ou celle relative à la cessation d'activité						
		Pas de clients à reprendre sur le listing des clients (Case à cocher par une croix) ☐						
IX	DATE ET SIGNATURE(S)	Déclaration certifiée sincère et complète		Date :				
		Nom, qualité et numéro de téléphone du (des) signataire(s) :		Signature(s) :				
RV	2	Cadre réservé à l'administration						

Annexe II

DESCRIPTION DES GRILLES

(AR n° 1, Annexe II, est remplacé à partir du 10.04.2021 (Art. 3, AR 16.02.2017, M.B. 23.02.2017, p. 30566))

Cadre 1: RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Les informations suivantes doivent être communiquées :

- le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. du déclarant;
- **la période de déclaration** {selon le cas: mois/année, trimestre/année};
- **demande de restitution** : marquer la case d'une croix pour demander la restitution de la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration {v. arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, article 8, §2};
- **demande de formules de paiement** : marquer la case d'une croix pour commander des formules de paiement.

Cadre II : OPÉRATIONS À LA SORTIE

A. Opérations soumises à un régime particulier

Grille [00] : montant des opérations localisées en Belgique et soumises à un régime particulier qui, en principe, dispense le déclarant ainsi que son cocontractant d'assurer le paiement de la taxe ;

- montant des opérations localisées en Belgique et réalisées entre deux membres d'une même unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A. {y compris celles qui seraient exemptées de T.V.A. en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. si elles étaient effectuées en dehors de l'unité T.V.A.);
- montant des opérations effectuées par des assujettis mixtes ou partiels localisées en Belgique, qui sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. et qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe en amont ;
- montant des opérations effectuées par des assujettis mixtes ou partiels localisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, exemptées ou non de la taxe dans cet Etat membre, qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont et qui ne sont pas des prestations de services à reprendre en grille [44];
- montant des opérations effectuées par des assujettis mixtes ou partiels localisées dans un pays tiers et qui n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont.

B. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant

Grilles [01], [02] et [03]: base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A.

Grille [01]: opérations soumises au taux de 6 p.c.

Grille [02]: opérations soumises au taux de 12 p.c.

Grille [03]: opérations soumises au taux de 21 p.c.

C. Services pour lesquels la T.V.A. étrangère est due par le cocontractant

Grille [44]: base d'imposition des prestations de services localisées dans un autre Etat membre en vertu du critère général du lieu du preneur des services, pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant en vertu de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et lorsque ces prestations ne sont pas exemptées dans cet Etat membre.

D. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le cocontractant

Grille [45]: base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant du déclarant en vertu

- de l'article 51, § 2, du Code de la T.V.A. ;
- des articles 20, 20bis et 20ter de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- d'une autorisation administrative générale ou particulière.

E. Livraisons intracommunautaires exemptées effectuées en Belgique et ventes ABC

Grille [46]: base d'imposition:

- des livraisons de biens localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 39bis du Code de la T.V.A.;
- des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A., réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

F. Autres opérations exemptées et autres opérations effectuées à l'étranger

Grille [47]: base d'imposition:

- des opérations localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu des articles 39 à 42 et 44bis du Code de la T.V.A., à l'exception de l'article 39bis du Code de la T.V.A. ;
- des opérations localisées en Belgique et exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. lorsqu'elles ouvrent, dans le chef du déclarant, un droit à déduction de la taxe conformément à l'article 45, § 1er, 4° et 5°, du Code de la T.V.A.;
- des opérations réalisées à l'étranger qui ouvrent un droit à déduction de la taxe en amont en Belgique autres que les prestations de services à inscrire en grille [44].

G. Montant des notes de crédit délivrées et des corrections négatives

Grille [48]: montant des notes de crédit délivrées et des autres corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles [44] et [46].

Grille [49]: montant {T.V.A. non comprise) des notes de crédit délivrées et des autres corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre 11.

Cadre III : OPIERATIONS À L'ENTREE**A. Montant des opérations à l'entrée, y compris les achats réalisés pour effectuer des opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. et qui n'ouvrent pas de droit à déduction et les achats réalisés par les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A., auprès d'autres membres de la même unité T.V.A., compte tenu des notes de crédit reçues et autres corrections**

Grille [81]: montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de marchandises, matières premières et matières auxiliaires.

Grille [82]: montant (T.V.A. déductible non comprise) des achats de biens ou services divers.

Grille [83]: montant {T.V.A. déductible non comprise) des achats de biens d'investissement.

B. Montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives

Grille [84]: montant des notes de crédit reçues et des autres corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles [86] et [88].

Grille [85]: montant (T.V.A. non comprise) des notes de crédit reçues et des autres corrections négatives relatives aux autres opérations du cadre III.

C. Acquisitions intracommunautaires effectuées en Belgique et ventes ABC

Grille [86]: base d'imposition:

- des acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code de la T.V.A.;
- des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A.;
- des livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la T.V.A., pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A.

D. Autres opérations à l'entrée pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant

Grille [87]: base d'imposition des autres opérations à l'entrée localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu:

- de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, du Code de la T.V.A., à l'exception des prestations de services intracommunautaires reprises en grille [88];
- des articles 20, 20bis et 20ter de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

- de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
- de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- de l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique ;
- d'une autorisation administrative générale ou particulière.

E. Services intracommunautaires avec report de perception

Grille [88] : base d'imposition des prestations de services intracommunautaires à l'entrée localisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la T.V.A.

Cadre IV : TAXES DUES

A. T.V.A. relative aux opérations déclarées en grilles [01], [02], [03], [86], [87] et [88]

Grille [54] : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans les grilles [01], [02] et [03].

Grille [55] : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans les grilles [86] et [88].

Grille [56] : montant de la taxe due sur les opérations inscrites dans la grille [87], à l'exclusion des opérations pour lesquelles la taxe est inscrite dans la grille [57].

B. T.V.A. relative aux importations avec report de perception

Grille [57] : montant de la taxe due sur les importations en provenance de pays non membres de l'Union européenne, avec report de perception à l'intérieur du pays {v. article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 précité}.

C. Diverses régularisations T.V.A en faveur de l'Etat

Grille [61] : régularisations de T.V.A. diverses en faveur de l'Etat (insuffisances de taxation constatées par le déclarant, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

D. T.V.A à reverser mentionnée sur les notes de crédit reçues

Grille [63] : montant de la taxe à reverser suite aux notes de crédit reçues sur lesquelles une taxe a été mentionnée.

Grille de réserve

Grille [65] : à ne pas compléter.

Total des taxes dues

Grille [XX] : total des grilles [54] + [55] + [56] + [57] + [61] + [63].

Cadre V: TAXES DÉDUCTIBLES**A. T.V.A déductible**

Grille [59] : montant de la taxe déductible conformément à l'article 45 du Code de la T.V.A. et à l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

B. Diverses régularisations T.V.A en faveur du déclarant

Grille [62] : régularisations de T.V.A. diverses en faveur du déclarant (taxes dont le déclarant peut obtenir la restitution, révisions des déductions, régularisations résultant de décisions administratives).

C. T.V.A à récupérer mentionnée sur les notes de crédit délivrées

Grille [64] : montant de la taxe à récupérer suite aux notes de crédit délivrées sur lesquelles une taxe a été mentionnée.

Grille de réserve

Grille [66] : à ne pas compléter.

Total des taxes déductibles

Grille [YY] : total des grilles [59] + [62] + [64].

Cadre VI : SOLDE

Grille [71] : montant de la taxe due à l'Etat: grille [XX] - grille [YY].

Grille [72] : montant des sommes dues par l'Etat : grille [YY] - grille [XX].

Une seule des deux grilles peut être remplie.

Cadre VII : GRILLE DE RÉSERVE

Grille [91] : à ne pas compléter.

Cadre VIII: LISTING CLIENTS "NÉANT"

A ne compléter que dans la déclaration relative à la dernière période de l'année. En cas de cessation d'activité, à compléter dans la déclaration relative à la dernière période d'activité. Marquer la case d'une croix si le déclarant n'a pas de clients à reprendre dans la liste annuelle des clients assujettis relative à l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

Cadre IX: DATE ET SIGNATURE(S)

Dater et signer la déclaration.

Si le(s) signataire(s) est un (sont des) mandataire(s) ou si le déclarant est une personne morale, il y a lieu d'indiquer le nom et la qualité du (des) signataire(s).

Quelle que soit la situation envisagée, le numéro de téléphone du (des) signataire(s) doit être mentionné.

Annexe III

(AR n° 1, Annexe III, est remplacé à partir du 01.04.2013 (Art. 1, AR 04.03.2013, M.B. 08.03.2013))

Annexe à l'arrêté royal du 4 mars 2012

DECLARATION SPECIALE A LA T.V.A.		Période : ☐ trimestre
Nom/Dénomination et adresse : Número d'identification à la T.V.A. :	CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION ADP , 42 DATE DE DEPOT 50 III. Taxes dues et régularisations de la taxe A. Montant des taxes dues sur les opérations déclarées en grilles 71, 72, 73, 75 et 76 , 80 B. Régularisation de la taxe en faveur de l'Etat , 81	

IV. Résultat du trimestre

Montant des taxes dues à l'Etat : grilles (80 + 81) - 82

 , **83**

V. Demande de restitution

Je demande la restitution des sommes dues par l'Etat à mon numéro de compte :

IBAN :
BIC :

VI. Date et signature(s)

Déclaration sincère et complète.

Date :
Téléphone n° :
Signature(s) :

Nom et qualité du ou des signataire(s) :

Remarques et arrêts concernant certains articles

- * **L'arrêté royal dd. 15.12.2013 modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est annulé par les arrêts nos 232.545 et 232.548 dd. 14.10.2015, du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.**

Les articles 21bis ; 22 et 30bis, de l'AR n° 1, sont concernés.

Textes annulés :

Article 21bis

(Le texte de l'AR n° 1, article 21bis, est remplacé à partir du 01.01.2014 (Art. 1, AR 15.12.2013, M.B. 20.12.2013, Ed. 4))

§ 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique.

Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le ticket de caisse.

§ 2. Dès la mise en service du système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, l'assujetti visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est tenu de détenir, à l'endroit où le système de caisse enregistreuse est installé, une provision de notes et reçus tels que visés à l'article 22.

En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux règles en vigueur, l'assujetti précité est tenu de délivrer une note ou un reçu.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.

Article 22

(Le texte de l'AR n° 1, article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, est modifié à partir du 01.01.2014 (Art. 2, AR 15.12.2013, M.B. 20.12.2013, Ed. 4))

§ 1er L'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, est tenu de délivrer à son client une note ou un reçu en ce qui concerne les opérations suivantes :

- 1° la fourniture de logements meublés, accompagnée ou non de la fourniture de nourriture, de boissons ou d'accessoires, qui est faite par l'exploitant d'un établissement hôtelier ou, plus généralement, par l'exploitant d'un établissement où sont hébergés des hôtes payants ;*
- 2° la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion de ces repas par l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ou par le traiteur qui effectue des prestations de restauration dans les conditions visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 3 ;*
- 3° le lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et voitures de camping.*

L'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, n'est toutefois pas tenu d'établir la note ou le reçu dans la mesure où, au moment de l'achèvement du service, il émet une facture portant les mentions visées à l'article 5, § 1er, ou délivre un ticket de caisse conformément à l'article 21bis.

§ 2. La note ou le reçu contient notamment les indications suivantes : la date et le montant du ou payé par le client, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les opérations visées au § 1er, 2°, la note ou le reçu mentionne aussi le nombre de repas consommés et distingue le montant dû pour la fourniture des repas et la fourniture des boissons.

Ce document est établi en double exemplaire, sur des formules que l'assujetti ou le membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, doit faire confectionner, à ses frais, par un imprimeur agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, et sur lesquelles sont imprimés le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'assujetti ou du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ainsi que son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code.

Les formules sont numérotées par séries de 00.001 à 99.999. Chaque série est désignée par une ou plusieurs lettres de l'alphabet.

Chaque exemplaire des formules de note ou de reçu doit comporter un cadre réservé à l'impression des mentions suivantes 'Taxe sur la valeur ajoutée' et, selon le cas, 'Note' ou 'Reçu', d'un dessin de garantie, du numéro d'ordre du document, du nom ou de la dénomination sociale de l'imprimeur, ainsi que de toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 3. Les inscriptions sur les formules de note ou de reçus qui sont remises aux clients sont reproduites par décalque sur les formules servant de double, au moyen d'un papier carbone, d'un enduit couvrant le verso de l'original, ou par tout autre procédé.

§ 4. La note ou le reçu est délivré au moment de l'achèvement du service.

§ 5. Les numéros de notes ou reçus utilisés pendant la journée sont annotés au jour le jour dans le journal des recettes prévu par l'article 14, § 2, 3°.

§ 6. Les doubles des notes ou reçus remis aux clients sont classés par ordre de dates.

§ 7. L'assujetti ou le membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, doit, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, présenter les doubles des documents remis aux clients, ainsi que les documents qu'il a fait imprimer et qu'il n'a pas encore utilisés. Il doit également justifier la destination qu'il a donnée aux documents qui lui ont été fournis par l'imprimeur.

§ 8. Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la forme et la couleur du dessin de garantie à imprimer sur les formules de notes ou de reçus visés au § 1er. Ils fixent également les obligations des imprimeurs agréés pour imprimer ces formules.

§ 9. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, et sous les conditions qu'ils déterminent, autoriser le remplacement des notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses ou par une procédure utilisant la technique de l'informatique.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.

Article 30bis

(Le texte de l'AR n° 1, article 30bis, est remplacé à partir du 01.01.2014 (Art. 3, AR 15.12.2013, M.B. 20.12.2013, Ed. 4))

Par dérogation à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, lorsque l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ou le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration utilise une caisse enregistreuse autre que le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, il est tenu, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen de cette caisse enregistreuse.

A défaut de disposer d'une caisse enregistreuse durant la période précitée, l'assujetti susvisé doit délivrer la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Dès que cet assujetti met en service le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 durant cette même période, il doit délivrer un ticket de caisse conforme à l'article 2, point 4 de cet arrêté.

Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 53, 54, 56, par. 1er, 77 et 80 du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Cet arrêté royal remplace, à partir du 01.01.2019, l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée

Article 1er

(Le texte de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, est inséré (Art. 2, AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127787, Numac: 2021043671) à partir du 01.01.2022 (Art. 14, AR 27.12.2021))

§ 1er. L'assujetti qui commence son activité avant le 1er janvier 2022 peut bénéficier du régime des bases forfaitaires de taxation établi par l'article 56 du Code et instauré pour l'un des secteurs d'activité énumérés à l'annexe au présent arrêté lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare que, selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées pour l'application de ce régime.

Néanmoins, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève peut décider que celui-ci doit appliquer le régime normal de la taxe lorsqu'il apparaît clairement que les conditions imposées pour l'application du régime du forfait ne sont pas remplies. Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée par le fonctionnaire compétent de ce service.

§ 2. La décision, prise par le service visé au paragraphe 1er, alinéa 2, d'adapter les bases forfaitaires de taxation à la propre activité de l'assujetti conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 5, du Code, lui est notifiée par lettre recommandée par ce service.

Lorsque dans le mois de cette notification, l'assujetti n'a pas fait connaître à ce service son intention de s'en tenir au régime normal de la taxe, la décision lui est applicable et il est considéré comme étant soumis au régime du forfait.

Article 2

((Le texte de l'AR n° 2, article 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé (Art. 8, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac: 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024))

L'assujetti soumis au régime du forfait est tenu :

- 1° d'établir en vue de la rédaction de ses déclarations périodiques, un document contenant le calcul de son chiffre d'affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation ;
- 2° de comprendre s'il y a lieu, dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code à déposer au plus tard respectivement le 20 ou le 25 octobre de chaque année, selon qu'il s'agisse d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, la régularisation de la taxe résultant des modifications apportées en vertu de l'article 7, alinéa 3, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente et d'établir un document justifiant le montant de cette régularisation.

Ces documents doivent être communiqués à toute réquisition du fonctionnaire compétent du service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est dispensé de dresser un document pour constater les opérations visées par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code, portant sur des biens qui sont pris en considération pour l'application du régime du forfait.

Article 3

Texte applicable à partir du 10.01.2026

§ 1er. L'assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application du régime du forfait conformément à l'article 56, § 1er, du Code, en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et est soumis au régime normal de la taxe à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel sa situation a été modifiée.

§ 2. L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite opter pour le régime normal de la taxe conformément à l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code, en informe à cet effet l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année.

§ 3. La taxe à restituer conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code, est calculée sur la valeur pour laquelle l'assujetti a été imposé par application du régime du forfait.

La restitution est subordonnée à la remise au service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2 d'un inventaire du stock, en double exemplaire, dans le mois de la date du changement de régime. L'inventaire doit indiquer de façon détaillée les quantités de marchandises en stock et la base sur laquelle la taxe a été calculée lors de l'acquisition de celles-ci.

Lorsque l'assujetti soumis au régime du forfait dresse un inventaire annuel, la restitution est limitée à la taxe qui se rapporte à l'augmentation du stock par rapport au dernier inventaire dressé et dont il a été tenu compte pour le calcul de la taxe. Dans la mesure où aucun inventaire n'était tenu avant le passage au régime normal, la restitution porte alors sur tous les biens en stock au moment du changement de régime de taxation.

La restitution a lieu conformément aux règles fixées par ou en exécution des articles 78 et 80 du Code.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 2, article 4, est remplacé (Art. 5, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655) à partir du 01.01.2025 (Art. 16, AR 15.12.2024))

§ 1er. L'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique et qui est soumis au régime du forfait peut faire usage du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 1er, du Code à partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre d'une année civile lorsque son chiffre d'affaires total soumis au régime du forfait au cours de l'année civile qui précède n'a pas dépassé le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code.

L'assujetti qui souhaite faire usage de ce régime en fait, dans ce cas, la demande dans le délai et selon les modalités visés à l'article 3, § 2, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.

La notification visée à l'alinéa 2 produit ses effets conformément à l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.

§ 2. Lors du passage au régime de la franchise de taxe, l'assujetti opère la révision de la taxe dans les conditions prévues à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. Toutefois, il peut obtenir la restitution de la taxe acquittée selon les modalités prévues à l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3, conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 2 (2018), article 5, est abrogé (Art. 3, AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127787, Numac : 2021043671) à partir du 01.01.2022 (Art. 14, AR 27.12.2021))

(Abrogé)

Article 6

(Le texte de l'AR n° 2 (2018), article 6, est abrogé (Art. 4, AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127787, Numac : 2021043671) à partir du 01.01.2022 (Art. 14, KB 27.12.2021))

(Abrogé)

Article 7

(Le texte de l'AR n° 2 (2018), article 7, est inséré à partir du 01.01.2019 (AR 19.12.2018, p. 106611))

Dans le courant de chaque année, des bases forfaitaires provisoires sont établies conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code, pour le calcul de la taxe à payer au cours de l'année suivante.

Ces bases peuvent être modifiées, selon la même procédure, dans le courant de cette dernière année pour tenir compte des changements sensibles qui seraient intervenus entre-temps dans les éléments constitutifs du forfait.

Les bases forfaitaires établies conformément aux alinéas 1er et 2 sont définitives pour autant que les modifications qui seraient intervenues après leur établissement, dans les éléments constitutifs du forfait, ne fassent pas varier d'au moins 2 p.c. le chiffre d'affaires calculé forfaitairement.

Article 8

(Le texte de l'article 8, AR n° 2, est modifié à partir du 20.03.2025 (Art. 2, AR 02.03.2025, M.B. 10.03.2025, p. 33775, Numac : 2025002019))

Les groupements professionnels qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation, doivent, chaque année, avant le 1er février, fournir à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les secteurs des cafetiers et petits cafetiers visés à l'annexe du présent arrêté, les groupements professionnels de ces secteurs qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024, fournissent, avant le 1er juin 2025, à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 2 (2018), article 9, est inséré à partir du 01.01.2019 (AR 19.12.2018, p. 106611))

Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités pratiques d'application du présent arrêté en ce qui concerne le paiement de la taxe et le changement du régime de taxation. Il prévoit également la forme et le contenu des documents propres à ce régime.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 2 (2018), article 10, est inséré à partir du 01.01.2019 (AR 19.12.2018, p. 106611))

L'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.

Article 11

(Le texte de l'article 11, est remplacé (Art. 5, AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127787, Numac : 2021043671) à partir du 01.01.2022 (Art. 14, AR 27.12.2021))

Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027.

Article 12

(Le texte de l'AR n° 2 (2018), article 12, est inséré à partir du 01.01.2019 (AR 19.12.2018, p. 106611))

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe visée à l'article 1er de l'AR n° 2

(Dans l'Annexe de l'AR n° 2, une catégorie est insérée à partir du 01.12.2022 (Art. 14, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522))

Des bases forfaitaires de taxation sont établies pour les secteurs d'activité suivants :

Bouchers-charcutiers

Boulangers et boulangers-pâtisseries

Cafetiers

Petits cafetiers

Coiffeurs

Cordonniers

Crémiers et laitiers ambulants

Détaillants en alimentation générale

Exploitants de friteries

Forains

Glaciers

Marchands de journaux

Marchands de textiles et d'articles en cuir

Pharmaciens

Arrêté royal n° 2bis, du 7 décembre 2025, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers

Exécution de l' article 56 du Code de la TVA.

Arrêté royal modifié **à partir du 01.01.2026** (AR 07.05.2026, M.B. 15.05.2026, Numac : 2026003607)

Cet arrêté royal n° 2bis, du 7 décembre 2025, a pour but de remplacer avec date de mise en vigueur le 01.01.2020, l'arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers. (L'arrêté royal n° 2bis du 15 mai 2022, avait la même date de mise en vigueur : 01.01.2020). Cet arrêté royal n° 2bis du 15 mai 2022 a été annulé par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dans son arrêt n° 261.103 du 18 octobre 2024

Table des matières

CHAPITRE 1er Dispositions générales (art. 1 – art. 4)

CHAPITRE 2 Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers (art. 5 – art. 11)

Section 1^{ère} Boissons froides et chaudes (art. 7 – art. 8)

Section 2 Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs (art. 9 – art. 10)

Section 3 Boissons alcoolisées (art. 11)

CHAPITRE 3 Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers (art. 12 – art. 24)

Section 1^{ère} Bière en fûts (art. 13 – art. 15)

Section 2 Bière en bouteilles (art. 16)

Section 3 Eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, jus de fruits et de légumes (art. 17)

Section 4 Vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées (art. 18)

Section 5 Café (art. 19)

Section 6 Thé (art. 20)

Section 7 Bouillon (art. 21)

Section 8 Potages achetés préparés (art. 22)

Section 9 Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs (art. 23)

Section 10 Boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix (art. 24)

CHAPITRE 4 Dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers (art. 25 – art. 30)

CHAPITRE 5 Dispositions finales (art. 31 – art. 33)

ANNEXES

CHAPITRE 1^{er}

Dispositions générales

Article 1er

Le présent arrêté détermine le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers et les petits cafetiers, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme cafetiers, les exploitants d'établissements où sont consommées majoritairement des boissons, alcoolisées ou non, et qui sont soumis au régime particulier des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code.

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme petits cafetiers, les cafetiers qui remplissent les conditions suivantes :

- 1° ils n'ont pas acheté dans le courant de l'année civile qui précède des boissons froides pour plus de 17.400,00 euros, hors T.V.A. ;
- 2° ils n'ont pas réalisé sur ces boissons un bénéfice brut supérieur à :
 - a) cent soixante-cinq p.c. du prix d'achat pour les bières achetées en fûts ;
 - b) deux cent trente-cinq p.c. du prix d'achat pour les autres boissons froides ;
- 3° ils ne débitent pas exclusivement ou quasi exclusivement du café ou d'autres boissons chaudes ;
- 4° ils ne débitent pas de boissons rafraîchissantes au moyen d'installations de post- ou premix.

Article 3

Les petits cafetiers peuvent, lorsqu'ils en expriment l'intention, être imposés selon le régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers dans la mesure où ils satisfont aux conditions prévues dans ce régime.

Cette option est exercée par écrit adressé au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève ou tacitement dans la déclaration du premier trimestre de l'année civile. Cette option lie l'assujetti pour l'année civile entière.

Article 4

Le présent arrêté n'est pas applicable aux exploitations de nature particulière, tels que les bars avec serveuses, les débits de boissons où les consommations sont vendues à un prix majoré durant certaines périodes et les exploitants d'hôtels et de restaurants, même s'ils exploitent séparément un débit de boissons.

Les assujettis visés à l'alinéa 1er peuvent néanmoins, de commun accord avec le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent et sous le contrôle de l'administration, suivre une réglementation forfaitaire individuelle. A défaut d'un tel accord, l'assujetti appliquera le régime normal de taxation.

CHAPITRE 2

Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers

Article 5

Le présent chapitre s'applique aux petits cafetiers ainsi qu'aux cafetiers qui ont, conformément à l'article 56, § 6, alinéa 2, du Code, débuté leur activité au plus tard au 31 décembre 2021 au sein d'une petite installation qui répond aux conditions énoncées à l'article 2, alinéa 2, 2° à 4°, lorsqu'ils en ont exprimé l'intention selon les modalités prévues à l'article 3, alinéa 2.

Article 6

Le chiffre d'affaires des petits cafetiers calculé forfaitairement conformément aux dispositions du présent chapitre est augmenté de quinze p.c. lorsque le pourboire est compris dans le prix affiché sur le tarif.

Section 1^{ère}

Boissons froides et chaudes

Article 7

Sont visés comme boissons froides et chaudes pour l'application de la présente section :

- 1° les bières, achetées en fûts ou en bouteilles ;
- 2° les eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, sirops autres que postmix, jus de fruits et de légumes ;
- 3° les vins, portos et apéritifs achetés en bouteilles ;
- 4° le café, servi sous forme de filtres ou tasses, le thé, le bouillon et les potages achetés préparés.

Ne sont pas visés par la présente section les boissons spiritueuses et les vins achetés en fûts.

Article 8

Le produit imposable de la fourniture de boissons froides et chaudes dans le café est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des boissons ou des produits nécessaires à la préparation des boissons par :

- 1° pour les années 2020 à 2022 :
 - a) 2,55 en ce qui concerne les bières en fûts ;
 - b) 3,2 en ce qui concerne les autres boissons froides et chaudes.
- 2° à partir du 1er janvier 2023 :
 - a) 2,64 en ce qui concerne les bières en fûts ;
 - b) 3,28 en ce qui concerne les autres boissons froides et chaudes.

Le produit imposable de la fourniture de cafés expressos est déterminé conformément à l'article 19.

Les coefficients visés à l'alinéa 1er, tiennent compte de la perte suivante lors du débit de la bière en fûts :

- 1° 4 p.c. pour les années 2020 à 2022 ;
- 2° 7,5 p.c. à partir du 1er janvier 2023.

Section 2

Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs

Article 9

Sont visés comme menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier pour l'application de la présente section :

- 1° le chocolat ;
- 2° les gaufres non préparées ;
- 3° les chips, petits gâteaux, chewing-gum, noisettes ;
- 4° les produits de la confiserie ;
- 5° les saucisses de toutes sortes, non préparées et non réchauffées par le cafetier ;
- 6° les harengs salés ;
- 7° la crème glacée revendue telle quelle, sans autre préparation.

Article 10

Le produit imposable de la fourniture dans le café de menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et d'oeufs durs est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat de ces aliments par 2,2.

Section 3

Boissons alcoolisées

Article 11

Le produit imposable de la fourniture de boissons alcoolisées est calculé en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille de boissons alcoolisées est déterminé comme suit :

- 1° pour les bouteilles d'une contenance d'un litre, nonante-sept centilitres et nonante-six centilitres : vingt consommations ;
- 2° pour les bouteilles d'une contenance de septante-cinq ou septante centilitres : quinze consommations ;

- 3° pour les bouteilles d'une contenance de cinquante centilitres : dix consommations.

CHAPITRE 3

Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A.

pour les cafetiers

Article 12

En ce qui concerne les cafetiers, le prix unitaire fixé et affiché, T.V.A. et pourboire compris, est pris en considération pour la détermination du chiffre d'affaires calculé conformément aux dispositions du présent chapitre.

Section 1^{ère}

Bière en fûts

Article 13

L'application du régime des bases forfaitaires de taxation dans le cadre de la présente section est subordonnée à l'emploi par le cafetier de verres normaux de brasserie du type trente-trois ou vingt-cinq centilitres, qu'ils soient ou non pourvus de la marque de jauge, ou de verres de vingt centilitres environ.

Article 14

§ 1er. Le produit imposable de la fourniture de bière en fûts est obtenu en multipliant, par sorte de bières, le nombre de litres achetés par le nombre de verres normaux de brasserie tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de verres normaux de brasserie par litre de bière achetée en fût, qui peut être servi dans des conditions normales de débit, est déterminé comme suit :

- 1° pour les verres normaux de brasserie du type trente-trois centilitres : trois verres ;
- 2° pour les verres normaux de brasserie du type vingt-cinq centilitres : quatre verres ;
- 3° pour les verres normaux de brasserie du type vingt centilitres : cinq verres.

La perte suivante est admise pour le calcul visé aux alinéas 1er et 2 :

- 1° 4 p.c. pour les années 2020 à 2022 ;
- 2° 7,5 p.c. à partir du 1er janvier 2023.

La perte visée à l'alinéa 3 est à déduire des quantités de bière en fûts achetées pendant le trimestre.

§ 2. En cas d'utilisation de différents types de verres normaux de brasserie, l'assujetti déclare, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de chaque type de verres employés et dégage un multiplicateur

commun résultant de la somme du nombre de verres, par type de verres utilisés, tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, par le pourcentage d'utilisation respective de ces verres.

Article 15

§ 1er. Le prix unitaire au verre à prendre en considération est celui qui est appliqué réellement dans le café, T.V.A. et service éventuel compris, et qui est affiché dans le local conformément aux articles VI.3 à VI.6 du Code de droit économique.

§ 2. Lorsque le tarif ne fait aucune distinction entre les verres de bière d'une contenance de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres, le prix du tarif est appliqué pour les trois sortes de verres.

Lorsque par dérogation à l'alinéa 1er, le tarif indique un prix distinct pour la bière servie en verres de trente-trois centilitres et celle qui est servie en verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres, sont pris en considération pour le calcul du produit imposable les prix unitaires déterminés comme suit :

- 1° en cas d'emploi dans une proportion de nonante à cent p.c. de verres de trente-trois centilitres : le prix indiqué pour les verres de trente-trois centilitres ;
- 2° en cas d'emploi dans une proportion de nonante à cent p.c. de verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres : le prix indiqué pour les verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;
- 3° en cas d'emploi à concurrence de plus de cinquante p.c., sans atteindre nonante p.c., de verres de trente-trois centilitres : le prix indiqué pour les verres de trente-trois centilitres diminué du tiers de la différence de prix entre les verres de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;
- 4° en cas d'emploi à concurrence de plus de cinquante p.c., sans atteindre nonante p.c., de verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres : le prix indiqué pour les verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres augmenté du tiers de la différence de prix entre les verres de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;
- 5° en cas d'emploi de cinquante p.c. de verres de trente-trois centilitres et de vingt-cinq ou vingt centilitres : la moyenne des prix indiqués pour les verres de trente-trois centilitres et de vingt-cinq ou vingt centilitres.

Lorsque le tarif indique trois prix distincts pour la bière servie en verre de trente-trois, vingt-cinq et vingt centilitres, le prix unitaire sera calculé en tenant compte des données mentionnées à l'alinéa 2 et des prix indiqués pour les verres de trente-trois et de vingt-cinq centilitres.

Section 2

Bière en bouteilles

Article 16

Le produit imposable de la fourniture de bière en bouteilles est obtenu en multipliant le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations à la bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit :

- 1° pour les petites bouteilles d'un tiers ou d'un quart de litre : une consommation par bouteille ;
- 2° pour les bouteilles de deux tiers de litre : deux consommations par bouteille en verres de trente-trois centilitres ou deux consommations et demie en verres de vingt-cinq centilitres ;
- 3° pour les bouteilles de trois quarts de litre : deux consommations et demie par bouteille en verres de trente-trois centilitres ou trois consommations en verres de vingt-cinq centilitres.

Lorsque le tarif prévoit un prix unitaire pour la consommation d'une bouteille servie entière, le nombre de bouteilles achetées et servies en entier est multiplié par le prix unitaire.

Section 3

Eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, jus de fruits et de légumes

Article 17

Le produit imposable de la fourniture d'eaux, de limonades, de boissons à base de cola ou de lait, de jus de fruits ou de légumes non préparés par le cafetier est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit :

- 1° pour les petites bouteilles : une consommation par bouteille ;
- 2° pour les bouteilles de deux tiers de litre : trois consommations par bouteille ;
- 3° pour les bouteilles de trois quarts de litre : quatre consommations par bouteille ;
- 4° pour les bouteilles de nonante centilitres : cinq consommations par bouteille ;
- 5° pour les bouteilles d'un litre et demi : huit consommations par bouteille.

Le régime des bases forfaitaires de taxation ne peut être appliqué pour les jus de fruits ou les jus de légumes que si ceux-ci ne sont pas préparés par le cafetier et à condition que les bouteilles ou boîtes ne contiennent pas plus d'une consommation.

Section 4

Vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées

Article 18

Le produit imposable de la fourniture de vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées servis à la bouteille est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit :

- 1° pour les vins : six consommations par bouteille de septante centilitres et huit consommations par bouteille de 1 litre ;
- 2° pour les portos : neuf consommations par bouteille de septante-deux centilitres ;
- 3° pour les apéritifs : douze consommations par bouteille de nonante-six centilitres et neuf consommations par bouteille de septante-deux centilitres ;
- 4° pour les boissons alcoolisées : conformément à l'article 11.

Le régime des bases forfaitaires de taxation ne peut être appliqué aux vins achetés en fûts ou en tonneaux par le cafetier.

Section 5

Café

Article 19

Le produit imposable de la fourniture de cafés-filtres, expressos, ou cafés-tasses servis par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de kilos de café achetés par le nombre de consommations par kilogramme de café tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire de la consommation.

Le nombre de consommations par kilogramme est déterminé comme suit :

- 1° pour les cafés-filtres : septante filtres par kilogramme de café ;
- 2° pour les expressos : cent quarante-deux expressos par kilogramme de café ;
- 3° pour les cafés-tasses : cent septante-cinq tasses par kilogramme de café.

Pour la fourniture de cafés-filtres achetés préparés, le produit imposable est obtenu en multipliant le nombre de cafés-filtres achetés par le prix unitaire de la consommation.

Section 6

Thé

Article 20

Le produit imposable de la fourniture de consommations de thé est obtenu en multipliant le nombre de sachets de thé achetés par le prix unitaire de la consommation.

Section 7

Bouillon

Article 21

Le produit imposable de la fourniture de tasses de bouillon servies par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de litres d'extrait achetés par cent consommations par litre d'extrait et par le prix unitaire de la consommation.

Section 8

Potages achetés préparés

Article 22

Le produit imposable de la fourniture de consommations de potage est obtenu en multipliant le nombre de sachets achetés par le prix unitaire de la consommation.

Section 9

Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs

Article 23

Le produit imposable de la fourniture par le cafetier de menues denrées alimentaires qu'il n'a pas préparées lui-même et d'oeufs durs est obtenu conformément aux articles 9 et 10.

Section 10

Boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix

Article 24

§ 1er. Le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de fûts achetés, par le nombre de consommations par fût tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire par verre.

Le nombre de consommations par fût est déterminé comme suit :

- 1° pour les fûts de cinq litres : cent soixante-cinq consommations par verre de dix-huit centilitres, cent cinquante consommations par verre de vingt centilitres ou cent vingt-cinq consommations par verre de vingt-cinq centilitres ;
- 2° pour les fûts de dix litres : trois cent trente consommations par verre de dix-huit centilitres, trois cents consommations par verre de vingt centilitres ou deux cent quarante consommations par verre de vingt-cinq centilitres ;
- 3° pour les fûts de vingt litres : six cent soixante-cinq consommations par verre de dix-huit centilitres, six cents consommations par verre de vingt centilitres ou quatre cent quatre-vingts consommations par verre de vingt-cinq centilitres.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le produit imposable de la fourniture d'eau gazeuse est obtenu en multipliant les litres d'eau débités, obtenus par la différence de l'indice du compteur d'eau au début et à la fin du trimestre, diminués de septante-cinq litres d'eau destinés au rinçage ainsi que du nombre de litres d'eau ajoutés aux sirops, par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes débitées par des installations du type premix est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de litres achetés par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ, diminué d'un p.c. au titre de pertes liées à l'utilisation de telles installations.

CHAPITRE 4

Dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers

Article 25

Les cafetiers et petits cafetiers soumis au régime visé au présent arrêté tiennent, conformément à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, un facturier d'entrée dont le modèle est repris à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 26

Le chiffre d'affaires des cafetiers et petits cafetiers, est calculé, conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3, au moyen des feuilles de calcul dont le modèle est repris aux annexes 2 et 4 du présent arrêté, remplies conformément aux notes explicatives reprises aux annexes 3 et 5 du présent arrêté.

Les feuilles de calcul visées à l'alinéa 1er sont conservées comme document justificatif dans la comptabilité de l'assujetti.

Article 27

Les cafetiers qui suivent le régime visé au chapitre 3 établissent et conservent comme document justificatif un tarif des prix pratiqués dans le café ainsi que tout changement de prix intervenu au cours de l'année et la date à laquelle ce changement est intervenu.

Article 28

Le chiffre d'affaires relatif à la fourniture de bière en fûts de qualité courante déterminé conformément aux articles 8, 13, 14 et 15 est diminué à concurrence de la consommation personnelle de l'exploitant, de son ménage et de son personnel, telle que déterminée comme suit :

- 1° pour l'exploitant : septante-cinq litres par trimestre ;
- 2° pour le ménage de l'exploitant : septante-cinq litres par trimestre pour le conjoint, vingt-cinq litres par trimestre pour le premier enfant à charge et douze litres et demi par trimestre et par personne pour toute autre personne à charge du ménage ;
- 3° pour le personnel de l'exploitant : maximum un litre par journée entière réellement prestée.

Article 29

Le cafetier ou le petit cafetier qui modifie les conditions d'exercice de son exploitation en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions du présent arrêté en informe immédiatement le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Article 30

Le cafetier ou le petit cafetier qui fournit des repas autres que des menues denrées alimentaires visées aux articles 9 ou 23 ou autres que des repas légers pour lesquels il inscrit, conformément à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au jour le jour dans le journal des recettes les recettes provenant de ces opérations, est exclu du régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers ou les petits cafetiers.

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Article 31

Les bases forfaitaires de taxation, telles que déterminées par le présent arrêté, sont, compte tenu des distinctions opérées aux articles 8, alinéas 1er et 3 et 14, § 1er, alinéa 3, applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2026.

Par dérogation à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti qui a appliqué le régime des bases forfaitaires de taxation au cours d'au moins une des années comprises entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 peut opter, avant le 15 mars 2026, pour l'application du régime normal de taxation. Cette option prendra effet le 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'assujetti souhaite appliquer le régime normal de la taxe, et au plus tôt le 1er janvier 2023.

Article 32

Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Article 33

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexes

Annexe 1^{re} à l'arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers

FACTURIER D'ENTREE

(régime particulier des petits cafetiers)

Analyse du document	Prix d'achat (1) (2) (3) d'autres marchandises		13
	Prix d'achat du dito (b) (1) (2) (3)		12
	Nombre de Kg de café achetés pour la préparation d'expressos (a)		a
	Prix d'achat de (1) (2) (3) : Petits aliments non préparés par le cafetier (chocolat, gaufres, chips, chewing-gum, confiserie, saucisses diverses, crème glacée achetée) et œufs destinés) à être cuits		11
	Prix d'achat de (1) (2) (3) : - Boissons froides (autres que la bière en fûts et le vin en fût) - Produits nécessaires à la préparation de boissons chaudes (expressos exclus) et de jus de fruits et de légumes		10
	Prix d'achat de (1) (2) (3) bière en fûts		9
	Tabacs manufacturés (2)		8
Acomptes relatifs aux acquisitions intracommunautaires			7
Opérations (montant hors TVA) pour lesquelles le déclarant est tenu	Autres opérations		6 (*) 87
	Acquisitions intracommunautaires de biens		5 (*) 86
Indications générales du document (facture, bordereau d'achat, note de crédit, document d'importation, ...)	Montant total		4
	Fournisseur		3
	Date		2
	Numéro d'ordre		1

Explications des renvois

(1) Le prix d'achat est la somme sur laquelle la TVA a été ou aurait dû être perçue lors de l'achat ou de l'importation.

(2) Le montant à inscrire dans la grille 81 de la déclaration est égal au total des colonnes 8 à 13, déduction faite des notes de crédit.

(3) Ne peuvent être déduites des colonnes 8 à 13 que les notes de crédit délivrées dans les cas ci-après : retour de marchandises, rectification d'une erreur dans la facturation, rabais de prix pour non-conformité, retour d'emballages déjà taxés, intervention du fournisseur dans des réductions de prix accordées par le détaillant. Le montant de ces notes de crédit est inscrit en rouge dans ces colonnes ou précédé du signe -.

FACTURIER D'ENTREE (suite)
(régime particulier des petits cafetiers)

Analyse du document			TVA						
Biens d'investissement - Services, biens divers et autres	Notes de crédit reçues	Privé							
	Biens d'investissement - Services, biens divers et autres	Notes de crédit reçues	Privé						
						</			

(4) Le total de cette colonne (après déduction des notes de crédit) doit être inscrit dans la grille 83 de la déclaration.
(5) Le total des colonnes 16 et 17 doit (après déduction des notes de crédit) être inscrit dans la grille 82 de la déclaration.
(6) Il s'agit entre autres de fournitures faites par des exploitants agricoles soumis au régime particulier instauré par l'art. 57 du Code TVA et de travaux immobiliers ou opérations y assimilées pour lesquelles la taxe doit être acquittée par le cocontractant (art. 20, § 1^{er} de l'arr. roy n° 1).
(7) Ne concerne que les opérations réalisées en Belgique.
(*) Renvoi à la grille de la déclaration périodique dans laquelle il faut inscrire le total de la colonne.

Remarque importante
S'il y a lieu, les assujettis peuvent ouvrir des colonnes supplémentaires, notamment pour satisfaire aux obligations imposées par les articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.

FACTURIER D'ENTREE
(I^{re} partie)

Indications générales du document (facture, bordereau d'achat, note de crédit, document d'importation, ...)				Opérations (montant hors TVA) pour lesquelles le déclarant est tenu au paiement de la TVA		Acomptes relatifs aux acquisitions intracommunautaires	Analyse du document					
Numéro d'ordre	Date	Fournisseur	Montant total	Acquisitions intracommunautaires de biens	Autres opérations		Tabacs manufacturés (1) (2)	Autres marchandises (3)	Prix d'achat des marchandises dont le produit n'est pas calculé forfaitairement (1) (2)	Biens d'investissement services, biens divers et autres		
										Nature	Biens d'investissement (Montant sans TVA) (1) (4)	Services, biens divers et autres (Montant sans TVA) (1) (5)
1	2	3	4	5 (*) 86	6 (*) 87	7	8	9	10	11	12	13

Explications des renvois

- (1) Le prix d'achat est la somme sur laquelle la TVA a été ou aurait dû être perçue lors de l'achat ou de l'importation.
(2) Le montant à inscrire dans la grille 81 de la déclaration est égal au total des colonnes 8 à 10, déduction faite des notes de crédit.
(3) Ne peuvent être déduites de la colonne 9 que les notes de crédit délivrées dans les cas ci-après : retour de marchandises, rectification d'une erreur dans la facturation, rabais de prix pour non-conformité, retour d'emballages déjà taxés, intervention du fournisseur dans des réductions de prix accordées par le détaillant. Le montant de ces notes de crédit est inscrit en rouge dans ces colonnes ou précédé du signe « - ».
(4) Le total de cette colonne (après déduction des notes de crédit) doit être inscrit dans la grille 83 de la déclaration.
(5) Le total de cette colonne (après déduction des notes de crédit) doit être inscrit dans la grille 82 de la déclaration.

FACTURIER D'ENTREE
(II^e partie)

Analyse du document												
1	2		3				4		5		6	
Numéro d'inscription au facturier d'entrée	Bières en fûts		Boissons froides en petites bouteilles (1/3 - 1/4) (Bière, eau, limonade, boissons à base de lait ou de coca, jus de fruits et jus de légumes en boîtes d'une consommation)				Bière en grandes bouteilles (2/3 - 3/4) A - vendues au verre B - vendue par bouteille entière		Eau, limonade, boissons à base de coca ou de lait en grandes bouteilles 2/3 l. - 70 cl. - 3/4 l. - 90 cl. - 96 cl. - 1 l. - 1,5 l.		Vin	
	(à grouper par prix de vente au verre)		(à grouper par prix de vente au verre)						(à grouper par prix de vente au verre)		(à grouper par prix de vente au verre)	
	Prix de vente au verre		Prix de vente au verre				A Prix de vente au verre		B P.V. par bouteille		Prix de vente au verre	
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Litres achetées							Contenu des bouteilles					
	Litres achetées		Bouteilles achetées (nombre)				Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)	
	Litres achetées		Bouteilles achetées (nombre)				Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles de 70 cl achetées (nombre)	
	Litres achetées		Bouteilles achetées (nombre)				Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles de 70 cl achetées (nombre)	

FACTURIER D'ENTREE (suite)
(I^e partie)

Analyse du document			TVA						Remarque importante : S'il y a lieu, les assujettis peuvent ouvrir des colonnes supplémentaires, notamment pour satisfaire aux obligations imposées par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Notes de crédit reçues		Privé	TVA figurant sur le document indiqué à la colonne 4 (7)	TVA due à la suite de :				TVA déductible	
Acquisitions intracommunautaires	Autres opérations			Acquisitions intracommunautaires	Opérations fournies par des cocontractants (6)	Importations en provenance de pays non-membres de la CEE	Notes de crédit reçues		
14 (*) 54	15 (*) 55	16	17	18 (*) 56	19 (*) 56	20 (*) 57	21 (*) 63	22 (*) 59	

(6) Il s'agit entre autres de fournitures faites par des exploitants agricoles soumis au régime particulier instauré par l'art. 57 du Code TVA et de travaux immobiliers ou opérations y assimilées pour lesquelles la taxe doit être acquittée par le cocontractant (art. 20, § 1er de l'arr. roy. n° 1).

(7) Ne concerne que les opérations réalisées en Belgique.

(*) Renvoi à la grille de la déclaration périodique dans laquelle il faut inscrire le total de la colonne.

FACTURIER D'ENTREE
(II^e partie)

Analyse du document													
7						8	9	10	11	12	13		
Apéritifs, porto et boissons alcoolisées						Café	Thé	Boulon	Pâtisseries préparées	Petits aliments (catégorie IX du fondat)	Boissons rafraîchissantes déshydratées au moyen d'appareils automatisés		
(à grouper par prix de vente au verre)													
Bouteilles 50 cl.		Bouteilles 70 cl. - 75 cl.		Bouteilles 95 cl. - 1 l.		Kg achetés	Nombre de litres préparés à l'avance	Sachets de thé achetés	Bouteilles achetées (1 litre)	Pâtisseries achetées préparées (nombre de sachets)	Prix d'achat (1)	Nombre de litres achetés (type poitrine) et contenance	Nombre de litres achetés (type prime)
Prix de vente au verre		Prix de vente au verre		Prix de vente au verre									
Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)									
Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)									
Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)									
Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)									
Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)									
Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)		Bouteilles achetées (nombre)									

Annexe 2 à l'arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers

N° TVA :

F

Nom et adresse de l'assujetti :
.....
.....
.....

CAFETIERS 1/4

FEUILLE DE CALCUL

du trimestre de l'année

A CONSERVER COMME PIECE COMPTABLE.
NE PAS JOINDRE A LA DECLARATION TVA.

OPERATIONS REGLEES FORFAITAIREMENT

I. Fournitures de bière achetée en fûts

A. Calcul, par sorte de bière, du nombre de verres servis au litre (1)

Sorte de bière	Pourcentages de verres utilisés, de			Totaux	Nombre de verres au litre
	± 20 cl	25 cl	33 cl		
.....	% x 5 =	% x 4 =	% x 3 =		
.....	% x 5 =	% x 4 =	% x 3 =		
.....	% x 5 =	% x 4 =	% x 3 =		
.....	% x 5 =	% x 4 =	% x 3 =		

B. Calcul de la recette de la bière achetée en fûts

A Sorte	B Prix unitaire au verre (2)	C Nombre de litres achetés - pertes de bière en fût (14) - cons. ménage (13) personnel	D Nombre de verres par litre (1)	Totaux B x C x D	Totaux
.....					
.....					
.....					

II. Fournitures de boissons froides, achetées en petites bouteilles (1/3 - 1/4) (bières, eaux, limonades, boissons à base de coca ou de lait)

B Prix unitaire au verre	C Nombre de Bouteilles Achetées (13)	Produit total B x C
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

III. Fournitures de bière achetée en grandes bouteilles (de 2/3 à 1 l)

A Contenance par bouteille (3)	B Prix unitaire au verre	C Nombre de bouteilles achetées	D Nombre de consommations par bouteille (4)	Produit total B x C x D
.....				
.....				
.....				
.....				

Total des opérations I à III à reporter à la page suivante :

N° 625 F/2020/4

Les notes explicatives de la feuille de calcul se trouvent à la fin de la réglementation forfaitaire.

- AR n° 2bis (2025) / 17 -

N° TVA :

Nom et adresse de l'assujetti :
.....
.....
.....

CAFETIERS 2/4

FEUILLE DE CALCUL

du trimestre de l'année

A CONSERVER COMME PIECE COMPTABLE.
NE PAS JOINDRE A LA DECLARATION TVA.

F

Report de la page précédente : -

IV. Fournitures de boissons froides, autres que de la bière, achetées en grandes bouteilles (de 2/3 à 1,5 l)

A Contenance par bouteille (3)	B Prix unitaire au verre	C Nombre de bouteilles achetées	D Nombre de consommations par bouteille (5)	Produit total B x C x D
.....				
.....				
.....				
.....				

V. Fournitures de vin, porto, apéritifs et boissons alcoolisées

A Contenance par bouteille (3)	B Prix unitaire au verre	C Nombre de bouteilles achetées	D Nombre de consommations par bouteille (6)	Produit total B x C x D
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

VI. Fournitures de café

A Nombre de kg de café achetés	B Prix unitaire par consommation	C Nombre de Consommations au kg (7)	Produit total A x B x C
.....	1. <i>Filtres préparés par le cafetier</i>	70	
.....	2. <i>Expressos</i>	142	
.....	3. <i>Tasses</i>	175	
.....	4. <i>Filtres préparés</i>		
Nombre de filtres achetés x prix par consommation =			

VII. Fournitures de thé

Nombre de sachets achetés : x prix par consommation =

Report de la page précédente +
total des opérations IV à VII à reporter à la page suivante :

N° 625 F/2020/4

Les notes explicatives de la feuille de calcul se trouvent à la fin de la réglementation forfaitaire.

- AR n° 2bis (2025) / 18 -

N° TVA :

F

Nom et adresse de l'assujetti :
.....
.....
.....

CAFETIERS 3/4

FEUILLE DE CALCUL

du trimestre de l'année

A CONSERVER COMME PIECE COMPTABLE.
NE PAS JOINDRE A LA DECLARATION TVA.

VIII. Fournitures de bouillon

Report de la page précédente :

A Nombre de bouteilles achetées	B Prix unitaire par consommation	C Nombre de consommations par bouteille (8)	D Produit total A x B x C
.....			

IX. Fournitures de potages achetés préparés

Nombre de sachets achetés : x prix par consommation =

Total général TVA comprise : Y

Montant imposable à 21 % : Y x $\frac{100}{121}$ = A

X. Fournitures de petits plats non préparés par le cafetier et d'œufs durs (9)

Prix d'achat x 2,2 + pourboire =

(hors TVA)

Total des recettes hors TVA imposables à 12 % : B

XI. Fournitures de boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations de post- ou prémix (10)

a) type postmix : 1. Boissons rafraîchissantes

A Sorte	B Contenance du verre	C Prix unitaire au verre	D Nombre de fûts	E Nombre de consommations au fût	Produit total C x D x E
.....					
.....					
.....					

2. Eau gazeuse

C Prix unitaire au verre	D Nombre de litre	E Nombre de consommations par litre	Produit total C x D x E
.....			=

Montant imposable à 21 % : Z x $\frac{100}{121}$ = C

b) type prémix

A Sorte	C Prix unitaire au verre	D Nombre de litre	E Nombre de consommation s par litre	Produit total C x D x E
.....				
.....				
.....				

Montant imposable à 21 % : X $\frac{100 \times 99}{121} =$ D

N° 625 F/2020/4

Les notes explicatives de la feuille de calcul se trouvent à la fin de la réglementation forfaitaire.

N° TVA :

F

Nom et adresse de l'assujetti :
.....
.....
.....

CAFETIERS 4/4

FEUILLE DE CALCUL

du trimestre de l'année

A CONSERVER COMME PIECE COMPTABLE.
NE PAS JOINDRE A LA DECLARATION TVA.

OPERATIONS NON REGLEES FORFAITAIREMENT (11)		
XII. Recettes TVA comprise, y compris éventuellement les pourboires, provenant de la fourniture dans le café, de glaces fabriquées par le cafetier ou de glaces qu'il achète et sert après préparation, de potage préparé par lui, de petits pains fourrés, d'autres repas légers, etc... Recettes trimestrielles d'après le journal de recettes : Montant imposable à 12 % : x $\frac{100}{112}$ =		 E
XIII. Recettes TVA comprise provenant des appareils automatiques de divertissement placés dans le café (billard, juke-box, etc.) ainsi que des recettes, TVA comprise, y compris éventuellement les pourboires, provenant de la fourniture dans le café de jus de fruits préparés par le cafetier. Recettes trimestrielles d'après le journal de recettes : Montant imposable à 21 % : x $\frac{100}{121}$ =		 F
CONSOMMATION PAR LE MENAGE (13)		
XIV. Montant imposable à 21 % : nombre de litres x prix d'achat au litre (hors TVA) =		 G

RECAPITULATION (12)

Total	A	
	B	
	C	
	D	
	F	
	G	
	, EUR	X 21 % = J
	Grille 03	
Total E	, EUR	X 12 % = K
	Grille 02	
Total J + K	à reporter dans la grille 54 de la déclaration : , EUR	
	Montant des ventes de tabacs manufacturés à reporter dans la grille 00 de la déclaration : , EUR	

N° 625 F/2020/4

Annexe 3 à l'arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers

**NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
POUR LES CAFETIERS**

- (1) Il y a lieu d'indiquer dans le cadre I. A. le nombre de verres servis au litre, par sorte de bières achetées en fûts. Ce nombre doit être calculé de la façon prévue à la page 5 de la réglementation forfaitaire.
- (2) Lorsque le tarif indique un prix distinct pour la bière servie en verres de 33 cl et celle qui est servie en verres de 25 ou de 20 cl, prendre le prix unitaire suivant (TVA et service éventuel compris) :
- en cas d'emploi dans une proportion de 90 à 100 % de verres de 33 cl : le prix indiqué pour les verres de 33 cl ;
 - en cas d'emploi dans une proportion de 90 à 100 % de verres de 25 ou 20 cl : le prix indiqué pour les verres de 25 ou de 20 cl ;
 - en cas d'emploi à concurrence de plus de 50 %, sans atteindre 90 % de verres de 33 cl : le prix indiqué pour les verres de 33 cl diminué du 1/3 de la différence de prix entre les verres de 33 cl et ceux de 25 ou de 20 cl ;
 - en cas d'emploi à concurrence de plus de 50 %, sans atteindre 90 % de verres de 25 ou de 20 cl : le prix indiqué pour les verres de 25 ou de 20 cl augmenté du 1/3 de la différence de prix entre les verres de 33 cl et ceux de 25 ou de 20 cl ;
 - en cas d'emploi de 50 % de verres de 33 cl et de 25 ou 20 cl : la moyenne des prix indiqués pour les verres de 33 cl et de 25 ou 20 cl.

Remarque : Lorsque le tarif indique trois prix distincts pour la bière servie en verres de 33 cl, 25 cl et 20 cl, le prix unitaire sera calculé en tenant compte des données mentionnées ci-avant et des prix indiqués pour les verres de 33 cl et de 25 cl.

- (3) On peut grouper les bouteilles de même contenance et d'un même prix unitaire de consommation.

- | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|-----|-------------------------------------|
| (4) | Pour les bouteilles de 2/3 l : | { | 2 | consommations en verres de 33 cl ou |
| | | | 2,5 | consommations en verres de 25 cl. |
| | Pour les bouteilles de 3/4 l : | | 2,5 | consommations en verres de 33 cl ou |
| | | | 3 | consommations en verres de 25 cl. |
| (5) | Pour les bouteilles de 2/3 l : | | 3 | consommations par bouteille. |
| | Pour les bouteilles de 3/4 l : | | 4 | consommations par bouteille. |
| | Pour les bouteilles de 90 cl à 1 l : | | 5 | consommations par bouteille. |
| | Pour les bouteilles de 1,5 l : | | 8 | consommations par bouteille. |

- (6) Le nombre de consommations est calculée :

- | | | | | | |
|------------------------------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| - pour le vin : à raison de | { | 6 | consommations par bouteille de 70 cl. | { | 1 l |
| - pour le porto : à raison de | | 8 | consommations par bouteille de 1 l. | | 97 cl |
| - pour les apéritifs : à raison de | | 9 | consommations par bouteille de 72 cl. | | 96 cl |
| | 9 | consommations par bouteille de 72 cl. | 75 cl | | |
| | 12 | consommations par bouteille de 96 cl. | 70 cl | | |
| - pour les boissons alcoolisées : | | 20 | consommations par bouteille de | | 50 cl |
| | | | 15 consommations par bouteille de | | |
| | | | 10 consommations par bouteille de | | |

- (7) Le nombre de consommations est calculé à raison de :
- 70 litres par kg de café
142 expressos par kg de café
175 tasses par kg de café
- (8) Le nombre de consommations est calculé à raison de 100 consommations par litres.
- (9) Sont à classer ici : chocolat, gaufres, chips, chewing-gum, confiserie, saucisses diverses, crème glacée achetée sans préparation, harengs salés.
- (10) Boissons rafraîchissantes et eau gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix.

a) TYPE POSTMIX.

1. Produit imposable de boissons rafraîchissantes. Le produit imposable pour la fourniture de boissons rafraîchissantes est obtenu en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de fûts achetés par le nombre de consommations par fût et par le prix unitaire du verre. Le nombre des consommations est calculée :

par fût de :	20 l	10 l	5 l
Contenance de verre			
18 cl	665	330	165
20 cl	600	300	150
25 cl	480	240	120

2. Produit imposable d'eau gazeuse. Le produit imposable d'eau gazeuse est obtenu en multipliant les litres d'eau débités (différence de l'indice du compteur d'eau au début et à la fin du trimestre), diminués de 75 litres d'eau destinés au rinçage ainsi que des litres d'eau ajoutés aux sirops, par 5 et par le prix unitaire du verre de ± 20 cl.

b) TYPE PREMIX.

Le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes débitées par des installations du type premix est obtenu en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de litres achetés par 5 et par le prix unitaire du verre de ± 20 cl.

Vu la nature particulière de cette installation, une réduction de 1 % est accordée sur le produit imposable précité.

- (11) Les recettes visées sous les rubriques XII et XIII proviennent d'opérations effectuées par le cafetier dans le cadre de son activité et pour lesquelles il n'y a pas d'obligation de délivrer une facture. Ces recettes ne sont pas calculées forfaitairement. Elles doivent être inscrites, au jour le jour, dans le journal de recettes où sont ouvertes des colonnes distinctes, pour chaque série d'opérations (rubriques XII et XIII). Comme ces recettes, évaluées ou inscrites dans le journal de recettes, comprennent la TVA, il convient de les multiplier par $\frac{100}{112}$ (rubrique XII) ou $\frac{100}{121}$ (rubrique XIII) pour dégager les montants imposables.
- (12) En ce qui concerne les opérations soumises à la TVA, mais non visées par la réglementation forfaitaire (p. ex. vente de biens d'investissement), il y a lieu d'inscrire directement le montant taxable de ces opérations dans les grilles 01 à 03 de la déclaration, en plus des sommes à reporter en vertu de la présente feuille de calcul. La rubrique XII de l'annexe 2 est une catégorie résiduelle. Elle vise notamment le thé qui n'est pas acheté en sachets.
- (13) - La consommation trimestrielle par le ménage de bière en fûts de qualité courante (genre Pils) est à déterminer comme suit :
- 75 l par trimestre pour l'exploitant ;
 - 75 l par trimestre pour le conjoint ;
 - 25 l par trimestre pour le premier enfant à charge ;
 - 12,5 l par trimestre et par personne, pour toute autre personne à charge du ménage.

La consommation pour chaque membre du personnel est fixée à un **maximum** de 1 l de bière en fût de qualité courante (genre Pils) par journée entière réellement prestée (le nombre de jours de prestation est fixé au vu des documents établis en matière de sécurité sociale). Ces consommations sont à déduire des quantités achetées intervenant dans le calcul du cadre I. B. (fûts). S'il n'y a pas eu d'achats de bières en fûts pendant le trimestre ou si la quantité de bière achetée en fûts est inférieure aux

consommations ci-dessus, celles-ci seront considérées comme ayant été assurées au moyen de bières en bouteilles (1/4 ou 1/3 l) de qualité courante et déduites des quantités achetées intervenant dans le calcul du cadre II (Bouteilles).

La consommation par le ménage doit être reprise au cadre XIV en multipliant le nombre de litres consommés par le prix d'achat au litre, hors TVA ; le montant ainsi déterminé est soumis au taux de 21 %.

(14) Pertes lors du débit de la bière en fût.

La perte acceptée sur toute bière en fût s'élève à 4 % pour les années 2020 à 2023 et à 7,5 % à partir du 1^{er} janvier 2024 (en litres) de la quantité de bière en fût achetée pendant un trimestre. Cette perte est à déduire des quantités achetées intervenant dans le calcul du cadre I. B (fûts).

Annexe 4 à l'arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers

N° TVA :

F

Nom et adresse de l'assujetti :

PETITS CAFETIERS 1/1

FEUILLE DE CALCUL

du trimestre de l'année
A CONSERVER COMME PIECE COMPTABLE.
NE PAS JOINDRE A LA DECLARATION TVA.

Cette feuille de calcul ne peut être employée que par le petit cafetier (notion : voir point A du régime forfaitaire)

Taux de TVA de 12 %

Menues denrées alimentaires non préparées et œufs durs x 2,2 + =

(5) (10)

Opérations non réglées forfaitairement (6) (8)
 x $\frac{100}{112}$ = + =

(6) (10)

→ , EUR x 12 % = **A** , EUR
 à reporter dans la grille 02 de la déclaration

Taux de TVA de 21 %

Recettes provenant d'appareils automatiques de divertissement (1) (8) + consommation par le ménage (1) (13)

..... x $\frac{100}{121}$ = + (1) =

Prix d'achat (2)
 Bières en fûts x 2,55 ou 2,64 = + =

(3) (13) (10)

Bières en bouteilles et autres boissons froides et chaudes x 3,2 ou 3,28 = + =

(4) (13) (10)

Opérations non réglées forfaitairement (6) (8)
 x $\frac{100}{121}$ = + =

(6) (10)

Expressos
 Nombre de kg de café acheté Prix unitaire à la consommation
 x x 142 x $\frac{100}{121}$ =

Fournitures de boissons alcoolisées

A	B	C	D	
Contenance par bouteille (11)	Prix unitaire au verre	Nombre de bouteilles achetées	Nombre de consommations par bouteille (12)	Prix total B x C x D
.....				
.....				
.....				
				x $\frac{100}{121}$ =

→ , EUR x 21 % = **B** , EUR
 à reporter dans la grille 03 de la déclaration

TVA due

TOTAL **A** + **B** = , EUR → à reporter dans la grille 54 de la déclaration

Montant des ventes de tabacs manufacturés , EUR → à reporter dans la grille 00 de la déclaration

En ce qui concerne les autres opérations non soumises au forfait, qui rendent la TVA exigible (p.ex. la vente d'un bien d'investissement), le montant taxable de ces opérations doit être repris dans les grilles 01 à 03 de la déclaration périodique et le montant de TVA correspondant dans la grille 54, au même titre que le montant qui est reporté de la présente feuille de calcul.

N° 625 F/2020/24

Les notes explicatives de la feuille de calcul se trouvent à la fin de la réglementation forfaitaire.

Annexe 5 à l'arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers

**NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
POUR LES PETITS CAFETIERS**

- (1) Sont visées, les recettes du cafetier provenant des appareils automatiques de divertissement placés dans son café (billard, juke-box, etc.). Voir aussi n° 8 ci-après.

Est aussi visée à la consommation par le ménage. Voir n° 13 ci-après.

- (2) Les prix d'achat des marchandises à inscrire dans les cases (3) à (5) sont les montants sur lesquels la TVA a été ou aurait dû être calculée, au cours du trimestre. On les obtient en additionnant les sommes inscrites dans les colonnes relatives aux prix d'achat dans le facturier d'entrée. Les totaux doivent comprendre le prix d'achat des marchandises achetées au détail. Du montant repris à la case (3) ou, éventuellement à la case (4), on peut déduire la consommation par le ménage et par le personnel, calculée en prix d'achat (hors TVA). La consommation par le ménage est néanmoins soumise au taux TVA de 21 %.

- (3) Inscrire ici le prix d'achat des **bières en fûts** achetées, qu'elles soient belges ou étrangères.

- (4) Inscrire ici le prix d'achat des **autres boissons, froides ou chaudes**, achetées (bière en bouteilles, eau, limonade, boissons à base de coca ou de lait, sirop, jus de fruits et de légumes, vin, porto, apéritifs, café, thé, bouillon, potages achetés préparés, jus de fruits préparés par le cafetier). Ne sont pas visés : les vins en fûts, les boissons spiritueuses et le café pour la préparation d'expressos achetés par le cafetier.

- (5) Inscrire ici le prix d'achat des divers produits **alimentaires non préparés** qui sont vendus habituellement dans les cafés (chocolat, gaufres non préparées par le cafetier, chips, petits biscuits, chewing-gum, noisettes, sucreries, saucisses non préparées ou réchauffées, harengs salé, crème glacée achetée).

- (6) Il s'agit d'opérations non réglées forfaitairement. Sont visées, les recettes, augmentées éventuellement du pourboire, provenant de la **vente dans le café, de repas légers ou de boissons spéciales** (crème glacée fabriquée par le cafetier, crème glacée achetée, mais préparée par le cafetier, potage et jus de fruits préparés par le cafetier, petits pains fourrés, autres repas légers comme spaghetti, omelettes, la fourniture de repas légers lors de cérémonies ou banquets, vin acheté en fûts). Voir aussi n° 8 ci-après.

- (7) Le cafetier qui commence son activité peut suivre le régime particulier pour les petits cafetiers et par conséquent utiliser cette feuille de calcul, s'il se conforme aux conditions énoncées sous la rubrique **A. Régime particulier pour les petits cafetiers** (points b) à e)).

- (8) Les recettes visées sous (1) (appareils automatiques de divertissement) et (6) proviennent d'opérations non soumises au forfait.

Elles doivent être inscrites au jour le jour, dans le journal de recettes où sont ouvertes des colonnes distinctes pour chaque série d'opérations. Comme ces recettes, évaluées ou inscrites dans le journal de recettes, comprennent la TVA, il convient de les multiplier par 100 ou 100 **avant leur inscription** dans la case (1) et dans la case (6) de la feuille de calcul.

112 121

- (9) Le produit imposable pour les expressos servis par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de consommations par kg de café par le prix unitaire de la consommation, TVA et pourboire compris.

- (10) Lorsqu'un pourboire est réclamé au consommateur en plus du prix, le chiffre d'affaires calculé forfaitairement doit être majoré de 15 %.

- (11) On peut grouper les bouteilles de même contenance et d'un même prix unitaire de consommation.

(12) Boissons alcoolisées :

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| - 20 consommations par bouteille de | 1 l | |
| | | 97 cl |
| | | 96 cl |
| - 15 consommations par bouteille de | | 75 cl |
| | | 70 cl |
| - 10 consommations par bouteille de | | 50 cl |

(13) La consommation trimestrielle de boissons par le ménage est fixée à une somme qui représente, en prix d'achat hors TVA (nombre de litres x prix d'achat au litre), une quantité de bière en fûts de qualité courante (genre Pils) à déterminer comme suit :

- 75 l par trimestre pour l'exploitant ;
- 75 l par trimestre pour le conjoint ;
- 25 l par trimestre pour le premier enfant à charge ;
- 12,5 l par trimestre et par personne pour toute autre personne à charge du ménage.

La consommation pour chaque membre du personnel est fixée à un maximum d'un litre de bière de qualité courante (genre Pils) par journée entière réellement prestée (le nombre de jours de prestation est fixé au vu des documents établis en matière de sécurité sociale).

S'il n'y a pas eu d'achats de bières en fûts pendant le trimestre ou si la qualité de bière achetée en fûts est inférieure aux consommations ci-dessus, celles-ci seront considérées comme ayant été assurées au moyen de bières en bouteilles (1/4 ou 1/3 l) de qualité courante.

Arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 12, § 1er, 45 à 49 du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 20.02.2026 par :

- 10 FEVRIER 2026. - Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1) (M.B. 20.02.2026 Numac : 2026001291)

Table des matières

- Section I. Conditions de l'exercice du droit à déduction. (art. 1 - art. 4)
- Section II. Révision des déductions pour les taxes autres que celles qui ont grevé les biens d'investissement. (art. 5)
- Section III. Révision des déductions pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement. (art. 6 - art. 11)
- Section IV. Dispositions concernant le prorata général de déduction. (art. 12 - art. 18)
- Section V. Dispositions concernant la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services. (art. 19 - art. 21)
- Section VI. Disposition particulière. (art. 21bis - art. 23)

Section première

Conditions de l'exercice du droit à déduction

Article 1

(Le texte de l'AR n° 3, art. 1, § 2, alinéa 2, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 6, A.R. 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 - Ed. 2, p. 13872))

§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 45, §§ 1erbis, 2 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti opère, dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les biens et les services qu'il destine à la réalisation d'opérations visées par l'article 45, § 1er, 1er à 5e, du Code.

Lorsque l'assujetti effectue, dans l'exercice de son activité économique, d'autres opérations qui ne permettent pas la déduction, il se conforme, pour la détermination des déductions à opérer, aux dispositions des articles 46 et 48 du Code et 12 à 21 du présent arrêté.

§ 2. Ne sont en aucun cas déductibles, les taxes grevant les biens et les services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique.

Lorsqu'un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est à déterminer par l'assujetti sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 3, art. 2, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 4, A.R. 30.04.2013, M.B. 08.05.2013))

Le droit à déduction prend naissance :

- 1° pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er et 22bis du Code;
- 2° pour la taxe grevant une opération qu'effectue l'assujetti pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, ou § 3, du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er et 22bis du Code;
- 3° pour la taxe grevant une importation, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 24 du Code;
- 4° pour la taxe grevant une acquisition intracommunautaire de biens, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 25sexies du Code;
- 5° pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens par l'article 25quater du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu de l'article 25sexies du Code;
- 6° pour la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, du Code, au moment fixé à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 3, du Code;
- 7° pour la taxe grevant une opération visée à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal n° 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 9 du même arrêté.

Article 3

Texte à partir du 01.01.2026

§ 1er. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit :

1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 ou § 2bis et 53decies, § 2, du Code, et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° pour la taxe grevant une opération qu'il effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, 1°, ou § 3, du Code, établir le document prévu à l'article 3 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

3° pour la taxe grevant les importations autres que celles visées au 4°, détenir un document d'importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe;

4° pour la taxe grevant les importations effectuées sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays, inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

5° pour la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens, détenir une facture émise conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et soit inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible, soit, dans les cas visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, être en possession de la déclaration spéciale visée à l'article 1er dudit arrêté;

6° pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommautaire par l'article 25quater du Code, détenir le document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés ou, à défaut de ce document, le document visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

7° pour la taxe grevant les opérations pour lesquelles il est tenu, par application de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6° ou § 4, ou de l'article 55, § 6, du Code, d'acquitter lui-même la taxe exigible, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 ou § 2bis et 53decies, § 2, du Code ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible.

§ 2. Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la taxe peut être opérée moyennant l'observation des conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 3. [...]

Article 4

(Le texte, uniquement en français, de l'AR n° 3, art. 4, alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 6, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013))

L'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l'article 3.

Lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné, sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la facture visée à l'article 3, § 1er, 1°, a été émise après le délai fixé par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible.

Section II

Révision des déductions pour les taxes autres que celles qui ont grevé les biens d'investissement.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 3, art. 5, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 2, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

§ 1er. L'assujetti procède à la révision de la déduction initialement opérée:

- 1° lorsque cette déduction est supérieure ou inférieure à celle qu'il était en droit d'opérer au moment où étaient remplies les formalités visées à l'article 4;
- 2° dans la situation prévue à l'article 79, § 1er, alinéa 2, du Code;
- 3° lorsque des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites, telles celles visées aux articles 15 et 19, ou celles intervenues lorsqu'un assujetti qui effectuait exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, effectue par la suite des opérations qui ne permettent pas la déduction;
- 4° lorsqu'il perd tout droit à déduction, pour les biens meubles corporels non encore cédés et les services non utilisés au moment de cette perte.

§ 2. Pour la taxe grevant les services relatifs aux biens visés à l'article 1er, § 9, du Code qui n'ont pas ouvert droit à déduction au moment où la taxe était due, l'assujetti procède à la révision de la déduction lorsque ces services sont utilisés par la suite pour effectuer des opérations permettant la déduction.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application du présent article.

Section III

Révision des déductions pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement.

Article 6

Texte à partir du 20.02.2026

Pour l'application du présent arrêté, on entend par biens d'investissement, les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code.

Sont visés à l'alinéa 1er, les biens corporels, les droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation.

Ne sont pas visés à l'alinéa 1er, les emballages, le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque ces biens répondent aux critères fixés par le ministre des Finances.

Les dispositions visées au présent article valent également pour l'application des articles 12, § 1er, et 19, § 2, du Code.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 3, art. 7, est applicable à partir du 18.05.2007 (Art. 126, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007))

Par taxes dont la déduction est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code, il faut entendre les taxes ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation ou les opérations qui tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration des biens d'investissement visés à l'article 6, alinéa 1er.

Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas des taxes sujettes à révision :

- 1° les taxes qui ont grevé la réparation ou l'entretien de biens d'investissement ainsi que l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation des pièces de rechange destinées à ces opérations;
- 2° les taxes qui ont grevé la location de biens d'investissement, et plus généralement la cession ou la concession de la jouissance de ces biens.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 3, art. 8, alinéa 1er, 2°, est applicable à partir du 01.01.2011 (Art. 3, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

L'assujetti procède à la Révision de la déduction initialement opérée pour des biens d'investissement:

- 1° lorsque cette déduction est supérieure ou inférieure à celle qu'il était en droit d'opérer au moment où étaient remplies les formalités visées à l'article 4;
- 2° dans la situation prévue à l'article 79, § 1, alinéa 2, du Code.

Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application du présent article.

Article 9

Texte à partir du 20.02.2026

§ 1er. Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initialement opérée par l'assujetti est sujette à révision pendant une période de cinq ans conformément à l'article 48, § 2, alinéa 1er, du Code, qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service.

§ 2. Toutefois, pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, cette période est portée à quinze ans, conformément à l'article 48, § 2, alinéa 2, du Code.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont visées les taxes ayant grevé :

- 1° les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de bâtiments ou fractions de bâtiments ;
- 2° l'acquisition de bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;
- 3° l'acquisition d'un droit réel visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;
- 4° les travaux immobiliers visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d'un bâtiment nouvellement construit.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne les taxes ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant et les services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont visées les taxes ayant grevé :

- 1° les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de bâtiments ou fractions de bâtiments ;
- 2° l'acquisition de bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;
- 3° l'acquisition d'un droit réel visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;
- 4° les travaux immobiliers visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d'un bâtiment nouvellement construit.

§ 4. La période visée au paragraphe 3 s'applique indépendamment d'éventuelles modifications ultérieures quant à leur utilisation lorsque ces biens ont fait l'objet d'une location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code :

- 1° dès leur première mise en service ;
- 2° après leur première mise en service mais endéans une période de quinze ans qui commence à courir le 1er janvier de l'année de leur première mise en service.

Dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, la période visée au paragraphe 3 remplace la période visée au paragraphe 2 à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens visés font l'objet d'une location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code. Pour le calcul du montant de la taxe qui doit être révisée à partir de ce moment, la période visée au paragraphe 3 est considéré comme ayant commencé à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens visés ont fait l'objet d'une première mise en service.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 3, art. 10 est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 103, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007 - Erratum M.B. 23.05.2007))

§ 1er. La révision prévue à l'article précédent doit être opérée lorsque, durant la période visée par cet article :

- 1° le bien d'investissement est affecté par l'assujetti en tout ou en partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ou qui ouvrent droit à déduction dans une

mesure autre que celle qui a servi de base à la déduction initiale; cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque l'affectation totale à un usage privé donne lieu à une livraison imposable au sens de l'article 12, § 1er, 1° ou 2°, du Code;

- 2° des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites, en raison de l'activité économique, pour le bien d'investissement;
- 3° le bien d'investissement fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction et dans la mesure où la déduction des taxes ayant grevé ce bien fait l'objet d'une limitation autre que celle prévue à l'article 45, § 2, du Code;
- 4° le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise ou lorsque ce bien n'est plus affecté à son usage par l'unité T.V.A. en raison de la sortie d'un de ses membres, à moins qu'il ne soit établi que le bien ait fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction ou qu'il a disparu par destruction ou vol;
- 5° un assujetti perd cette qualité ou lorsqu'il entre dans une unité T.V.A. ou n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction pour les biens immeubles par nature et les droits réels sujets à révision, à moins que ces biens n'aient fait l'objet d'une livraison ouvrant droit à déduction ou que ces droits réels n'aient été cédés ou rétrocédés avec application de la taxe.

Dans le cas visé au 3°, le montant des taxes qui peut être porté en déduction par suite de la révision est limité au montant obtenu en appliquant à la base d'imposition pour la livraison, le taux auquel ont été calculées les taxes dont la déduction est sujette à révision.

§ 2. La révision doit également être opérée lorsque, durant la période visée à l'article précédent :

- le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision prévue au § 1er, alinéa 1er, 4° est affecté par le membre qui sort de l'unité T.V.A. à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à déduction;
- le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision prévue au § 1er, alinéa 1er, 5°, est affecté par l'unité T.V.A. à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à la déduction.

§ 3. Dans le cadre du régime de l'unité T.V.A., le montant des sommes qui sont dues suite aux révisions visées au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, peut se compenser avec le montant des taxes qui peuvent être portées en déduction par application de la révision prévue au § 2.

Cette compensation requiert l'accord écrit du membre concerné et du représentant de l'unité T.V.A..

Elle doit alors être exercée dans le chef de l'unité T.V.A..

Elle est subordonnée à l'envoi aux offices de contrôle de la T.V.A. dont relèvent l'unité T.V.A. et le membre concerné, d'un inventaire des biens sujets à révision, dont le modèle est fixé par le ministre des Finances ou son délégué, et d'une copie de l'accord susvisé.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 3, art. 11, § 5, alinéa 2, est modifié (Art. 27, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

§ 1er. La révision visée à l'article 10, § 1er, 1°, et qui est calculée de la manière prévue à l'article 1er, § 2, s'opère suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, à concurrence d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième du montant des taxes initialement déduites, pour chaque année au cours de laquelle intervient un changement d'affectation.

Dans la situation visée à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 2°, la révision visée à l'alinéa 1er s'opère chaque année, pour la période qui court depuis le 1er janvier de l'année durant laquelle le changement d'affectation est

intervenu jusqu'à la vingt-cinquième année qui suit la mise en service du bien, à concurrence du montant résultant de la fraction comportant :

- 1° au numérateur : le montant total des taxes déduites qui n'ont pas encore été sujettes à révision au moment du changement d'affectation ;
- 2° au dénominateur : le nombre d'années du délai de révision de vingt-cinq ans restant à courir au moment du changement d'affectation.

Lorsque le bien d'investissement est affecté pour totalité à un usage privé ou à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la révision s'opère en une fois pour l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation et les années restant à courir.

§ 2. La révision prévue à l'article 10, § 1er, 2°, s'opère, chaque année, selon le cas, à concurrence d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième du montant des taxes initialement déduites, selon les modalités établies par ou en exécution des articles 12 à 21 du présent arrêté.

§ 3. La révision prévue à l'article 10, § 1er, 3° à 5° et § 2, s'opère en une fois, pour l'année au cours de laquelle intervient la cause de révision et les années restant à courir de la période de révision, à concurrence, selon le cas, d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième :

- 1° dans les cas visés à l'article 10, § 1er, 3°, du montant des taxes atteintes par la limitation de déduction dont cette disposition tient compte ;
- 2° dans les cas visés à l'article 10, § 1er, 4° et 5°, et § 2, du montant des taxes initialement déduites.

§ 4. L'assujetti qui a opéré la déduction des taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, est tenu de conserver pendant quinze ans les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents, mentionnés à l'article 60, §§ 1er et 4, du Code, qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 2, alinéa 2.

Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 3.

Les délais de conservation visés aux alinéas 1er et 2 prennent cours le 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de documents ou la dernière année pendant laquelle a été utilisé un système informatisé dont question à l'article 60, § 4, alinéa 3, du Code.

Toutefois, le délai de conservation prend cours le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service, lorsque ce moment se situe après ceux déterminés conformément à l'alinéa 3.

§ 5. L'assujetti tient un tableau de ses biens d'investissement qui permet le contrôle des déductions qu'il a opérées et des révisions auxquelles il a procédé.

Pour l'application de l'article 60 du Code, le tableau relatif à un bien d'investissement déterminé, doit être conservé durant une période de dix ans à compter de l'expiration de la période de révision prévue à l'article 9 du présent arrêté.

§ 6. Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application du présent article.

Section IV

Dispositions concernant le prorata général de déduction.

Article 12

(Le texte de l'AR n° 3, art. 12, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 10.12.1969))

Le prorata général de déduction prévu par l'article 46, § 1er, du Code, est une fraction comportant:

- 1° au numérateur, le montant total, déterminé par année civile, des opérations permettant la déduction;
- 2° au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile, tant des opérations figurant au numérateur, que des opérations pour lesquelles il n'existe aucun droit à déduction. La taxe qui grève les opérations n'est pas comprise dans les montants visés aux 1er et 2e. Le prorata général est fixé en pour cent. Le Ministre des Finances ou son délégué fixent les modalités de calcul et d'arrondissement de ce prorata.

Article 13

(Le texte de l'AR n° 3, art. 13, al. 1, 2°, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 10, AR 29.12.1992))

Par dérogation à l'article précédent, il est fait abstraction pour le calcul du prorata général de déduction :

- 1° du produit de la cession de biens d'investissement qu'un assujetti a utilisés dans son entreprise;
- 2° des produits et revenus d'opérations immobilières ou financières, à moins que ces opérations ne relèvent d'une activité économique spécifique à caractère immobilier ou financier;
- 3° du montant d'opérations réalisées à l'étranger, lors qu'elles sont effectuées par un siège d'exploitation distinct du siège établi en Belgique et que les dépenses relatives à ces opérations ne sont pas supportées directement par ce dernier siège;

Article 14

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er. Conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui opère la déduction suivant le prorata général visé par la présente section en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'une notification préalable.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le commencement de son activité a lieu.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti :

- 1° qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations, envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les

mêmes modalités avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le changement de son activité a lieu ;

2° qui, au 31 décembre 2023, opère la déduction suivant le prorata général visé par la présente section, envoie la notification visée à l'alinéa 1er de la même manière avant le 1er juillet 2024, selon les modalités fixées à l'alinéa 2.

La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité.

§ 2. L'assujetti visé à l'article 46, § 2, du Code qui souhaite opérer la déduction suivant le prorata général visé par la présente section en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'une notification préalable selon les modalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

Sans préjudice de l'article 18bis, § 1er, alinéa 4, la notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année qui suit cette notification.

§ 3. L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant le prorata général en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi de la notification préalable visée à l'article 18bis, § 1er, alinéa 1er. Cette cessation prend cours le jour où cette notification produit ses effets conformément à l'article 18bis, § 1er, alinéa 4.

L'assujetti ne procède pas à la notification visée à l'alinéa 1er lorsque :

1° il ressort de la déclaration visée à l'article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options , aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;

2° il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis de l'arrêté royal visé au 1° que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti

Article 15

((Le texte de l'AR n° 3, art. 15, est remplacé (Art. 13, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

L'assujetti communique annuellement le prorata général provisoire visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, du Code lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti communique le prorata général provisoire visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, du Code, dans l'hypothèse visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 3, 1°, lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au trimestre au cours duquel le

commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité.

L'assujetti communique annuellement le prorata général définitif visé à l'article 46, § 1er, alinéa 3, du Code lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile qui suit l'année civile à laquelle ce prorata général définitif se rapporte.

Les proratas généraux visés à l'article 46, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code sont justifiés par une feuille de calcul reprenant tous les éléments visés aux articles 12 et 13, retenus pour leur détermination.

Article 16

(Le texte de l'AR n° 3, art. 16, alinéa 1er, est modifié à partir du 03.01.2025 (Art. 12, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655))

Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initiale s'opère selon le prorata provisoire de l'année au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance. Elle est revue, de la manière prévue à l'article 46, § 1, alinéa 5, du Code, selon le prorata définitif de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service. Cette première révision porte sur la totalité des taxes initialement déduites.

Les révisions ultérieures portent annuellement sur un cinquième, un quinzième ou un vingt-cinquième, suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, du montant des taxes déduites selon le premier prorata définitif. L'assujetti les effectue en comparant ce prorata et le prorata définitif de chacune des quatre, quatorze ou vingt-quatre années à prendre en considération.

Article 17

(Le texte de l'AR n° 3, art. 17 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 10.12.1969))

§ 1er. L'assujetti est dispensé d'opérer la révision prévue par les articles 15 et 16 lorsque la différence entre les proratas à prendre en considération n'atteint pas dix pour cent. Cette disposition n'est pas applicable en cas de révision d'un prorata estimé provisoirement d'après les prévisions d'exploitation.

§ 2. L'assujetti peut renoncer à la dispense de révision prévue au § 1er, à condition que cette renonciation s'étende sur cinq années consécutives au moins et qu'elle soit portée à la connaissance de l'administration dans la feuille de calcul dont il s'agit à l'article 15, dernier alinéa.

Article 18

(Le texte de l'AR n° 3, art. 18, al. 1 est applicable à partir du 01.01.2011 (Art. 6, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas qu'ils déterminent, déroger aux articles 5, § 1, 4°, 10, § 1er, 5°, 12 et 15 à 17.

Ils fixent les modalités de la révision des déductions :

- 1° lorsqu'une personne qui réalise exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, commence à réaliser aussi des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ou cesse d'exercer une partie de son activité économique;

- 2° lorsqu'une personne qui réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, commence à réaliser uniquement des opérations ouvrant droit à déduction;
- 3° lorsqu'une personne qui réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, passe du régime des déductions selon l'affectation réelle des biens et des services, visé aux articles 19 à 21 du présent arrêté, au régime des déductions selon le prorata général, et inversement;

Section V

Dispositions concernant la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services.

Article 18bis

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er. Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations est autorisé, par dérogation à la section IV, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration de l'année civile en cours.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti qui commence son activité économique ou qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle le commencement ou le changement de son activité a lieu.

La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année civile concernée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité. Au plus tôt le 31 décembre de la troisième année qui suit la date d'effet de cette notification, l'assujetti peut à nouveau exercer son droit à déduction selon le prorata général visé à l'article 46, § 1er, du Code, moyennant la notification visée au paragraphe 4.

§ 2. L'assujetti qui procède à la notification visée au paragraphe 1er communique en outre annuellement les informations suivantes lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours :

1° le cas échéant, le prorata général définitif de déduction de l'année civile qui précède, visé à l'article 46, § 1er, alinéa 3, du Code ;

2° la proportion, exprimée en pourcents, conformément aux critères retenus par l'assujetti au moment de la notification, de la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui :

- a) sont affectées exclusivement pour le ou les secteurs d'exploitation dont les opérations permettent la déduction ;
- b) sont affectées exclusivement pour le secteur d'exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction ;
- c) sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous a) et b) ;

3° un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction applicables aux opérations visées sous le 2°, c) et, en cas d'application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l'application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous le 2°, a) et b).

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti communique ces informations, dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 3, lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité.

§ 3. L'assujetti qui omet de procéder à la notification visée au paragraphe 1er ou à la communication visée au paragraphe 2 ne pourra bénéficier du droit d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services avant le 1er janvier de l'année civile qui suit et à condition qu'il ait préalablement envoyé une notification conformément au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.

§ 4. L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi de la notification préalable visée à l'article 14, § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 4, la cessation prend cours au 1er janvier de l'année qui suit cette notification.

La notification visée à l'alinéa 1er n'est pas envoyée lorsque :

1° il ressort de la déclaration visée à l'article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;

2° il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis du même arrêté que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, l'assujetti cesse d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services dès la modification ou la cessation de son activité.

§ 5. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception des notifications visées aux paragraphes 1er et 4. Cet accusé de réception contient, selon le cas, les informations suivantes :

1° les coordonnées de l'assujetti ;

2° la date de début et, le cas échéant, la date de fin du régime de déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

§ 6. Lorsque l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée estime, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis ou des informations qu'elle a recueillies, que l'exercice par l'assujetti de son droit à déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services ne correspond pas ou plus à la réalité, elle notifie à l'assujetti les motifs de son refus au moyen d'une décision motivée. Elle peut, dans ce cadre, le cas échéant, proposer à l'assujetti le maintien de ce régime de déduction moyennant l'application d'autres critères que ceux retenus par l'assujetti dans le cadre de la notification visée au paragraphe 1er.

La décision de refus visée à l'alinéa 1er est notifiée au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a produit ses effets et produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a été effectuée.

L'assujetti à qui la décision de refus visée à l'alinéa 1er a été notifiée peut, à défaut d'appliquer, le cas échéant, les critères proposés par l'administration dans sa décision de refus, introduire une nouvelle notification visée au paragraphe 1er au plus tôt l'année civile qui suit la notification visée à l'alinéa 1er.

L'absence de décision de refus par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai prévu à l'alinéa 2 ne porte pas préjudice à la possibilité pour cette administration de vérifier la correcte application par l'assujetti des dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution et notamment l'exercice par ce dernier de son droit à déduction.

§ 7. L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er juillet 2023, selon les modalités fixées aux paragraphes 1er et 2.

L'information visée à l'alinéa 1er est assimilée à la notification visée au paragraphe 1er pour l'application du présent article.

§ 8. Les assujettis qui exercent également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2 du Code communiquent également annuellement les informations visées au paragraphe 2 selon les mêmes modalités.

Article 18ter

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er. Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 2, du Code, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève peut, par décision motivée, imposer à l'assujetti visé à la section IV, d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata général de déduction visé à l'article 12 aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe, lorsque :

1° l'activité économique comprend un secteur avec droit à déduction et un secteur sans droit à déduction qui sont clairement distingués l'un de l'autre, en particulier lorsqu'une comptabilité séparée est tenue pour chaque secteur;

2° l'assujetti peut, au moment où il acquiert des biens ou des services, déterminer à quel secteur de son activité économique ces biens et services sont destinés exclusivement ;

3° le prorata général visé à l'article 12 ne peut pas être appliqué parce qu'il est difficile ou impossible de déterminer le dénominateur de la fraction dont découle ce prorata.

§ 2. Lorsqu'elle décide d'imposer à l'assujetti d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie sa décision à l'assujetti par envoi recommandé.

Cette décision reprend les éléments de fait qui justifient cette décision et notamment la ou les circonstance(s) visée(s) au paragraphe 1er ainsi que la date à partir de laquelle elle prend cours.

Cette décision prend cours le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification de cette décision est intervenue.

Cette décision peut prendre cours avant la date prévue à l'alinéa 3 lorsqu'il apparaît que les éléments communiqués par l'assujetti dans les déclarations visées aux articles 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 1er ou 7bis, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou dans les déclarations visées aux articles 2, § 2 et 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A., sont erronés.

§ 3. Le ministre des Finances est autorisé, dans les cas visés au paragraphe 1er, à imposer à un secteur d'activité ou un groupe déterminé d'assujettis d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services par voie de circulaire.

Article 19

(Le texte de l'AR n° 3, art. 19 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 10.12.1969))

L'assujetti qui opère la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services en vertu de l'article 46, § 2, du Code, doit procéder à une révision lorsque les biens et les services ne sont pas affectés au secteur d'exploitation auquel ils étaient destinés.

Cette révision donne lieu à un reversement des taxes initialement déduites lorsque les biens et les services sont, en tout ou pour partie, transférés d'un secteur d'opérations permettant la déduction à un secteur d'opérations ne la permettant pas. Elle donne lieu à une déduction supplémentaire dans le cas inverse. Elle s'opère conformément à l'article 20 en ce qui concerne les taxes ayant grevé les biens d'investissement.

Article 20

(Le texte de l'AR n° 3, art. 20, alinéas 1er, 2 et 3, est modifié à partir du 02.01.2020 (Art. 6, AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116136))

La révision prévue à l'article 19 s'opère lorsque les biens d'investissement changent d'affectation avant l'expiration de la quatrième, la quatorzième ou la vingt-quatrième année qui suit celle au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service, suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien.

Lorsque le bien d'investissement passe d'un secteur d'opérations permettant la déduction à un secteur d'opérations ne la permettant pas, le reversement à opérer porte sur un montant égal à la taxe initialement déduite, diminué d'un cinquième d'un quinzième ou d'un vingtcinquième suivant la distinction précitée, par année écoulée avant l'année où intervient le changement d'affectation.

Lorsque le bien d'investissement passe d'un secteur d'opérations ne permettant pas la déduction, à un secteur d'opérations qui la permettent, la déduction à opérer est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite initialement, diminué d'un cinquième d'un quinzième ou d'un vingtcinquième suivant la distinction faite ci-avant.

Article 21

(Le texte de l'AR n° 3, art. 21 est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 12, AR 29.12.1992))

Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application des articles 19 et 20.

Ils fixent notamment les modalités de la révision des déductions :

- 1° lorsqu'une personne qui réalise exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, commence à réaliser aussi des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ou cesse d'exercer une partie de son activité économique;
- 2° lorsqu'une personne qui réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, commence à réaliser uniquement des opérations ouvrant droit à déduction;

Section VI

Disposition particulière.

Article 21bis

(Le texte de l'AR n° 3, art. 21bis, § 1er, alinéa 2, est modifié à partir du 27.05.2019 (Art. 5, AR 12.05.2019, M.B. 27.05.2019, p. 50443))

§ 1er. Lorsqu'un assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées en vertu de l'article 44, du Code, n'ouvrant pas droit à déduction devient, pour les mêmes opérations, un assujetti qui réalise des opérations ouvrant droit à déduction, il peut exercer son droit à déduction par voie de régularisation pour :

- 1° les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au moment du changement de régime d'imposition ;
- 2° les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code, ne soit pas expirée.

La régularisation à opérer en ce qui concerne les biens d'investissement est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième ou d'un quinzième suivant la distinction faite d'après la nature du bien conformément à l'article 9 par année écoulée depuis le 1er janvier de l'année prise en compte pour le calcul des déductions conformément à l'article 2 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle intervient le changement de régime d'imposition.

Cette régularisation s'opère en tenant compte des articles 45 à 49 du Code et ne peut s'appliquer que moyennant le respect de l'article 3.

§ 2. La régularisation est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, d'un inventaire des biens et des services non utilisés au moment du changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment.

Ces documents sont dressés en double exemplaire dont un est destiné à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à régularisation, la date et le numéro de la facture d'achat ou d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à régulariser.

§ 3. La régularisation s'effectue par imputation sur le montant de la taxe due à l'Etat repris en grille 71 du cadre VI de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à due concurrence. Lorsque cette imputation fait apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est reportée sur les périodes des déclarations suivantes, à due concurrence, de la grille 71 de ces déclarations.

§ 4. Le Ministre des Finances ou son délégué fixe les modalités d'application de la régularisation et détermine la manière dont elle est opérée.

Article 21ter

(Le texte de l'AR n° 3, article 21ter, est inséré à partir du 27.05.2019 (Art. 6, AR 12.05.2019, M.B. 27.05.2019, Ed. 1, p. 50443)

§ 1er. Lorsqu'un assujetti loue un bâtiment ou une fraction de bâtiment conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, il peut exercer par la suite son droit à déduction par voie de régularisation pour :

- 1° la taxe ayant grevé les biens et les services non encore utilisés, autres que les biens d'investissement, qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible, lorsque ces biens et ces services sont utilisés par la suite pour effectuer des opérations visées au présent alinéa ;
- 2° la taxe ayant grevé les biens d'investissement qui font l'objet d'opérations visées au présent alinéa, qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible et pour autant que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code, ne soit pas expirée ;
- 3° la taxe ayant grevé les biens d'investissement au moyen desquels l'assujetti réalise des opérations visées au présent alinéa et qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible, pour autant que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code, ne soit pas expirée.

La régularisation à opérer en ce qui concerne la taxe ayant grevé des biens d'investissement est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième ou d'un quinzième suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, par année écoulée, depuis le 1er janvier de l'année prise en compte pour le calcul des déductions conformément aux articles 2 et 9 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle la location visée à l'alinéa 1er a pris cours.

Cette régularisation s'opère en tenant compte des articles 45 à 49 du Code et moyennant le respect de l'article 3.

§ 2. La régularisation est subordonnée à la remise au service compétent de l'administration en charge de la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, d'un inventaire des biens et des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Cet inventaire est dressé en double exemplaire dont un est destiné au service visé à l'alinéa 1er. Il indique, de façon détaillée, les biens et les services sujets à régularisation, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à régulariser.

§ 3. La régularisation s'effectue par imputation sur le montant de la taxe due à l'Etat repris en grille 71 du cadre VI de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à due concurrence. Lorsque cette imputation fait apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est reportée sur les périodes des déclarations suivantes, à concurrence du montant de la taxe repris en grille 71 de ces déclarations. Le montant de la taxe déductible visée au paragraphe 1er qui n'a pas pu être imputé dans les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l'année 2019, est intégralement repris dans la douzième déclaration mensuelle ou la quatrième déclaration trimestrielle de l'année 2019.

Par dérogation à l'article 8¹, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aucun ordonnancement ou opération équivalente à un paiement n'est exécuté pour les périodes auxquelles se rapportent les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l'année 2019.

§ 4. Le présent article est seulement applicable pour la taxe qui est devenue exigible avant le 1er janvier 2019.

§ 5. Le Ministre des Finances fixe les modalités d'application de la régularisation et détermine la manière dont elle est opérée.

Article 21quater

(Le texte de l'AR n° 3, article 21quater, est inséré à partir du 27.05.2019 (Art. 7, AR 12.05.2019, M.B. 27.05.2019, Ed. 1, p. 50443)

Lorsqu'un assujetti qui loue un bâtiment ou une fraction de bâtiment conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code cède en exemption de la taxe ce bien ou constitue ou cède en exemption de la taxe un droit réel portant sur ce bien en faveur d'un assujetti, et que le bail existant continue de courir :

- 1° aucune révision n'est opérée, à l'occasion de la cession du bien, dans le chef du cédant de ce bien ;
- 2° les révisions éventuelles concernant les taxes initialement déduites en lien avec ce bien qui découleraient de changements d'affectation intervenus après la cession du bien ou après la cession ou la concession d'un droit réel portant sur ce bien, s'opèrent exclusivement dans le chef du cessionnaire de ce bien.

Article 22

(Le texte de l'AR n° 3, art. 22 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 10.12.1969))

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 23

(Le texte de l'AR n° 3, art. 23 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 10.12.1969))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 25quinquies, 53octies, 58, 75 à 80, 82 et 90 du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888)

Article 1

(Le texte de l'AR n° 4, article 1, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 1, A et B, AR 29.12.1992 et Art. 1, B, AR 14.04.1993))

La restitution prévue par les articles 77, §§ 1er et 1erbis, et 77bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est accordée, selon le cas, à la personne qui a payé la taxe à l'Etat, ou à celle qui détient un document d'importation la désignant comme destinataire et constatant le paiement de la taxe.

La personne qui, pour le paiement de la taxe, est tenue au dépôt d'une déclaration, est considérée comme ayant payé la taxe à l'Etat lorsqu'elle l'a comprise dans le montant des taxes dues inscrit dans la déclaration et qu'elle a acquitté l'impôt dont cette déclaration constate l'exigibilité.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, déroger à l'alinéa premier du présent article.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 4, article 2, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art.3, AR 20.02.2004))

La restitution visée à l'article 77, § 1er bis, du Code, n'a pas lieu lorsqu'elle concerne l'importation d'un bien autre qu'un bien d'investissement et que le destinataire est un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui peut déduire intégralement la taxe acquittée pour cette importation.

Lorsque la restitution susvisée est relative à l'importation d'un bien d'investissement ou d'un autre bien pour lequel la taxe payée à l'importation n'a pu être déduite que partiellement, le destinataire qui obtient la restitution est tenu de reverser la taxe à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite. Le reversement devra être compris dans le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle est survenue la restitution.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois prévoir que, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la restitution est limitée à la taxe qui n'a pas pu être déduite.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 4, article 3, est modifié à partir du 09.08.2009 (Art. 81, L 31.01.2009, M.B. 09.02.2009))

L'action en restitution prend naissance à la date où survient la cause de la restitution. L'action en restitution visée à l'article 77, § 1er, 7°, du Code prend naissance :

- en cas de faillite, à la date du jugement déclaratif de faillite;
- en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif, à la date de l'homologation par le tribunal, en ce qui concerne les créances dont l'abattement est acté dans le plan de réorganisation;

- en cas de réorganisation judiciaire par accord amiable, à la date du jugement qui constate l'accord amiable, en ce qui concerne les créances dont l'abattement est acté dans l'accord;
- à la date du jugement de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, en ce qui concerne les créances n'ayant pas pu être apurées à la suite du transfert.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 4, article 4, § 1, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art.5, AR 20.02.2004))

§ 1er. Pour pouvoir exercer l'action en restitution, l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code doit :

- 1° établir un document rectificatif indiquant le montant à restituer;
- 2° inscrire ce document dans un registre tenu à cet effet;
- 3° adresser à son cocontractant, dans les situations visées à l'article 79 du Code, un double de ce document revêtu de la mention : "T.V.A. à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite";
- 4° en cas de restitution de la taxe payée lors d'une acquisition intracommunautaire de biens, ou lors d'une prestation de services ou d'une livraison de biens, pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant, reverser la taxe à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite. Le reversement doit être compris dans le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle la restitution est obtenue.

Le Ministre des Finances ou son délégué règlent la manière dont le document rectificatif doit être établi et le registre tenu. Ils peuvent, dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, autoriser le remplacement du registre par des feuilles mobiles.

§ 2. Le registre prévu au § 1er, 2e, doit être produit à l'office de contrôle dont l'assujetti ou la personne morale non assujettie relève, à toute réquisition du chef de cet office. A défaut de production du registre, l'assujetti ou la personne morale non assujettie est tenu de reverser les taxes dont il a obtenu la restitution et qui devaient être inscrites dans le registre. Le défaut de production du registre est constaté par un procès-verbal dressé conformément à l'article 59 du Code.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 4, article 5, § 1, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 6, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004))

§ 1er. Pour l'assujetti ou la personne morale non assujettie tenu, selon le cas, au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, la restitution a lieu par imputation sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration, du total des taxes pour lesquelles la cause de la restitution est survenue au cours de cette période.

Pour l'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, la restitution de la taxe payée par anticipation pour l'importation de biens en provenance des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne inclus dans le champ d'application du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est toutefois répartie sur huit trimestres civils si le montant de cette restitution dépasse 500 000 F (12.394,68 EUR). Dans ce cas, la restitution a lieu par imputation d'un huitième de la taxe à restituer sur le montant des taxes dues pour la

période de déclaration au cours de laquelle est survenue la cause de restitution et par imputation d'un huitième de cette taxe sur le montant des taxes dues pour chacun des sept trimestres civils suivants ou pour le dernier mois de ces sept trimestres.

L'assujetti ou la personne morale non assujettie effectue l'imputation en comprenant la somme à restituer dans le montant des régularisations de taxes à opérer pour la période de déclaration.

§ 2. Lorsque l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas effectué l'imputation conformément au § 1er, il peut encore le faire dans une des déclarations déposées avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 4, article 6, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 1, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L'arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))

Par dérogation à l'article 5, § 1er, la restitution des taxes, des intérêts de retard et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut avoir lieu par imputation sur le montant des taxes dues par l'assujetti ou la personne morale non assujettie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de la restitution de sommes à payer constatées dans une déclaration.

La demande en restitution de ces taxes, intérêts de retard et amendes n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4; elle doit être introduite devant le tribunal désigné par l'article 632 du Code judiciaire, par requête contradictoire établie conformément à l'article 1385decies du même Code.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 4, article 7, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 7, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004))

Pour l'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, les taxes à restituer par voie d'imputation en vertu de l'article 5 s'ajoutent aux taxes pour lesquelles le droit à déduction est exercé conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 8¹

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er. Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse, sous les conditions suivantes :

1° la somme due par l'Etat atteint 50 euros ;

2° l'assujetti a communiqué à l'administration, au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la

valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 2°, du Code ;

3° toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre civil ou le mois, selon le cas, à la fin duquel apparaît le montant dû par l'Etat, ont été déposées dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° la déclaration qui fait apparaître comme résultat final la somme due par l'Etat dont l'assujetti demande la restitution est déposée dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé à l'alinéa 1er, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte. Toutefois, pour une déclaration mensuelle, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte.

L'assujetti fait la demande de restitution visée à l'alinéa 1er, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable en apposant une mention expresse dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations de cette période. La déclaration déposée par l'assujetti dans laquelle cette mention a été apposée tient lieu de demande de restitution.

§ 2. Sous réserve de l'application du paragraphe 3, lorsque les conditions de restitution de la somme visée au paragraphe 1er ne sont pas remplies ou lorsque cette somme n'a pas fait l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti, celle-ci fait l'objet d'une inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant qu'elle atteigne 2,50 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la déclaration qui fait apparaître la somme à inscrire sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code est déposée après le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. a lieu au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois qui suit le mois au cours duquel cette déclaration est déposée, selon qu'il s'agisse respectivement d'une déclaration mensuelle ou d'une déclaration trimestrielle.

§ 3. Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visée au paragraphe 1er ou à la date d'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visée au paragraphe 2, l'assujetti est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.

Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un

registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est affectée à due concurrence à l'apurement de la dette.

Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est retenue à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit sur le plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

Si, à l'égard du montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, l'ordonnancement de ce montant ou son inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code n'a pas lieu et la somme due par l'Etat est retenue afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.

Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa 4, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, sont justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés préalablement à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée.

Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant.

Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée aux alinéas 3 et 4 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa 5, est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union. Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de ces retenues, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

La notification de la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du lendemain.

La retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire.

La retenue prend fin à la suite de la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.

Lorsque la somme due par l'Etat cesse d'être retenue, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. Le solde éventuel restant est restitué à l'assujetti qui a opté pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant que les conditions de cette restitution soient remplies, ou, à défaut, est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code.

Article 8²

(Le texte de l'AR n° 4, article 8/2, est abrogé (Art. 10, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.02.2025 (Art. 22, alinéa 2, AR 29.09.2024))

(Abrogé)

Article 8³

(Le texte de l'AR n° 4, article 8/3, est modifié comme suit : 1° un alinéa est inséré entre les alinéas 7 et 8 ; 2° l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est remplacé ; 3° l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10 est modifié (Art. 11, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.02.2025 (Art. 22, alinéa 2, AR 29.09.2024))

Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée à l'assujetti ou à la personne morale non assujettie. La déclaration signée tient lieu de demande en restitution.

La restitution n'a néanmoins pas lieu à due concurrence lorsque, au moment de l'ordonnancement visé à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, l'assujetti ou la personne morale non assujettie est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.

Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 2 constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'a pas été interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le crédit d'impôt est affecté à due concurrence à l'apurement de la dette.

L'ordonnancement s'opère au plus tard le troisième mois qui suit la période de déclaration à laquelle se rapporte la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code.

Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 2 ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le crédit d'impôt est retenu à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au plan administratif, soit par un jugement ou un arrêté coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

Si, à l'égard du solde restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes ou que ces déclarations n'ont pas été déposées, et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt, sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement, l'ordonnancement de ce solde n'a pas lieu et le crédit d'impôt est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.

Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa précédent, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, doivent être justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés à la connaissance de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie par lettre recommandée.

Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant.

La retenue visée aux alinéas 5 et 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la force probante des procès-verbaux visés à l'alinéa 7 est réfutée, ou jusqu'au moment où les données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union, font apparaître la véracité des opérations. La retenue visée à l'alinéa 8 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

Les règles contenues dans les alinéas 8 à 12 de l'article 8/1, § 3, sont applicables à la retenue du crédit d'impôt visé aux alinéas 5 à 7, étant entendu que ce qui vaut à l'égard de l'assujetti vaut, suivant le cas, à l'égard de la personne morale non assujettie.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 4, article 9, § 2, est remplacé et § 3, est rétabli à partir du 01.07.2022 (Art. 2, AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36854, Numac : 2022031696))

§ 1er. Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.

§ 2. Lorsque l'ayant droit à la restitution est une personne morale non assujettie, qui n'est pas établie en Belgique et qui n'y effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande doit parvenir à ce service, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.

§ 3. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre ou l'assujetti non établi dans la Communauté, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l'arrêté royal n° 56 du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.

§ 4. La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 9bis

(Le texte de l'AR n° 4, article 9bis, § 2, alinéa 2, est remplacé et § 2, alinéa 3, est abrogé à partir du 01.07.2022 (Art. 3, AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36854, Numac : 2022031696))

§ 1er. Par dérogation à l'article 9, tout assujetti qui se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, à l'exclusion des assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, est autorisé à récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations couvertes par ce régime particulier selon les modalités visées par le présent article.

§ 2. Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er est établi en Belgique, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. La demande est envoyée à ce service, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre ou n'est pas établis dans la Communauté, celui-ci introduit une demande en restitution conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.

§ 3. Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 4, article 10, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art.12, AR 29.12.1992))

§ 1er. La restitution prévue par l'article 77, § 2, du Code est accordée à l'invalidé ou au handicapé qui, pour l'acquisition ou l'importation d'une voiture automobile, a réuni les conditions prescrites pour bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au tableau A, rubrique XXII, section première, de l'annexe à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. L'ayant droit à la restitution est tenu de se conformer à l'article 9 du présent arrêté pour l'introduction de sa demande en restitution.

§ 2. La régularisation prévue par l'article 77, § 2, alinéa 2, du Code, est opérée conjointement avec celle qui est prévue au tableau A, rubrique XXII, section première, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal no 20 précité. Dans les mêmes situations que celles que vise cette dernière disposition et selon les mêmes modalités de calcul et de paiement, cette régularisation porte sur les taxes initialement restituées à l'invalidé ou au handicapé pour l'achat ou l'importation de sa voiture.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 4, article 11, alinéas 1er et 2, est modifié à partir du 07.07.2003 (Art. 9, AR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003))

Lorsque, pour des tabacs fabriqués ou d'autres produits visés à l'article 58, § 1er du Code, une même cause motive la restitution du droit d'accise et de la taxe sur la valeur ajoutée, la demande en restitution de cette taxe doit être introduite auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti.

La demande doit parvenir à ce fonctionnaire en même temps que la demande en restitution du droit d'accise et, en tout cas, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

La restitution a lieu aux mêmes conditions et de la même manière que celle du droit d'accise.

Article 12

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er. Les restitutions visées à l'article 8/1 s'opèrent en tenant compte des données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, mentionnées dans la déclaration prévue à l'article 1er ou à l'article 2 de l'arrêté royal n° 10, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 1erbis. Les restitutions prévues à l'article 9, § 2, s'opèrent en tenant compte des données bancaires fournies à l'administration.

§ 2. Les restitutions autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er et 1erbis s'opèrent en tenant compte des données bancaires fournies à l'administration, y compris l'IBAN et le BIC. Ne sont toutefois pas restituées, les sommes dont le montant n'est pas supérieur à 12,50 euros.

§ 3. (Abrogé)

Article 13

(Le texte de l'AR n° 4, article 13, § 1er, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 6, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L'arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))

Aucune restitution des taxes, des intérêts de retard et des amendes fiscales ne peut être obtenue valablement si les formalités et conditions déterminées par le présent arrêté ne sont pas observées.

Le Ministre de Finances ou son délégué peuvent toutefois, dans les cas qu'ils déterminent, relever totalement ou partiellement les ayants droit de cette déchéance.

Sans préjudice de l'application des articles 70, 73 et 91 du Code, celui qui a obtenu irrégulièrement une restitution est tenu de reverser à l'Etat le montant restitué abusivement.

Article 14

(Le texte de l'AR n° 4, article 14, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 7, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L'arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))

L'action en justice relative à la restitution de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit, selon le cas, celle de la notification par lettre recommandée à la poste d'une décision rejetant la demande de restitution présentée à l'administration ou celle du paiement des taxes, des intérêts et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration.

Article 15

(Le texte de l'AR n° 4, article 15, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 29.12.1969))

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 16

(Le texte de l'AR n° 4, article 16, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 29.12.1969))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 6, du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires, bateaux et aéronefs et les opérations réalisées en faveur de la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union dans le cadre de certaines de leurs missions, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

(L'intitulé de l'AR n° 6, est modifié (Art. 7, ARB 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127787, Numac: 2021043671) à partir du 01.01.2022 (Art. 14, AR 27.12.2021))

Exécution des articles 41 et 42, §§ 1er et 2 du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 2 – Dernièrement modifié à partir du 01.01.2022 (AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127787, Numac : 2021043671)

Article 1

(Le texte de l'AR n° 6, article 1, est applicable à partir du 01.01.1978 (AR 27.12.1977))

Les exemptions prévues par l'article 41, § 1er et 2, du Code, doivent être établies par des pièces et documents dont le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la nature et la forme.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 6, article 2, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 1, AR 29.12.1992))

Les exemptions prévues par l'article 42, §§ 1er et 2, du Code, sont établies dans les limites et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué ainsi que par des pièces et documents dont la nature et la forme sont déterminés par eux.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 6, article 3, est applicable à partir du 01.01.1978 (AR 27.12.1977))

§ 1er. Pour l'application de l'article 42, § 1er, 2e, du Code, il y a lieu de considérer comme exploitant de navires et de bateaux, toute personne qui exploite ou qui utilise des navires ou des bateaux pour le transport rémunéré de personnes ou de biens, pour la pêche ou, plus généralement, pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale.

§ 2. Pour l'application de l'article 42, § 2, 2e, du Code, il y a lieu de considérer comme exploitant des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues, toute personne qui exploite ou utilise ces derniers engins pour le transport international rémunéré de personnes ou de biens.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 6, article 4, est applicable à partir du 01.01.1978 (AR 27.12.1977))

Pour l'application de l'article 42, § 1er, 4e, et § 2, 4e, du Code, on entend par biens destinés à l'avitaillement, les provisions de bord, les combustibles, carburants et lubrifiants, ainsi que les fournitures de bord.

Sont considérés:

1. comme provisions de bord, les biens destinés uniquement à la consommation à bord par les membres de l'équipage et les passagers;
2. comme combustibles, carburants et lubrifiants, les biens destinés à l'alimentation des organes de propulsion et au fonctionnement des autres machines et appareils de bord;
3. comme fournitures de bord, les biens consommables à usage ménager à bord, ainsi que les biens consommables utilisés pour la conservation, le traitement ou la préparation à bord des biens transportés.

Article 4bis

(Le texte de l'AR n° 6, article 4bis, est inséré (Art. 8, AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127787, Numac : 2021043671) à partir du 01.01.2022 (Art. 14, AR 27.12.2021))

Conformément à l'article 42, § 3, alinéa 3, du Code, lorsque les conditions de l'exemption visée à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 3° bis, du Code cessent de s'appliquer, la Commission européenne ou l'agence ou l'organisme concerné dans le chef de qui l'exemption à l'importation a été appliquée ou qui a reçu les livraisons de biens ou les prestations de services exemptées en informe au moyen d'un envoi recommandé le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée désigné par le ministre des Finances ou son délégué.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 6, article 5, est applicable à partir du 01.01.1978 (AR 27.12.1977))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 6, du 6 février 1970, relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 6, article 6, est applicable à partir du 01.01.1978 (AR 27.12.1977, M.B. 31.12.1977))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 6, article 7, est applicable à partir du 01.01.1978 (AR 27.12.1977, M.B. 31.12.1977))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 23, 34, 40, 52 du Code de la TVA.

*Coordination officielle, n° 9 - Dernièrement modifié, **à partir du 01.12.2025** (AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025, p. 88235, Numac 2025008677)*

Table des matières

CHAPITRE I : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIEN DOIVENT ETRE INTRODUITS DANS LE PAYS.
(art. 1 – art. 3)

CHAPITRE II : LIEU DE DESTINATION. (art. 4)

CHAPITRE III : PAIEMENT DE LA TAXE A L'IMPORTATION. (art. 5 – art. 10)

CHAPITRE IV : FRANCHISES A L'IMPORTATION. (art. 11 – art. 44)

Section 1 : Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 1°, a, du Code. (art. 11)

Section 2 : Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 1°, b du Code. (art. 12 – art. 37)

Section 3 : Franchise prévue par l'article 40, § 1, 1°, c, § 2, 1°, b, et 2°, b, du Code. (art. 38)

Section 4 : Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 1°, d du Code. (art. 39)

Section 5 : Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 2°, du Code. (art. 40 – art. 41)

Section 6 : Franchise prévue par l'article 40, § 2, du Code. (art. 42)

Section 7 : Franchise prévue par l'article 40, § 4, du Code. (art. 43 – art. 44)

CHAPITRE V : MESURES TENDANT A GARANTIR LE RECOUVREMENT DE LA TAXE. (art. 45)

CHAPITRE VI : DISPOSITION ABROGATOIRE ET ENTREE EN VIGUEUR. (art. 46 – art. 48)

ANNEXE : Matériel visé à l'article 36, 21° de l'arrêté

Chapitre I

CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIEN DOIVENT ÊTRE INTRODUITS DANS LE PAYS.

Article 1

(Le texte de l'AR n° 7, article 1, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

Pour les biens entrant en Belgique et ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ou, s'il s'agit de biens relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui ne sont pas en libre pratique, la réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l'obligation et la manière de déclarer ces biens, même s'ils ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. Cette règle s'applique lorsque, après avoir été conduits en douane, les biens sont placés en dépôt temporaire conformément à la réglementation douanière.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 7, article 2, est applicable à partir du 01.01.1996 (Art. 14, AR 25.02.1996))

§ 1er. Pour les biens, autres que ceux visés à l'article 1er, qui sont transportés ou expédiés à partir d'un territoire tiers ou pays tiers et qui entrent en Belgique, directement ou après avoir été mis dans un autre Etat membre sous un des régimes fiscaux équivalents aux régimes visés à l'article 23, § 4, 1°, 2°, 4° à 7°, du Code et/ou sous un régime de transit communautaire interne, la réglementation douanière est rendue applicable, notamment en ce qui concerne les bureaux et les voies par lesquels les biens peuvent être introduits dans le pays, l'obligation et la manière de présenter et de déclarer les biens à ces bureaux et les heures pendant lesquelles ces formalités peuvent être accomplies.

§ 2. Les biens visés au § 1er peuvent en Belgique être placés et séjourner sous un régime fiscal de dépôt temporaire, d'entrepôt, de perfectionnement actif ou d'importation temporaire pour autant que s'il s'agissait de biens visés à l'article 1er, ceux-ci auraient pu, conformément à la législation douanière, pu être placés et séjourner sous un régime de dépôt temporaire, d'entrepôt, de perfectionnement actif avec application du système de suspension ou sous un régime d'importation temporaire en franchise totale des droits à l'importation. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de ce paragraphe.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 7, article 3, est applicable à partir du 01.01.1996 (Art. 15, AR 25.02.1996))

Les biens importés en Belgique conformément à l'article 23 du Code doivent être déclarés pour la consommation.

Chapitre II

LIEU DE DESTINATION.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 7, article 4 est applicable à partir du 01.01.1996 (Art. 16, AR 25.02.1996))

Par premier lieu de destination des biens qui sont importés en Belgique, il faut entendre pour l'application de l'article 34, § 2, 2°, du Code, le lieu situé à l'intérieur du pays figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent en Belgique.

A défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge en Belgique.

Chapitre III

PAIEMENT DE LA TAXE À L'IMPORTATION.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 7, article 5, § 1er, est modifié à partir du 01.07.2021 (Art. 2, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

§ 1er. La taxe due à l'importation est payée au moment de la déclaration pour la consommation, sous réserve des dispositions de l'article 58sexies du Code et des paragraphes 2 et 3.

§ 2. Dans les cas et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut délivrer aux assujettis qui déposent les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation leur permettant de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois délivrer aux personnes préalablement agréées conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation permettant aux assujettis non établis en Belgique que ces personnes représentent de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, que ces personnes doivent déposer pour le compte de ces assujettis.

Le titulaire d'une autorisation visée aux alinéas 1er et 2 ne peut plus acquitter la taxe due à l'importation de la manière prévue aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 1er, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- 1° les assujettis doivent avoir effectué une importation ou doivent pouvoir justifier d'une telle opération à l'avenir;
- 2° ils ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations qu'ils ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité;
- 3° ils ne sont pas redevables d'une dette d'impôt résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 2, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

- 1° les personnes préalablement agréées ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations que leurs mandants ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité;
- 2° elles ne sont pas tenues au paiement d'une dette d'impôt avec leurs mandants au sens de l'article 55, § 4, alinéa 2, du Code, résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration.

§ 5. L'autorisation visée au paragraphe 3 doit être demandée par écrit. Dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande, l'autorisation est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée.

§ 6. Le Ministre des Finances ou son délégué peut retirer l'autorisation visée au paragraphe 3 lorsque elle a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou que le titulaire ne remplit plus les obligations imposées par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code et les arrêtés pris pour son exécution.

En cas de retrait conformément à l'alinéa 1er, une nouvelle demande d'autorisation ne pourra être introduite qu'à l'expiration d'une période de douze mois qui suit le mois au cours duquel la décision de retrait a été notifiée.

§ 7. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article. Il prescrit notamment les formalités à remplir relativement à la demande et au retrait de l'autorisation. Il prévoit en outre la forme et le contenu de cette autorisation.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 7, article 6, § 2, est modifié et complété par un alinéa à partir du 01.07.2021 (Art. 9, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

§ 1er. La taxe est due par le destinataire qui effectue en Belgique une importation imposable.

§ 2. Le destinataire est l'acquéreur à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est exigible et, à défaut d'acquéreur, le propriétaire des biens à ce moment.

Toutefois le fournisseur ou un précédent fournisseur peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, §1er, alinéa 1er, 3°, du Code, qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le destinataire est :

- 1° le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers localisée dans un autre Etat membre que la Belgique;
- 2° l'acquéreur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui présente les

biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens se prévaut du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code;

- 3° le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code et que le régime visé à l'article 58quinquies du Code n'est pas appliqué.

§ 3. Lorsque les biens importés sont installés ou montés en Belgique par le fournisseur ou pour son compte et que la livraison a lieu en Belgique par application de l'article 15, § 2, alinéa 2, 2° du Code, le destinataire est le fournisseur par lequel ou pour le compte duquel l'installation ou le montage est effectué.

La personne qui a vendu ou cédé les biens au fournisseur visé à l'alinéa précédent, ou un précédent vendeur ou cédant peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique ou identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'article 50, §1er, alinéa 1er, 3°, du Code, ou qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code.

§ 4. Le travailleur à façon, le locataire ou l'emprunteur qui a exporté des biens en dehors de la Communauté en vue de leurs faire subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvrage peut prendre la qualité de destinataire pour l'application de la franchise prévue à l'article 40, §1er, 2°, b, du Code.

§ 5. Peut encore être destinataire lorsque son cocontractant n'est pas établi en Belgique et n'est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, l'assujetti qui dépose des déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, auquel les biens sont envoyés, soit :

- 1° à vue, à l'essai ou en consignation, pour autant que, s'il ne s'en porte pas acquéreur, il réexporte en dehors de la Communauté les biens importés;
- 2° en vue de subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvrage pour autant qu'il réexporte en dehors de la Communauté les biens, qu'il les détruise ou que ces biens lui soient cédés.

Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités de la régularisation qui doit intervenir lorsque les conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas remplies.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 7, article 7, § 1er, § 1^{er}, alinéa 1er, 1^{er} tiret, est modifié (Art. 2, AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025, p. 88235, Numac 2025008677) à partir du 01.12.2025 (Art. 6, AR 06.11.2025))

§ 1er. Sous réserve des dispositions du § 2, la taxe due à l'importation est payée :

- par versement ou virement au compte financier du bureau unique des douanes et des accises
- ou
- par paiement en espèces ou autres moyens de paiement assimilés, à la succursale du bureau unique désignée par l'Administration générale des douanes et accises.

Le paiement de la taxe est constaté sur le document visé à l'article 9 par apposition d'une mention du système électronique PLDA que l'Administration des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation.

Dans les situations visées à l'article 58sexies du Code, l'application du régime particulier visé par cette disposition fait l'objet de l'apposition d'une mention du système électronique de dépôt de déclarations en douane que l'Administration générale des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation.

§ 2. Dans les situations visées à l'article 5, § 3, la taxe due à l'importation doit être inscrite comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 7, article 8, est remplacé à partir du 04.07.2013 (Art. 4, AR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013, p. 40184))

§ 1er. Sont solidairement tenus au paiement de la taxe avec le destinataire visé à l'article 6 :

- 1° le déclarant, à savoir la personne qui déclare en son nom ou au nom d'autrui les biens pour la consommation ou pour un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5 du Code;
- 2° le mandant du déclarant visé au 1° ;
- 3° toute autre personne tenue au paiement des droits d'entrée même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

Toutefois, seule la personne qui a déclaré les biens pour le régime de transit externe ou pour le régime de transit communautaire interne est tenue solidairement au paiement de la taxe lorsqu'elle doit être payée de la manière indiquée à l'article 7, § 2.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et alinéa 2, qui démontrent l'absence de faute ou de négligence dans leur chef, sont déchargées de la responsabilité solidaire.

En tout état de cause, ces personnes ne peuvent être déchargées de cette responsabilité lorsqu'elles savaient ou devaient savoir que la taxe due à l'importation n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 7, article 9, § 1, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.07.2021 (Art. 11, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

§ 1er. Le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est constaté sur l'exemplaire pour le destinataire de la déclaration de mise en consommation sauf si la taxe est payée de la manière prévue à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ou § 2.

Une déclaration distincte doit être établie pour chaque destinataire. Cette déclaration contient, outre le nom, l'adresse et éventuellement le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué au destinataire en Belgique, toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le destinataire est une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, la déclaration doit contenir le nom, l'adresse et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, ou § 2, alinéa 2, du Code, du membre concerné qui effectue l'importation, ainsi que toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe.

§ 2. Lorsque l'importation a lieu en franchise de la taxe ou contre paiement d'une taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé qui peut être dû pour le bien importé, le déclarant doit indiquer dans la déclaration d'importation la disposition légale, réglementaire ou administrative qui prévoit la franchise ou le paiement de la taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 7, article 10, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

En vue de simplifier les formalités, le Ministre des Finances ou son délégué peut déroger aux prescriptions des articles 7 et 9, en fixant des mesures propres à assurer le paiement de la taxe.

CHAPITRE IV

FRANCHISES À L'IMPORTATION.

Section 1ère

Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 1°, a, du Code.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 7, article 11, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

A lieu en exonération de la taxe, l'importation de biens dont la livraison par des assujettis est en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays.

A l'exception des cas spécifiés par le Ministre des Finances ou son délégué, cette exonération est accordée par voie de restitution selon les modalités prévues par l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.

Section 2

Franchise prévue par l'article 40 § 1er, 1er, b du Code.

Article 12

(Le texte de l'AR n° 7, article 12, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. L'importation de biens visés par l'article 40, § 1er, 1°, b), du Code, peut avoir lieu en exonération de la taxe dans les cas et aux conditions fixés dans la présente section.

§ 2. Pour l'application des dispositions prévues dans la présente section, il y a lieu d'entendre par :

1° "résidence normale", le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire, pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

La résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition que la personne y retourne régulièrement. Cette condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

La preuve de la situation de la résidence normale doit être apportée par tous moyens à la satisfaction de l'administration;

2° "biens personnels", les biens qui sont affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.

Constituent notamment des biens personnels :

- a) les effets et objets mobiliers tels que les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;
- b) les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle.

Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial et ne peuvent être destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 4, § 1er du Code.

Les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé sont également des biens personnels;

3° "produits alcooliques", les produits relevant des codes NC 2203 à 2208 tels que les bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.;

4° "Communauté", les territoires des Etats membres où la Directive 2006/112/CE est d'application, tels que visés à l'article 1er, §§ 2 à 5 du Code.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué prescrit les formalités pour bénéficier de l'exonération prévue dans la présente section.

Article 13

(Le texte de l'AR n° 7, article 13, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 9, les biens personnels importés définitivement par une personne physique qui transfère sa résidence normale située en dehors de la Communauté dans un Etat membre.

§ 2. L'exonération est limitée aux biens personnels qui :

- 1° sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consommables, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté;
- 2° sont destinés aux mêmes usages au lieu de la nouvelle résidence normale de l'intéressé.

§ 3. L'exonération n'est accordée que si l'intéressé a eu sa résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

Des dérogations à l'alinéa 1er, peuvent être accordées par le Ministre des Finances ou son délégué à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

§ 4. Sont exclus de l'exonération :

- 1° les produits alcooliques;
- 2° les tabacs et produits de tabac;
- 3° les moyens de transport à caractère utilitaire;
- 4° les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux.

§ 5. Sauf circonstances particulières, l'exonération n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans la Communauté.

L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa 1er.

§ 6. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.

Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession, réalisés avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.

§ 7. Par dérogation au paragraphe 5, l'exonération est également accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans la Communauté moyennant l'engagement de cet intéressé de l'y établir effectivement dans un délai de six mois.

Lorsqu'il est fait usage de cette disposition, le délai prévu au paragraphe 2 est calculé à compter de la date d'importation dans la Communauté.

§ 8. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l'intéressé quitte le pays tiers ou territoire tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale sur le territoire d'un Etat

membre mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, les biens personnels que l'intéressé transfère à cette fin sur le territoire précité sont admis en exonération.

L'admission en exonération est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 2 à 6, étant entendu que les délais prévus aux paragraphes 2 et 5 sont calculés à compter de la date d'importation et que le délai visé au paragraphe 6 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé sur le territoire de la Communauté.

L'admission en exonération est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir sa résidence normale sur le territoire de la Communauté dans un délai déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en fonction des circonstances.

§ 9. Lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale sur le territoire d'un Etat membre, le Ministre des Finances ou son délégué peut déroger aux dispositions des paragraphes 2, 4, 3° et 4°, et 6.

Article 14

(Le texte de l'AR n° 7, article 14, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art.2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 5 les trousseaux et les objets mobiliers, même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale sur le territoire de la Communauté à l'occasion de son mariage.

§ 2. L'exonération n'est accordée que si l'intéressé :

- 1° a eu sa résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs; le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois déroger à cette règle à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois;
- 2° fournit la preuve de son mariage.

§ 3. Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de la célébration. L'importation des biens visés peut être effectuée en une ou plusieurs fois durant ce délai.

§ 5. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.

Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession, réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.

Article 15

(Le texte de l'AR n° 7, article 15, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.07.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont reçus par une personne qui répond aux conditions énoncées à l'article 14, §§ 1er et 2, de la part de personnes ayant leur résidence normale en dehors de la Communauté.

L'exonération ne s'applique qu'aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 1.000 euros.

Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

§ 2. Sauf circonstances exceptionnelles, l'exonération est limitée aux biens importés durant la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de la célébration. L'importation des biens visés peut être effectuée en une ou plusieurs fois durant ce délai.

§ 3. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.

Le prêt, la location, la mise en gage ou la cession, réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.

Article 16

(Le texte de l'AR n° 7, article 16, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, les biens personnels recueillis soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans la Communauté.

§ 2. Sont exclus de l'exonération :

- 1° les produits alcooliques;
- 2° les tabacs et les produits de tabac;
- 3° les véhicules utilitaires;
- 4° les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt;
- 5° les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés;
- 6° le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

§ 3. L'exonération n'est accordée que pour les biens personnels définitivement importés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la mise en possession des biens qui résulte du règlement définitif de la succession.

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par le Ministre des Finances ou son délégué en raison de circonstances particulières.

L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa 1er.

§ 4. Le présent article est applicable, mutatis mutandis, aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies sur le territoire de la Communauté.

Article 17

(Le texte de l'AR n° 7, article 17, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans la Communauté en vue d'effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.

§ 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par :

- 1° "élève ou étudiant", toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour y suivre à temps plein les cours qui y sont dispensés;
- 2° "trousseau", le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs;
- 3° "requis d'études", les objets et instruments, normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.

§ 3. L'exonération est accordée au moins une fois par année scolaire.

Article 18

(Le texte de l'AR n° 7, article 18, est abrogé à partir du 01.07.2021 (Art. 12, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

(Abrogé)

Article 19

(Le texte de l'AR n° 7, article 19, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 6 les biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance pour venir exercer une activité similaire dans la Communauté et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité aux autorités compétentes de l'Etat membre d'activité en application de l'article 213, paragraphe 1er, de la Directive 2006/112/CE.

Lorsqu'une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de la franchise.

§ 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par :

- 1° "activité", une activité économique visée à l'article 4, § 1er, du Code;

2° "entreprise", une unité économique autonome de production ou de services.

§ 3. L'exonération est limitée aux biens d'investissement et autres biens d'équipement qui :

- 1° sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l'entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays tiers ou le territoire tiers d'où elle est transférée;
- 2° sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert;
- 3° sont destinés à l'exercice d'une activité non exonérée sur base des articles 132, 133, 135 et 136 de la Directive 2006/112/CE;
- 4° sont en rapport avec la nature et l'importance de l'entreprise.

§ 4. Sont exclues du bénéfice de l'exonération les entreprises établies hors de la Communauté dont le transfert sur le territoire de la Communauté a pour cause ou pour objet une fusion avec une entreprise établie dans la Communauté ou une absorption par une telle entreprise sans qu'il y ait création d'une activité nouvelle.

§ 5. Sont exclus de l'exonération :

- 1° les moyens de transport n'ayant pas le caractère d'instruments de production ou de services;
- 2° les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux;
- 3° les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés;
- 4° le bétail en possession des marchands de bestiaux.

§ 6. Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, l'exonération n'est accordée que pour les biens d'investissement et autres biens d'équipement importés avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance.

Article 20

(Le texte de l'AR n° 7, article 20, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

Sont admis définitivement en exonération de la taxe les chevaux de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge, nés dans le pays tiers ou territoire tiers d'un animal sailli dans la Communauté, puis exporté temporairement pour mettre bas

Article 21

(Le texte de l'AR n° 7, article 21, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :

- 1° les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, pour être utilisés en laboratoire;
- 2° les substances biologiques ou chimiques dans les limites et conditions fixées par l'article 53 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009.

§ 2. L'exonération visée au paragraphe 1er est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés :

- 1° soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique;
- 2° soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir ces objets en franchise.

Article 22

(Le texte de l'AR n° 7, article 22, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sans préjudice de l'exonération prévue à l'article 40, § 1er, 1°, a), du Code, sont admis définitivement en exonération de la taxe les substances thérapeutiques d'origine humaine, les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

§ 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par :

- 1° "substances thérapeutiques d'origine humaine", le sang humain et ses dérivés : sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain;
- 2° "réactifs pour la détermination des groupes sanguins", tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;
- 3° "réactifs pour la détermination des groupes tissulaires", tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes tissulaires humains.

§ 3. L'exonération est limitée aux produits qui :

- 1° sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue de leur utilisation exclusive à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale;
- 2° sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays de provenance;
- 3° sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.

§ 4. L'exonération s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation, que les envois peuvent éventuellement contenir.

Article 23

(Le texte de l'AR n° 7, article 23, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

Sont admis définitivement en exonération de la taxe les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) et destinés au contrôle

de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments et qui sont adressés aux destinataires agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour importer de tels envois en franchise.

Article 24

(Le texte de l'AR n° 7, article 24, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

Sont admis définitivement en exonération de la taxe les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans la Communauté.

Article 25

(Le texte de l'AR n° 7, article 25, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :

- 1° les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des institutions publiques ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue d'être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses;
- 2° les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établis en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des institutions publiques ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;
- 3° les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'ils poursuivent.

§ 2. Au sens du paragraphe 1er, 1°, on entend par "biens de première nécessité" les biens indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

§ 3. Sont exclus de l'exonération :

- 1° les produits alcooliques;
- 2° les tabacs et produits de tabac;
- 3° le café et le thé;
- 4° les véhicules à moteur autres que les ambulances.

§ 4. L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent à l'administration de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

§ 5. Les biens visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1er, 1° et 2°, sans que l'administration en ait été préalablement informée.

En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application des paragraphes 1er et 4, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.

§ 6. Les organismes visés au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenus d'en informer l'administration.

Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle les dites conditions cessent d'être remplies.

Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1er sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage.

Article 26

(Le texte de l'AR n° 7, article 26, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir ces objets en exonération.

Ces biens doivent être adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.

§ 2. L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.

§ 3. Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.

§ 4. Les biens admis en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les institutions ou organisations bénéficiaires aux personnes visées au paragraphe 1er dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement de la taxe à l'importation.

§ 5. Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 4 sans que l'administration en ait été préalablement informée.

Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de cette exonération, l'exonération reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.

§ 6. Les institutions ou organisations visées au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenues d'en informer l'administration.

Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies.

Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au paragraphe 3 sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage.

Article 27

(Le texte de l'AR n° 7, article 27, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :

- 1° les biens importés par des institutions publiques ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue:
 - a) soit d'être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres;
 - b) soit d'être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés;
- 2° les biens importés dans les mêmes conditions que sous 1° par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

§ 2. Sont exclus de l'exonération les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.

§ 3. L'octroi de l'exonération est subordonné à une décision de la Commission européenne.

Dans l'attente de la notification de la décision de la Commission, l'importation des biens peut être autorisée aux fins prévues au paragraphe 1er en suspension de la taxe y afférente, moyennant l'engagement de l'organisme importateur de l'acquitter si l'exonération n'est pas accordée.

§ 4. L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent à l'administration de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

§ 5. Les biens visés au paragraphe 1er, 1°, ne peuvent faire l'objet de la part des organismes bénéficiaires de l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit paragraphe, sans que l'administration en ait été préalablement informée.

En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du paragraphe 1er, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.

§ 6. Les biens visés au paragraphe 1er, 1°, b), ne peuvent après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que l'administration en ait été préalablement informée.

En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du paragraphe 1er ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 25, § 1er, 1°, l'exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.

§ 7. Les organismes visés au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenus d'en informer l'administration.

Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du présent article ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 25, §§ 1er et 2, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies.

§ 8. Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au présent article sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage.

Article 28

(Le texte de l'AR n° 7, article 28, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :

- 1° les décorations décernées par le gouvernement d'un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté;
- 2° les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués dans un pays tiers ou un territoire tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté, en hommage à l'activité qu'elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes;
- 3° les coupes, médailles, et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers ou un territoire tiers pour être attribués, sur le territoire de la Communauté, aux mêmes fins que celles visées sous 2° ;
- 4° les récompenses, trophées, souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers ou un territoire tiers à l'occasion de congrès d'affaires ou de manifestations similaires à caractère international et ne présentant, par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques, aucune intention d'ordre commercial.

§ 2. L'exonération est accordée sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction de l'administration et pour autant qu'il s'agisse d'opérations dépourvues de tout caractère commercial.

Article 29

(Le texte de l'AR n° 7, article 29, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sans préjudice de l'exonération visée à l'article 43, sont admis définitivement en exonération de la taxe:

- 1° les biens importés par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers ou un territoire tiers et qui ont reçu ces biens en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil;
- 2° les biens importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil;
- 3° les biens adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés dans un pays tiers ou un territoire tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir de tels biens exonérés en Belgique.

§ 2. Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

§ 3. L'exonération n'est accordée que pour autant que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel, qu'ils ne traduisent, par leur nature, leur valeur et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial, et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

Article 30

(Le texte de l'AR n° 7, article 30, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :

- 1° les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d'Etat;
- 2° les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans la Communauté par les souverains régnants et les chefs d'Etat d'un pays tiers ainsi que par les personnalités les représentant officiellement.

§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'Etat.

Article 31

(Le texte de l'AR n° 7, article 31, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sans préjudice de l'exonération visée à l'article 33, § 1er, 1°, sont admis définitivement en exonération de la taxe les échantillons de biens dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu'à la recherche de commandes concernant des biens de l'espèce qu'ils représentent.

§ 2. L'administration peut exiger que, pour être admis en exonération, certains articles soient mis définitivement hors d'usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillon.

§ 3. Au sens du paragraphe 1er, on entend par "échantillon de biens", les articles représentatifs d'une catégorie de biens dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de biens les rendent inutilisables à d'autres fins que la prospection.

Article 32

(Le texte de l'AR n° 7, article 32, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d'emploi ou notices commerciales se rapportant :

- 1° à des marchandises mises en vente ou en location par une personne établie dans un pays tiers ou un territoire tiers, ou
- 2° à des prestations de services offertes en matière de transport, d'assurance commerciale ou de banque par une personne établie dans un pays tiers ou un territoire tiers.

§ 2. La franchise visée au paragraphe 1er est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions ci-après :

- 1° les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l'entreprise qui produit, vend ou loue les biens, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;
- 2° chaque envoi ne doit comprendre qu'un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s'il est composé de plusieurs documents, les envois comprenant plusieurs exemplaires d'un même document pouvant néanmoins bénéficier de l'exonération si leur poids total brut n'excède pas 1 kilogramme;

3° les imprimés ne doivent pas faire l'objet d'envois groupés d'un même expéditeur à un même destinataire.

§ 3. Sont également admis en exonération les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.

Article 33

(Le texte de l'AR n° 7, article 33, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :

- 1° les petits échantillons représentatifs de biens destinés à une exposition ou à une manifestation similaire;
- 2° les biens importés uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils et présentés dans une exposition ou une manifestation similaire;
- 3° les matériaux divers de faible valeur, tels que peintures, vernis, papiers de tenture destinés à être utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration de stands provisoires dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation;
- 4° les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d'être utilisés à titre de publicité pour les biens présentés dans une exposition ou une manifestation similaire.

§ 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par "exposition ou manifestation similaire" :

- 1° les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;
- 2° les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;
- 3° les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, culturel, sportif, religieux ou culturel, syndical ou touristique, ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;
- 4° les réunions de représentants d'organisations ou groupements internationaux;
- 5° les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif.

Ne sont pas considérées comme "exposition ou manifestation similaire", les expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de biens.

§ 3. L'exonération visée au paragraphe 1er, 1°, est limitée aux échantillons qui :

- 1° sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de biens importés en vrac;
- 2° servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués;
- 3° sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire;

- 4° ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de biens inférieure à la plus petite quantité des mêmes biens vendue effectivement dans le commerce;
- 5° en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqué sous 4°, sont consommés sur place lors de la manifestation;
- 6° sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

§ 4. La franchise visée au paragraphe 1er, 2°, est limitée aux biens qui sont consommés ou détruits au cours de la manifestation et qui sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

§ 5. L'exonération visée au paragraphe 1er, 4°, est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui :

- 1° sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation;
- 2° sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

§ 6. Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac, les combustibles et les carburants sont exclus de l'exonération visée au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Article 34

(Le texte de l'AR n° 7, article 34, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, sous réserve des paragraphes 2 à 7, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 5, l'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.

§ 3. Sont exclus de l'exonération les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.

§ 4. L'exonération n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par l'administration, compte tenu de cet objectif.

§ 5. L'exonération s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle de l'administration :

- 1° soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais;
- 2° soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public dans les limites et conditions fixées pour l'octroi de l'exonération en matière de droits d'entrée;
- 3° soit exportés en dehors de la Communauté dans des circonstances dûment justifiées.

On entend par "produits restants", les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les biens non effectivement utilisés.

§ 6. Sauf s'il est fait application des dispositions du paragraphe 5, les produits restants à la suite des examens, analyses ou essais visés au paragraphe 1er sont soumis à la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin.

Toutefois, l'intéressé peut avec l'accord et sous le contrôle de l'administration, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe à l'importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

§ 7. L'administration fixe le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer.

Article 35

(Le texte de l'AR n° 7, article 35, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :

- 1° le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires, des motocycles et des conteneurs à usage spéciaux;
- 2° le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule;
- 3° les lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles ou des conteneurs à usages spéciaux et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.

§ 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par :

- 1° "véhicule utilitaire", tout véhicule routier à moteur, y compris les tracteurs avec ou sans remorque, qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ou de marchandises, ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;
- 2° "véhicule automobile de tourisme", tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis sous 1°;
- 3° "réservoirs normaux" :
 - a) les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au

cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, ainsi que les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant et les réservoirs adaptés aux systèmes auxiliaires dont peuvent être équipés les véhicules;

- b) les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;
- 4° "conteneur à usages spéciaux", tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.

§ 3. Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l'exonération.

Le non-respect des dispositions de l'alinéa 1er entraîne l'application de la taxe à l'importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle il intervient.

Article 36

(Le texte de l'AR n° 7, article 36, est remplacé à partir du 24.07.2015 (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))

Sont admis définitivement en exonération de la taxe :

- 1° les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d'invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;
- 2° les documents tels que dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés, destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 p.c. de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;
- 3° les listes et annuaires d'hôtels étrangers, publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage, et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transport exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 p.c. de publicité commerciale privée;
- 4° le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone ou au télex, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues;
- 5° les documents adressés gratuitement à des services publics des Etats membres;
- 6° les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement;

- 7° les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis en dehors de la Communauté;
- 8° les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des Etats membres;
- 9° les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires;
- 10° les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des Etats membres;
- 11° les rapports, comptes rendus d'activité, notes d'information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n'ayant pas leur siège dans la Communauté et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés;
- 12° les supports enregistrés, notamment les cartes perforées, les enregistrements sonores, les microfilms, utilisés pour la transmission d'informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que l'exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes;
- 13° les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations;
- 14° les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l'obtention ou de l'exécution de commandes en dehors de la Communauté ou en vue de participer à un concours organisé dans la Communauté;
- 15° les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés dans la Communauté par des institutions établies en dehors de la Communauté;
- 16° les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales;
- 17° les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées en dehors de la Communauté aux bureaux de voyage établis dans la Communauté;
- 18° les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau, ayant servi;
- 19° les imprimés officiels émanant d'autorités nationales ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations établies en dehors de la Communauté aux associations correspondantes situées dans la Communauté en vue de leur distribution;
- 20° les photographies, les diapositives et les flancs de cliché pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques;
- 21° le matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visé à l'annexe du présent arrêté, quel que soit l'usage auquel il est destiné, produit par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées;
- 22° les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir ces objets en exonération, à condition que les objets soient importés à titre gratuit ou qu'ils soient importés à titre onéreux mais ne soient pas livrés par un assujetti;
- 23° les publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays ou territoire d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays ou territoire d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays

d'origine, par des organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les Etats membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays ou territoire d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation;

- 24° les matériaux divers tels que les cordes, pailles, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l'arrimage et la protection, y compris la protection thermique, des biens au cours de leur transport sur le territoire de la Communauté à condition qu'ils ne soient pas normalement susceptibles de réemploi et que leur contrepartie soit incluse dans la base d'imposition de ces biens conformément à l'article 34 du Code;
- 25° les litières, les fourrages et les aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux sur le territoire de la Communauté en vue de leur être distribués en cours de route;
- 26° les biens de toute nature importés par des organisations agréées à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue d'être utilisés à la construction, à l'entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d'un pays tiers inhumées dans la Communauté;
- 27° les cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement;
- 28° les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant en dehors de la Communauté qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées sur le territoire de la Communauté pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.

Article 37

(Le texte de l'AR n° 7, article 37, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

§ 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise de la taxe, les provisions et fournitures se trouvant à l'entrée à bord des navires et bateaux, qui ne sont pas des habitations flottantes et les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales; les combustibles et lubrifiants importés avec les moyens de transport précités et destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 42 du Code, la franchise est limitée aux quantités, qui en matière de droits d'entrée, peuvent être admises pour la consommation en Belgique.

Section 3

Franchise prévue par l'article 40, § 1, 1°, c, § 2, 1°, b, en 2°, b, du Code

Article 38

(Le texte de l'AR n° 7, article 38 est abrogé à partir du 01.01.1996 (Art. 19, AR 25.02.1996))

(abrogé)

Section 4

Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 1°, d du Code

Article 39

(Le texte de l'AR n° 7, article 39, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 1, AR 22.12.2010, M.B. 31.12.2010))

§ 1er L'importation de biens visés par l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code a lieu en franchise de la taxe, moyennant le respect des conditions prévues aux articles 1er à 3 et des conditions suivantes.

Outre les mentions prévues à l'article 9, la déclaration d'importation doit, dans le cas où l'importation de biens est suivie d'une livraison exemptée de ces biens en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code, indiquer le numéro d'identification à la T.V.A. attribué dans un autre Etat membre au client à qui les biens sont livrés par le destinataire conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, ou le numéro d'identification à la T.V.A. attribué au destinataire dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code.

En outre, à la demande des autorités compétentes, le destinataire est tenu de fournir au moment de la déclaration d'importation, la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre.

§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.

Section 5

Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 2° du Code

Article 40

(Le texte de l'AR n° 7, article 40, § 1er, est modifié à partir du 03.01.2025 (Art. 14, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655))

§ 1er. Peuvent être réimportés en franchise totale de la taxe, les biens qui ont été exportés en dehors de la Communauté et pour lesquels il existe en matière de droits d'entrée un régime de franchise totale lors de la réimportation prévu par l'article 203 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

§ 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

Les biens réimportés doivent être restés la propriété de la personne qui en était propriétaire lors de l'exportation. Ils doivent en outre avoir été soumis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre et n'avoir subi aucune détaxation ou restitution en raison de leur exportation.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application et prescrit les formalités pour bénéficier de la franchise visée au présent article.

Article 41

(Le texte de l'AR n° 7, article 41, § 3, est remplacé et § 4, 2°, dans le texte néerlandais, est modifié à partir du 05.12.2019 (Art. 7, AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019, p. 108072))

§ 1er. Peuvent être importés en franchise partielle de la taxe :

- 1° les biens qui sont réimportés après avoir subi une réparation, en ce compris la remise en état ou la mise au point en dehors de la Communauté;
- 2° les biens qui sont réimportés après avoir subi une main-d'oeuvre, en ce compris le montage ou l'assemblage en dehors de la Communauté;
- 3° les biens dont des parties ou des pièces détachées ont été exportées en dehors de la Communauté et sont réimportées après avoir été adaptées à ces biens;
- 4° les biens qui ont été obtenus par transformation de biens qui ont été exportés, en dehors de la Communauté, en vue de cette transformation.

§ 2. La franchise est accordée aux conditions suivantes :

- 1° les biens doivent être exportés en dehors de la Communauté depuis la Belgique après y avoir été placés sous le régime de la franchise;
- 2° les biens doivent avoir été soumis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur belge et n'avoir subi aucune détaxation en raison de leur exportation;
- 3° l'exportation en dehors de la Communauté et la réimportation des biens ayant subi une ou plusieurs des opérations visées au paragraphe 1er doivent être faites par la même personne;
- 4° la prestation de services fournie à son donneur d'ordre par le travailleur à façon visé à l'article 6, § 4, qui prend la qualité de destinataire, doit être considérée comme un travail matériellement exécuté en Belgique pour l'application de l'article 21bis, § 2, 6°, c, du Code, lorsque ce donneur d'ordre est une personne visée à l'article 21bis, § 1er, du Code.

§ 3. La taxe due est calculée sur la valeur des biens fournis à l'étranger et des services qui n'ont pas lieu dans la Communauté conformément aux articles 21, § 2 et 21bis, § 2, 6°, c), du Code, augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant l'article 34, § 2, du Code, doivent faire partie de la base d'imposition, et au taux applicable aux biens importés en Belgique.

§ 4. La franchise de la taxe est totale pour les biens qui sont réimportés après:

- 1° avoir exclusivement fait l'objet d'une ou plusieurs prestations de services et pour autant que ces opérations aient lieu dans la Communauté conformément à l'article 21, § 2, du Code;

- 2° avoir fait l'objet d'une ou plusieurs opérations visées au paragraphe 1er qui n'auraient pas été soumises à la taxe si elles avaient eu lieu en Belgique.

§ 5. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application et prescrit les formalités pour bénéficier de la franchise visée au présent article.

Section 6

Franchise prévue par l'article 40, § 2, du Code

Article 42

(Le texte de AR n° 7, article 42, est modifié à partir du 01.01.2010 (Art. 16, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009))

§ 1er. Ont lieu en franchise de la taxe les livraisons et acquisitions de biens qui ont été placés des leur entrée dans la Communauté sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code, avec maintien d'un de ces régimes.

Toutefois lorsqu'il est renoncé à ce régime pour la consommation, la franchise n'est maintenue que pour la livraison ou l'acquisition qui a été consentie au destinataire et le cas échéant, pour les livraisons et acquisitions précédentes.

§ 2. Sont également exemptées de la taxe, les prestations de services autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui se rapportent à des biens se trouvant en Belgique sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er et qui consistent en des opérations autorisées sous le couvert dudit régime.

Toutefois, lorsqu'il est renoncé à ce régime pour la consommation, la franchise n'est maintenue que pour les prestations de services fournies au destinataire et, le cas échéant, pour les prestations précédentes.

§ 3. Lorsque des biens se trouvant sous l'un des régimes visés au paragraphe 1er sont importés en Belgique après avoir fait l'objet sous ce régime d'une ou plusieurs livraisons de biens ou prestations de services, la base d'imposition est constituée par la valeur de ces biens calculée au stade de commercialisation auquel ils se trouvent après avoir subi ces opérations, le cas échéant, diminuée de la valeur des prestations de services qui sont fournies au destinataire et qui, selon les conditions d'imposition du marché intérieur ne sont pas exemptées dans l'Etat membre où elles sont localisées ou qui, conformément à l'article 21, § 2, du Code, sont localisées en dehors de la Communauté.

La base d'imposition telle que définie à l'alinéa 1er doit être augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, conformément à l'article 34, § 2, du Code, doivent faire partie de la base d'imposition.

Section 7

Franchise prévue par l'article 40, § 4, du Code**Article 43**

(Le texte de l'AR n° 7, article 43, est remplacé à partir du 01.12.2008 (Art. 2, AR 10.12.2008, M.B. 19.12.2008, et errata M.B. 30.01.2009))

§ 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise totale de la taxe, les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs.

On entend par "bagages personnels", l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé au paragraphe 2, 4° n'est pas considéré comme bagage personnel.

§ 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions suivantes :

1° l'importation doit être dépourvue de tout caractère commercial. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial;

2° la valeur globale des biens ne peut pas dépasser par personne :

- 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes;
- 300 EUR pour les autres voyageurs.

Ces seuils financiers sont limités à 175 EUR à l'égard :

- a) des voyageurs âgés de moins de quinze ans;
- b) du personnel d'un moyen de transport utilisé pour voyager à partir d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, à moins que ce personnel apporte la preuve qu'il ne se déplace pas dans le cadre de son activité professionnelle.

On entend par "voyageur aérien" et "voyageur maritime", tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l'aviation ou la navigation de tourisme privée.

Par "aviation de tourisme privée" et "navigation de tourisme privée", on entend l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et notamment autres que le transport de personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou pour les besoins des autorités publiques.

La valeur d'un bien ne peut être fractionnée pour le calcul des seuils financiers susvisés.

Ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces seuils :

- a) la valeur des bagages personnels du voyageur qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire;
- b) la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels du voyageur;
- c) la valeur des biens visés aux 3° et 4°;

3° en ce qui concerne les biens énumérés ci-après, la franchise est limitée aux quantités suivantes :

- a) produits de tabac :
- cigarettes 200 pièces
Ou
 - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) 100 pièces
ou
 - cigares 50 pièces
ou
 - tabac à fumer 250 grammes
ou
 - un assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 p.c.;
- b) vins tranquilles au total 4 litres
- c) bière au total 16 litres
- d) alcools et boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière :
- ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol. ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol. et plus au total 1 litre
ou
 - ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % vol. au total 2 litres
ou
 - un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 p.c.;

Toutefois, pour les personnes visées au 2°, b), la franchise est limitée aux quantités suivantes:

- a) produits de tabac :
- cigarettes 40 pièces
Ou
 - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) 20 pièces
ou
 - cigares 10 pièces
ou

- tabac à fumer 50 grammes
- ou
- un assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 p.c.;

- b) vins tranquilles au total 2 litres

- c) bière au total 8 litres

- d) alcools et boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière :
 - ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol. ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol. et plus au total 0,25 litre
 - ou
 - ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % vol. au total 0,5 litre
 - ou
 - un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 p.c.;

- 4° pour n'importe quel moyen de transport à moteur, la franchise est accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un réservoir portatif.

§ 3. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les biens visés au paragraphe 2, 3°.

§ 4. Lorsqu'un voyage s'effectue en transit par le territoire d'un pays tiers ou au départ d'un territoire tiers, les paragraphes 1er, 2et3 s'appliquent si le voyageur n'est pas en mesure de justifier que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre et ne bénéficient d'aucun remboursement de la T.V.A.

Le survol d'un territoire sans atterrissage ne constitue pas un transit.

Article 44

(A partir du 01.01.2002 le montant repris dans AR n° 7, article 44 est libellé en euro (Art.3, 16, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001))

§ 1er. La franchise totale de la taxe est accordée pour l'importation définitive de biens faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial expédiés d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, par un particulier à destination d'un autre particulier.

§ 2. Au sens du § 1er, on entend par "petits envois sans caractère commercial", les envois qui, à la fois:

- présentent un caractère occasionnel;
- contiennent exclusivement des biens réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires, ces biens ne devant traduire par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial;
- sont constitués de biens dont la valeur globale, y compris les biens visés au § 3, n'est pas supérieure à 45 EUR ;
- sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte.

§ 3. Pour les biens ci-après le § 2 n'est applicable que dans les limites quantitatives suivantes:

a) produits de tabac :

- | | |
|--|------------|
| - cigarettes | 50 pièces |
| ou | |
| - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) | 25 pièces |
| ou | |
| - cigares | 10 pièces |
| ou | |
| - tabac à fumer | 50 grammes |

b) alcools et boissons alcooliques:

- | | |
|---|--|
| - boissons distillées et boissons spiritueuses d'un degré alcoolique supérieur à 22 % vol.; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol. et plus | 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre) |
| ou | |
| - boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires d'un degré alcoolique égal ou inférieur à 22 % vol.; vins mousseux, vins de liqueur | 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre) |
| ou | |
| - vins tranquilles | au total 2 litres |

c) parfum

50 grammes

et

eaux de toilette

0,25 litre ou 8 onces

d) Café

500 grammes

Ou

	extraits et essences de café	200 grammes
e)	Thé	100 grammes
	ou	
	extraits et essences de thé	40 grammes

§ 4. Les biens mentionnés au § 3 qui sont contenus dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées audit paragraphe sont exclus en totalité du bénéfice de la franchise.

CHAPITRE V

MESURES TENDANT À GARANTIR LE RECOUVREMENT DE LA TAXE.

Article 45

(Le texte de l'AR n° 7, article 45, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 12, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872))

Pour garantir le recouvrement des taxes et des amendes éventuellement dues, l'Administration générale des douanes et accises et l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent exiger un cautionnement en espèces, dont elles fixent le montant, dans les cas suivants :

- 1° lorsqu'elles estiment que la perception de la taxe est insuffisante ou que le droit à la franchise n'est pas suffisamment établi;
- 2° lorsque la taxe ne doit pas être payée au moment de la déclaration des biens;
- 3° lorsque la taxe est payée à un taux inférieur au taux le plus élevé qui peut être dû pour le bien importé.

Le cautionnement doit être versé au bureau désigné par l'une de ces administrations. Celles-ci peuvent accepter une autre garantie constituée selon les règles applicables en matière de droits d'entrée.

Si le cautionnement exigé n'est pas fourni pour des biens se trouvant sous la surveillance de la douane, celle-ci peut retenir les biens ou les refouler en dehors du pays.

CHAPITRE VI

DISPOSITION ABROGATOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR.

Article 46

(Le texte de l'AR n° 7, article 46, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 7 du 27 décembre 1977, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 47

(Le texte de l'AR n° 7, article 47, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 48

(Le texte de l'AR n° 7, article 48, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe : Matériel visé à l'article 36, 21° de l'arrêté.

Numéro du Tarif des droits d'entrée	Désignation des marchandises
3704 00	Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés ::
ex 3704 00 10	- Plaques, pellicules et films : - Films cinématographiques, positifs, de caractère éducatif, scientifique ou culturel
ex 3705	Plaques et pellicules photographiques impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques : - de caractère éducatif, scientifique et culturel
3706	Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son:
3706 10	- d'une largeur de 35 mm ou plus :: -- autres :
ex 3706 10 99	--- autres positifs : - films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet - films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualités - films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes

	- non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culture
3706 90	- autres : -- andere : --- autres positifs :
ex 3706 90 51	- films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet
ex 3706 90 91	
ex 3706 90 99	- films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualités - films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes - non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel
4911	Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies : - autres : -- autres : --- autres : - microcartes ou autres supports utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur, de caractère éducatif, scientifique ou culturel - tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement
ex 8524	l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 du Tarif des droits d'entrée : - de caractère éducatif, scientifique et culturel
ex 9023 00	Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (par exemple dans l'enseignement ou les expositions) non susceptibles d'autres emplois : - modèles, maquettes, et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement - maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques

Divers	Hologrammes pour projection par laser Jeux multimédia Matériel d'enseignement programmé, y compris sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé
--------	---

Arrêté royal n° 8, du 12 mars 1970, déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer

Exécution des articles 49, 54, 80 et 99, § 5 du Code de la TVA.

Dernièrement modifiée à partir du 01.01.2026 :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Article 1

(Le texte de l'AR n° 8, article 1, § 2, 2°, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 14, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004))

(Droit futur disponible à partir du 01.01.2026, voir l'historique)

Lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction d'euro avec plus de deux décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon que la troisième décimale atteint ou n'atteint pas 5.

Cet arrondissement est opéré :

1° par document, dans tous les cas où le montant de la taxe doit être mentionné soit sur une facture ou un autre document dressé en exécution du Code, soit dans un des registres prévus à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° par rubrique des déclarations prévues, selon le cas, par les articles 53, § 1, alinéa 1er, 2°, 53ter, 1°, et 53nonies, § 1er, du Code.

L'arrondissement peut toutefois, pour des raisons d'organisation comptable, être opéré par bien ou service, par taux de taxe ou autrement, pour autant qu'il soit fait conformément à l'alinéa 1er.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les factures électroniques structurées émises en vertu de l'article 53, § 2bis, du Code sont soumises aux règles d'arrondissement faisant partie des normes visées à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2

(Le texte de AR n° 8, article 2, est applicable à partir du 01.01.2002 (Art.6, § 13, 3°, AR 20.07.2000))

Doivent également être arrondis conformément à l'article 1er, alinéa 1er :

1° le résultat du calcul effectué pour déterminer la partie de la taxe déductible en vertu des articles 45 à 49 du Code;

2° *(Abrogé)*

3° le montant de la taxe à restituer et à inscrire soit dans le document rectificatif prévu par l'article 4, par. 1er, 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, soit dans la demande en restitution.

Article 3

(Le texte de AR n° 8, article 3, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 12.03.1970))

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 8, article 4, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 12.03.1970, M.B. 18.03.1970))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté

Arrêté royal n° 9, du 12 mars 1970, relatif à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 66 et 67 du Code de la TVA.

*Coordination officieuse, n° 2 - Dernièrement modifié **à partir du 16.05.2014** (AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 - Ed. 2)*

Article 1

(Le texte de l'AR n° 9, article 1, 1^{er} alinéa, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 13, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872))

Avant de procéder à la taxation d'office prévue par l'article 66 du Code, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée fait connaître au redevable de la taxe, par lettre recommandée à la poste, les faits qui justifient l'imposition, la période sur laquelle elle porte, le montant présumé des opérations qu'elle vise, les taxes exigibles pour ces opérations, la manière dont ces taxes ont été calculées et le montant des amendes encourues.

Le redevable de la taxe a la faculté de faire connaître ses observations par écrit, dans un délai d'un mois.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 9, article 2 est applicable à partir du 01.01.1993 (Art.2, AR 29.12.1992))

L'Administration ne peut procéder à la taxation d'office qu'après l'expiration du délai fixé à l'article 1^{er}.

La taxation d'office est établie par le directeur régional de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ou par le contrôleur en chef qu'il désigne.

La décision de taxation est notifiée au redevable de la taxe sous pli recommandé à la poste.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 9, article 3 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 12.03.1970))

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 9, article 4 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 12.03.1970, M.B. 18.03.1970))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée

(L'intitulé de l'AR n° 10, est modifiée à partir du 01.07.2021 (Art. 13, M.B. 01.07.2021, Ed. 1, p. 66782, Numac : 2021042537) et encore modifié à partir du 10.01.2026 (Art.25, AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025, pg. 99228, Numac: 2025009888))

Exécution des articles 15, § 5 ; 25ter, § 1er ; 53, § 1er, alinéa 1er, 1° ; 53bis, 53octies du Code de la TVA

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Article 1

(Le texte de l'AR n° 10, article 1er, alinéa 5, est remplacé et un alinéa 6 est inséré à partir du 05.12.2019 (Art. 8, AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019, p. 108072))

Toute personne doit, avant d'exercer une activité économique qui lui donne la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en faire la déclaration au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Cette déclaration mentionne notamment : la dénomination et la forme juridique sous lesquelles le déclarant exerce son activité économique, selon le cas l'adresse du siège social ou du domicile, l'adresse du siège administratif principal et du siège d'exploitation du déclarant, une description précise de l'activité économique, la date de début de l'activité économique qui sera exercée et une évaluation du chiffre d'affaires qui sera réalisé.

Lorsque le déclarant n'est pas établi en Belgique et qu'il ne fait pas agréer un représentant responsable, cette déclaration mentionne, en outre, une adresse en Belgique où les livres et documents que le déclarant est tenu de conserver en vertu de l'article 60 du Code seront communiqués à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 61, § 1er, du Code.

Est dispensée de la déclaration prévue à l'alinéa 1er, la personne qui effectue exclusivement dans l'exercice de son activité économique des opérations exemptées par application de l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction, à l'exception des groupements autonomes de personnes visés à l'article 44, § 2bis, du Code.

Le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code est également tenu, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, de communiquer au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, sur papier ou sous format électronique, une liste reprenant le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'entreprise et la nature de l'activité de ses membres, dans le mois qui suit le commencement de son activité.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 10, article 2, alinéa 1er est modifié (Art. 5, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522) et l'alinéa 4 est modifié (Art. 20, AR 26.10.2022) à partir du 01.12.2022)

Tout assujetti tenu à la déclaration prévue à l'article 1er qui change de domicile ou de siège social, qui modifie la dénomination ou la forme juridique sous lesquelles il exerce son activité économique, qui crée, déplace ou supprime un siège administratif, un siège d'exploitation ou un établissement professionnel, qui modifie en

tout ou en partie son activité économique, qui modifie l'adresse de communication visée à l'article 61, § 1er, alinéa 6, du Code, qui est tenu de communiquer au moyen de ce cette déclaration, conformément au Code ou à ses arrêtés d'exécution, certaines informations relatives à son activité économique, ou qui n'effectue plus que des opérations exonérées par l'article 44 du Code, doit en faire la déclaration, dans un délai d'un mois, au service compétent de l'administration dont il relève.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, sur papier ou sous format électronique, le service compétent de l'administration du seul changement de tout ou partie de son activité économique dans le mois qui suit cet événement. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre d'un groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code, ou de modification de l'activité de l'un de ses membres, le groupement en informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, sur papier ou sous format électronique, le même service dans le mois qui suit cet événement.

Tout assujetti ayant droit à la restitution prévue à l'article 8¹ de l'arrêté royal n° 4, précité, et n'ayant pas encore communiqué à l'administration ses données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, doit reprendre ces données dans la déclaration visée à l'alinéa 1er.

Toute modification des données bancaires communiquées à l'administration conformément à l'alinéa 3 ou l'article 1er doit se faire selon les modalités prévues à l'alinéa 1er.

Pour la restitution de l'excédent visé à l'article 8¹ de l'arrêté royal n° 4, précité, cette modification a effet le premier jour du deuxième mois qui suit la période à laquelle se rapporte cet excédent, lorsque cette modification est introduite avant la fin du mois qui suit cette même période.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent dispenser, dans les cas qu'ils déterminent, de la déclaration prévue à l'alinéa 1er.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 10, article 3, est modifié à partir du 22.07.2019 (Art. 2, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370))

Tout assujetti tenu à la déclaration prévue à l'article 1er qui cesse d'exercer toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti, doit, dans un délai d'un mois, en faire la déclaration au service compétent de l'administration dont il relève.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 10, article 4, §§ 1 et 2, est modifié à partir du 01.12.2022 (Art. 6, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522))

§ 1er. La déclaration visée à l'article 53bis, § 1er, du Code, est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis.

§ 2. La déclaration d'option visée à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code, est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis.

Cette option prend cours à la date du dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 1er et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date précitée.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 10, article 5, est remplacé à partir du 01.12.2022 (Art. 7, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522))

Tout assujetti visé à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, préalablement à la première prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 53bis, § 2, du Code, en fait la déclaration au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 7bis.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 10, article 6, § 2, est abrogé à partir du 01.12.2022 (Art. 8, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522))

§ 1er. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux articles 1er à 3 déposent ces déclarations par voie électronique.

Les assujettis visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne mandatée pour le dépôt de ces déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application pratiques des alinéas 1er et 2.

§ 2. (Abrogé)

Article 7

(Le texte de l'AR n° 10, article 7, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 14, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

§ 1er. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A. des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros est réputé opter pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

L'option visée à l'alinéa 1er prend cours :

- 1° lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;
- 2° lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : dès la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique ou la première prestation de services visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code que l'assujetti réalise.

Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.

L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.

Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 2. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en informe par envoi recommandé le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Cet envoi mentionne :

- 1° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué par son Etat membre d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
- 2° les Etats membres d'arrivée des biens expédiés ou transportés à destination desquels l'assujetti réalise ou envisage de réaliser des opérations visées à l'alinéa 1er;
- 3° la date ainsi que le nom et qualité du signataire.

L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 15, § 2, alinéa 2, 3°, du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle a eu lieu ce dépassement.

Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée.

Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.

Article 7bis

(Le texte de l'AR n° 10, article 7bis, est modifié à partir du 22.07.2019 (Art. 6, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019))

Les renseignements visés aux articles 1er, 2 et 3 ne doivent être fournis que pour autant qu'ils n'ont pas déjà été communiqués à la Banque-Carrefour des Entreprises visée à la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Les renseignements visés peuvent également être

fournis au service compétent de l'administration dont l'assujetti relève par l'entremise d'un guichet-entreprise agréé conformément à la loi précitée.

Article 7ter

(Le texte de l'AR n° 10, article 7ter, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 15, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

§ 1er. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, est réputé opter pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

L'option visée à l'alinéa 1er prend cours :

- 1° lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;
- 2° lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : dès la première prestation de services visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code ou la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique que l'assujetti réalise.

Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.

L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.

Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

§ 2. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, en informe par envoi recommandé le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Cet envoi mentionne :

- 1° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code;
- 2° le ou les Etats membres dans lesquels les services sont localisés conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code;
- 3° la date ainsi que le nom et la qualité du signataire.

L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

§ 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 qui effectue des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle ce dépassement a eu lieu.

Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée, y compris l'option en vertu du présent article tel qu'applicable avant le 1er juillet 2021.

Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.

Article 7quater

(Le texte de l'AR n° 10, article 7quater, est inséré à partir du 01.01.2019 (Art. 12, AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019, p. 108072))

§ 1er. L'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code est exercée au moyen d'une déclaration, datée et signée par le loueur et le preneur, au plus tard au moment où le contrat de location produit ses effets entre les parties.

Cette déclaration contient les mentions suivantes :

- 1° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, du loueur et du preneur ;
- 2° l'identification du bâtiment ou de la fraction de bâtiment, le cas échéant y compris le sol y attenant, dont la location est soumise à la taxation ;
- 3° l'expression de la volonté des parties de soumettre la location à la taxation ;
- 4° la date à laquelle l'option prend cours.

§ 2. L'indication des mentions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, dans l'acte qui forme, entre les parties, titre du contrat de location est assimilée à une déclaration visée au paragraphe 1er.

§ 3. En cas de tacite reconduction d'un contrat de location soumise à la taxation moyennant option, aucune déclaration supplémentaire ne doit être établie par les parties.

Article 7quinquies

(Le texte de l'AR n° 10, article 7quinquies, est inséré (Art. 9, AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127787, Numac: 2021043671. Errata, M.B. 10.02.2022, p. 9820) à partir du 01.01.2022 (Art. 9, AR 27.12.2021))

Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code transmettent à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, préalablement à l'application de l'exemption visée

par cette disposition, la déclaration visée à l'article 44, § 1er, alinéa 2, du Code à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

Cette déclaration comporte les mentions suivantes :

- 1° le nom ou la dénomination sociale du praticien ;
- 2° l'adresse de son siège administratif ou social ;
- 3° une adresse électronique y compris les sites internet et un numéro de téléphone ;
- 4° le cas échéant, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ;
- 5° la dénomination officielle ou usuelle de la profession ou de la pratique qui fait l'objet de la déclaration et une description précise de celle-ci ;
- 6° la dénomination de la certification obtenue en vue de l'exercice de la profession ou pratique visée au 5°, l'année de sa délivrance et les coordonnées complètes de l'établissement qui a délivré cette certification ;
- 7° un résumé du programme académique ayant donné lieu à la délivrance de la certification visée au 6° comprenant l'énumération des matières suivies et le nombre d'heures de cours suivies ;
- 8° tout élément complémentaire de nature à démontrer une expérience professionnelle ou le suivi d'un stage utiles à l'exercice de la profession ou pratique visée au 5°.

Une copie de la certification visée à l'alinéa 2, 6°, est jointe à la déclaration visée à l'alinéa 1er, le cas échéant, accompagnée d'une traduction par un traducteur assermenté dans une des langues nationales du pays ou en anglais.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 10, article 8, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 10 du 12 mars 1970 relatif aux déclarations de commencement, de changement ou de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 10, article 9, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 10, article 10, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 11, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la TVA

Exécution des articles 63bis, 72, alinéa 2, 93ter, § 1er, alinéa 1er du Code de la TVA.

*Coordination officieuse, n° 3 - Dernièrement modifié **à partir du 06.07.2020** (AR 22.06.2020, M.B. 26.06.2020, p. 47298)*

Article 1

(Le texte de AR n° 11, article 1, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 15, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872))

Les pouvoirs dont disposent les agents visés aux articles 61, 62 § 1er, et 63, du Code, sont également attribués aux agents de l'Administration générale des douanes et accises.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 11, article 2, est abrogé à partir du 06.07.2020 (Art. 10, AR 22.06.2020, M.B. 26.06.2020, p. 47298, Numac : 2019041722))

(Abrogé)

Article 3

(Le texte de AR n° 11, article 3 est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 11 du 12 mars 1970 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 11, article 4 est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 11, article 5 est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 13, du 29 décembre 1992, relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 45, § 3, 1°, 54 et 58, § 1er, du Code de la TVA.

*Coordination officieuse, n° 2 - Dernièrement modifié **à partir du 01.01.2013** (AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013)*

Article 1

(Le texte de AR n° 13, article 1, est applicable à partir du 14.04.2003 (Art. 1, AR 27.03.2003))

La taxe sur la valeur ajoutée frappant les tabacs manufacturés, y compris les succédanés du tabac, importés, acquis au sens de l'article 25ter du Code ou produits, en Belgique, est exigible au même moment que le droit d'accise.

Le montant de la taxe calculée conformément à l'article 58, § 1er, du Code, est payé par la personne redevable du droit d'accise au receveur chargé de la perception de ce droit.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans des cas individuels et aux conditions qu'ils fixent dans chaque cas, accorder pour le paiement de la taxe, un délai qui ne peut dépasser celui qui est accordé pour le paiement du droit d'accise.

Article 2

(Le texte de AR n° 13, article 2, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 16, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013))

Par dérogation à l'article 5, § 1, 8° et 9°, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de tabacs manufacturés sont facturées au prix taxe comprise. En outre, la facture porte la mention : "Tabacs manufacturés : T.V.A. perçue à la source et non déductible".

Article 3

(Le texte de AR n° 13, article 3 est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 13, article 4 est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 13, article 5 est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

**Arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y
attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens**

L'intitulé de l'arrêté royal n° 14, est modifié à partir du 01.01.2011 (Art. 7, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010)

Exécution des articles 8, 44, § 3, 1°, a), 2° deuxième tiret, ou b), deuxième tiret, du Code de la TVA.

*Coordination officieuse, n° 4 - Dernièrement modifié **à partir du 01.01.2024** (AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329)*

Article 1

(Le texte de AR n° 14, Article 1, est remplacé (Art. 15, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

La personne qui effectue une opération visée à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), troisième tiret, ou b), troisième tiret, du Code, sous les conditions qui y sont fixées, autre que l'assujetti qui effectue de manière habituelle dans le cadre de son activité économique de telles opérations, a pour cette opération, la qualité d'assujetti, à condition qu'elle informe son cocontractant de son intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, le titre de la cession d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, de la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur de tels biens.

Article 2

(Le texte de AR n° 14, article 2, est remplacé (Art. 16, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

En vue d'assurer le paiement de la taxe dont elle est redevable, la personne visée à l'article 1er dépose, pour chaque opération visée à l'article 1er, au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle relève, une déclaration établie en triple exemplaire, dont un lui est remis après avoir été revêtu d'une formule de réception.

La déclaration visée à l'alinéa 1er est déposée dans le mois suivant le moment où la taxe est devenue exigible sur la totalité de la base d'imposition de l'opération concernée.

La taxe due est acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 2.

Article 3

(Le texte de AR n° 14, Article 3, est remplacé (Art. 17, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

Pour l'application de l'article 2, alinéa 1er, la personne visée à l'article 1er relève du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social.

Article 4

(Le texte de AR n° 14, Article 4, alinéa 1er, est modifié à partir du 27.05.2019 (Art. 8, AR 12.05.2019, M.B. 27.05.2019, Ed. 1, p. 50443))

L'assujetti concerné par l'article 1er, peut déduire de la taxe due sur les opérations visées à cet article, les taxes ayant grevé les opérations définies à l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes grevant les biens et les services en rapport direct avec cette opération.

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal n° 3, le droit à déduction concernant les taxes payées ou dues avant le moment fixé à l'article 2, alinéa 2, ne prend naissance qu'à ce moment.

Pour exercer son droit à déduction, l'assujetti doit être en possession, au moment où il dépose la déclaration prévue à l'article 2, des factures ou documents visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 3. »

Article 5

(Le texte de AR n° 14, article 5, est modifié à partir du 01.01.2011 (Art. 11, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

§ 1er. L'assujetti visé à l'article 1er exerce son droit à déduction en imputant sur le montant total de la taxe dont il est redevable, le montant total des taxes pour lesquelles le droit à déduction est né au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 2.

Lorsque les données de cette déclaration font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée à l'assujetti conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969. La déclaration tient lieu de demande en restitution.

§ 2. Lorsque les formalités auxquelles le droit à déduction est subordonné n'ont pas été remplies au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 2, et, en particulier, lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 4, alinéa 3, la restitution de la taxe dont la déduction n'a pu être opérée peut être obtenue avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. Il en est de même pour la taxe déductible qui est devenue exigible après le dépôt de la déclaration prévue à l'article 2.

Pour obtenir la restitution en vertu du présent paragraphe, l'assujetti doit introduire une demande auprès de l'office de contrôle dont il relève.

La restitution a lieu conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969.

Le Ministre des Finances détermine les documents à produire par l'assujetti.

Article 6

(Le texte de AR n° 14, article 6 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 03.06.1970))

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 14, article 7 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 03.06.1970, M.B. 05.06.1970))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 12, § 2, al. 1er, 36, 51, § 3 et 59, § 2, du Code de la TVA.

*Coordination officieuse, n° 3 - Dernièrement modifié **à partir du 01.04.2019** (AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699)*

Table des matières

CHAPITRE I : Demande d'expertise introduite par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 1 : Cessions et prélèvements de bâtiments.

Section 2 : Travaux immobiliers

CHAPITRE II : Demande d'expertise introduite contre l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée

CHAPITRE Ier

Demande d'expertise introduite par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

(L'intitulé du chapitre 1er, de l'AR n° 15, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 16, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872))

Section première

Cessions et prélèvements de bâtiments.

(L'intitulé de la section 1er, du chapitre 1er, de l'AR n° 15, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 13, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

Article 1

(Le texte de l'AR n° 15, article 1, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 13, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

Lorsque l'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code, pour fixer la valeur normale de biens visés à l'article 1er, § 9, du même Code, dans le cas prévu à l'article 36, § 1er, a), de ce Code, est requise par l'administration, elle est introduite par une demande notifiée par le receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel les biens susvisés sont situés, à l'acquéreur desdits biens, ci-après qualifié de « partie adverse ».

Article 2

(Le texte de l'AR n° 15, article 2, § 1er, alinéa 1er, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 14, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

§ 1er. La notification de la demande d'expertise doit être faite dans les deux ans à compter du jour de la convention, lorsque les biens à expertiser ont été cédés en suite d'un contrat postérieur à la notification du revenu cadastral.

Dans tous les autres cas, la demande d'expertise doit être notifiée dans les deux ans à compter du jour de la notification du revenu cadastral.

§ 2. L'expertise ne peut plus être demandée par le receveur lorsqu'une demande d'expertise a déjà été introduite conformément à l'article 19 du présent arrêté.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 15, article 3, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 15, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

La demande d'expertise désigne les biens à expertiser et indique la valeur normale que l'administration leur attribue, le montant des taxes et amendes qu'elle réclame, ainsi que l'époque à laquelle les experts doivent se placer pour fixer leur valeur normale. Cette époque est déterminée par la date de la convention.

Lorsqu'un assujetti cède un bâtiment ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, avec application de la taxe en même temps qu'un fonds autre que le sol y attenant, moyennant un prix unique, la demande d'expertise indique, en outre, les valeurs attribuées respectivement aux bâtiment, fraction de bâtiment et sol y attenant et au fonds autre que le sol y attenant, conformément aux articles 30 et 36, § 1er, a), du Code.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 15, article 4, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

Dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 1er, le receveur et la partie adverse peuvent convenir de faire procéder à l'évaluation par un ou trois experts de leur choix.

Cet accord est constaté par un procès-verbal qui énonce l'objet de l'expertise et désigne l'expert ou les experts choisis.

Le procès-verbal est daté; il est signé par le receveur et par la partie adverse si celle-ci ne peut ou ne sait signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 15, article 5, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

A défaut de l'accord prévu à l'article 4, le receveur adresse au juge de paix dans le ressort duquel l'immeuble est situé, une requête exposant les faits et contenant la demande d'expertise. Lorsque l'immeuble se trouve dans le ressort de plusieurs justices de paix, le juge compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la superficie bâtie la plus importante.

La requête est signifiée à la partie adverse.

Le juge statue dans les quinze jours de la demande; il ordonne l'expertise et nomme, suivant les exigences du cas, un ou trois experts.

Article 6

(Le texte de AR n° 15, article 6, 1°, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 17, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872))

Ne peuvent être choisis ou nommés comme experts :

1° les fonctionnaires de l'administration;

- 2° les officiers publics ou ministériels, rédacteurs des actes ou déclarations, qui constatent la cession des biens à expertiser;
- 3° toutes les personnes ayant participé à la construction des biens à expertiser en ce compris les architectes et les entrepreneurs;
- 4° les employés des personnes visées aux 1° à 3°.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 15, article 7, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

Le jugement ordonnant l'expertise est signifié à la partie adverse à la diligence du receveur.

Le receveur ou la partie adverse, s'ils ont de justes motifs de mettre en doute la compétence, l'indépendance ou l'impartialité des experts nommés, peuvent, dans les huit jours de ladite signification, en demander la récusation au juge. Celle-ci peut toujours être demandée dans les cas visés à l'article 966 du Code judiciaire.

La demande en récusation est faite par requête spécifiant les causes de récusation. Le juge statue après avoir entendu les intéressés. Par le même jugement il remplace les experts récusés.

Cette nouvelle décision est signifiée à la partie adverse.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 15, article 8, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

Le receveur notifie aux experts la mission qui leur est confiée.

Aussitôt après réception de cette notification, les experts adressent, tant au receveur qu'à la partie adverse, une lettre par laquelle ils les préviennent du jour et de l'heure auxquels ils procéderont aux visites des lieux jugées utiles et où ils les entendront dans leurs dires et observations.

Tout document communiqué aux experts par l'une des parties doit en même temps être envoyé, en copie, par elle à l'autre partie, sous pli recommandé.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 15, article 9, est modifié à partir du 01.01.2011 (Art. 17, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

L'expert ou, le cas échéant, les trois experts opérant conjointement, recherchent la valeur normale des biens désignés dans la demande d'expertise, à l'époque y indiquée.

Dans la situation prévue à l'article 3, alinéa 2, ils recherchent, en outre, la valeur vénale du fonds autre que le sol y attenant et la valeur vénale de l'ensemble des biens cédés.

Ils dressent, au plus tard dans les trois mois à compter de la notification prévue à l'article 8, alinéa 1er, un seul rapport, qui est daté et signé et dans lequel ils énoncent leur avis de manière raisonnée et avec justification à l'appui, sans aucune restriction ni réserve.

"La signature des experts est précédée du serment :

- "Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."

ou :

- "Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld."

OU :

- "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe."

La minute du rapport est déposée au greffe de la justice de paix désignée à l'article 5.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 15, article 10, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

Le rapport est levé par la partie la plus diligente et signifié à l'autre partie.

L'évaluation donnée par les experts et, en cas de désaccord, l'évaluation de la majorité, ou à défaut de majorité, l'évaluation intermédiaire, détermine la valeur pour la perception de la taxe.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 15, article 11, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

Les significations et notifications à faire en vertu des articles précédents peuvent avoir lieu par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Article 12

(Le texte de l'AR n° 15, article 12, est applicable à partir du 21.01.2008 (Art. 4, AR 20.12.2007, M.B. 11.01.2008))

Tant le receveur que la partie adverse peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la signification du rapport.

Article 13

(Le texte de l'AR n° 15, article 13, alinéa 2, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 8, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L'arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))

La partie adverse est tenue aux frais de la procédure si l'insuffisance constatée atteint ou dépasse le huitième de la base sur laquelle la taxe a été acquittée. Toutefois, ces frais restent à charge du Trésor si, avant la notification de la demande d'expertise la partie adverse a offert de payer la taxe complémentaire, augmentée d'une somme égale à titre d'amende, sur une base qui atteint ou dépasse l'insuffisance accusée par l'expertise.

Le recouvrement est poursuivi sur base d'un registre de perception et recouvrement, de la manière indiquée à l'article 85 du Code.

Section 2

Travaux immobiliers

Article 14

(Le texte de l'AR n° 15, article 14, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 18, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

§ 1er Lorsque, pour fixer la valeur normale des services visés aux articles 19, § 2, alinéa 1er, 1° et 36, § 1er, b), du Code, l'expertise prévue à l'article 59, § 2, du même Code, est requise par l'administration, elle est introduite par une demande notifiée par le chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel est situé le bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, du Code, auquel se rapportent les services :

- 1° au maître de l'ouvrage auquel les services ont été fournis;
- 2° à l'assujetti dans le cas prévu à l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque des travaux immobiliers sont relatifs à l'achèvement d'un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, du Code, acquis avec paiement de la taxe, la demande d'expertise relative à ces travaux est introduite par le fonctionnaire indiqué à l'article 1er, en même temps que la demande d'expertise relative au bien inachevé.

Article 15

(Le texte de l'AR n° 15, article 15, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

La notification de la demande d'expertise doit être faite dans les deux ans à compter du jour de la notification du revenu cadastral du bâtiment auquel se rapportent les services à évaluer.

L'expertise ne peut plus être demandée par le chef de l'office de contrôle lorsqu'une demande d'expertise a déjà été introduite conformément à l'article 19 du présent arrêté.

Article 16

(Le texte de l'AR n° 15, article 16, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

La demande d'expertise désigne le ou les services à expertiser et indique la valeur normale que l'Administration leur attribue, le montant des taxes et des amendes qu'elle réclame, ainsi que l'époque à laquelle les experts doivent se placer pour fixer la valeur normale des services. Cette époque est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'occupation totale ou partielle du bâtiment auquel les services se rapportent.

Article 17

(Le texte de l'AR n° 15, article 17, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 17, AR 03.07.1969))

L'expert ou, le cas échéant, les trois experts opérant conjointement recherchent la valeur normale des services désignés dans la demande d'expertise, à l'époque y indiquée.

Les articles 4 à 13, à l'exception de l'article 9, alinéas 1er et 2 sont applicables à la demande d'expertise organisée par la présente section sous réserve que dans ces articles le mot "receveur" soit remplacé par les mots "le chef de l'Office de contrôle de la T.V.A.".

CHAPITRE II

Demande d'expertise introduite contre l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée

(L'intitulé du chapitre 2, de l'AR n° 15, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 16, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872))

Article 18

(Le texte de AR n° 15, article 18, 1er alinéa, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 9, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L'arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))

L'expertise ne peut être demandée contre l'Administration en vertu de l'article 59, § 2, du Code, que par la personne qui est requise, amiablement ou sur base d'un registre de perception et recouvrement, de payer une taxe complémentaire pour le motif que la base sur laquelle la taxe a été acquittée est inférieure à la valeur normale des biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ou des services sujets à l'expertise.

L'expertise ne peut plus être demandée lorsque la demande d'expertise a déjà été introduite par l'Administration.

Article 19

(Le texte de l'AR n° 15, article 19, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

L'expertise prévue à l'article 18 est introduite par une demande notifiée au fonctionnaire indiqué aux articles 1er ou 14, selon le cas.

Article 20

(Le texte de l'AR n° 15, article 20, est modifié à partir du 01.01.2011 (Art. 20, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

La demande d'expertise désigne les biens ou les services à expertiser et indique, conformément aux articles 3 et 16, l'époque à laquelle les experts doivent se placer pour faire leur estimation.

Article 21

(Le texte de l'AR n° 15, article 21, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

Les articles 4 à 13 et 17 sont applicables à la demande d'expertise visée au présent chapitre.

Article 22

(Le texte de l'AR n° 15, article 22, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 23

(Le texte de l'AR n° 15, article 23, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 16, du 3 juin 1970, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de poissons, crustacés et mollusques dans les minques communales

Exécution des articles 3, 6, 23, 52, 53, 54 et 58, § 2, du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 1 – Dernièrement modifié à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993)

Article 1

(Le texte de l'AR n° 16, article 1, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art 1, AR 14.04.1993))

§ 1er. Le paiement de la taxe due pour les ventes publiques dans les minques communales des ports de débarquement, de poissons, crustacés et mollusques provenant directement de bâtiments de pêche tient également lieu du paiement de la taxe due pour l'importation et, le cas échéant, pour les livraisons qui précèdent la vente publique.

§ 2. La personne qui organise les criées lors des ventes publiques visées au § 1er, est tenue de remplir les obligations qui sont imposées à des vendeurs par le Code et par les arrêtés pris en exécution de celui-ci, notamment en ce qui concerne la déclaration et le paiement de la taxe.

Elle est, en outre, tenue d'établir en double exemplaire un décompte du produit de la vente et de remettre un de ces exemplaires à la personne pour le compte de laquelle la vente a eu lieu.

Celle-ci est déchargée, en ce qui concerne la vente, du paiement de la taxe et des obligations qui lui sont imposées par l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 16, article 2, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 03.06.1970))

§ 1er. Lorsque des poissons, crustacés et mollusques importés par des pêcheurs à bord de leurs bateaux sans qu'aucune déclaration d'importation doive être présentée à la douane, ne sont pas vendus publiquement dans une minque dans les conditions prévues à l'article 1er, le paiement de la taxe due pour la vente par le pêcheur tient également lieu de la taxe pour l'importation.

§ 2. Pour l'application du présent article, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, autoriser les personnes qui en font la demande à remplir les obligations que le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci imposent au pêcheur.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 16, article 3, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art.2, AR 14.04.1993))

Les articles 5 à 10 de l'arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas applicables à l'importation de poissons, crustacés et mollusques dont la vente est soumise au régime prévu par les articles 1er et 2.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 16, article 4, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 03.06.1970))

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 16, article 5, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 03.06.1970))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 39, 40 du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Table des matières

CHAPITRE I : Exemption prévue par l'article 39, § 1er, du Code.

Section 1 : Exportation de biens par le vendeur ou pour son compte. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 1°, du Code.

Section 2 : Biens emportés par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 2°, du Code.

Section 3 : Prestations de services. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 3°, du Code.

Section 4 : Biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 4°, du Code.

CHAPITRE II : Exemption prévue par l'article 39, § 2 du Code.

CHAPITRE III : Disposition générale concernant les chapitres I et II.

CHAPITRE IV : Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 3°, du Code.

CHAPITRE V : Dispositions générales.

CHAPITRE PREMIER

EXEMPTION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 39, § 1ER, DU CODE

Article 1

(Le texte de l'AR n° 18, article 1, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

L'exemption prévue par l'article 39, § 1er, du Code est subordonnée au respect des conditions, à l'accomplissement des formalités et à la production des justifications prescrites par le présent chapitre.

Section première

Exportation de biens par le vendeur ou pour son compte.

Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 1°, du Code

Article 2

Texte à partir du 10.01.2026

Le vendeur qui se prévaut de l'exemption prévue par l'article 39, § 1er, 1°, du Code indique dans la déclaration d'exportation qui est déposée conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation une référence à la facture de vente ou, à défaut de facture de vente, à une note d'envoi relative aux biens exportés qui comprend toutes les mentions d'une facture de vente.

Le vendeur visé à l'alinéa 1er produit, à toute demande des agents de l'administration en charge des douanes et accises, la facture ou la note d'envoi visée à l'alinéa 1er.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 18, article 3, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'exportation et produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle. Ces documents comprennent notamment les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement, ainsi que la déclaration d'exportation visée à l'article 2.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 18, article 4, est applicable à partir du 09.09.2005 (Art. 1, AR 24.08.2005, M.B. 09.09.2005))

Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39, § 1er, 1°, du Code, et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), leur exportation doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu.

Pour ces véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.

Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39, § 1er, 1°, du Code, et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, le vendeur doit en informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation.

Section 2

Biens emportés par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 2°, du Code

Article 5

(Le texte de l'AR n° 18, article 5, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

§ 1er. L'exemption prévue par l'article 39, § 1er, 2°, du Code, est applicable sous réserve des dispositions du § 3 et de la section 4.

§ 2. L'acheteur non établi en Belgique, qui prend lui-même possession des biens en Belgique, doit délivrer, lors de la prise de possession, un accusé de réception à son vendeur établi en Belgique. L'accusé de réception à délivrer au vendeur doit mentionner la date de la remise des biens, la description de ceux-ci et le pays de destination.

Le même document doit être délivré au vendeur lorsque la prise de possession des biens en Belgique est réalisée par une tierce personne, qui agit pour le compte de l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique. Dans ce cas, le document doit être délivré par ladite tierce personne, qui y déclare agir pour le compte de son donneur d'ordre.

§ 3. L'exemption n'est pas applicable aux livraisons de biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé et qui, comme tels, se trouvent à bord de ces moyens de transport lors de leur exportation. Le Ministre des Finances ou son délégué règle l'application de cette disposition.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 18, article 6, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Les dispositions des articles 2 et 4 sont rendues applicables à la présente section. La preuve de l'exportation doit être fournie par le vendeur conformément à l'article 3, indépendamment du document prescrit par l'article 5, § 2.

Le vendeur n'est déchargé de sa responsabilité que s'il peut prouver que les biens ont été exportés dans les conditions prévues.

Section 3

Prestations de services. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 3°, du Code

Article 7

Texte à partir du 10.01.2026

Les dispositions des sections 1ère et 2 sont applicables aux prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont exportés par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte. Le redevable de la taxe conformément à l'article 51, §§ 1er et 2, du Code, doit selon qu'il agit comme prestataire ou preneur de services s'acquitter des mêmes obligations que celles qui sont imposées au vendeur ou à l'acheteur par les sections précitées.

Lorsque la facture visée à l'article 2 ne mentionne pas la quantité et la dénomination usuelle des biens exportés une note d'envoi où figurent ces mentions est également établie. Une référence à cette note d'envoi est reprise dans la déclaration à l'exportation concernant les biens exportés, soumise conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation. La note d'envoi est tenue à la disposition des agents de l'administration en charge des douanes et accises conformément à l'article 2, alinéa 2.

Section 4

Biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 4°, du Code

Article 8

(Le texte de l'AR n° 18, article 8, 2°, est modifié à partir du 01.01.2020 (Art. 2, AR 07.11.2019, M.B. 20.11.2019, p. 106949))

La livraison de biens à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu, est exemptée dans les limites et aux conditions suivantes :

- 1° l'achat doit être dépourvu de tout caractère commercial ou professionnel;
- 2° la valeur globale des biens, taxe comprise, doit être supérieure à 125 euros par facture;
- 3° le vendeur doit établir la réalité de l'exportation sur production d'un exemplaire de la facture, revêtu du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le remplacement de la facture par un document en tenant lieu.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 18, article 9, § 2,, est applicable à partir du 01.01.1996 (Art.22, AR 25.02.1996))

§ 1er. Est considéré comme dépourvu de tout caractère commercial et professionnel, l'achat qui présente un caractère occasionnel et qui porte exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial du voyageur ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ou professionnel.

§ 2. Est considéré comme voyageur non établi à l'intérieur de la Communauté, le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé à l'intérieur de la Communauté.

Par domicile ou résidence habituelle du voyageur, il faut entendre le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou, à défaut, sur tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité.

CHAPITRE II

EXEMPTION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 39, § 2 DU CODE

Article 10

(Le texte de l'AR n° 18, article 10, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

L'exemption prévue par l'article 39, § 2, du Code, est subordonnée au respect des conditions, à l'accomplissement des formalités et à la production des justifications prescrites par le présent chapitre.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 18, article 11, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Les dispositions du premier chapitre sont rendues applicables aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens qui sont placés en Belgique sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code, ainsi qu'aux prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens qui font l'objet des livraisons susvisées.

Le dépôt et le séjour de ces biens sous les régimes visés ci-avant sont soumis aux conditions prévues par la réglementation douanière.

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

Article 12

(Le texte de l'AR n° 18, article 12, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992 et Art 15, AR 22.11.1994))

La livraison des biens visés à l'article 11, avec maintien d'un des régimes visés à cet article, a lieu en exemption de la taxe.

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

Article 13

(Le texte de l'AR n° 18, article 13, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992 et Art 15, AR 22.11.1994))

Les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens visés à l'article 11 qui se trouvent sous l'un des régimes visés à cet article, bénéficient de la franchise de la taxe si l'exécution de ces prestations de services est autorisée en vertu de la réglementation douanière.

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation de ces biens.

Article 14

(Le texte de l'AR n° 18, article 14, est abrogé à partir du 01.01.1996 (Art.23, A, AR 25.02.1996))

(abrogé)

CHAPITRE III

DISPOSITION GÉNÉRALE CONCERNANT LES CHAPITRES I ET II

Article 15

(Le texte de l'AR n° 18, article 15, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 19, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013). A partir du 07.01.2016, uniquement le texte en néerlandais est modifié (Art. 5, AR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015 – Ed. 2, p. 79604))

Lorsqu'une cause d'exigibilité de la taxe, dont le fait générateur découle des articles 16 et 22 du Code, survient avant l'exportation des biens, le vendeur ou le prestataire de services peut, dans les cas déterminés et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, suspendre le paiement de la taxe.

Cette suspension ne peut être accordée que pour une période maximale d'un an; toutefois, ce délai peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles.

CHAPITRE IV

FRANCHISE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 40, § 1ER, 3°, DU CODE

Article 16

(Le texte de l'AR n° 18, article 16, est abrogé à partir du 01.01.1996 (Art.23, B, AR 25.02.1996))

(abrogé)

Article 17

(Le texte de l'AR n° 18, article 17, est abrogé à partir du 01.01.1996 (Art.23, B, AR 25.02.1996))

(abrogé)

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

(Le texte de l'AR n° 18, article 18, est abrogé à partir du 01.01.1996 (Art.23, C, AR 25.02.1996))

(abrogé)

Article 19

(Le texte de l'AR n° 18, article 19, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

La personne exclue du bénéfice de la franchise par suite de l'inobservation des formalités prescrites par les chapitres qui précèdent, peut être relevée totalement ou partiellement de la déchéance encourue, par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 20

(Le texte de l'AR n° 18, article 20, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 18 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 21

(Le texte de l'AR n° 18, article 21, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 22

(Le texte de l'AR n° 18, article 22, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises

Exécution des articles 4; 53; 56 et 56bis jusqu'au 56undecies du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Cet arrêté royal remplace à partir du 01.01.2025 l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises

CHAPITRE 1^{er}

DISPOSITION GÉNÉRALE

Article 1er

Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises.

Il transpose également partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2

Texte à partir du 10.01.2026

Pour l'application du présent arrêté, on entend par "arrêté royal n° 10" : l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE 2

RÉGIME DE LA FRANCHISE DE TAXE VISÉ À L'ARTICLE 56TER, § 1ER, DU CODE

Article 3

§ 1er. Conformément à l'article 56ter, § 1er, alinéa 4, du Code, l'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique et qui commence une activité économique peut faire usage du régime de la franchise de taxe lorsqu'il notifie préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée son

intention de bénéficier de ce régime et que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées à l'article 56ter, § 1er, du Code pour l'application de ce régime.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de l'activité de l'assujetti.

Un numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code est attribué à l'assujetti dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification visée à l'alinéa 1er, sauf si ce délai s'avère insuffisant pour effectuer les contrôles nécessaires en vue d'éviter la fraude ou l'évasion fiscale.

§ 2. Lorsque, pour l'année civile en cours, le chiffre d'affaires d'un assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire visé par l'article 56 du Code ne dépasse pas le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, cet assujetti peut faire usage du régime de la franchise de taxe à compter du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre de l'année civile qui suit.

L'assujetti qui souhaite faire usage de ce régime en fait dans ce cas la demande avant le 15 décembre de l'année civile en cours ou avant le 15 mars, le 15 juin ou le 15 septembre de l'année civile qui suit, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

La déclaration visée à l'alinéa 2 mentionne également, selon l'hypothèse, le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du ou des trimestres de l'année en cours écoulés, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du ou des trimestres restant à courir de l'année en cours.

Pour autant que l'assujetti n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile en cours, le montant de chiffre d'affaires visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, la déclaration visée à l'alinéa 2 produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit lorsque la déclaration est introduite avant le 15 décembre.

Pour autant que l'assujetti n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède et de l'année civile en cours, le montant de chiffre d'affaires visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, la déclaration visée à l'alinéa 2 produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre de l'année civile en cours lorsque la déclaration est introduite respectivement avant le 15 mars, le 15 juin ou le 15 septembre.

Article 4

§ 1er. L'assujetti qui, conformément à l'article 3, § 2, cesse d'être soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé :

- 1° les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au moment du changement de régime de taxation ;
- 2° les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables à ce moment et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision.

Le passage au régime de la franchise de taxe est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti au sens de l'article 49, 3°, du Code.

§ 2. Le montant des taxes à reverser conformément au paragraphe 1er est calculé sur la base d'un inventaire des biens et des services non encore utilisés au moment du changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment.

Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à revoir.

§ 3. L'assujetti procède à la révision visée au paragraphe 1er lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations du dernier mois qui précède le changement de régime de taxation.

Article 5

§ 1er. Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires dépasse de dix p.c. au maximum le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'assujetti qui fait usage du régime de la franchise de taxe est soumis au régime normal de la taxe dès le 1er janvier de l'année civile qui suit.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le 15 décembre de l'année civile en cours, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

§ 2. Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires dépasse de plus de dix p.c. le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'assujetti est soumis au régime normal de la taxe dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant susvisé est dépassé.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie immédiatement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

§ 3. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, du Code est exclu du régime de la franchise de taxe parce qu'il réalise de manière habituelle des activités visées à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code, il est alors soumis au régime normal de la taxe dès la première opération réalisée dans le cadre d'une activité habituelle visée à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie immédiatement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

L'assujetti peut revenir au régime de la franchise de taxe au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'exclusion visée à l'alinéa 1er a pris cours, pour autant qu'à ce moment, il ne réalise plus de manière habituelle les activités visées à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code. L'assujetti notifie ce changement de régime de taxation à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 15 décembre au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.

§ 4. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, du Code est exclu du régime de la franchise de taxe parce qu'il établit le siège de son activité économique en dehors de la Belgique, cette exclusion prend effet à la date du changement du lieu du siège de son activité économique en dehors de la Belgique.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er le notifie immédiatement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er peut revenir au régime de la franchise de taxe lorsqu'il établit à nouveau le siège de son activité économique en Belgique, dans les conditions et moyennant les formalités visées à l'article 3, § 2.

§ 5. L'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, du Code peut opter pour le régime normal de la taxe, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Cette option prend effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite.

L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'option visée à l'alinéa 1er a pris cours. Ce changement de régime de taxation est notifié à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 15 décembre au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.

Article 6

§ 1er. L'assujetti qui cesse d'être soumis au régime de la franchise de taxe conformément à l'article 5, peut exercer son droit à déduction par voie de révision pour :

- 1° les biens et les services autres que les biens d'investissement, non encore utilisés au moment du changement de régime de taxation ;
- 2° les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période fixée par l'article 48, § 2, du Code ou en exécution de cette disposition, ne soit pas encore expirée.

La révision à opérer en ce qui concerne les biens d'investissement visés à l'alinéa 1er, 2°, est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième suivant la distinction faite d'après la nature du bien conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, par année écoulée depuis le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle intervient le changement de régime d'imposition.

Les révisions visées à l'alinéa 1er s'opèrent en tenant compte des articles 45 à 49 du Code et ne peuvent s'appliquer que moyennant le respect de l'article 3 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. La révision est subordonnée à la tenue d'un inventaire des biens et des services non encore utilisés au moment du changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment.

Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à revoir.

§ 3. L'assujetti procède à la révision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dans une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible.

L'assujetti procède à la révision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dans une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle le changement de régime de taxation a eu lieu.

Article 7

Les informations visées à l'article 56quinquies, § 2, du Code sont transmises par voie électronique au moyen d'une application internet déterminée par le ministre des Finances.

Article 8

L'assujetti qui effectue, de manière habituelle, des livraisons de matières et produits de récupération visées à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 3°, du Code, ne peut faire usage du régime de la franchise de taxe.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "matières et produits de récupération" :

- 1° les ferrailles et déchets et débris d'ouvrages en métaux communs ;
- 2° les scories, battitures, cendres et autres résidus contenant du métal ou des composés métalliques, à l'exclusion du laitier de haut fourneau et des scories de déphosphoration ;
- 3° les os et cornillons, bruts, frais, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégelatinés, y compris les déchets de ces matières, mais à l'exclusion de la poudre d'os ;
- 4° les tendons et nerfs ; les rognures et autres déchets similaires de peaux non tannées ;
- 5° les rognures et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou reconstitué et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir ;
- 6° les déchets de papier et de carton ; les vieux ouvrages de papier et de carton exclusivement utilisables pour la fabrication du papier ou du carton ;
- 7° les drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage, à l'exclusion des chiffons et vieux linges, qui ont été lavés et désinfectés en vue de servir au nettoyage ou à l'essuyage des machines, outils et objet similaires ;
- 8° les tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre ;
- 9° les déchets et rognures de caoutchouc ; les débris d'ouvrages en caoutchouc exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc ;
- 10° les déchets et débris d'ouvrages en matières plastiques artificielles, exclusivement utilisables pour la récupération des matières plastiques artificielles ;
- 11° les peaux brutes de lapins ou de lièvres.

Par dérogation à l'alinéa 2, les biens suivants ne sont pas considérés comme "matières et produits de récupération" pour l'application de l'alinéa 1er :

- 1° le laitier d'origine minérale, généralement vendu par les négociants en matériaux de construction et destiné à l'empierrement des routes ou à la fabrication du béton ;
- 2° les abats non comestibles sous la forme de cuirs et peaux d'animaux d'abattage ;
- 3° les vêtements de seconde main qui peuvent être réutilisés en l'état ou après avoir subi une légère réparation ;
- 4° les appareils électroniques et électriques proposés ou non dans leur emballage d'origine et qui, en tant que tels, sont utilisables ou réutilisables dans la même fonction que celle initialement prévue, même s'ils sont démontés ;
- 5° le charbon récupéré par le lavage de déchets de terrils.

CHAPITRE 3

FRANCHISE VISÉE AU TITRE XII, CHAPITRE 1, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE

Article 9

§ 1er. Conformément à l'article 56quater, § 1er, 1°, du Code, l'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique peut faire usage de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un ou plusieurs Etats membres autres que la Belgique lorsqu'il notifie préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée son intention de faire usage de ce régime et que, selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées dans l'Etat membre concerné en exécution du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE pour l'application de ce régime.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets, conformément à l'article 56quater, § 4, du Code, pour une durée indéterminée à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, du Code.

§ 2. Conformément à l'article 56quater, § 3, alinéa 1er, du Code, l'assujetti visé au paragraphe 1er notifie à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée toute modification des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, y compris l'intention de faire usage de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et de la décision de cesser d'appliquer la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que la Belgique visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée :

- 1° à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée confirme le numéro individuel d'identification visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, du Code à l'assujetti à la suite de la mise à jour de la notification, conformément à l'article 56quater, § 4, du Code ;
- 2° par dérogation au 1°, en cas de cessation de l'application de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que la Belgique, à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 1er ou, lorsque cette notification est reçue durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant, conformément à l'article 56quater, § 3, alinéa 2, du Code.

Article 10

Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé dans un Etat membre autre que la Belgique les seuils visés à l'article 284, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE dans les limites

fixées par cet Etat membre conformément à l'article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, l'assujetti le notifie sans délai à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

Article 11

Les informations visées à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, du Code sont transmises par voie électronique au moyen d'une application internet déterminée par le ministre des Finances.

Article 12

L'assujetti envoie la notification visée à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 3, du Code au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10.

Article 13

L'assujetti identifié à la T.V.A. en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, du Code qui a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre autre que la Belgique et qui fait usage en Belgique du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 2, du Code, envoie sans délai à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, en vue de faire procéder à la radiation de son numéro d'identification à la T.V.A..

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

L'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises est abrogé.

Article 15

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 16

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

Exécution de l'article 37 du Code de la TVA.

Dernièrement modifié par :

**14 FEVRIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne la réforme de certains taux de T.V.A. dans le cadre de l'accord budgétaire pluriannuel, Numac : 2026001322*

** 10 FEVRIER 2026. - Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Numac: 2026001291*

Article 1

(Le texte de l'AR n° 20, article 1, alinéa 2, c) est inséré à partir du 01.04.2019 (Art. 2, AR 13.04.2019, M.B. 26.04.2019, p. 40552))

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21 p.c..

Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de :

- a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s'appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services;
- b) 12 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté.
- c) 0 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau C de l'annexe au présent arrêté.

Dispositions temporaires

Article 1bis

(Le texte de l'AR 20, article 1bis, est périmé à partir du 01.04.2023 – L'article était applicable jusqu'au 31.03.2023 (Art. 64, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130). Le taux réduit de 6 p.c. pour la livraison d'électricité, a été transféré à la rubrique XIV, § 1er, du tableau A de l'annexe de l'AR n° 20 (Art. 4, L 19.03.2023, M.B. 29.03.2023, p. 34683, Numac : 2023030776))

(Périmé)

Article 1bis/1

(Le texte de l'AR 20, article 1bis/1, est périmé à partir du 01.04.2023 – L'article était applicable jusqu'au 31.03.2023 (Art. 65, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130). Le taux réduit de 6 p.c. pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, a été transféré à la rubrique XIV, § 2, du tableau A de l'annexe de l'AR n° 20 (Art. 4, L 19.03.2023, M.B. 29.03.2023, p. 34683, Numac : 2023030776))

(Périmé)

Article 1ter

(Le texte de l'AR 20, article 1ter, est périmé 01.01.2023 - L'article était applicable jusqu'au 31.12.2022 (Art. 1, AR 27.06.2022, M.B. 30.06.2022, p. 53763, Numac : 2022032650))

(Périmé)

Article 1ter/1

(Le texte de l'AR 20, article 1ter/1, est périmé à partir du 01.10.2021 - L'article était applicable jusqu'au 30.09.2021 (Art. 1, AR 27.04.2021, M.B. 30.04.2021, p. 41172))

(Périmé)

Article 1ter/2

(Le texte de l'AR n° 20, article 1ter/2, est périmé à partir du 01.01.2023 - L'article était applicable jusqu'au 31.12.2022 (Art. 3, L 20.12.2020, M.B. 30.12.2020 - Ed. 1, p. 96102))

(Périmé)

Article 1quater

(Le texte de l'AR n° 20, article 1quater, est périmé à partir du 01.01.2024 (Art. 1, AR 27.03.2022, M.B. 31.03.2022, p. 26189, Numac : 2022031427))

(Périmé)

Article 1quater/1

Texte à partir du 01.01.2026

§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2030, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur destinées au chauffage, indépendamment du fait qu'elles puissent être utilisées pour le refroidissement, dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui :

1° est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ;

2° utilise une source d'énergie autre que l'électricité ;

3° peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ;

4° est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.

Est également visée, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'alinéa 1er, l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à ou l'installation à proximité immédiate d'un bâtiment des pompes à chaleur visées à l'alinéa 1er en tant qu'éléments ou parties d'éléments constitutifs d'une installation sanitaire ou de chauffage central.

§ 2. L'application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :

1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A de l'annexe au présent arrêté ;

2° les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;

4° les pompes à chaleur faisant l'objet des opérations visées au paragraphe 1er répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ;

5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :

"Taux de T.V.A. : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître (1) que les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions reprises sous (2) ou (3) n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus."

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°.

Le taux réduit n'est pas applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des pompes à chaleur qui assurent exclusivement l'approvisionnement en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.

Article 1quinquies

(Le texte de l'AR n° 20, article 1quinquies, est périmé à partir du 01.01.2011)

(Périmé)

Article 1sexies

(Le texte de l'AR n° 20, article 1sexies, est périmé à partir du 01.01.2011)

(Périmé)

Article 2

(Le texte de l'AR n° 20, article 2, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, L 03.07.1967))

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 20, article 3, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, L 03.07.1967))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE

Tableau A – Biens et services soumis au taux de 6 p.c.

Biens au taux de 6 p.c.

Services au taux de 6 p.c.

Tableau B – Biens et services soumis au taux de 12 p.c.

Tableau C – Biens et services soumis au taux de 0 p.c.

TABLEAU A

Biens et services soumis au taux de 6 p.c.

BIENS

I. Animaux vivants.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, I, est applicable à partir du 01.07.2003 (Art. 1 jusqu'à 7, AR 11.07.2003, M.B. 24.07.2003))

1° Les animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, mulassière et asine; les chevaux des races habituellement utilisées pour le trait gros et semi-gros; les cervidés; les chevaux vendus, acquis intracommunautairement ou importés pour la boucherie.

2° Les volailles; les pigeons domestiques; les lapins domestiques.

II. Viandes et abats.

1° Les viandes et abats comestibles de toutes espèces, même préparés ou conservés.

2° Les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux.

III. Poissons, crustacés, coquillages et mollusques.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, III, est applicable à partir du 01.07.2003 (Art. 1 jusqu'à 7, AR 11.07.2003, M.B. 24.07.2003))

Les poissons, crustacés et mollusques pour la consommation humaine, y compris les coquillages, même préparés ou conservés, à l'exception:

- a) du caviar et des succédanés de caviar;
- b) des langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, frais (vivants ou morts), cuits à l'eau, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, décortiqués ou non;
- c) des préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, entiers ou non, mais non décortiqués.

IV. Lait et produits de la laiterie; oeufs; miel.

- 1° Le lait et les produits de la laiterie (yoghourt, crème de lait, beurre, fromages, caillebotte, boissons à base de lait, etc.).
- 2° Les oeufs d'oiseaux et les jaunes d'oeufs.
- 3° Le miel naturel.

V. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.

Les légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires, même préparés ou conservés, et leurs plants.

VI. Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons.

- 1° Les fruits comestibles, même préparés ou conservés.
- 2° Les écorces d'agrumes et de melons, même préparées ou conservées.

VII. Produits végétaux.

(Le texte de l'AR 20, Tableau A, rubrique VII, 13. et 14., est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 2, L 27.02.2019, M.B. 14.03.2019, p. 26797))

- 1° Les céréales.
- 2° Les graines et fruits oléagineux, même concassés.
- 3° Les graines, spores et fruits à ensemercer.
- 4° Les betteraves à sucre (même en cossettes); les cannes à sucre.
- 5° Les racines de chicorées.
- 6° Le houblon.
- 7° Les plantes, parties de plantes, graines et fruits, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à des usages d'insecticides, parasitiques ou similaires.
- 8° Les caroubes; les noyaux de fruits et les produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine.

- 9° Les pailles et balles de céréales, brutes, même hachées.
- 10° Les betteraves et autres racines fourragères : le foin, le trèfle, les choux fourragers et les autres produits fourragers similaires.
- 11° Les osiers.
- 12° Les bois sur pied; les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis; le bois de chauffage; les déchets de bois.
- 13° Les arbres forestiers vivants, les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons vivants à fruits comestibles, ainsi que leurs plants, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l'aménagement ou de l'entretien de jardins.
- 14° Les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d'ornement vivants et les autres plantes d'ornement vivantes; les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l'horticulture, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l'aménagement ou de l'entretien de jardins; les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement.
- 15° Le lin.

Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie.

VIII. Produits de la minoterie; malt; amidons et féculés.

- 1° Les farines, gruaux, semoules et flocons, de céréales, de légumes secs, de fruits, de pommes de terre ou d'autres racines et tubercules; les grains de céréales mondés, perlés, concassés ou aplatis; les germes de céréales, même en farines.
- 2° Le malt, même torréfié.
- 3° Les amidons et féculés, à l'exclusion des produits rendus solubles ou torréfiés, des produits transformés en colles, ainsi que des produits constituant des articles de parfumerie ou de toilette préparés, des parements préparés ou des apprêts préparés.

Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie.

IX. Graisses et huiles.

- 1° Les graisses et huiles animales, brutes, fondues, pressées ou raffinées.
- 2° Les huiles végétales fixes, brutes, épurées ou raffinées.
- 3° Les huiles et graisses animales ou végétales, hydrogénées, solidifiées ou durcies; même raffinées, mais non préparées.
- 4° Les graisses alimentaires préparées, à l'exception de la margarine.

X. Autres produits alimentaires.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, X, alinéa 2, est applicable à partir du 01.04.2004 (Art. 1, AR 27.12.2002, M.B. 30.04.2003; Art. 1, AR 22.04.2003, M.B. 29.04.2003; Art. 1, AR 07.07.2003, M.B. 22.07.2003 et Art. 371, L 22.12.2003, M.B. 31.12.2003))

- 1° Le café, même torréfié ou décaféiné; le thé, le maté; les épices.
- 2° La pectine et les produits liquides ou en poudre à base de pectine, destinés à la fabrication des confitures et gelées.
- 3° Les extraits et jus de viande.
- 4° Les sucres, sirops et mélasses, même caramélisés, aromatisés ou additionnés de colorants; les sucreries; les succédanés du miel.
- 5° Le cacao en fèves, en masse ou en pain (pâtes de cacao) ou en poudre; le beurre de cacao; le chocolat et les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
- 6° Les extraits de malt; les préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires; les pâtes alimentaires; le tapioca; les produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage; les produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie; les hosties, cachets pour médicaments et produits similaires.
- 7° Les purées et pâtes de fruits, confitures, gelées et marmelades.
- 8° La chicorée torréfiée, les autres succédanés torréfiés du café, et leurs extraits.
- 9° Les extraits ou essences de café, de thé ou de maté; les préparations à base de ces extraits ou essences.
- 10° La farine de moutarde et la moutarde préparée.
- 11° Les sauces; les condiments et assaisonnements composés.
- 12° Les préparations pour soupes, potages ou bouillons; les soupes, potages ou bouillons, préparés.
- 13° Les levures naturelles, vivantes ou mortes; les levures artificielles préparées; les cultures de micro-organismes destinées à la fabrication de produits alimentaires.
- 14° Les vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles.
- 15° Le sel destiné à la consommation humaine.
- 16° La gélatine alimentaire en feuilles minces dites fines.
- 17° Les produits pour la consommation humaine, non dénommés ci-avant.

De cette rubrique sont exclues les bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.

XI. *(abrogé par l'AR du 11.08.1972)*

XII. Aliments pour animaux et déchets; engrais; produits d'origine animale.

Texte modifié à partir du 01.03.2026

- 1° Le sang desséché.
- 2° Les farines et poudres de viandes ou d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques; les cretons.
- 3° Les sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de grains de céréales et de légumineuses.
- 4° Les pulpes de betteraves, les bagasses de cannes à sucre et les autres déchets de sucrerie; les drêches de brasserie et de distillerie; les résidus d'amidonnerie et les résidus similaires.

- 5° Les tourteaux, les grignons d'olives et les autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces.
- 6° Les produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux (marcs de pommes et d'autres fruits, etc.).
- 7° Les préparations fourragères mélassées ou sucrées et les autres aliments préparés pour animaux; les autres préparations utilisées dans l'alimentation des animaux (adjuvants, etc.).
- 8° Les engrais à l'exclusion de ceux qui sont mélangés à des produits phytopharmaceutiques.
- 9° Les produits d'origine animale utilisés pour la reproduction;
- 10° La laine, non cardée ni peignée.

Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie.

XIII. La distribution d'eau.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, XIII, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 2, A à O, KB 29.12.1992))

L'eau ordinaire naturelle fournie au moyen de canalisations.

XIV. La fourniture d'électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur.

(Le texte de l'AR 20, tableau A, rubrique XIV, est rétablie (Art. 4, L 19.03.2023, M.B. 29.03.2023, p. 34683, Numac : 2023030776. Avis rectificatif, M.B. 07.04.2023, p. 36782) à partir du 01.04.2023 (Art. 16, L 19.03.2023))

§ 1er. A partir du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.

A partir du 1er juillet 2023, le taux réduit est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat de consommation non-professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative du type déterminé de clients concernés.

§ 2. A partir du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur.

A partir du 1er juillet 2023, le taux réduit est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre du contrat de consommation non-professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004 et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative du type déterminé de clients concernés.

XV. *(abrogé par l'AR du 29.12.1992)*

XVI. *(abrogé par l'AR du 17.03.1992)*

XVII. Médicaments et dispositifs médicaux.

(Le texte du AR 20, Tableau A, rubrique XVII, 1., est remplacé à partir du 11.12.2023 (Art. 25, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474))

1°

- a) Les médicaments tels que définis à l'article 1er, § 1er, 1), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain :
 - pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée, soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué conformément aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ;
 - en ce qui concerne les médicaments homéopathiques et les médicaments traditionnels à base de plantes, qui peuvent être mis sur le marché après qu'ils ont été enregistrés ou autorisés au moyen d'une autorisation, émise soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué conformément aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ;
- b) Les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE :
 - pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du

Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ;

- en ce qui concerne les médicaments vétérinaires homéopathiques, qui peuvent être mis sur le marché après qu'ils ont été enregistrés ou autorisés au moyen d'une autorisation, émise soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué conformément aux dispositions de ce règlement ou de la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ;

c) Le sang et les dérivés de sang :

- d'origine humaine, visés à l'article 1er, § 2, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, destinés à être utilisés pour la transfusion à l'humain ou pour un autre usage thérapeutique ou prophylactique, non visés sous a) ;
- d'origine animale, destinés à être utilisés pour la transfusion à l'animal ou pour un autre usage vétérinaire, non visé sous b) ;

d) Les préparations magistrales et officinales par les pharmaciens :

- à usage humain, telles que visées à l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 1°) et 2°), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ;
- à usage vétérinaire, telles que visées à l'article 2, paragraphe 6, b) et c), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.

2° *(Abrogé)*

3° Les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, etc.), incorporant un médicament ayant une action accessoire à celle du dispositif, ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales; les trousses et boîtes de secours garnies, ainsi que les biens similaires, pour soins de première urgence.

4° Les condoms.

5° Les seringues hypodermiques stériles à usage unique destinées à l'injection d'insuline et graduées à cet effet en unités internationales d'insuline; les aiguilles stériles jetables pour stylos injecteurs d'insuline.

6° Les poches à sang contenant des anticoagulants.

7° Les ciments osseux contenant des antibiotiques ayant une action accessoire à celle du dispositif.

8° Les substances viscoélastiques stériles strictement destinées à un usage médical ou chirurgical humain ou vétérinaire.

XVIII. *(abrogé par l'AR du 17.03.1992)*

XIX. Journaux, périodiques et livres.

(Le texte de l'AR 20, Tableau A, rubrique XIX, est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 3, L 13.04.2019, M.B. 26.04.2019, p. 40552))

Le taux réduit est applicable aux :

- 1° livres, brochures, dépliants et publications similaires, en ce compris les atlas;
- 2° journaux et périodiques, même illustrés, pour lesquels le taux réduit de 0 p.c. visé au Tableau C, rubrique I, n'est pas applicable ;
- 3° albums et livres d'images et les albums à dessiner ou à colorier, pour enfants;
- 4° les partitions, illustrées ou non.

Le taux réduit est applicable aux publications visées à l'alinéa 1er, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont mises à la disposition du lecteur, à savoir :

- 1° sur papier ou carton ou sur tout autre support physique;
- 2° par voie électronique.

Sont exclues de cette rubrique, les publications qui :

- 1° sont consacrées entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité;
- 2° consistent entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible.

XX. *(abrogé par l'AR du 29.12.1992)*

XXI. Objets d'art, de collection et d'antiquité.

Texte à partir du 31.12.2025

§ 1er. Le taux réduit est applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux réduit n'est pas applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2 pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58, § 4, du Code est appliqué.

§ 2. Pour l'application de la présente rubrique, il faut entendre par :

- 1° "objets d'art" :
 - a) les tableaux, collages et tableaux similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion :
 - des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires;
 - des articles manufacturés décorés à la main;
 - des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues;
 - b) les gravures, estampes et lithographies, originales;
 - c) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
 - d) les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;
 - e) les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles ayant un caractère utilitaire;

- f) les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie et des articles ayant un caractère utilitaire;
 - g) les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus;
- 2° "objets de collection" :
- a) les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours;
 - b) les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;
- 3° "objets d'antiquité" : les biens, autres que les objets d'art et de collection visés sous 1° et 2° ci-avant, ayant plus de cent ans d'âge.

XXII. Voitures automobiles pour invalides. Pièces détachées, équipements et accessoires pour ces voitures.

(Le texte de l'AR 20, Annexe, Tableau A, rubrique XXII, section I, § 5, alinéa 4, est remplacé à partir du 12.05.2019 (Art. 16, L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019, p. 46586))

Section première. - Voitures automobiles pour invalides.

§ 1er. Le taux réduit de 6 p.c. est applicable, aux conditions ci-après et sous réserve de la régularisation prévue au § 5, aux voitures automobiles pour le transport sur route de personnes, lorsqu'elles sont importées, acquises intracommunautairement ou achetées dans le pays pour être utilisées comme moyen de locomotion personnelle, par une des personnes désignées ci-après :

- 1° les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins;
- 2° les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 p.c. au moins.

§ 2. Le bénéfice du taux réduit ne peut être revendiqué que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation par l'acquéreur de la voiture importée, acquise intracommunautairement ou achetée dans le pays comme moyen de locomotion personnelle pendant une période de trois ans prenant cours le premier jour du mois durant lequel l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu.

§ 3. Est censé affecter la voiture à des fins autres que sa locomotion personnelle :

- 1° l'invalidé ou le handicapé qui paie la taxe de circulation alors qu'il peut bénéficier de l'exemption de cette taxe;
- 2° l'invalidé ou le handicapé dont la voiture est immatriculée à un autre nom que le sien ou, le cas échéant, que celui de son représentant légal;

- 3° l'invalidé ou le handicapé qui, alors qu'il utilise encore la voiture importée, acquise intracommunautairement ou achetée dans le pays avec application des avantages en matière de taxe sur la valeur ajoutée, demande pour une autre voiture le bénéfice des mêmes avantages.

§ 4. L'octroi du taux réduit, lors de l'importation, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'achat dans le pays du véhicule est subordonné à la réunion des conditions de forme suivantes :

- 1° l'invalidé ou le handicapé doit produire préalablement à l'importation, à l'acquisition intracommunautaire ou à la livraison du véhicule, au chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel il a son domicile, un certificat indiquant celle des catégories d'invalides ou de handicapés, visées au § 1er, à laquelle il appartient et délivré :
- a) pour les invalides de guerre, par les autorités qui ont accordé la pension d'invalidité;
 - b) pour les personnes qui perçoivent une pension, allocation ou indemnité à l'intervention du Service des allocations pour handicapés, par le Ministre dont ce service relève ou par son délégué;
 - c) pour les personnes qui perçoivent une pension de réparation ou une pension militaire du chef d'invalidité contractée en temps de paix, par le Ministre des Finances ou son délégué;
 - d) pour les autres personnes, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué;
- 2° cet office, après vérification de ce certificat et moyennant l'engagement écrit de l'invalidé ou du handicapé d'utiliser exclusivement le véhicule comme moyen de locomotion personnelle, lui remet un document, rédigé dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, autorisant l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison du véhicule au taux réduit;
- 3° l'invalidé ou le handicapé doit produire, à la douane ou au vendeur, au plus tard au moment de l'importation, du dépôt de la déclaration spéciale à la T.V.A. en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs ou de la livraison du véhicule, le document visé sous 2°;
- 4° le document d'importation, la déclaration spéciale à la T.V.A. en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs ou la facture d'achat et son double doivent être dressés au nom de l'invalidé ou du handicapé, ou, le cas échéant, de son représentant légal et mentionner la date du document visé sous 2°, son numéro de référence et la dénomination de l'office de contrôle qui l'a délivré;
- 5° le document visé sous 2° est joint par la douane au document d'importation ou au volet C de la déclaration spéciale à la T.V.A. en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs conservé au bureau des douanes, ou par le vendeur au double de la facture qu'il conserve.

§ 5. Si, durant la période de trois ans prenant cours le premier jour du mois durant lequel l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu, cette voiture est affectée à d'autres fins que la locomotion personnelle de l'invalidé ou du handicapé, ou est cédée par l'invalidé ou le handicapé, celui-ci est tenu de verser à l'Etat la différence entre la taxe due au taux prévu dans le régime normal pour l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou l'acquisition de la voiture et la taxe acquittée au taux réduit, à concurrence d'autant de trente-sixièmes de cette différence qu'il reste de mois entiers à courir entre la date du changement d'affectation ou la date de la cession et la date d'expiration de la période de trois ans.

Ce versement ne doit, toutefois, pas être opéré :

- 1° en cas de décès de l'invalidé ou du handicapé ou pour toute cause indépendante de sa volonté et dûment justifiée qui l'empêche définitivement d'utiliser encore sa voiture pour sa locomotion personnelle, même en confiant la conduite de cette voiture à un tiers;
- 2° en cas d'accident grave survenu au véhicule, impliquant un sinistre total et sa revente comme épave;
- 3° plus généralement, pour tout cas de force majeure dûment justifié.

Le versement de taxes qu'entraîne la régularisation s'opère sur la base d'une déclaration, rédigée dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, que l'invalidé ou le handicapé adresse à l'office de contrôle dans le ressort duquel il a son domicile, dans le mois de la date du changement d'affectation ou de la date de cession de la voiture.

Les taxes à verser sont payées dans le mois à compter de la date de l'avis de paiement que le service désigné par le ministre des Finances ou son délégué adresse à l'invalidé ou handicapé. Le paiement est effectué conformément aux dispositions du chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Section II -- Pièces détachées, équipements et accessoires des voitures automobiles pour invalides.

Le taux réduit de 6 p.c. est applicable aux pièces détachées, aux équipements et aux accessoires importés, acquis intracommunautairement ou achetés dans le pays par les personnes désignées à la section première ci-avant, pour les besoins des voitures qui y sont visées.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné à l'émission d'une facture à l'acheteur et à la production par ce dernier, à la douane ou au vendeur, d'une attestation établie dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué. En outre, le document d'importation ou la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l'attestation précitée et l'office de contrôle dont cette attestation émane.

XXIII. Divers.

(Le texte de l'AR 20, Tableau A, Rubrique XXIII, chiffre 14., est inséré (Art. 73, L 05.07.2022, M.B. 15.07.2022, p. 56392, Numac : 2022032714) à partir du 01.07.2022 (Art. 74, L 05.07.2022)

1. Les cercueils.
2. Les appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité; le matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des couches et couches-culottes pour les enfants âgés de moins de six ans; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées.

3. Les rééducateurs ambulatoires; les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion; les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils et véhicules.
4. Les appareils aérosol et leurs accessoires; le matériel individuel pour l'administration du mucomyst.
5. Le matériel anti-escarres repris à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans la version après la modification par l'arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
6. Les moyens d'assistance spécialement conçus pour les malvoyants et les aveugles, à l'exception des montures et verres de lunettes et des lentilles de contact.
7. Les pompes pour la perfusion d'analgésiques.
8. Les glucomètres et leurs accessoires.
9. Les chiens d'assistance qui aident les personnes handicapées ou les malades et qui sont formés dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, et l'équipement spécialement conçu pour de tels chiens, comme les harnais. Sont considérés comme chiens d'assistance, les chiens-guides pour aveugles, les chiens d'aide, les chiens écouteurs, les chiens d'alerte et les chiens thérapeutes.
10. Les serviettes hygiéniques, les tampons, les protège-slips et produits similaires destinés à la protection hygiénique féminine et les lingettes intimes destinées à la protection hygiénique de la zone génitale des personnes autres que les bébés.
11. Les défibrillateurs externes.
12. (Abrogé)
13. Les prothèses capillaires sur prescription d'un médecin traitant ou d'un dermatologue visées à la partie II, titre 1er, chapitre I, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu'elles sont destinées à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité.
14. Les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d'un médecin, lorsqu'ils sont destinés à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité.

XXIIIbis. Biens livrés par des organismes à caractère social.

(Le texte du AR 20, Tableau A, rubrique XXIIIbis, est remplacé à partir du 11.12.2023 (Art. 28, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474))

§ 1er. Le taux réduit de six p.c. est applicable aux livraisons de biens effectuées par les organismes visés au paragraphe 2 dans les conditions prévues au paragraphe 3, à l'exclusion des livraisons :

- 1° de l'or d'investissement ;
- 2° des biens visés à l'article 35, alinéa 1er, du Code ;

- 3° des biens visés à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque leur livraison est taxée ;
- 4° des biens acquis pour être utilisés comme biens d'investissement ;
- 5° des objets d'art, de collection ou d'antiquité.

§ 2. L'application du taux réduit de six p.c. est réservée aux organismes :

- 1° de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;
- 2° qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des opérations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature ;
- 3° qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
- 4° dont l'objet, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail ;
- 5° et qui sont reconnus formellement à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable établit compétente.

§ 3. L'application du taux réduit de six p.c. est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :

- 1° l'organisme visé au paragraphe 2 doit limiter son activité à la seule vente de biens visés au paragraphe 1er, qu'il recueille, à titre gratuit, auprès de particuliers ou d'entreprises, par collecte à domicile ou autrement ;
- 2° cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux pratiqués pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- 3° le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 4. Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent étendre leurs activités aux livraisons de biens exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire.

SERVICES

XXIV. Services agricoles.

Les travaux de culture, de récolte et d'élevage, à l'exclusion:

- a) des prestations relatives aux animaux non visés à la rubrique I;

- b) des entreprises de jardins.

Les biens qui sont fournis à l'occasion de ces travaux sont toutefois imposés au taux qui leur aurait été applicable s'ils avaient été fournis séparément.

XXV. Transports.

Les transports de personnes ainsi que des bagages non enregistrés et des animaux accompagnant les voyageurs.

XXVI. Entretien et réparation.

(le texte de AR 20, Tableau A, rubrique XXVI, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2018 (Art. 2, AR 10.12.2017, M.B. 22.12.2017, p. 114228))

Les travaux d'entretien et de réparation des biens visés aux rubriques XXII et XXIII, chiffres 2 à 8 inclus et chiffre 11.

Le taux de 6 p.c. est également applicable aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux.

En ce qui concerne les travaux d'entretien et de réparation des voitures automobiles, effectués pour le compte de personnes désignées à la rubrique XXII, section première, pour les besoins des voitures qui y sont visées, le bénéfice du taux réduit est subordonné à l'émission d'une facture au client et à la production, par ce dernier, au fournisseur du service, d'une attestation établie dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué. En outre, la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l'attestation précitée et l'office de contrôle dont cette attestation émane.

XXVII. (abrogé par l'AR du 25.03.1977)

XXVIII. Installations culturelles, sportives ou de divertissement.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, XXVIII, est applicable à partir du 01.04.1998 (Art. 1, A et B, AR 25.03.1998; Art. 1, A et B, AR 30.03.1998))

L'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser à l'exception :

- a) du droit d'utiliser des appareils automatiques de divertissement;
- b) de la mise à disposition de biens meubles.

XXIX. Droits d'auteur; exécution de concerts et de spectacles.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, XXIX, est applicable à partir du 01.04.1998 (Art. 1, A et B, AR 25.03.1998; Art. 1, A et B, AR 30.03.1998))

- 1° Les cessions et concessions de droits d'auteur, à l'exception de celles portant sur des programmes d'ordinateur.

- 2° Les prestations de services ayant pour objet l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d'activités similaires, qui relèvent de l'activité normale des acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes, même si ces prestations de services sont fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement.

Sont exclues de cette rubrique les prestations de services relatives à la publicité.

XXX. Hôtels, camping.

Abrogé à partir du 01.03.2026

XXXI. Travaux immobiliers affectés à des logements privés.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, rubrique XXXI, § 4, 3°, est inséré (Art. 52, L 18.07.2025, M.B. 29.07.2025, p. 63555, Numac : 2025005578) à partir du 29.07.2025 (Art. 55, L 18.07.2025))

§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes:

- 1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
- 2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé;
- 3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;
- 4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;
- 5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :

" Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus."

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°.

§ 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des

handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

- 1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;
- 2° des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;
- 3° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;
- 4° des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente;
- 5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente;
- 6° des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques.

§ 3. Sont visés :

- 1° les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature;
- 2° toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;
- 3° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :
 - a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;
 - b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;
 - c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;
 - d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure;
 - e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;
 - f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;
- 4° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

- 5° les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ci-avant;
- 6° la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus.

§ 4. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable:

- 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
- 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
- 3° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

XXXII. Logements privés pour handicapés.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, Rubrique XXXII, § 1, 1°, c, et 3°, est modifié (Art. 18, L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127779, Numac: 2021034489. Errata, M.B. 10.02.2022, p. 9775) à partir du 01.01.2022 (Art. 19, L 27.12.2021). Et le § 1, 4° est remplacé; le § 1 est complété par un alinéa et les §§ 3 et 4 sont modifiés (Art. 24, L 27.12.2021. Errata, M.B. 10.02.2022, p. 9775) également à partir du 01.01.2022 (Art. 27, 1er alinéa, L 27.12.2021) - Les assujettis sont autorisés à faire usage jusqu'au 30 juin 2022 des attestations visées aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII et XXXVIII, dans leur version applicable avant le 1er janvier 2022, en lieu et place de la mention sur la facture (Art. 27, alinéa 2, L 27.12.2021). Et le § 1er, alinéa 1er, 1°, a), est remplacé (Art. 67, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130) également à partir du 01.01.2022 (Art. 70, L 21.12.2022))

§ 1er. Le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après, aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°;

- 1° les opérations doivent être fournies et facturées soit à :
 - a) à une société régionale de logement ou à une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;
 - b) une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale;
 - c) une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l'autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité;
- 2° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée;
- 3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation destiné à être donné en location par une institution, une société, une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations visées au 1° à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente;

- 4° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :

" Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée, (2) que ce bâtiment d'habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ".

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 4°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 4°.

§ 2. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable

- 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
- 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

§ 3. Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens :

- sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée;
- sont livrés et facturés à une société ou une institution visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°;
- et sont destinés à être donnés en location par cette société ou institution à des handicapés visés au paragraphe 1er, 3°.

§ 4. Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments qui sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée, lorsque le preneur est une société ou une institution visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, qui donne ces bâtiments en location à des handicapés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

XXXIII. Etablissements pour handicapés.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, Rubrique XXXIII, § 1er, est modifié (Art. 31, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474) à partir du 01.01.2024 - (Le présent chapitre est applicable aux opérations visées dans les rubriques XXXI, § 2 et XXXIII, § 1er, du tableau A et dans la rubrique X, § 1er, du tableau B de l'annexe au même arrêté pour lesquelles la taxe est exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code à partir du 1er janvier 2024 (Art. 33, L 23.11.2023))

§ 1er. Le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3 du code à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° :

- 1° les opérations doivent être effectuées aux complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées;
- 2° les opérations doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité;
- 3° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :
" Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à des complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées et (2) sont fournis et facturés à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ".

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 3°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 3°.

§ 2. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :

- 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
- 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

§ 3. Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés à être utilisés comme complexes d'habitation pour l'hébergement des personnes handicapées et sont livrés et facturés à une personne de droit public ou de droit privé visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 4. Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement

des personnes handicapées, lorsque le preneur est une personne de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

XXXIV. Divers.

(le texte de l'AR 20, Tableau A, XXXIV, chiffre 1, est modifié à partir du 01.01.2018 (Art. 3, AR 10.12.2017, M.B. 22.12.2017, p. 114288). (Droit futur conditionnel disponible (L 06.06.2019, M.B. 26.06.2019, p. 65569). L'entrée en vigueur est conditionnée à l'accord de l'Union européenne – voir l'historique au format html)

- 1° La location de biens visés à la rubrique XXIII, chiffres 2 à 8 et chiffre 11.
- 2° Les prestations de services habituellement fournies par les entrepreneurs de pompes funèbres dans l'exercice normal de leur activité professionnelle, à l'exclusion :
 - a) de la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place;
 - b) des prestations des serveurs et de toute autre personne qui interviennent dans la distribution de nourriture ou de boissons aux consommateurs, dans des conditions qui permettent la consommation sur place;
 - c) des services qui se rapportent à la fourniture avec placement de caveaux ou de monuments funéraires.
- 3° Le dressage de chiens d'assistance visés au chiffre 9 de la rubrique XXIII, dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, ainsi que les prestations de services effectuées par les médecins vétérinaires à ces chiens d'assistance.
- 4° (abrogé)

XXXV. Services fournis par des organismes à caractère social.

(Le texte du AR n° 20, Tableau A, Rubrique XXXV, est remplacé à partir du 11.12.2023 (Art. 29, W 23.11.2023, B.S. 01.12.2023, pg. 111953, Numac : 2023047474))

§ 1er. Le taux réduit de six p.c. est applicable aux prestations de services effectuées par les organismes visés au paragraphe 2 dans les conditions prévues au paragraphe 3, à l'exclusion :

- 1° des travaux immobiliers visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code ;
- 2° des opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A ;
- 3° des travaux d'entretien ou de réparation des biens visés à l'article 35 du Code, en ce compris les fournitures des pièces détachées, équipements et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux.

§ 2. L'application du taux réduit de six p.c. est réservée aux organismes :

- 1° de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;
- 2° qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des opérations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature ;

- 3° qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
- 4° dont l'objet, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail ;
- 5° et qui sont reconnus formellement à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable établit compétente.

§ 3. L'application du taux réduit de six p.c. est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :

- 1° cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux pratiqués pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- 2° le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 4. Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent étendre leurs activités aux prestations de services exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont alors exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire.

XXXVI. Logement dans le cadre de la politique sociale.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, rubrique XXXVI, § 1er, est remplacé (Art. 68, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130) à partir du 01.01.2022 (Art. 70, L 21.12.2022))

§ 1er . Le taux réduit de six pour cent s'applique:

- 1° aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :
 - a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés ou ces fonds ;
 - b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou ces fonds ;
 - c) les logements privés qui sont livrés et facturés par les sociétés régionales de logement ou les sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en

matière de politique sociale du logement et par le "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

- 2° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés visés au 1° et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement et au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- 3° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur les logements privés visés au 1° lorsque le preneur est une société régionale de logement ou une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le taux réduit de 6 p.c. n'est en aucune façon applicable :

- 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
- 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

XXXVII. Démolition et reconstruction de bâtiments d'habitation.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, rubrique XXXVII, est remplacé (Art. 53, L 18.07.2025, M.B. 29.07.2025, p. 63555, Numac : 2025005578) à partir du 29.07.2025 (Art. 55, L 18.07.2025))

§ 1er. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:

- 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux:
 - a) est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai;
 - b) a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m²;
- 2° le maître d'ouvrage-personne physique:
 - a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce

bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², et est accompagnée d'une copie:

- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise;

b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);

- 3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
- 4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique:

- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

Le taux réduit n'est pas applicable:

- 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
- 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
- 3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
- 4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

§ 2. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée en faveur de ou par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'alinéa 2, 1° et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:

- 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation:
- a) à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;

- b) dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;
- 2° le maître d'ouvrage:
- a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée d'une copie:
 - du permis d'urbanisme;
 - du (des) contrat(s) d'entreprise;
 - b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);
- 3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
- 4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Le taux réduit n'est pas applicable:

- 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
- 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
- 3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
- 4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

§ 3. Le taux réduit s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenante, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenante, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code à partir du 1er juillet 2025.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:

- 1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison:
 - a) soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m²;
 - b) soit est donné en location par l'acquéreur conformément au paragraphe 2, alinéa 2, 1° ;
 - c) soit est donné en location par l'acquéreur conformément au paragraphe 4, alinéa 2, 1° , a) et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m²;
- 2° le fournisseur:
 - a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les vendeurs et acheteurs du bâtiment reconstruit et vendu, les parts respectives des acheteurs dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m², soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, soit à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé ou à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m², et est accompagnée d'une copie:
 - du permis d'urbanisme;
 - du (des) contrat(s) d'entreprise relatif(s) à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation;
 - du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er;
 - b) produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a);
- 3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique:

- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première utilisation ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative:

- 1° aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
- 2° aux éléments spécifiques d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

§ 4. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:

- 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux:
 - a) est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai;
 - b) a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m²;
- 2° le maître d'ouvrage:
 - a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², et est accompagnée d'une copie:
 - du permis d'urbanisme;
 - du (des) contrat(s) d'entreprise;
 - b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);
- 3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
- 4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Le taux réduit n'est pas applicable:

- 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
- 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
- 3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
- 4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

§ 5. Les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt:

- 1° en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique;
- 2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique.

Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique:

- 1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;
- 2° reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année.

Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a).

§ 6. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou dans la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale ou la société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou résulte de la convention de bail enregistrée ou des conventions successives de bail enregistrées, conclues avec le ou les locataire(s).

Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), ou au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur:

- 1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;
- 2° reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.

Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°.

§ 7. Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs en élévation.

Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation privatives de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.

Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.

Pour l'application du présent paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilés à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.

Pour l'application du présent paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m² et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher.

Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger le présent paragraphe.

§ 8. La condition relative à l'habitation unique visée aux paragraphes 1er, alinéa 2, 1°, a) et 3, alinéa 2, 1°, a) s'évalue, pour chaque opération visée par ces dispositions, individuellement dans le chef de chaque maître d'ouvrage ou acquéreur, quels que soient les liens juridiques existant entre les différents acquéreurs ou maîtres d'ouvrage concernés par cette opération.

Si l'évaluation individuelle visée à l'alinéa 1er implique que la base d'imposition des opérations visées aux paragraphes 1er, alinéa 2, 1°, a) ou 3, alinéa 2, 1°, a), soit ventilée pour l'application du taux, cette ventilation est effectuée proportionnellement aux droits de propriété des maîtres d'ouvrage ou des acquéreurs sur l'habitation reconstruite.

Pour les opérations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, la ventilation visée à l'alinéa 2 est effectuée sur la base d'une déclaration écrite conjointe des maîtres d'ouvrage concernant leur quote-part de propriété de l'habitation reconstruite, laquelle est remise à l'entrepreneur. Cette déclaration décharge l'entrepreneur de toute responsabilité quant à la ventilation de la base d'imposition, sous réserve de collusion entre les parties.

XXXVIII. Rénovation et réparation de logements privés.

(Le texte du AR 20, Tableau A, XXXVIII, est abrogé à partir du 03.11.2022 (Art. 25, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 - Ed. 2, p. 77534, Numac: 2022033779))

(Abrogé)

XXXIX. Petits services de réparation.

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, XXXIX, est inséré à partir du 01.07.2011 (Art. 28, L 04.07.2011, M.B. 19.07.2011))

1. La réparation de bicyclettes.
2. La réparation de chaussures et d'articles en cuir.
3. La réparation et la modification de vêtements et de linge de maison.

XL. Bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves.

(Le texte du AR 20, Tableau A, rubrique XL, 3°, est modifié à partir du 10.07.2021 (Art. 25, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66732))

Le taux réduit de six p.c. s'applique :

- 1° aux livraisons de bâtiments, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;
- 2° aux livraisons de bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres d'encadrement des élèves exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;
- 3° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ;
- 4° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments visés sous le 1° et 2°.

TABLEAU B**Biens et services soumis au taux de 12 p.c.****I. Restaurant et restauration.**

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau B, rubrique I, est réinséré à partir du 01.01.2010 (Art. 4, AR 09.12.2009, M.B. 14.12.2009, Ed. 2 et confirmé par L 19.05.2010);

Une mesure temporaire (6 p.c.) était prévue par l'article 1ter/1 de cet AR n° 20 pour la période du 08.06.2020 jusqu'au 31.12.2020 (art. 1, AR 08.06.2020, M.B. 12.06.2020) et pour la période du 08.05.2021 jusqu'au 30.09.2021 (art. 1, AR 27.04.2021, M.B. 30.04.2021))

Les services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons.

II. (abrogé par l'AR du 29.12.1992)**III. Phytopharmacie.**

Abrogé à partir du 01.03.2026

IV. Hôtels, camping

Rétabli à partir du 01.03.2026 (

1. La fourniture de logements meublés, avec ou sans petit-déjeuner.
2. La mise à disposition d'emplacements pour le camping.

V. (abrogé par l'AR du 24.06.1993)**VI. Margarine.**

La margarine.

VII. Pneumatiques et chambres à air.

Les pneumatiques et les chambres à air pour les roues de machines ou tracteurs agricoles, à l'exclusion des pneumatiques et des chambres à air pour tracteurs forestiers et motoculteurs.

Le bénéfice du taux réduit de 12 % est subordonné à la remise par l'acquéreur ou l'importateur, au fournisseur ou à la douane, d'une déclaration écrite dans laquelle il mentionne son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et certifie qu'il est un exploitant agricole et qu'il utilisera effectivement les biens pour les besoins de son exploitation agricole.

VIII. Combustibles.

(Le texte de l'AR n° 20, Annexe, Tableau B, Rubrique VIII, est abrogée (Art. 54, L 18.07.2025, M.B. 29.07.2025, p. 63555, Numac : 2025005578) à partir du 29.07.2025 (Art. 55, L 18.07.2025

(abrogé).

IX. Télévision payante (abrogé).**X. Logement dans le cadre de la politique sociale.**

(Le texte de l'AR n° 20, Tableau A, rubrique X, § 1, est modifié (Art. 32, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474) à partir du 01.01.2024 - (Le présent chapitre est applicable aux opérations visées dans les rubriques XXXI, § 2 et XXXIII, § 1er, du tableau A et dans la rubrique X, § 1er, du tableau B de l'annexe au même arrêté pour lesquelles la taxe est exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code à partir du 1er janvier 2024 (Art. 33, L 23.11.2023))

§ 1er. Le taux réduit de 12 p.c. s'applique :

- A) aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1^{er}, § 9, du Code, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1^o, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :
- a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'action sociale, aux centres publics d'action sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés;
 - b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux centres publics d'action sociale et qui sont destinés à être vendus par ces centres ;
 - c) les logements privés qui sont livrés et facturés par les centres publics d'action sociale;
 - d) les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
 - 1^o des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;
 - 2^o des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;
 - 3^o des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;
 - 4^o des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente;
 - 5^o des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente;

- 6° des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques.
- B) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6., du tableau A, effectués aux logements privés et aux complexes d'habitation visés sous A et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé visées sous A [...];
- C) à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés sous A lorsque le preneur est une personne de droit public ou de droit privé visée sous A.
- § 2. Le taux réduit de 12 p.c. n'est en aucune façon applicable :
- 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
- 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

XI. Logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée.

(Le texte de l'AR 20, Tableau B, rubrique XI, § 1er, alinéa 1er, 1°, f) et h), est remplacé (Art. 69, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130) à partir du 01.01.2022 (Art. 70, L 21.12.2022))

§ 1er. Le taux réduit de 12 % s'applique aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, et aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :

- 1° les logements privés qui seront donnés en location aux personnes morales de droit public ou de droit privé suivantes et qui sont destinés à être donnés en location par celles-ci :
- a) les provinces, les régions provinciales autonomes et les agences autonomisées externes provinciales;
 - b) les intercommunales et autres structures de coopération intercommunales, les communes, les régions communales autonomes et les agences autonomisées externes communales;
 - c) les centres publics intercommunaux d'action sociale et les centres publics d'action sociale;
 - d) les sociétés holding mixtes à majorité publique;
 - e) les agences immobilières sociales;
 - f) les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;
 - g) le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
 - h) d'autres personnes de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnues par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;

- 2° les complexes d'habitation donnés en location aux personnes visées à la rubrique X, § 1er, A, point d).

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

- 1° la personne qui acquiert, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, un logement privé, un complexe d'habitation ou un droit réel portant sur de tels biens, doit :
- a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière;
 - b) produire au cédant une copie de la déclaration visée au a);
 - c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er auprès de l'office de contrôle visé au a) dans le mois qui suit la signature de ce contrat;
- 2° la facture émise par le cédant et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);
- 3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le cédant doit faire parvenir à l'office de contrôle dont il relève une copie de cette facture.

§ 2. Le taux réduit de 12 % s'applique aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux opérations assimilées visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, affectés aux logements privés et aux complexes d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque, après exécution des travaux, ces biens sont destinés à être utilisés comme logement dans le cadre de la politique sociale.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

- 1° le maître d'ouvrage qui construit ou fait construire un logement privé ou un complexe d'habitation, ou pour lequel des travaux immobiliers ayant pour objet la transformation totale ou partielle d'un bâtiment en un ou plusieurs logements privés rendant la taxe exigible sont effectués, doit :
- a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière;
 - b) produire au prestataire de services une copie de la déclaration visée au a);
 - c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle compétent visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat;

- 2° le propriétaire ou le locataire principal d'un logement privé ou d'un complexe d'habitation, pour lequel des travaux immobiliers autres que ceux visés au 1° sont effectués, est tenu de fournir au prestataire de services une copie certifiée conforme du contrat de location qui a été conclu dans le cadre de la politique sociale;
- 3° dans le cas visé au 1°, le prestataire de services doit :
 - a) mentionner sur la facture qu'il émet et sur le double qu'il doit conserver, la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);
 - b) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture;
- 4° dans le cas visé au 2°, le prestataire de services doit :
 - a) mentionner sur la facture qu'il émet et sur le double qu'il doit conserver, la date du contrat de location ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);
 - b) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture.

§ 3. Le taux réduit de 12 % s'applique à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:

- 1° la personne qui prend en leasing ou en location un logement privé ou un complexe d'habitation dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit:
 - a) avant le moment où la taxe devient exigible, conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière;
 - b) produire au donneur en leasing ou au loueur une copie de la déclaration visée au a);
 - c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat;
- 2° la facture émise par le donneur en leasing ou le loueur et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);
- 3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le donneur en leasing ou le loueur doit faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture.

§ 4. Le taux réduit de 12 % s'applique aux opérations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, qui se rapportent aux logements privés et aux

complexes d'habitation qui sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale et qui sont donnés en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

- 1° l'acquéreur, le maître d'ouvrage ou le preneur en leasing doit :
 - a) avant le moment où la taxe devient exigible, conformément aux articles 17 ou 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière;
 - b) produire au cédant, au prestataire de services ou au donneur en leasing, une copie de la déclaration visée au a);
 - c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat;
- 2° le propriétaire pour lequel sont effectués des travaux immobiliers autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, doit fournir au prestataire de services une copie certifiée conforme du contrat de location;
- 3° selon le cas, les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, au paragraphe 2, alinéa 2, 3° ou 4°, ou au paragraphe 3, alinéa 2, 2° et 3°, doivent également être remplies.

§ 5. Pour autant que soient remplies les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 3°, au paragraphe 3, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 2, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente rubrique, la déclaration de l'acquéreur, du maître d'ouvrage ou du preneur en leasing décharge la responsabilité du cédant, du prestataire de services ou du donneur en leasing pour la détermination du taux.

Pour autant que soient remplies les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2° et 4°, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente rubrique, la copie certifiée conforme du contrat de location qui lui a été fournie par le propriétaire, décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

§ 6. Pour bénéficier du taux réduit, la période de location prévue prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année qui suit l'année au cours de laquelle a eu lieu la première occupation du logement privé ou du complexe d'habitation visés aux paragraphes 1er à 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3 cette période minimale de location est fixée au début du contrat de location et dans le cas visé au paragraphe 4, cette période est fixée au début du mandat de gestion.

Si durant la période susvisée, des modifications sont apportées telles que les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au paragraphe 2, alinéa 1er, au paragraphe 3, alinéa 1er, ou au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont plus remplies :

- 1° l'acquéreur, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le preneur en leasing, d'une part, et le locataire principal ou, le cas échéant, le gestionnaire et le locataire, d'autre part, doivent en faire la déclaration à l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel

ils ont leur domicile ou leur siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, dans le mois qui suit à compter de ce changement; cette déclaration doit être signée par les parties concernées;

- 2° l'acquéreur, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le preneur en leasing doit reverser à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.

§ 7. Le taux réduit n'est en aucun cas applicable :

- 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
- 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

TABLEAU C

Biens et services soumis au taux de 0 p.c.

(Le tableau C, est inséré à partir du 01.04.2019 (Art. 4, L 13.04.2019, M.B. 26.04.2019, p. 40552))

I. Publications périodiques.

(Le texte de l'AR 20, Tableau C, rubrique I, est inséré à partir du 01.04.2019 (Art. 4, L 13.04.2019, M.B. 26.04.2019, p. 40552))

§ 1er. Le taux réduit est applicable aux publications périodiques imprimées qui :

- 1° sont destinées au grand public compte tenu de la nature des sujets ainsi que de la manière dont ceux-ci sont traités;
- 2° qui ne sont pas entièrement ou d'une manière prédominante consacrées à la publicité;
- 3° qui comprennent un ensemble cohérent d'articles de presse qui :
- a) sont protégés par le droit d'auteur;
 - b) ont été rédigés et composés sous la responsabilité finale d'une rédaction professionnelle qui comprend essentiellement des journalistes, qui :
 - sont admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ou qui sont admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée, dans la mesure où il s'agit de publications périodiques belges;
 - sont accrédités comme journalistes professionnels, dans la mesure où il s'agit de publications périodiques étrangères;
- 4° paraissent :
- a) sans limitation dans le temps;

- b) à des intervalles réguliers fixés d'avance;
- c) au minimum quarante-huit fois par an;
- d) sous une appellation commune;
- e) avec l'indication claire de leur périodicité.

§ 2. Le taux réduit n'est pas applicable aux catégories de publications périodiques imprimées suivantes :

- 1° les publications qui contiennent principalement un roman, un récit ou une oeuvre quelconque complet ou des volets successifs d'une telle oeuvre, soit sous la forme d'un texte illustré ou non, soit sous la forme d'images accompagnées ou non d'une légende;
- 2° les ouvrages publiés par volets successifs et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus;
- 3° les journaux d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs, prix-courants, cotations, informations maritimes, avis notariaux, horaires;
- 4° les publications spécialisées à usage professionnel;
- 5° les publications qui ne contiennent que des jeux de réflexion;
- 6° les publications éditées sous le nom d'une entreprise industrielle, financière, commerciale ou autre, même si elles contiennent exclusivement des textes ou illustrations d'intérêt général, sans aucune publicité directe;
- 7° les publications qui ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement d'affaires industrielles, financières, commerciales ou autres, et qui ne constituent que des instruments de publicité pour des entreprises;
- 8° les publications qui font l'objet d'une livraison, d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation après l'expiration du délai d'un an à compter de la date de leur parution;
- 9° les publications qui sont réunies en collections, complètes ou incomplètes, sous une même couverture, ou en albums périodiques ou non ;
- 10° les publications qui consistent entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible;
- 11° les publications périodiques qui sont vendues comme vieux ouvrages de papier ou de carton.

§ 3. Le taux réduit est applicable aux publications digitales qui :

- 1° répondent aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 3° ;
- 2° répondent à la condition visée au paragraphe 1er, 4°, ou qui sont mises à jour et actualisées de manière régulière et suffisante, en particulier par l'ajout de nouveaux articles de presse.

§ 4. Le taux réduit n'est pas applicable aux publications digitales visées au paragraphe 2, 1° à 10°.

Arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 49, 56 et 57 du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par:

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Article 1

(Le texte de l'AR n° 22, article 1, est abrogé (Art. 18, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

(Abrogé)

Article 2

(Le texte de l'AR n° 22, article 2, est abrogé (Art. 19, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

(Abrogé)

Article 3

(Le texte de l'AR n° 22, article 3, alinéa 2, phrase liminaire, est modifiée à partir du 03.01.2025 (Art. 15, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655))

Dans la mesure où il est soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code, l'exploitant agricole ne peut exercer, conformément aux articles 45 à 49 du Code, le droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des opérations qu'il effectue.

Le montant de ces taxes lui est remboursé sous forme de compensations forfaitaires versées par l'acheteur ou le preneur à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du Code, lorsque cet acheteur ou ce preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, visés à l'article 57, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, du Code. Les pourcentages de compensation sont fixés forfaitairement:

- 1° à 2 p.c. de la base d'imposition en ce qui concerne les livraisons de bois;
- 2° à 6 p.c. de la base d'imposition en ce qui concerne les autres livraisons et les prestations de services.

Article 4

Texte à partir du 01.01.2026

§ 1er. Pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d'assujettis tenus en principe d'émettre une facture électronique structurée pour les opérations réalisées à la sortie en vertu de l'article 53, § 2bis, alinéa 1er, du Code, le cocontractant de l'exploitant agricole émet un document sous la forme d'une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'exploitant agricole émet lui-même en faveur du cocontractant visé à l'alinéa 1er une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le document visé à l'alinéa 1er ou la facture visée à l'alinéa 2 sont délivrés au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cocontractant de l'exploitant agricole visé au paragraphe 1er qui n'est pas en mesure pour des raisons techniques, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de délivrer le document visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, selon les modalités prévues par cette disposition délivre un document en double exemplaire sous une autre forme dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 4.

Le document visé à l'alinéa 1er comporte les mentions suivantes :

- 1° la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée ;
- 2° les nom et adresse de l'acheteur ou du preneur et de l'exploitant agricole et la mention que ce dernier est soumis au régime particulier des exploitants agricoles ;
- 3° la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle s'est produit un autre fait générateur de la taxe ;
- 4° la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable ;
- 5° l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition ;
- 6° l'indication du pourcentage forfaitaire de compensation et du montant de la compensation forfaitaire qui est versé à l'exploitant agricole conformément à l'article 3 ;
- 7° toutes autres mentions particulières ou dérogatoires qui sont prescrites par les arrêtés pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le document visé à l'alinéa 1er est délivré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. L'exploitant agricole signe pour accord un des exemplaires du document et il le remet ou le renvoie à l'acheteur ou au preneur assujetti. L'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique y indique le taux et le montant de la taxe due sur l'opération.

§ 3. Le paragraphe 2 est applicable pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d'assujettis autres que ceux visés au paragraphe 1er.

§ 4. L'acheteur ou le preneur assujetti inscrit le document qu'il a émis ou délivré ou la facture qu'il a reçue dans son facturier d'entrée en y indiquant les mentions prescrites par l'article 15 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, lorsqu'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, le montant de la taxe dont il est débiteur envers l'Etat en vertu de l'article 5 du présent arrêté..

Article 4bis

Texte à partir du 01.01.2026

Pour toute opération visée à l'article 57, § 5, du Code, l'exploitant agricole émet une facture à l'acheteur ou au preneur ou s'assure qu'une facture est émise en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers, conformément à l'article 53, § 2, du Code..

Article 4ter

(Le texte de l'AR n° 22, article 4ter, est abrogé à partir du 01.07.2021 (Art. 17, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

(Abrogé)

Article 5

Texte à partir du 01.01.2026

L'acheteur ou le preneur assujetti, tenu, en Belgique, au dépôt d'une déclaration périodique est débiteur envers l'Etat de la différence entre la taxe calculée au taux applicable à l'opération et le montant de la compensation forfaitaire qu'il verse à l'exploitant agricole conformément à l'article 3. Il inscrit cette différence dans son facturier d'entrée au moment de l'inscription du document ou de la facture visés à l'article 4 relatifs à cette opération et comprend cette différence dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle le fait générateur de la taxe s'est produit.

Il peut déduire à titre de taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux articles 45 à 49 du Code, tant le montant de la compensation forfaitaire dont le versement à l'exploitant agricole est justifié conformément à l'article 4, que le complément de taxe qu'il a compris dans sa déclaration..

Article 5bis

Texte à partir du 01.01.2026

Le Trésor rembourse à l'acheteur ou au preneur visé à l'article 57, § 5, du Code, le montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé à l'exploitant agricole et dont le versement est justifié conformément à l'article 4bis.

Ce remboursement a lieu de la même manière que celle prévue en matière de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée. Celle-ci s'effectue selon les modalités prévues aux articles 9, § 2, 9bis et 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique..

Article 6

(Le texte de l'AR n° 22, article 6, alinéa 1er, est remplacé (Art. 21, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

L'exploitant agricole, dont une partie seulement de l'activité est soumise au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code et qui, en vertu de l'article 57, § 1erter, du Code est soumis pour l'autre partie au régime normal de la taxe ou au régime particulier établi par l'article 56 du Code, est censé exercer son activité dans deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces deux parties. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime normal de la taxe ou sous le régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, permettent d'exercer la déduction au sens des articles 45 à 49 du Code.

L'exploitant agricole est censé livrer à ce deuxième secteur les biens de sa production qu'il y utilise pour l'exercice de son activité. Au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le fait générateur de la taxe s'est produit, il doit constater cette livraison par un document qui mentionne la nature et la quantité des biens livrés, le prix qu'il aurait obtenu s'il avait vendu ces biens en gros et le montant de la compensation forfaitaire calculé sur la base de ce prix au taux de 2 p.c. s'il s'agit de bois, et de 6 p.c. s'il s'agit d'autres biens. Il peut alors porter ce montant en déduction, conformément aux articles 45 à 49 du Code dans la mesure où le second secteur d'activité est soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 22, article 7, alinéa 1er, est remplacé à partir du 01.04.2014 (Art. 8, AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 – Ed. 3, p. 100135))

L'exploitant agricole qui exerce une activité soumise au régime particulier établi par l'article 57, du Code et qui a déjà la qualité d'assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité pour laquelle il est soumis au régime particulier établi par les articles 56 ou 56bis, du Code, est censé avoir deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces activités. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, permettent d'exercer le droit à la déduction au sens des articles 45 à 49 du Code.

Les dispositions de l'article 6, alinéa 2, sont applicables lorsqu'il utilise des biens de sa production pour l'exercice de son activité du deuxième secteur.

Article 8

Texte à partir du 10.01.2026

L'exploitant agricole soumis pour la totalité de son activité au régime particulier visé à l'article 57 du Code, déclare, dans les quinze jours, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, toute modification qui entraîne son assujettissement total ou partiel au régime normal de la taxe ou au régime particulier visé aux articles 56bis à 56undecies du Code.

Article 9

Texte à partir du 10.01.2026

L'option prévue par l'article 57, § 8, du Code, pour le régime normal de la taxe, en ce qui concerne les opérations visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, du Code, doit être faite par l'exploitant agricole, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation

d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite.

L'exploitant agricole ne peut revenir au régime particulier établi par l'article 57 du Code, avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. Ce changement de régime doit être notifié à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ajoutée avant le 1er décembre, et il a effet au 1er janvier de l'année qui suit.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 22, article 10, § 1er, alinéa 2, est modifié (Art. 23, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

§ 1er. L'exploitant agricole qui cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code et passe au régime normal de la taxe, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé:

- 1° les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime;
- 2° les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, ne soit pas expirée.

L'exploitant agricole ne peut cependant pas obtenir de restitution lorsqu'il cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code, en vertu de l'article 57, § 1erter, du Code.

§ 2. La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exploitant agricole relève, dans les trois mois du changement de régime, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle; ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle biens et services ont été fournis à l'exploitant agricole, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.

La restitution n'est accordée que dans la mesure où l'exploitant agricole aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code, s'il avait acquis, à la date du changement de régime, la qualité d'assujetti au sens de l'article 49, 3e du Code.

L'exploitant agricole exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l'office de contrôle des documents visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 22, article 11, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 13, AR 14.04.1993))

§ 1er. L'exploitant agricole qui, conformément à l'article 9, alinéa 2, revient au régime particulier établi par l'article 57 du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé:

- 1° les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés au moment de ce changement;
- 2° les biens d'investissement sujets à révision et encore utilisables, qui subsistent à ce moment.

Le retour au régime particulier est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti pour l'application de l'article 49, 3°, du Code.

§ 2. Le montant des taxes à reverser est calculé sur la base d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée; ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date à laquelle ces biens et services ont été fournis à l'exploitant agricole, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à reverser.

Ces documents doivent être remis à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'exploitant agricole dans le mois de changement de régime de taxation.

Disposition transitoire

Article 12

(Périmé)

Article 13

(Le texte de l'AR n° 22, article 13, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, L 03.07.1969))

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 14

(Le texte de l'AR n° 22, article 14, est applicable à partir du 01.01.1971 (Art. 98, L 03.07.1969))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A.

Exécution des articles 53quinquies et 53 octies du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 5 - Dernièrement modifié à partir du 01.01.2025 (AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655)

L'arrêté royal du 9 décembre 2009 remplace, à partir du 01.01.2010, l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. (AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009)

Article 1

(Le texte de AR n° 23, article 1er, § 1er, alinéa 1er, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 20, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872))

§ 1er. Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code, sont tenues de déposer auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, chaque année avant le 31 mars, une liste contenant, pour chaque client qui doit être identifié à la T.V.A. en vertu de l'article 50 du Code, à l'exception des personnes morales non assujetties et des clients assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code, et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

- 1° le numéro d'identification à la T.V.A. de ce client assujetti ou le sous-numéro d'identification à la T.V.A. de tout client, membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code;
- 2° le montant total, taxe non comprise, des biens qui lui ont été livrés et des services qui lui ont été fournis;
- 3° le montant total de la taxe qui lui a été portée en compte.

Lorsqu'aucune opération visée par la liste n'a été effectuée, les personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues d'en informer l'administration selon les modalités fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la liste ne doit contenir que les opérations pour lesquelles l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, doit, soit émettre une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, du Code, à son client, soit recevoir de son client le document visé par l'article 4 de l'arrêté royal n° 22 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3. Lorsqu'un assujetti visé au paragraphe 1er, n'effectue plus que des opérations exemptées par l'article 44 du Code, n'ouvrant aucun droit à déduction ou qu'il perd cette qualité, la liste de cet assujetti doit être déposée dans les trois mois de cette modification ou de cette perte.

Lorsqu'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, n'effectue plus que des opérations exemptées par l'article 44 du Code, n'ouvrant aucun droit à déduction ou qu'elle perd la qualité d'assujetti, les listes des membres de cette unité T.V.A. doivent être déposées dans les trois mois de cette modification ou de cette perte.

Lorsqu'un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, cesse son activité, la liste de ce membre doit être déposée dans les trois mois de la cessation.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 23, article 2, § 3, 1°, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 20, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015, Ed. 2, p. 13872))

§ 1er. Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code, qui sont tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, ainsi que les membres d'une unité T.V.A. visés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code, doivent déposer la liste par voie électronique.

Ceux-ci sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée, ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

§ 2. Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code, qui ne sont pas tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à l'exception des membres d'une unité T.V.A. visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, choisissent de déposer la liste visée à l'article 1er, soit par voie électronique, soit sur un support papier.

§ 3. Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code :

- 1° qui ne déposent pas la liste par voie électronique, doivent utiliser la formule qui leur est procurée par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, et dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté. Elles déposent cette liste au service indiqué par le Ministre des Finances;
- 2° qui déposent la liste par voie électronique, doivent transmettre les informations prévues à l'annexe au présent arrêté. Elles déposent cette liste à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 4. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.

Article 3

(Le texte de AR n° 23, article 3, est abrogé (Art. 8, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655) à partir du 01.01.2025 (Art. 16, AR 15.12.2024))

(Abrogé)

Article 4

(Le texte de AR n° 23, article 4, est applicable à partir du 01.01.2010 (AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009))

Les assujettis visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, sont tenus de compléter la liste visée à l'article 1er, par une déclaration par laquelle ils font connaître qu'ils sont tenus au dépôt du relevé intracommunautaire annuel visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 50 précité ou qu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ce relevé.

Article 5

(Le texte de AR n° 23, article 5, est applicable à partir du 01.01.2010 (AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009))

Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code, tiennent des comptes clients ou tous autres documents permettant de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté et au contrôle du respect de celles-ci.

Article 6

(Le texte de AR n° 23, article 6, est applicable à partir du 01.01.2010 (AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009))

Le Ministre des Finances peut publier ou faire publier une liste des assujettis et des membres d'une unité T.V.A. La liste comprend notamment l'indication du numéro ou du sous-numéro d'identification qui leur a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 7

(Le texte de AR n° 23, article 7, est applicable à partir du 01.01.2010 (AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 8

(Le texte de AR n° 23, article 8, est applicable à partir du 01.01.2010 (AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 9

(Le texte de AR n° 23, article 9, est applicable à partir du 01.01.2010 (AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009))

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe

Liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

LISTE ANNUELLE DES CLIENTS ASSUJETTIS A LA T.V.A. R

N° de T.V.A. du déclarant : **BE0** (1) Année des opérations : (1)

Page (2) sur (3)

(1) A compléter obligatoirement au recto de chaque feuille de la liste.
(2) Les pages doivent être numérotées de manière ininterrompue. La première page de la liste porte le numéro 001.
(3) Indiquer ici le nombre total de pages de la liste.

CADRE I : A REMPLIR PAR L'ASSUJETTI - A COMPLETER UNIQUEMENT A LA PREMIERE PAGE DE LA LISTE

Nom et adresse du déclarant :

Date : / /

ATTENTION : si la liste contient plusieurs feuilles, elles ne peuvent pas être attachées. Les feuilles doivent être rangées par numéro de page croissant.

Signature(s) : CERTIFIER SINCERE ET VERTABLE

A. A compléter uniquement par les petites entreprises qui appliquaient le régime de la franchise de la taxe au 31 décembre de l'année civile concernée par la liste :

1. Montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année (y compris celui repris au cadre III de la liste) :

2. Dans la mesure où l'activité sous le régime de la franchise de la taxe a débuté dans le courant de cette année, la date à laquelle la petite entreprise a commencé à bénéficier de ce régime (jour / mois) : /

B. A compléter uniquement par les exploitants agricoles visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal n° 50 :

Je déclare être tenu au dépôt du relevé intracommunautaire annuel visé à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal n° 50 (case à cocher par une croix) : ☐ (Oui) ☐ (Non)

Pfardid s.p.a.

CADRE II : RESERVE A L'ADMINISTRATION

 / / **E** A/B/U/R / /

CADRE III : LISTE DES CLIENTS

N°	Numéro de T.V.A.	Chiffre d'affaires (T.V.A. non comprise)	Montant de la T.V.A.
1	BE0		
2	BE0		
3	BE0		
4	BE0		
5	BE0		
6	BE0		
7	BE0		
8	BE0		
9	BE0		
10	BE0		
Totaux de la page :			

725 - F - 2010

V

Page (1) sur (2) (1) Indiquer ici le numéro de la page.
(2) Indiquer ici le nombre total de pages de la liste.

SUITE DU CADRE III : LISTE DES CLIENTS

N°	Numéro de T.V.A.	Chiffre d'affaires (T.V.A. non comprise)	Montant de la T.V.A.
1	BE 0		
2	BE 0		
3	BE 0		
4	BE 0		
5	BE 0		
6	BE 0		
7	BE 0		
8	BE 0		
9	BE 0		
10	BE 0		
11	BE 0		
12	BE 0		
13	BE 0		
14	BE 0		
15	BE 0		
16	BE 0		
17	BE 0		
18	BE 0		
19	BE 0		
20	BE 0		
21	BE 0		
22	BE 0		

Périod s.s.p.

Totaux de la page :

725 - F - 2010

Arrêté royal n° 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie

Exécution de l'article 54 du Code de la TVA.

17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Article 1

Texte à partir du 10.01.2026)

§ 1er. Pour tout abattage d'un animal de l'espèce bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, mulassière ou asine effectué dans un abattoir ou dans une tuerie particulière, l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie est tenu d'établir une déclaration d'abattage en deux exemplaires, sur une formule du modèle arrêté par l'Administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces formules sont mises en vente par cette Administration et doivent être numérotées par l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie selon une série annuelle et ininterrompue de numéros.

Dans les abattoirs, la déclaration doit être dressée après l'entrée de l'animal dans l'abattoir mais avant l'enlèvement de l'animal abattu et au plus tard le lendemain de l'abattage.

Dans les tueries, la déclaration doit être dressée au moment de l'entrée de l'animal dans la tuerie.

Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au propriétaire de l'animal abattu, le second à l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie. Ces personnes sont tenues de conserver l'exemplaire de la déclaration d'abattage qui est en leur possession et de le présenter à toute réquisition des agents du Ministère des Finances.

Les déclarations sont signées par l'exploitant de l'abattoir ou de la tuerie; elles sont également signées par le ou les propriétaires de l'animal ou par le mandataire ou le préposé du ou des propriétaires.

§ 2. L'exploitant d'un abattoir a pour obligation de tenir un registre du modèle arrêté par l'Administration, dans lequel sont inscrits, au fur et à mesure de l'entrée des animaux dans l'abattoir, le nombre des animaux de chaque groupe, d'après la classification utilisée pour les déclarations d'abattage, la date et l'heure de l'entrée, la désignation du déclarant et du ou des propriétaires et le numéro de la marque d'individualisation visées au § 3 du présent article. Ces inscriptions sont ultérieurement complétées par l'indication de la ou des dates d'abattage, du poids des animaux abattus, des numéros des déclarations d'abattage, ainsi que par toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.

Les pages du registre sont numérotées. Sur la première, l'exploitant de l'abattoir indique, en toutes lettres sous sa signature, le nombre de pages que contient le registre.

Le registre visé à l'alinéa 1er peut être tenu par voie électronique, auquel cas l'alinéa 2 ne trouve pas à s'appliquer.

§ 3. Dans les abattoirs, l'exploitant est tenu de donner, dès l'arrivée des animaux dans ses installations et à chacun de ceux-ci, une marque d'individualisation du modèle arrêté par l'Administration.

Les marques d'individualisation sont mises à la disposition de l'exploitant par la susdite Administration. Elles se composent de deux plaquettes portant le même numéro et elles sont données dans l'ordre ascendant de leur numérotation.

Dès que les animaux sont abattus, l'exploitant de l'abattoir attache une plaquette sur la partie arrière de chaque moitié de ces animaux. Si les animaux ne sont pas découpés, les deux plaquettes seront attachées sur la partie arrière de l'animal abattu. Les plaquettes ne peuvent être enlevées avant le découpage.

§ 4. Les animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, mulassière et asine, abattus dans les abattoirs doivent être pesés immédiatement après l'expertise et après l'enlèvement des abats. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois, par abattoir, fixer les heures pendant lesquelles le pesage doit être effectué.

L'exploitant de l'abattoir et le propriétaire de l'animal sont responsables de la présentation de ces animaux au pesage. Le poids exact de l'animal abattu doit être indiqué d'une manière indélébile, sous la responsabilité du propriétaire de l'animal, sur la partie arrière de chaque moitié de l'animal. L'exploitant inscrit le poids total des animaux abattus dans le registre prévu au § 2 du présent article. Le pesage doit être fait au moyen d'une balance automatique qui répond aux conditions à fixer par le Ministre des Finances.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 27, article 2 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

En cas d'abattage d'un animal appartenant à deux ou plusieurs personnes, celui des propriétaires qui abat ou fait abattre l'animal, reste détenteur, pour compte commun, du premier exemplaire de la déclaration d'abattage, laquelle doit par ailleurs mentionner la partie ou la fraction de l'animal appartenant à chacun des propriétaires. Son ou ses coïntéressés doivent, en vue du contrôle, tenir note des abattages effectués dans ces conditions, de la partie ou de la fraction de l'animal qui appartient à chacun des propriétaires et du nom du détenteur dudit exemplaire de la déclaration d'abattage.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 27, article 3 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

Dans les abattoirs, l'expert des viandes ne peut apposer l'estampille prévue par les arrêtés relatifs à l'expertise et au commerce des viandes que sur des animaux pourvus des plaquettes prévues à l'article 1er, § 3.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 27, article 4 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

Le médecin vétérinaire traitant qui pratique l'expertise dans les cas prévus par les lois et arrêtés relatifs à l'expertise et au commerce des viandes, est assimilé à l'expert des viandes pour l'application du présent arrêté et soumis aux mêmes obligations.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 27, article 5 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

Les communes et les exploitants d'abattoirs et de tueries sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux agents du Ministère des Finances, les registres des déclarations d'abattage et les registres des entrées tenus en exécution des arrêtés sur l'expertise et le commerce des viandes.

Les propriétaires d'animaux abattus sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux mêmes agents, les quittances et récépissés de déclarations, délivrés en exécution desdits arrêtés.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 27, article 6, § 3, alinéa 2, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 27, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872))

§ 1er. Les exploitants d'abattoirs sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux agents du Ministère des Finances, les marques d'individualisation non utilisées qui sont en leur possession, ainsi que le registre dont la tenue est prescrite par l'article 1er, § 2. Cette obligation s'étend aux marques d'individualisation déjà données mais relatives à des animaux non encore abattus.

La même obligation incombe à l'expert des viandes en ce qui concerne les fiches individuelles d'identification établies pour les bovidés en vertu des arrêtés relatifs à la lutte contre les maladies du bétail et la tuberculose bovine, lorsque ces fiches ne sont pas encore remises à l'inspecteur vétérinaire.

§ 2. Les agents du Ministère des Finances ont libre accès, de jour et de nuit, dans les abattoirs. Ils sont autorisés à faire procéder par l'exploitant de l'abattoir à un pesage des animaux abattus visés à l'article 1er, § 4, en vue de contrôler l'exactitude du poids mentionné sur la partie arrière de chaque moitié de ces animaux.

§ 3. Chaque année, avant le 31 mars, les exploitants d'abattoirs et de tueries, doivent faire parvenir à l'administration un relevé dressé pour chaque propriétaire qui a abattu ou fait abattre des animaux dans leur établissement au cours de l'année précédente.

Ce relevé est établi sur une formule du modèle arrêté par l'Administration et doit comporter les renseignements suivants :

- 1° le nom et l'adresse du propriétaire;
- 2° le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, la mention "non assujetti";
- 3° le nombre d'animaux de chaque espèce qu'il a abattus ou fait abattre dans l'établissement au cours de l'année précédente;
- 4° lorsqu'il s'agit d'un abattoir, le poids des animaux abattus de chacune des espèces bovine, porcine, chevaline, mulassière et asine que le propriétaire a abattus ou fait abattre dans l'établissement au cours de l'année précédente.
- 5° toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 27, article 7 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

Les exploitants d'abattoirs ou de tueries, toutes personnes qui abattent ou font abattre des animaux de boucherie ou qui font le commerce de viandes et tous fabricants de préparations ou conserves de viandes doivent communiquer, sans déplacement, aux agents du Ministère des Finances, les certificats de provenance ou les documents en tenant lieu, ainsi que les carnets de contrôle des prix et les carnets destinés à l'inscription des achats et des ventes d'animaux ou de viandes, qu'ils sont tenus de se faire délivrer ou de dresser en vertu des dispositions légales ou réglementaires prises pour assurer le contrôle des prix des viandes ou la police sanitaire des animaux domestiques.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 27, article 8 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

Les personnes qui font usage de véhicules pour le transport d'animaux de boucherie ou de viandes sont tenues de communiquer, sans déplacement, aux agents du Ministère des Finances, les carnets dans lesquels elles inscrivent les transports et les opérations de désinfection des véhicules, en exécution des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assainissement des moyens de transport ayant servis à des animaux.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 27, article 9 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

Le Ministre des Finances ou son délégué, peut dans des cas particuliers et en fixant les conditions à observer, déroger aux dispositions des articles 1er à 8.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 27, article 10 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 27, du 15 décembre 1970, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 27, article 11 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1973.

Article 12

(Le texte de l'AR n° 27, article 12 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

L'arrêté royal du 27 juillet 1972, qui a modifié l'arrêté royal n° 27 du 15 décembre 1970 et dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 1973 par l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 1973, est abrogé à la date du présent arrêté.

Article 13

(Le texte de l'AR n° 27, article 13 est applicable à partir du 01.10.1973 (AR 26.06.1973))

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 30, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles

Exécution des articles 9, alinéa 2, 2°, et 44, § 3, 2°, b, du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 1

Article 1

(Le texte de AR 30, art. 1, 4°, est applicable à partir du 27.01.2005 (AR 10.01.2005, M.B. 27.01.2005))

Est un contrat visé aux articles 9, alinéa 2, 2°, et 44, § 3, 2°, b, du Code, la location-financement d'immeubles qui satisfait aux conditions suivantes :

- 1° le contrat doit concerner des immeubles bâtis, qui sont construits ou acquis par l'entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles, selon les indications détaillées du futur preneur, pour être utilisés par ce dernier dans l'exercice de son activité d'assujetti;
- 2° la jouissance des bâtiments et du fond sur lequel ils sont érigés doit être consentie au preneur en vertu d'un contrat non résiliable et non translatif de propriété;
- 3° à l'expiration de ce contrat et moyennant un montant dont les critères de détermination sont fixés dans celui-ci, le preneur doit avoir la faculté d'acquérir les droits réels du donneur afférents aux biens faisant l'objet du contrat;
- 4° à l'expiration de la période de quinze ans visée à l'article 9, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, le montant total des loyers périodiques à payer par le preneur doit permettre au donneur de reconstituer intégralement le capital investi.

Article 2

(Le texte de AR 30, art.2, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 30 du 28 décembre 1970 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles.

Article 3

(Le texte de AR 30, Art.3, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 4

(Le texte de AR 30, Art.4, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique

Exécution des articles 54 et 55 du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 10 - Dernièrement modifié à partir du 01.12.2025 (AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025, p. 88235, Numac : 2025008677)

Article 1

(Le texte de l'AR n° 31, article 1, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 24, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

§ 1^{er}. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1^{er} ou § 2, du Code, adresse au Centre PME Matières Spécifiques, une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

La demande est établie sur une formule tenue à la disposition des intéressés auprès du Centre PME Matières Spécifiques, et dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué.

Cette demande s'accompagne de la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, du Code, à moins que l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, ne soit déjà identifié à la T.V.A. en Belgique.

Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable. Simultanément, dans la mesure où l'assujetti n'est pas déjà identifié à la T.V.A. en Belgique, le Centre PME Matières Spécifiques lui communique également, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué.

§ 2. Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique et à qui un numéro d'identification a été attribué, veut supprimer l'agrément de son représentant responsable mais poursuit son activité dans le pays, ou veut remplacer son représentant responsable par un autre, il en fait la déclaration au Centre PME Matières Spécifiques.

La responsabilité du représentant responsable dont l'agrément est supprimé ou qui est remplacé, est, dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi en Belgique jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la requête faisant l'objet de cette déclaration.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 31, article 2, § 2, est modifié à partir du 01.07.2021 (Art. 25, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

§ 1^{er}. L'assujetti non établi en Belgique et qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, du Code, peut, lorsqu'il effectue dans le pays exclusivement les opérations visées ci-après et aux conditions et modalités précisées dans le présent arrêté, être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué :

- 1° lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'importations de biens en Belgique qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'importation est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens;

- 2° lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'opérations visées à l'article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code, ou lorsqu'il effectue une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier non soumise à la taxe;
- 3° lorsqu'il fait sortir les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code;
- 4° lorsqu'il effectue une acquisition intracommunautaire ou une opération y assimilée en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'acquisition intracommunautaire des biens ou l'opération y assimilée est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l'article 39, § 1er, 1° et 2°, du Code;
- 5° lorsqu'il effectue une acquisition intracommunautaire ou une opération y assimilée en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger à cette exclusion dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut limiter l'agrément à des catégories de personnes qu'ils déterminent.

§ 2 La personne qui entend obtenir un agrément pour représenter des assujettis non établis en Belgique qui effectuent exclusivement des opérations visées au § 1er, adresse une demande au Centre PME Matières Spécifiques.

Lors de l'agrément de cette personne, le Centre PME Matières Spécifiques attribue deux numéros globaux d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, différents selon que les opérations sont visées, soit au 1°, soit aux 2° à 5° du paragraphe 1er. Le Centre PME Matières Spécifiques en fait la notification à la personne agréée.

Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les conditions d'utilisation des numéros visés à l'alinéa précédent.

§ 3 La personne préalablement agréée visée au § 1er, alinéa 1er, est substituée à son commettant pour tous les droits accordés ou les obligations imposées à ce dernier par le Code ou en exécution de celui-ci pour les opérations qu'il effectue ou qui lui sont fournies dans le pays sous le couvert du numéro d'identification global.

Article 2bis

(Le texte de l'AR n° 31, article 2bis, est inséré à partir du 01.07.2021 (Art. 26, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

Préalablement à son identification, l'intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code, sur base de la déclaration visée dans cette disposition obtient un agrément de la part du Centre PME Matières Spécifiques.

Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er et lui communique simultanément le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué et celui qui est attribué à l'assujetti ou aux assujettis pour le(s)quel(s) il est désigné, conformément à l'article 58quinquies, § 4, alinéas 2 et 3, du Code.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 31, article 3, est remplacé à partir du 01.10.2021 (Art. 27, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537)

§ 1er. Le représentant responsable visé à l'article 1er ou la personne préalablement agréée visée à l'article 2 a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de représenter l'assujetti.

L'intermédiaire visé à l'article 2bis a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de remplir les obligations prévues par le régime particulier visé à l'article 58quinquies du Code au nom et pour le compte de l'assujetti.

§ 2. Une sûreté est demandée pour garantir le recouvrement de tous les montants qui pourraient devenir exigibles respectivement à charge du ou des assujetti(s) représenté(s) ou de l'intermédiaire, à titre de taxes, amendes, intérêts de retard et frais.

La sûreté peut consister en un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui peuvent exercer leur activité en Belgique.

§ 3. Le montant de la sûreté visée au paragraphe 2 est fixé à dix p.c. du solde des taxes dues, pour une période de douze mois civils, qui découle des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, introduites au cours de l'année civile qui précède :

- 1° par l'assujetti non établi en Belgique représenté en ce qui concerne le représentant responsable visé à l'article 1er;
- 2° pour l'ensemble des assujettis représentés en ce qui concerne la personne préalablement agréée visée à l'article 2;
- 3° par l'intermédiaire visé à l'article 2bis en ce qui le concerne.

Lorsqu'une telle référence aux taxes dues visées à l'alinéa 1er fait défaut, la sûreté est fixée provisoirement par l'administration d'après les estimations du représentant responsable, de la personne préalablement agréée ou de l'intermédiaire. Elle est fixée de manière définitive au plus tard 30 avril de l'année suivante selon les modalités visées à l'alinéa 1er.

Lorsqu'une personne préalablement agréée dispose de deux numéros globaux, le montant de la sûreté est fixé selon les modalités visées aux alinéa 1er et 2 au titre de l'ensemble des opérations effectuées sous les deux numéros et pourra être utilisé indistinctement, en tout ou en partie, pour assurer le recouvrement de sommes dues en raison d'opérations effectuées sous le couvert de l'un ou l'autre de ces deux numéros.

Le montant de la sûreté, tel que fixé conformément aux alinéas 1er à 3, ne peut être ni inférieur à 7.500 euros ni supérieur à un million d'euros.

Le montant de la sûreté est fixé pour une période qui prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle dans laquelle la sûreté a été fixée.

§ 4. Le représentant responsable visé à l'article 1er, la personne préalablement agréée visée à l'article 2 ou l'intermédiaire visé à l'article 2bis peut demander une révision du montant de la sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un rabaissement du montant de cette sûreté.

L'administration procède à une révision du montant de cette sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un relèvement du montant de cette sûreté.

Aucune révision du montant de la sûreté n'est effectuée lorsque la différence entre les montants à prendre en considération n'atteint pas 10 p.c.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 31, article 4, § 2, alinéa 2, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 40, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013, p. 26764))

§ 1er L'assujetti non établi en Belgique adresse à son représentant responsable ou à la personne préalablement agréée qui le représente, la facture qu'il destine à son cocontractant, sans y indiquer le montant de la taxe due.

§ 2. Le représentant responsable ou la personne préalablement agréée établit en cette qualité un document, en double exemplaire, où figurent les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il adresse l'original de ce document au cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique après y avoir annexé la facture que cet assujetti destine à son cocontractant. Il conserve le double de ce document.

Le document visé à l'alinéa 1er doit être considéré comme faisant partie intégrante de la facture émise par l'assujetti non établi en Belgique.

§ 3 Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le représentant responsable de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, à ne pas dresser le document visé au §2.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 31, article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, est modifié (Art. 3, AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025, p. 88235, Numac 2025008677) à partir du 01.12.2025 (Art. 6, AR 06.11.2025))

§ 1er . Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique n'est pas représenté par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code, ou n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, son cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites de la manière suivante:

- 1° s'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;
- 2° s'il est une personne tenue au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;
- 3° s'il est une autre personne, par versement ou virement au compte financier désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut, le cas échéant, prévoir d'autres modes de paiement de la taxe.

§ 2 Le cocontractant visé au §1er acquitte la taxe au vu de la facture reçue ou, à défaut, sur un document créé à cette fin.

Le document visé à l'alinéa 1er doit porter la date à laquelle il est établi, une référence à l'inscription dans la comptabilité du cocontractant, les mentions visées à l'article 9, § 2, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté royal n° 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la date de la livraison de biens ou de l'achèvement du service et, dans les cas visés à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code, la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération.

§ 3 Lorsque, pour l'acquittement visé au §1er, alinéa 1er, 2°, la personne doit déposer la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, pour la première fois et qu'elle n'est pas encore identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code, elle est tenue de se faire connaître préalablement à l'office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie.

La personne visée au § 1e, alinéa 1er, 3° est également tenue de se faire connaître auprès de l'office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie avant tout versement ou virement.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 31, article 6, est modifié (Art. 33, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre, ainsi que l'assujetti non établi dans la Communauté, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 31, article 7, est abrogé à partir du 01.07.2022 (Art. 5, AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36854, Numac : 2022031696))

(Abrogé)

Article 8

(Le texte de l'AR n° 31, article 8, est applicable à partir du 01.01.2002 (Art.7, AR 02.04.2002))

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 31, article 9, est applicable à partir du 01.01.2002 (Art.7, AR 02.04.2002))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 35, du 28 décembre 1999, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages

Exécution de l'article 35 du Code de la TVA.

*Coordination officieuse, n° 2 - Dernièrement modifié **à partir du 05.12.2019** (AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019)*

Article 1

(Le texte de l'AR n° 35, article 1er, phrase liminaire, est modifiée à partir du 05.12.2019 (Art. 13, AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019, p. 108072))

La base d'imposition de la prestation de services passible de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A., est considérée effectuer en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2, de ce Code, est fixée selon le cas, au pourcentage ci-après du prix à payer par le preneur :

- 1° 18 p.c. en ce qui concerne la fourniture, moyennant un prix global, d'un ensemble alliant des opérations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, d'un séjour à forfait, comprenant notamment le logement, d'un circuit touristique, de plusieurs prestations constitutives de l'un de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec lui, lorsque cette fourniture est l'oeuvre d'une agence de voyages qui agit soit exclusivement à l'intervention d'intermédiaires en voyages visés à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code, soit aussi bien à l'intervention de tels intermédiaires que seule;
- 2° 6 p.c. en ce qui concerne les ensembles ou parties des ensembles visés au 1°, lorsque leur fourniture s'effectue à l'intervention d'un intermédiaire visé à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code, qui est établi à l'étranger;
- 3° 8 p.c. en ce qui concerne la réservation d'un logement pour un prix qui n'est pas compris dans un prix global;
- 4° 13 p.c. dans tous les autres cas.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 35, article 2, est applicable à partir du 01.01.2000 (AR 28.12.1999))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 35, du 12 décembre 1977, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 35, article 3, est applicable à partir du 01.01.2000 (AR 28.12.1999))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 35, article 4, est applicable à partir du 01.01.2000 (AR 28.12.1999))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 70, 71 et 84 du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Article 1

(Le texte de l'AR n° 41, article 1, est applicable à partir du 01.11.1993 (Art. 1, AR 21.10.1993))

L'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée:

- 1° pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau A, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
- 2° pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau B, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau H de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1erbis, du même Code;
- 3° au tableau C de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 2, du même Code;
- 4° pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau D, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau I de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 3, du même Code;
- 5° au tableau E de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 5, du même Code;
- 6° pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau F, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau J de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 71 du même Code.

Toutefois, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 41, article 2, est abrogé à partir du 01.04.2019 (Art. 17, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L'arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))

(Abrogé)

Article 3

(Le texte de l'AR n° 41, article 3, est applicable à partir du 01.02.1987 (AR 30.01.1987))

La remise entière des amendes est accordée lorsqu'un contribuable régularise spontanément sa situation avant toute intervention d'une administration fiscale.

Article 4

(A partir du 01.01.2002 les montants repris dans l'AR n° 41, article 4, sont libellés en euro. (Art.3, 20 et 6, § 14, AR 20.07.2000 et Art. 9, AR 13.07.2001))

§ 1er. Le montant du total des amendes est arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR.

§ 2. Lorsque l'amende est majorée conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le résultat n'est pas arrondi à son tour.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 41, article 5, est applicable à partir du 01.02.1987 (AR 30.01.1987))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1987.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 41, article 6, est applicable à partir du 01.02.1987 (AR 30.01.1987))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Table des matières de l'annexe

TABLEAU A : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du code

Section 1. - Transactions intérieures.

Section 2. - Importations.

Section 3. - Exportations.

TABLEAU B : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1erbis, du code

TABLEAU C : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 2, du code

TABLEAU D : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 3, du code

TABLEAU E : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 5, du code

TABLEAU F : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 71 du code

TABLEAU G : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du code

Section 1.- Transactions intérieures et intracommunautaires.

Section 2.- Importations.

Section 3.- Exportations.

Section 4.- Entrepôt autre que douanier.

TABLEAU H : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1erbis, du code

TABLEAU I : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 3, du code

TABLEAU J : Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 71 du code

ANNEXE**TABLEAU A**

**AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 70, § 1er, DU CODE****Section première.- Transactions intérieures.**

- I. Défaut de paiement et paiement tardif de taxes ou d'acomptes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques à la T.V.A. qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial.
1. Infraction constatée par le C.T.I. (ordinateur) et concernant :
- | | | |
|----|---|--|
| A) | des taxes ou des acomptes dont l'exigibilité résulte de déclarations mensuelles ou trimestrielles et des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations annuelles | par mois de retard ⁽¹⁾ , un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû |
| B) | des acomptes dont l'exigibilité résulte de déclarations annuelles | 500 F (12,39 EUR) par acompte |
2. Infraction faisant l'objet d'une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la T.V.A. et concernant :
- | | | |
|----|---|--|
| A) | des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques déposées ou de l'établissement du compte spécial | 10 p.c. de la taxe due |
| B) | des acomptes dus par les assujettis soumis au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles | par mois de retard ⁽¹⁾ , un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû |
| C) | des acomptes dus par les assujettis soumis au dépôt de déclarations annuelles | 500 F (12,39 EUR) par acompte |
- II. Inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son exactitude mathématique et l'exacte application de la T.V.A. ;

(1) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

défaut de paiement ou paiement tardif de la taxe lorsque l'obligation de payer repose sur le cocontractant tenu au dépôt de déclarations périodiques ;

défaut de paiement ou paiement tardif de la taxe lorsque celle-ci doit être acquittée sur la base d'une déclaration particulière ;

non-application de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (2) est :

- | | | |
|---|--|------------------------|
| - | inférieur ou égal à 10.000 F (247,89 EUR) | néant |
| - | de 10.001 F à 50.000 F (247,92 à 1.239,47 EUR) | 5 p.c. de la taxe due |
| - | supérieur à 50.000 F (1.239,47 EUR) | 10 p.c. de la taxe due |

III. Application à tort de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1 cité sous la rubrique II 20 p.c. de la taxe due

IV. Inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu ;

défaut de paiement de la taxe constaté lors d'un contrôle chez les assujettis qui ne déposent pas leurs déclarations périodiques à la T.V.A.

Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (2) est :

- | | | |
|---|---|------------------------|
| - | inférieur ou égal à 50.000 F (1.239,47 EUR) | 10 p.c. de la taxe due |
| - | supérieur à 50.000 F (1.239,47 EUR) | 20 p.c. de la taxe due |

V. Taxe à reverser suite au défaut de présenter le registre des restitutions ou d'y inscrire une pièce rectificative 10 p.c. de la taxe à reverser

VI. Exemptions prévues par l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6° du Code.

1. Exemption appliquée ou invoquée à tort.

- | | | |
|----|---|-------|
| A. | Sans pouvoir normalement en vérifier l'exactitude, l'assujetti a appliqué l'exemption sur la base de renseignements erronés fournis par son cocontractant | néant |
|----|---|-------|

(2) Pour établir le montant des taxes dues pour une période d'un an, le total des taxes dues est divisé par le nombre d'années contrôlées.

- | | | |
|----|---|------------------------|
| | B. Autres cas | 10 p.c. de la taxe due |
| 2. | Défaut de preuve du droit à l'exemption | 10 p.c. de la taxe due |

Section 2. - Importations.

- | | | |
|-------|---|--|
| VII. | Infractions à l'obligation de déclarer les biens au bureau des douanes : importation de biens sans déclaration ou nondéclaration d'une partie des biens importés. | |
| 1. | La valeur des biens non déclarés ne dépasse pas 30.000 F (743,68 EUR) et le montant de la T.V.A. éludée ne dépasse pas 6.000 F (148,74 EUR) | 50 p.c. de la taxe due |
| 2. | La valeur des biens non déclarés ne dépasse pas 150.000 F (3.718,40 EUR) et le montant de la T.V.A. éludée ne dépasse pas 30.000 F (743,68 EUR) | 100 p.c. de la taxe due |
| 3. | Autres cas | 200 p.c. de la taxe due |
| VIII. | Infractions à l'obligation de déclarer les biens dans les conditions prescrites par l'article 51 du Code, autres que celles prévues sous la rubrique VII. | |
| 1. | Irrégularités relatives au montant de la taxe sur les biens déclarés. | |
| A. | Erreurs purement accidentelles dans l'indication du prix ou des accessoires du prix | 10 p.c. de la taxe complémentaire avec minimum de 500 F (12,39 EUR) par document |
| B. | Autres erreurs dans l'indication du prix ou des accessoires du prix | voir tableau D, 2 |
| C. | Autres erreurs, notamment dans : | |
| - | la conversion en franc belge ou en euro des éléments constituant la base d'imposition ; | |
| - | l'indication du taux de la T.V.A. ou de la taxe d'égalisation ; | |
| - | l'indication de la base d'imposition ; | |
| - | l'indication du montant de la taxe due ; | |
| - | la fixation de la valeur normale ; | |
| - | l'indication de la base minimale d'imposition | 10 p.c. de la taxe complémentaire avec minimum de 500 F (12,39 EUR) par document |

- | | | |
|----|--|---|
| 2. | Irrégularités purement accidentelles relatives à la déclaration de la nature ou de la quantité des biens importés | 10 p.c. de la taxe complémentaire avec minimum de 500 F (12,39 EUR) par document |
| 3. | Autres irrégularités relatives à la déclaration de la nature ou de la quantité des biens importés | voir tableau D, 4 |
| 4. | Irrégularités purement accidentelles relatives à l'exécution des formalités en matière d'importation, y compris celles concernant l'indication du numéro d'immatriculation, du nom et de l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu | 10 p.c. de la taxe éludée |
| 5. | Autres irrégularités relatives à l'exécution des formalités en matière d'importation, y compris celle concernant l'indication du numéro d'immatriculation mais à l'exception de celles concernant l'indication du nom et de l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu | 200 p.c. de la taxe éludée |
| 6. | Autres irrégularités relatives à l'exécution des formalités en matière d'importation et concernant l'indication du nom et de l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu | voir tableau D, 6 |
| 7. | Irrégularités en matière de crédit hebdomadaire | 1 p.c. de la taxe due par mois de retard ⁽³⁾ |
| 8. | Abus de franchise et d'exemption relatives aux biens importés sous un régime de transit, d'entrepôt et de dépôt temporaire | 50 p.c. de la taxe due |
| 9. | Irrégularités relatives au régime du report de paiement prévu à l'article 4, § 3, ou à l'article 7 de l'arrêté royal n° 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. | |
| A. | Irrégularités relatives à l'inscription, dans la déclaration périodique, de la taxe due sur les biens déclarés | 10 p.c. de la taxe due |
| B. | Paiement tardif de la taxe à payer par anticipation : | |
| | 1° calcul erroné de la taxe à payer par anticipation au moment de la demande d'autorisation suite à la fourniture de renseignements incomplets ou inexacts ou lors de la révision annuelle | 2 p.c. par mois de retard ⁽⁴⁾ de la taxe éludée à payer par anticipation |

(3) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

(4) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

	2°	défaut de paiement du complément de la taxe à payer par anticipation au plus tard le 20 avril	1 p.c. par mois de retard (4) du complément de la taxe à payer par anticipation
IX.		Irrégularités relatives aux exemptions prévues par l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6°, du Code	10 p.c. de la taxe due
X.		Infractions en matière d'importation temporaire de moyens de transport.	
	1.	Moyen de transport régulièrement importé en franchise temporaire et mis exceptionnellement à la disposition d'une personne ayant sa résidence normale en Belgique ; abus de franchise.	
	A.	Première infraction :	
		1° résultant d'une méconnaissance de la législation	néant
		2° autre	10 p.c. de la taxe due
	B.	Deuxième infraction	20 p.c. de la taxe due
	C.	Infractions suivantes	100 p.c. de la taxe due
	2.	Moyen de transport qui ne peut pas être importé en franchise temporaire.	
	A.	L'importateur a sans aucun doute sa résidence normale en Belgique et	
		1° fait une déclaration spontanée	néant
		2° n'a pas d'intention frauduleuse	10 p.c. de la taxe due
		3° l'intention frauduleuse ne peut être entièrement écartée	100 p.c. de la taxe due
	B.	L'importateur a sa résidence normale en Belgique mais peut estimer de bonne foi qu'elle est située à l'étranger	néant

Section 3. - Exportations.

XI.		Infractions commises dans l'application de l'article 39 du Code.	
	1.	Défaut de preuve du droit à l'exemption	10 p.c. de la taxe due
	2.	Irrégularités relatives à des biens séjournant en entrepôt.	

Les irrégularités visées sont les suivantes :

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| A. | remise sur le marché intérieur de biens antérieurement transportés de l'intérieur du pays vers l'entrepôt sans que la régularisation de la taxe éventuellement exigible ait été opérée | 5 p.c. de la taxe due |
| B. | absence de la régularisation imposée à l'égard des prestations de services relatives à des biens entreposés qui sortent ultérieurement de l'entrepôt à destination de la personne pour le compte de laquelle ces prestations ont été effectuées | 5 p.c. de la taxe due |
3. Irrégularités relatives au régime d'entrepôt autre que douanier.
- | | | |
|----|---|---|
| A. | Une autorisation a été délivrée à tort sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur | 20 p.c. des taxes dont la franchise a été obtenue abusivement |
| B. | Irrégularités dans l'application des conditions de l'autorisation délivrée : | |
| 1° | le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations non visées par l'autorisation | 10 p.c. des taxes dont la franchise a été obtenue abusivement |
| 2° | le registre de comparaison ou la comptabilité, prescrit pour le contrôle de la franchise, n'est pas tenu, ou est tenu de façon telle que ce contrôle est rendu très difficile. Le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas à la demande de l'agent du contrôle de dresser ou d'adapter le registre ou la comptabilité dans un délai raisonnable | 20 p.c. des taxes dont la franchise a été obtenue |
| 3° | l'exportation n'a pas lieu dans le délai fixé par l'autorisation ou les biens sont, avant l'expiration de ce délai, retirés de l'entrepôt autre que douanier pour une destination autre que l'exportation : | |
| a) | le titulaire de l'autorisation a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation | 10 p.c. de la taxe à régulariser |
| b) | au moment du contrôle, le titulaire de l'autorisation n'a pas encore effectué la régularisation devenue obligatoire | 20 p.c. de la taxe à régulariser |
4. Infractions commises dans l'application de l'autorisation prévue par l'article 14 de l'arrêté royal n° 18 du 27

décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en exécution de l'article 39, § 3, du Code.

- | | | |
|----|--|---|
| A. | Le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations non visées par elle | 10 p.c. de la taxe dont la suspension a été invoquée abusivement |
| B. | Avant l'expiration du délai prévu pour la suspension de la taxe, les biens reçoivent une destination non prévue par le régime de la suspension : | |
| | 1. le titulaire de l'autorisation a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation | néant |
| | 2. au moment du contrôle, le titulaire de l'autorisation n'a pas encore effectué la régularisation devenue obligatoire | 10 p.c. de la taxe due |
| C. | Les formalités prévues pour obtenir la prorogation du délai de suspension de la taxe n'ont pas été remplies : | |
| | 1° le titulaire de l'autorisation a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation | 10 p.c. de la taxe due, avec maximum de 5.000 F (123,95 EUR) par cause d'exigibilité de la taxe |
| | 2° au moment du contrôle, le titulaire de l'autorisation n'a pas encore effectué la régularisation devenue obligatoire | 10 p.c. de la taxe due, avec maximum de 5.000 F (123,95 EUR) par cause d'exigibilité de la taxe si les biens ont été exportés |

XII. Infractions commises dans l'application de l'article 40, § 1er, 3°, b, du Code.

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Irrégularités relatives à la délivrance de l'autorisation. | |
| | A. Le titulaire d'une autorisation, qui en outre n'a plus droit à la franchise, a continué d'invoquer cette autorisation sans en demander le renouvellement | 10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement |
| | B. Une autorisation a été délivrée à tort sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur | 10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement |
| 2. | Irrégularités dans l'application des conditions de l'autorisation délivrée. | |

- | | | |
|-------|--|--|
| A. | Le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations non visées par elle : | |
| | 1° la taxe, dont la franchise a été obtenue abusivement, est déductible | 5 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement |
| | 2° la taxe, dont la franchise a été obtenue abusivement, n'est pas déductible | 10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement |
| B. | Le registre de comparaison ou la comptabilité, prescrit pour le contrôle de la franchise, n'est pas tenu ou est tenu de telle façon que ce contrôle est très difficile. Le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas à la demande de l'agent du contrôle de dresser ou d'adapter le registre ou la comptabilité dans un délai raisonnable | |
| C. | Les biens qui ont été importés en franchise de la taxe pour subir un travail à façon, n'ont pas été réexportés dans le délai fixé par l'autorisation : | |
| | 1° Le titulaire de l'autorisation est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. et | |
| | a) a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation | 1 p.c. de la taxe dont la franchise à l'importation a été obtenue |
| | b) au moment du contrôle, n'a pas encore procédé à la régularisation devenue obligatoire | 3 p.c. de la taxe dont la franchise à l'importation a été obtenue |
| | 2° le titulaire de l'autorisation est un nonassujetti ou un assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. et | |
| | a) a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation | 10 p.c. de la taxe dont la franchise à l'importation a été obtenue |
| | b) au moment du contrôle, n'a pas encore procédé à la régularisation devenue obligatoire | 20 p.c. de la taxe dont la franchise à l'importation a été obtenue |
| XIII. | Infractions dans l'application de l'article 42, § 3, 8°, du Code. | |
| | 1. Une autorisation a été délivrée à tort sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur | 20 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue |
| | 2. Infractions dans l'application de l'autorisation. | |

A.	Le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations non visées par elle	10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement
B.	Le registre de comparaison ou la comptabilité, prescrit pour le contrôle de la franchise, n'est pas tenu ou est tenu de telle façon que ce contrôle est très difficile. Le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas à la demande de l'agent du contrôle de dresser ou d'adapter le registre ou la comptabilité dans un délai raisonnable	20 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue
C.	Les biens ne sont pas exportés dans le délai prévu par l'autorisation et	
	1° le titulaire de l'autorisation a opéré la régularisation conformément aux conditions de l'autorisation	10 p.c. de la taxe à régulariser
	2° au moment du contrôle, le titulaire de l'autorisation n'a pas encore opéré la régularisation devenue obligatoire	20 p.c. de la taxe à régulariser
XIV. Infractions commises dans l'application de l'article 43 du Code.		
1. Irrégularités relatives à la délivrance de l'autorisation.		
A.	L'assujetti a continué à invoquer le bénéfice d'une autorisation délivrée précédemment dont il a omis de demander le renouvellement ; en outre, il n'a plus droit à la franchise ou n'a plus droit qu'à un pourcentage de franchise inférieur	10 p.c. des taxes dont la franchise a été obtenue abusivement
B.	Une autorisation a été délivrée sur base de renseignements erronés fournis par l'assujetti ; en outre, par suite de cette déclaration inexacte, l'autorisation a été délivrée à tort ou prévoit un pourcentage de franchise supérieur à celui auquel l'assujetti pouvait prétendre	10 p.c. des taxes dont la franchise a été obtenue abusivement
2. Irrégularités dans l'application des conditions de l'autorisation délivrée.		
A.	Le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations qui sont exclues du bénéfice de la franchise et	
	1° la taxe, dont la franchise a été obtenue abusivement, est déductible	5 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement
	2° la taxe, dont la franchise a été obtenue abusivement, n'est pas déductible	10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement

- | | | |
|----|---|--|
| B. | La comptabilité prescrite pour le contrôle de la franchise n'est pas tenue ou est tenue de telle façon que ce contrôle est très difficile. L'assujetti ne satisfait pas à la demande de l'agent du contrôle de dresser ou d'adapter la comptabilité dans un délai raisonnable | 10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue |
| C. | L'assujetti a invoqué la franchise pour un montant supérieur à celui auquel il a droit et | |
| 1° | a procédé à une régularisation conformément aux conditions de l'autorisation | 1 p.c. des taxes à régulariser |
| 1° | au moment du contrôle, n'a pas encore procédé à la régularisation devenue obligatoire | 3 p.c. des taxes à régulariser |

TABLEAU B

**AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 70, § 1erBIS, DU CODE**

Taxes déduites à tort.

Le montant des taxes déduites erronément pour une période contrôlée d'un an (5) est :

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| - | inférieur ou égal à 10.000 F (247,89 EUR) | néant |
| - | de 10.001 F à 50.000 F (247,89 EUR à 1.239,47 EUR) | 5 p.c. de la taxe déduite erronément |
| - | supérieur à 50.000 F (1.239,47 EUR) | 10 p.c. de la taxe déduite erronément |

TABLEAU C

**AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 70, § 2, DU CODE**

- | | | |
|----|---|---|
| I. | Non-délivrance de factures ou de documents en tenant lieu : | |
| 1) | n'entraînant pas l'exigibilité de la T.V.A. | 60 p.c. de la taxe due sur les opérations |

(5) Pour établir le montant des taxes déduites erronément pour une période d'un an, le total de ces taxes est divisé par le nombre d'années contrôlées.

- | | | |
|-----|--|--|
| 2) | entraînant l'exigibilité de la T.V.A. | 100 p.c. de la taxe due sur les opérations |
| II. | Absence ou inexactitude dans l'indication des mentions à porter sur les factures ou les documents en tenant lieu | 100 p.c. de la taxe due sur les opérations |

TABLEAU D

**AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 70, § 3, DU CODE**

Infractions à l'obligation de déclarer les biens dans les conditions prescrites par l'article 51 du Code.

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Erreurs purement accidentelles dans l'indication du prix ou des accessoires du prix | voir tableau A, VIII, 1, A |
| 2. | Autres erreurs dans l'indication du prix ou des accessoires du prix | 200 p.c. de la taxe due sur l'opération |
| 3. | Irrégularités purement accidentelles relatives à la déclaration de la nature ou de la quantité des biens importés | voir tableau A, VIII, 2 |
| 4. | Autres irrégularités relatives à la déclaration de la nature ou de la quantité des biens importés | 200 p.c. de la taxe due sur l'opération |
| 5. | Irrégularités purement accidentelles relatives à l'exécution des formalités en matière d'importation | voir tableau A, VIII, 4 |
| 6. | Irrégularités autres que purement accidentelles relatives à l'exécution des formalités en matière d'importation et concernant l'indication du nom et de l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu | 200 p.c. de la taxe due sur l'opération |
| 7. | Irrégularités autres que purement accidentelles relatives à l'exécution des formalités en matière d'importation y compris celles concernant l'indication du numéro d'immatriculation mais à l'exception de celles concernant l'indication du nom et de l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu | voir tableau A, VIII, 5 |

TABLEAU E

**AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 70, § 5, DU CODE**

Base de perception insuffisante en ce qui concerne les cessions de bâtiments et les travaux immobiliers.

Le montant de l'insuffisance de base de perception, considéré par rapport au montant sur lequel la taxe a été acquittée est :

-	supérieur à 1/8 sans excéder 1/4	10 p.c. de la taxe due
-	supérieur à 1/4 sans excéder 1/2	20 p.c. de la taxe due
-	supérieur à 1/2 sans excéder 1/1	25 p.c. de la taxe due
-	supérieur à 1/1	35 p.c. de la taxe due

TABLEAU F

AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS VISEES A L'ARTICLE 71 DU CODE

Indication dans les documents présentés pour justifier une exportation, soit d'une quantité de biens supérieure à la quantité réellement exportée, soit d'un prix ou d'une valeur supérieurs au prix réel ou à la valeur réelle des biens exportés, soit de biens exportés sous une fausse dénomination

10 p.c. de la taxe qui aurait été due, calculée conformément à l'article 71 du Code

TABLEAU G

AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS VISEES A L'ARTICLE 70, § 1er, DU CODE

Section première.- Transactions intérieures et intracommunautaires.

(Le texte de l' AR n° 41, Tableau G, section 1er, rubrique Ire, est remplacé (Art. 13, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024))

- I. Défaut de paiement, en tout ou en partie, et paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, qui a été déposée ou d'une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, du Code, qui a été notifiée.
 1. L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée dans le délai prescrit par ou en vertu de la réglementation 5 p.c. de la taxe due ;
 2. L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée tardivement ou conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code 10 p.c. de la taxe due ;

3.	L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, du Code, qui a été notifiée	15 p.c. de la taxe due.
<i>Texte à partir du 10.01.2026</i>		
Ibis.	Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6, et 58quinquies, § 6, du Code ou du dépôt de la déclaration visée aux articles 364, 369 septies et 369 vicies de la directive 2006/112/CE et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit la période de déclaration pour laquelle la déclaration a été déposé.	10 p.c. de la taxe due
II.	Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration spéciale visée à l'article 53ter, 1°, du Code, et qui restent dues au 20ème jour du deuxième mois qui suit le trimestre pour lequel la déclaration a été déposée	10 p.c. de la taxe due
III.	Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire:	
	- d'un moyen de transport pour lequel la déclaration spéciale visée à l'article 53nonies, § 1er, du Code, a été déposée ;	
	- de produits soumis à accise visés à l'article 58, § 1erbis, du Code	10 p.c. de la taxe due
IV.	Application inexacte de la réglementation T.V.A., autre que celle reprise ci-après, constatée lors du contrôle des livres et documents présentés.	
	Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an ⁽⁶⁾ est :	
	- inférieur ou égal à 1.250 EUR	5 p.c. de la taxe due
	- supérieur à 1.250 EUR	10 p.c. de la taxe due
	Application à tort de :	
	- l'article 51, § 2, du Code ;	
	- l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée	20 p.c. de la taxe due

(6) Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 EUR est diminué ou augmenté proportionnellement.

- V. Inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu ;
les opérations imposables n'ont pas été inscrites, en totalité ou en partie, ou ont été inscrites tardivement dans la déclaration prévue à cet effet ;
la personne qui n'est pas tenue au dépôt d'une déclaration néglige de payer la taxe due dans le délai prescrit et de la manière prévue.
Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (7) est:
- inférieur ou égal à 1.250 EUR 10 p.c. de la taxe due
 - supérieur à 1.250 EUR 20 p.c. de la taxe due
- VI. Taxe à reverser à la suite du défaut de présenter le registre des restitutions ou d'y inscrire une pièce rectificative 10 p.c. de la taxe à reverser
- VII. 1. Application à tort de l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code 10 p.c. de la taxe due
2. Infractions commises dans l'application des articles 39bis, 39ter et 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6°, du Code.
- A) Exemption invoquée ou appliquée à tort 10 p.c. de la taxe due
 - B) Défaut de preuve du droit à l'exemption 10 p.c. de la taxe due

Section 2.- Importations.

(Le texte de l'AR n° 41, Tableau G, Section 1er, Rubrique VIII, point 5. est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 2, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537, Errata M.B. 19.07.2021, p. 71155. Numac : 2021031859))

- VIII. Infractions à l'obligation de déclarer les biens et d'acquitter la taxe dans les conditions prescrites par l'article 52 du Code.
1. Importation des biens sans déclaration ou non déclaration d'une partie des biens importés.
- A) Les biens non déclarés sont des biens d'investissement 25 p.c. de la taxe due
 - B) Les biens non déclarés ne sont pas des biens d'investissement.
- Le montant de la taxe due est :
- inférieur ou égal à 1.250 EUR 50 p.c. de la taxe due
 - supérieur à 1.250 EUR 100 p.c. de la taxe due

2. Infractions relatives au montant de la taxe due sur les biens déclarés ; sont notamment visées ici les erreurs relatives :

- à la détermination de la base d'imposition ;
- à la conversion en franc belge ou en euro des éléments constituant la base d'imposition ;
- à l'indication du taux de la T.V.A. ;

- à l'indication du montant de la taxe due.

A) Irrégularités purement accidentelles (7).

Le montant de la taxe complémentaire est:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - inférieur ou égal à 1.250 EUR | 5 p.c. de la taxe complémentaire |
| - supérieur à 1.250 EUR | 10 p.c. de la taxe complémentaire |

B) Autres irrégularités.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1° Erreurs relatives à l'indication du prix ou de ses accessoires | voir tableau I, 2 |
| 2° Autres erreurs | 50 p.c. de la taxe complémentaire |

3. Infractions relatives à l'indication de la nature ou de la quantité des biens importés.

A) Irrégularités purement accidentelles (8).

Le montant de la taxe complémentaire est:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - inférieur ou égal à 1.250 EUR | 5 p.c. de la taxe complémentaire |
| - supérieur à 1.250 EUR | 10 p.c. de la taxe complémentaire |

B) Autres infractions voir tableau I, 1

(7) Il y a lieu d'entendre par "irrégularités purement accidentelles", les irrégularités dues à l'ignorance, l'erreur ou la négligence pour lesquelles la bonne foi du contrevenant ne peut être mise en doute.

- | | | |
|----|---|--|
| 4. | Infractions en matière de crédit hebdomadaire | par mois de retard (8), un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû |
| 5. | Infractions relatives à l'application ou à l'utilisation à tort du régime du report de paiement prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. | |
| | Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (9), est : | |
| | - inférieur ou égal à 1.250 EUR | 5 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort |
| | - supérieur à 1.250 EUR | 10 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort; |
| 6. | Paiement tardif de la taxe en raison d'infractions relatives aux régimes douaniers suspensifs visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code, et aux régimes fiscaux suspensifs visés au § 5 du même article | 10 p.c. de la taxe due |
- (L'intitulé de la rubrique IX, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 30, 2°, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537, Errata M.B. 19.07.2021, p. 71155. Numac : 2021031859))*
- | | | |
|-----|--|------------------------|
| IX. | Infractions relatives aux exemptions visées à l'article 40, § 1er, 1°, 1° bis et 2°, et § 4, du Code | 10 p.c. de la taxe due |
|-----|--|------------------------|
- (L'intitulé de la rubrique IXbis, est inséré à partir du 01.07.2021 (Art. 30, 3°, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537, Errata M.B. 19.07.2021, p. 71155. Numac : 2021031859))*
- | | | |
|--------|--|------------------------|
| IXbis. | Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée à l'article 58sexies, § 3, du Code et qui restent dues au dix-septième jour du mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte. | 10 p.c. de la taxe due |
| X. | Irrégularités relatives aux exemptions prévues par l'article 40, § 1er, 1°, a, du Code, pour les importations de biens visés à l'article 42, §§ 1er et 2, du Code, et irrégularités relatives aux exemptions prévues par l'article 42, § 3, 1° à 6°, du Code | 10 p.c. de la taxe due |

(8) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

(9) Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 EUR est diminué ou augmenté proportionnellement.

XI. Infractions en matière d'importation temporaire de moyens de transport.

1. Moyen de transport régulièrement importé en franchise temporaire et mis exceptionnellement à la disposition d'une personne ayant sa résidence normale en Belgique; abus de franchise.
 - A) Première infraction 10 p.c. de la taxe due
 - B) Deuxième infraction 20 p.c. de la taxe due
 - C) Infractions suivantes 100 p.c. de la taxe due
2. Moyen de transport qui ne peut pas être importé en franchise temporaire.
 - A) Irrégularités purement accidentelles (10) 10 p.c. de la taxe due
 - B) Autres irrégularités 100 p.c. de la taxe due

Section 3.- Exportations.

XII. Infractions commises dans l'application de l'article 39 du Code.

1.
 - A) Exemption invoquée ou appliquée à tort 10 p.c. de la taxe due
 - B) Défaut de preuve du droit à l'exemption 10 p.c. de la taxe due
2. Infractions commises dans l'application de la suspension du paiement de la taxe prévue par l'article 15 de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en exécution de l'article 39, § 3, du Code.
 - A) Le bénéfice de la suspension a été invoqué pour des opérations non visées par elle, qui rendent la taxe exigible 10 p.c. de la taxe dont la suspension a été invoquée abusivement
 - B) Les biens reçoivent une destination non prévue par le régime de la suspension, qui rend la taxe exigible et l'assujetti n'a pas effectué la régularisation devenue obligatoire au moment où intervient cette modification 10 p.c. de la taxe due

XIII. (abrogée)

XIV. Infractions dans l'application de l'article 42, § 3, 8°, et de l'article 40, § 1er, 1°, a, du Code, relatif aux importations et aux

(10) Il y a lieu d'entendre par "irrégularités purement accidentelles", les irrégularités dues à l'ignorance, l'erreur ou la négligence pour lesquelles la bonne foi du contrevenant ne peut être mise en doute.

acquisitions intracommunautaires de biens visés à l'article 42, § 3, 8°, du Code.

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Une autorisation a été délivrée à tort sur la base de renseignements erronés fournis par le demandeur | 20 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue |
| 2. | Infractions dans l'application de l'autorisation. | |
| A) | Le bénéfice de l'autorisation a été invoqué pour des opérations non visées par elle | 10 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue abusivement |
| B) | Le registre de comparaison ou la comptabilité, prescrit pour le contrôle de la franchise, n'est pas tenu ou est tenu de telle façon que ce contrôle est très difficile. Le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas à la demande de l'agent du contrôle de dresser ou d'adapter le registre ou la comptabilité dans un délai raisonnable | 20 p.c. de la taxe dont la franchise a été obtenue |
| C) | Les biens ne sont pas exportés dans le délai prévu par l'autorisation et : | |
| 1° | le titulaire de l'autorisation a opéré la régularisation conformément aux conditions de l'autorisation | 10 p.c. de la taxe à régulariser |
| 2° | au moment du contrôle, le titulaire de l'autorisation n'a pas encore opéré la régularisation devenue obligatoire | 20 p.c. de la taxe à régulariser |

Section 4.- Entrepôt autre que douanier.

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| XV. | Infractions commises dans l'application de l'article 39quater du Code | 10 p.c. de la taxe due |
|-----|---|------------------------|

TABLEAU H

**AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 70, § 1erbis, DU CODE**

Taxes déduites à tort.

Le montant des taxes déduites erronément pour une période contrôlée d'un an ⁽¹¹⁾ est :

- | | |
|---------------------------------|--|
| - inférieur ou égal à 1.250 EUR | 5 p.c. de la taxe déduite
erronément |
| - supérieur à 1.250 EUR | 10 p.c. de la taxe déduite
erronément |

TABLEAU I

**AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS
VISEES A L'ARTICLE 70, § 3, DU CODE**

Le document d'importation contient des indications inexactes relatives:

1. à la nature ou à la quantité des biens importés.
 - A) Irrégularités purement accidentelles (12) voir tableau G, VIII, 3

(11) Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 EUR est diminué ou augmenté proportionnellement.

(12) Il y a lieu d'entendre par "irrégularités purement accidentelles", les irrégularités dues à l'ignorance, l'erreur ou la négligence pour lesquelles la bonne foi du contrevenant ne peut être mise en doute.

	B) Autres irrégularités	50 p.c. de la taxe due sur l'opération avec un minimum de 50 EUR
2.	au prix ou aux accessoires du prix.	
	A) Irrégularités purement accidentelles (14)	voir tableau G, VIII, 2
	B) Autres irrégularités	50 p.c. de la taxe due sur l'opération avec un minimum de 50 EUR
3.	au nom et à l'adresse de la personne dans le chef de qui la taxe due pour l'importation doit être acquittée.	
	A) Irrégularités purement accidentelles (14)	néant
	B) Autres irrégularités	50 p.c. de la taxe due sur l'opération avec un minimum de 50 EUR

TABLEAU J

AMENDES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS VISEES A L'ARTICLE 71 DU CODE

Indication dans les documents présentés pour justifier une exportation, soit d'une quantité de biens supérieure à la quantité réellement exportée, soit d'un prix ou d'une valeur supérieurs au prix réel ou à la valeur réelle des biens exportés, soit de biens exportés sous une fausse dénomination	10 p.c. de la taxe qui aurait été due, calculée conformément à l'article 71 du Code, avec un minimum de 50 EUR
---	--

Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Exécution de l'article 70, § 4, alinéa 1er du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Cet arrêté royal remplace, à partir du 01.07.2012 l'arrêté royal n° 44, du 21 octobre 1993, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 1

(Le texte de l'AR n° 44, dd. 09.07.2012, article 1, est applicable à partir du 01.07.2012 (Art. 1, AR 09.07.2012, M.B. 17.07.2012))

Les montants des amendes fiscales non proportionnelles en cas d'infractions visées à l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 44, dd. 09.07.2012, article 2, est applicable à partir du 01.07.2012 (Art. 2, AR 09.07.2012, M.B. 17.07.2012))

Lorsque l'infraction a été commise dans le but d'éluder la taxe, le montant de l'amende la plus élevée prévu pour cette infraction est doublé sans pouvoir dépasser 5.000 euros par infraction.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 44, dd. 09.07.2012, article 3, est applicable à partir du 01.07.2012 (Art. 3, AR 09.07.2012, M.B. 17.07.2012))

Pour la détermination du montant de l'amende à appliquer, les mêmes infractions sont prises en considération pendant une période de quatre années précédant le moment où l'infraction est commise.

Les infractions sont considérées comme des premières infractions lorsque des mêmes infractions n'ont pas été réprimées préalablement à la date où elles ont été commises.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 44, dd. 09.07.2012, article 4, est applicable à partir du 01.07.2012 (Art. 4, AR 09.07.2012, M.B. 17.07.2012))

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 44, dd. 09.07.2012, article 5, est applicable à partir du 01.07.2012 (Art. 5, AR 09.07.2012, M.B. 17.07.2012))

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2012.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 44, dd. 09.07.2012, article 6, est applicable à partir du 01.07.2012 (Art. 6, AR 09.07.2012, M.B. 17.07.2012))

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe – Table des matières

Section 1re : obligations déclaratives

Section 2 : factures et autres documents prévus par ou en vertu de la réglementation

Section 3 : obligations en matière de comptabilité

Section 4 : mesures de contrôle

Section 5 : international

Section 6 : dispositions diverses

ANNEXE

SECTION 1^{re} : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

I. Déclaration visée à l'article 53, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, du Code

(Le texte de l'AR n° 44, Annexe, Section 1^{re}, Rubrique I, A. et B. est remplacé et F. est abrogé (Art. 14, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1^{er}, AR 29.09.2024))

- | | |
|---|---|
| A. Non-dépôt | <ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} infraction : 500 EUR par déclaration - 2^{ème} infraction : 1.250 EUR par déclaration - 3^{ème} infraction : 2.500 EUR par déclaration - infractions suivantes : 5.000 EUR par déclaration |
| B. Dépôt tardif n'excédant pas cinq mois (1) de retard ou ayant valablement mis fin à la procédure de déclaration de substitution | 100 EUR par déclaration et par mois de retard avec un maximum de 500 EUR (1) |
| C. Non remplie correctement | Par déclaration : <ul style="list-style-type: none"> - Irrégularités purement accidentelles : 80 EUR - Autres irrégularités : 500 EUR |
| D. Non-respect des conditions relatives à la périodicité de dépôt | 250 EUR par déclaration |
| E. Non-respect de la procédure de dépôt | 400 EUR par déclaration |
| F. (Abrogé) | |

II. Déclarations visées aux articles 53ter, 1^o, 56quinquies, §§ 1^{er} et 2, 58ter, § 6, 58quater, § 6, et 58quinquies, § 6, du Code et à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1 et à l'article 2, alinéa 1^{er}, de l'arrêté royal n° 14

(1. Le texte de l'intitulé de la rubrique II, de la section 1^{re}, est modifié et le point E. est abrogé (Art. 15, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1^{er}, AR 29.09.2024). 2. L'intitulé de la rubrique est modifié (Art. 9, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655) également à partir du 01.01.2025 (Art. 16, AR 15.12.2024))

- | | |
|-----------------------------|---|
| A. Non-dépôt | 1.000 EUR par déclaration |
| B. Dépôt tardif | 100 EUR par déclaration et par mois de retard (1) avec un maximum de 1.000 EUR |
| C. Non remplie correctement | Par déclaration : <ul style="list-style-type: none"> - Irrégularités purement accidentelles : 80 EUR - Autres irrégularités : 500 EUR |

(1) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

D. Non-respect de la procédure de dépôt 400 EUR par déclaration

E. (Abrogé)

III. Autres déclarations

A. Non-dépôt 500 EUR par déclaration

B. Dépôt tardif 100 EUR par déclaration et par mois de retard (1) avec un maximum de 500 EUR

C. Non remplie correctement Par déclaration :
- Irrégularités purement accidentelles : 80 EUR
- Autres irrégularités : 300 EUR

D. Non-respect de la procédure de dépôt 200 EUR par déclaration

E. Non-utilisation du formulaire de paiement fourni par l'administration ou de la communication structurée notifiée par celle-ci 50 EUR par paiement

IV. Listes et relevés

1. Liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. visée à l'article 53quinquies du Code

A. Non-dépôt 3.000 EUR par liste

B. Dépôt tardif Par liste :

a) retard de maximum 3 mois
- liste néant : 50 EUR
- autre liste : 25 EUR par client à reprendre avec un minimum de 75 EUR et un maximum de 1.500 EUR

b) retard de maximum 9 mois
- liste néant : 150 EUR
- autre liste : 75 EUR par client à reprendre avec un minimum de 225 EUR et un maximum de 2.250 EUR

c) retard de plus de 9 mois 3.000 EUR par liste

C. Irrégularités

a) données manquantes 150 EUR par donnée manquante avec un maximum de 1.350 EUR

b) données erronées

- données exactes communiquées dans les deux mois suivant la date de dépôt effective 25 EUR par donnée erronée avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 750 EUR
 - autres cas 50 EUR par donnée erronée avec un maximum de 1.200 EUR
- c) non-respect de la procédure de dépôt 400 EUR par liste

2. Relevé des opérations intracommunautaires visé à l'article 53sexies, § 1er, du Code

(AR n° 44, annexe, section 1re, IV, 2. est remplacé à partir du 01.01.2020 (Art. 7, AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116136))

- A. Non-dépôt
- partie 1 : 3.000 EUR
 - partie 2 : 1.500 EUR
- B. Dépôt tardif
- Par document :
- a) retard de maximum 2 mois
- partie 1 : 25 EUR par personne à reprendre
 - partie 2 : 15 EUR par personne à reprendre
- avec un minimum de 75 EUR et un maximum de 1.500 EUR
- b) retard de maximum 6 mois
- partie 1 : 75 EUR par personne à reprendre
 - partie 2 : 45 EUR par personne à reprendre
- avec un minimum de 225 EUR et un maximum de 2.250 EUR
- c) retard de plus de 6 mois
- partie 1 : 3.000 EUR
 - partie 2 : 1.500 EUR
- C. Irrégularités
- a) données manquantes
- partie 1 : 150 EUR par donnée manquante
 - partie 2 : 50 EUR par donnée manquante
- avec un maximum de 1.350 EUR
- b) données erronées
- données exactes reprises dans le relevé visé suivant à déposer
 - partie 1 : 25 EUR par donnée erronée
 - partie 2 : 10 EUR par donnée erronée
- avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 750 EUR
- autres cas
- partie 1 : 50 EUR par donnée erronée
 - partie 2 : 20 EUR par donnée erronée

avec un maximum de 1.200 EUR

- | | | |
|----|--|--|
| c) | non-respect de la procédure de dépôt | - partie 1 : 400 EUR
- partie 2 : 200 EUR |
| d) | non-respect des conditions relatives à la périodicité de dépôt | - partie 1 : 250 EUR
- partie 2 : 125 EUR |

2 bis. Liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visée à l'article 53sexies, § 2, du Code

(AR n° 44, annexe, section 1re, IV, 2bis. est inséré à partir du 01.01.2020 (Art. 7, AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116136))

- | | | |
|----|---|--|
| A. | Non-dépôt | 3.000 EUR par document |
| B. | Dépôt tardif | Par document : |
| a) | retard de maximum 2 mois | 25 EUR par livraison à reprendre avec un minimum de 75 EUR et un maximum de 1.500 EUR |
| b) | retard de maximum 6 mois | 75 EUR par livraison à reprendre avec un minimum de 225 EUR et un maximum de 2.250 EUR |
| c) | retard de plus de 6 mois | 3.000 EUR par document |
| C. | Irrégularités | |
| a) | données manquantes | 150 EUR par donnée manquante avec un maximum de 1.350 EUR |
| b) | données erronées | |
| | - données exactes reprises dans la liste visée suivante à déposer | 25 EUR par donnée erronée avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 750 EUR |
| | - autres cas | 50 EUR par donnée erronée avec un maximum de 1.200 EUR |
| c) | non-respect de la procédure de dépôt | 400 EUR par document |
| d) | non-respect des conditions relatives à la périodicité de dépôt | 250 EUR |

3. Autres listes et relevés

- | | | |
|----|--------------|--|
| A. | Non-dépôt | 250 EUR par document |
| B. | Dépôt tardif | 50 EUR par document et par mois de retard (1) avec un maximum de 250 EUR |

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| C. | Données manquantes ou erronées | 50 EUR par donnée manquante ou erronée avec un maximum de 200 EUR |
| D. | Non-respect de la procédure de dépôt | 200 EUR par document |

SECTION 2 : FACTURES ET AUTRES DOCUMENTS PREVUS PAR OU EN VERTU DE LA REGLEMENTATION

I. Facture et document en tenant lieu

(Le texte de l'AR n° 44, Annexe, Section 2, I, C., est inséré (Art. 5, AR 08.07.2025, M.B.14.07.2025, p. 59264, Numac: 2025005169) à partir du 01.01.2026 (Art. 6, AR 08.07.2025))

- | | | |
|----|---|--|
| A. | Non établi ou délivré dans le délai prévu par ou en vertu de la réglementation | <p>Par facture ou document en tenant lieu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1ère infraction : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR - 2ème infraction : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR - infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 5.000 EUR |
| B. | Ne satisfait pas à une autre obligation prévue par ou en vertu de la réglementation, à l'exception des infractions visées aux autres sections | <p>Par facture ou document en tenant lieu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1ère infraction : <ul style="list-style-type: none"> * Purement accidentelle ou qui ne porte aucun préjudice aux intérêts du Trésor : 25 EUR avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 250 EUR * Autre : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR - 2ème infraction : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR - infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 5.000 EUR |
| C. | Non-disposition des moyens techniques permettant d'émettre et de recevoir une facture électronique structurée | <p>-1ère infraction : 1500 EUR</p> <p>-2ème infraction : 3000 EUR</p> <p>-infractions suivantes : 5.000 EUR</p> |

Pour l'application de l'alinéa 1er, une infraction ne peut être considérée comme une deuxième infraction ou une infraction suivante qu'après la constatation de cette infraction par l'administration, au plus tôt trois mois après que l'infraction précédente ayant donné lieu à une amende administrative ait été constatée par l'administration.

II. Ticket de caisse et note ou reçu

Texte à partir du 10.01.2026

- | | |
|---|--|
| A. Non-détention d'un système de caisse qui satisfait à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse | <ul style="list-style-type: none">- 1ère infraction : 1.500 EUR- 2ème infraction : 3.000 EUR- infractions suivantes : 5.000 EUR |
| B. Non-respect de l'obligation de délivrance d'un ticket de caisse, note ou reçu visés à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 | <p>Par ticket de caisse, note ou reçu :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1ère infraction : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR- 2ème infraction : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR- infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 5.000 EUR |
| C. Non-respect de toute autre obligation relative au ticket de caisse, note ou reçu, prévue par ou en vertu de la réglementation | <p>Par ticket de caisse, note ou reçu :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1ère infraction :<ul style="list-style-type: none">* purement accidentelle : 25 EUR avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 250 EUR* autre : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR- 2ème infraction : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR- infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 5.000 EUR |
| D. En remplacement de la note ou du reçu, utilisation d'une caisse enregistreuse non autorisée ou d'une procédure non autorisée en vertu de l'article 22, § 9, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, ou qui ne satisfait pas aux conditions requises par ou en vertu de la réglementation | <ul style="list-style-type: none">- 1ère infraction : 1.000 EUR- 2ème infraction : 2.000 EUR- infractions suivantes : 3.000 EUR |

- | | | |
|----|---|---|
| E. | Défaut de justification de la destination des notes ou reçus émanant de l'imprimeur | <ul style="list-style-type: none"> - 1ère infraction : 500 EUR - 2ème infraction : 2.000 EUR - infractions suivantes : 3.000 EUR |
| F. | Infractions aux obligations imposées aux imprimeurs agréés par ou en vertu de la réglementation | <ul style="list-style-type: none"> - 1ère infraction : 1.000 EUR - infractions suivantes : 2.000 EUR |

III. Autres documents et rapports prévus par ou en vertu de la réglementation

- | | |
|--|---|
| Non établi dans le délai prévu par ou en vertu de la réglementation ou non-conforme à celle-ci | Par document ou rapport : <ul style="list-style-type: none"> - 1ère infraction : 50 EUR avec un maximum de 250 EUR - 2ème infraction : 100 EUR avec un maximum de 1.000 EUR - infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 2.500 EUR |
|--|---|

SECTION 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMPTABILITÉ

I. Livres, registres et journaux dont la tenue est prescrite par ou en vertu de la réglementation

- | | | |
|----|---|---|
| A. | Non tenu | Par livre, registre ou journal : <ul style="list-style-type: none"> - 1ère infraction : 1.500 EUR - 2ème infraction : 3.000 EUR - infractions suivantes : 5.000 EUR |
| B. | Ne satisfait pas à une ou plusieurs obligations de forme prévue(s) par ou en vertu de la réglementation | Par livre, registre ou journal : <ul style="list-style-type: none"> - 1ère infraction : 500 EUR - 2ème infraction : 1.000 EUR - infractions suivantes : 2.000 EUR |
| C. | Ne se trouve pas ou n'est pas accessible à l'endroit prévu par ou en vertu de la réglementation | 200 EUR par livre, registre ou journal |
| D. | Une inscription requise n'est pas effectuée dans le délai prescrit par ou en vertu de la réglementation | Par inscription : <ul style="list-style-type: none"> - 1ère infraction : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR - 2ème infraction : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR - infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 5.000 EUR |
| E. | Une inscription ou rectification effectuée n'est pas conforme aux dispositions prévues par ou en vertu de la réglementation | Par inscription : <ul style="list-style-type: none"> - 1ère infraction : 25 EUR avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 250 EUR |

- 2ème infraction : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR
- infractions suivantes : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR

II. Doubles de documents visés à l'article 8 de l'arrêté royal n° 1

Non établi

Par double :

- 1ère infraction : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR
- 2ème infraction : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR
- infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 5.000 EUR

III. Autres documents et données à établir/tenir par ou vertu de la réglementation

Non établi ou non tenu

Par infraction :

- 1ère infraction : 250 EUR
- 2ème infraction : 500 EUR
- infractions suivantes : 1.000 EUR

SECTION 4 : MESURES DE CONTRÔLE

I. Obligation de communication du numéro d'identification visée à l'article 53quater du Code

Non-respect

250 EUR par infraction

II. Obligations d'information à l'administration prévues par ou en vertu de la réglementation

Non-respect

250 EUR par infraction

III. Obligation visée à l'article 60 du Code

A. Défaut de conservation

- 1ère infraction : 1.000 EUR
- 2ème infraction : 2.000 EUR
- infractions suivantes : 5.000 EUR

B. Conservation non-conforme

- 1ère infraction : 500 EUR
- 2ème infraction : 1.000 EUR
- infractions suivantes : 2.500 EUR

IV. Obligations visées aux articles 61, 62, 62bis et 63 du Code

Non-respect

- 1ère infraction : 1.000 EUR
- 2ème infraction : 2.000 EUR
- infractions suivantes : 5.000 EUR

SECTION 5 : INTERNATIONAL**I. Articles 39, 39bis, 39quater, 40, 40bis, 41 et 42 du Code**

(Le texte de l'intitulé de l'AR n° 44, Annexe, Section 5, Rubrique I, est modifié et le point B. est abrogé (Art. 16, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024))

- | | |
|---|---|
| A. Irrégularités relatives aux pièces et documents produits pour justifier le droit à l'exemption | Par pièce ou document : <ul style="list-style-type: none">- 1ère infraction : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR- 2ème infraction : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR- infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 5.000 EUR |
| B. (Abrogé) | |

II. Article 52 du Code

- | | |
|--|------------------------|
| Infractions autres que celles visées à l'article 70, §§ 1er et 3, du Code, en ce qui concerne l'obligation de déclarer les biens dans les conditions prescrites par l'article 52, § 1er, du Code | 125 EUR par infraction |
|--|------------------------|

III. Articles 93duodecies/1 et 93duodecies/3, du Code

(AR n° 44, Annexe, Section 5, Rubrique III, est inséré (Art. 7, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329 – Errata, M.B. 01.03.2024, p. 28826, Numac: 2024001948) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

1. Tenue du registre prévu à l'article 93duodecies/1, § 1er, du Code

- | | |
|--|---|
| A. Non tenue | <ul style="list-style-type: none">- 1ère infraction : 3.000 EUR- 2ème infraction : 4.000 EUR- Infractions suivantes : 5.000 EUR |
| B. Non-respect du format | 1.000 EUR |
| C. Non-respect du délai de conservation du registre (article 93duodecies/1, § 4, 1°, du Code) | 1.000 EUR |
| D. Le registre ne comprend pas une ou plusieurs des inscriptions prévues à l'article 93duodecies/3, du Code ou comprend de telles inscriptions de manière incomplète ou inexacte | Par inscription : <ul style="list-style-type: none">- 1ère infraction : 100 EUR avec un maximum de 1.000 EUR- 2ème infraction : 200 EUR avec un maximum de 2.000 EUR- Infractions suivantes: 500 EUR avec un maximum de 5.000 EUR |

2. Mise à disposition de l'administration des données visées à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, du Code

A.	Non-communication	2.000 EUR par mise à disposition manquante
B.	Communication tardive	300 EUR par mise à disposition et par mois de retard (2) avec un maximum de 3.000 EUR
C.	Communication incomplète ou inexacte	Par mise à disposition : - irrégularités purement accidentelles : 80 EUR - autres irrégularités : 500 EUR

SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Toute obligation prévue par le Code ou les arrêtés pris pour son exécution, autre que celles visées aux sections 1 à 5 de cette annexe

- 1ère infraction : 250 EUR
- 2ème infraction : 500 EUR
- infractions suivantes : 1.000 EUR

(2) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Arrêté royal n° 45, du 14 avril 1993, relatif à l'exemption pour les jeux de hasard ou d'argent sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée

Exécution de l'article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 3

(Cet arrêté royal n° 45, du 14 avril 1993, relatif à l'exemption pour les jeux de hasard ou d'argent sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, a été abrogé à partir du 01.07.2016. (Art. 33, L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 – Ed. 2, p. 40970)

Par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 34/2018 du 22.03.2018 (M.B. 22.05.2018, p. 41903), les articles 29 à 34 de la loi-programme du 1er juillet 2016, sont annulés. Par conséquent, l'abolition de l'AR n° 45 est annulée avec autorité absolue de la chose jugée à partir du 22.05.2018. – La Cour maintient les effets des dispositions annulées.)

Article 1

(Le texte de l'AR n° 45, article 1, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

Par jeux de hasard ou d'argent, il faut entendre, pour l'application de l'article 44, § 3, 13°, du Code:

- 1° les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, et à l'occasion desquels les joueurs ne peuvent intervenir ni au début, ni au cours, ni à la fin du jeu, et les gagnants sont uniquement désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard; les opérations exemptées par une autre disposition de l'article 44 du Code ne sont cependant pas visées;
- 2° les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent aux participants à un concours de quelque nature qu'il soit, la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, à moins que le concours ne débouche sur la conclusion d'un contrat entre les gagnants et l'organisateur de ce concours.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 45, article 2, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 45, article 3, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A due y afférente

Exécution de l'article 53nonies du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 6 - Dernièrement modifié à partir du 01.12.2025 (AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025, p. 88235, Numac 2025008677)

Article 1

(Le texte de l'AR n° 46, article 1, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Toute personne qui, en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code, est tenue au paiement de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, visée par l'exclusion de l'article 53ter, 1°, du Code, doit, pour cette acquisition, déposer une déclaration spéciale auprès du bureau de douane de son choix.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 46, article 2, est applicable à partir du 01.01.2004 (Art. 20, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004))

Toute personne qui est tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 53ter, 1°, du Code, doit, pour la perception de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée qu'elle a effectuée, déposer la déclaration spéciale visée à l'article 1er auprès du bureau de douane de son choix, lorsque, au moment où la taxe est exigible, elle ne remplit pas totalement ou partiellement les obligations prescrites par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, 53bis, § 1er, 53ter ou 53quater du Code.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 46, article 3, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 29, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872))

La déclaration spéciale visée à l'article 1er est établie sur un formulaire comportant 3 volets qui est fourni par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4

(Le texte, en français, de l'AR n° 46, article 4, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 43, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013, p. 26764))

Lors du dépôt, auprès d'un bureau de douane, de la déclaration spéciale visée à l'article 1er, la personne tenue au paiement de la taxe doit présenter à ce bureau la facture relative à la livraison émise par le fournisseur, ainsi que toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture sont exactes, et qui, plus généralement, confirment les données reprises dans la déclaration spéciale. Ces pièces sont notamment les bons de commande établis ou reçus par le débiteur de la taxe, les contrats, les documents d'envoi, de transport, et les preuves de paiement, relatifs au moyen de transport et à l'acquisition intracommunautaire de ce dernier ou à une opération y assimilée.

Lorsque la personne tenue au dépôt de la déclaration spéciale visée à l'article 1er pour l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule terrestre à moteur ou une opération y assimilée, souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, elle doit présenter en même temps la demande d'immatriculation établie à son nom.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 46, article 5, § 2, est remplacé à partir du 04.02.2019 (Art. 14, AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019, p. 108072))

§ 1er. Toute personne qui est tenue d'acquitter la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée, dans la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou 53ter, du Code, doit présenter auprès du bureau de douane de son choix, les pièces visées à l'article 4, alinéa premier.

Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, elle doit en même temps présenter la demande d'immatriculation établie à son nom.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables lorsque la personne qui est tenue d'acquitter dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport ou d'une opération y assimilée, a obtenu du ministre des Finances ou de son délégué l'autorisation d'envoyer la vignette qui établit le caractère communautaire de ce moyen de transport à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) par une procédure de transfert électronique de données.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 46, article 6, § 1, est applicable à partir du 01.12.1994 (Art. 24, AR 22.11.1994))

§ 1er. Les pièces visées à l'article 4, alinéa premier, et le volet A, validé par le receveur du bureau de douane, de la déclaration spéciale visée à l'article 1er, doivent être conservées, par la personne tenue au paiement de la taxe, pendant une période de 10 ans à compter du moment où le certificat d'immatriculation ou la lettre de pavillon est délivré pour le moyen de transport ou, à défaut d'immatriculation ou de lettre de pavillon, à partir du moment où la taxe est exigible.

§ 2. La personne tenue au paiement de la taxe doit, à toute requête par des fonctionnaires compétents pour le contrôle du paiement de la taxe, communiquer à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, les pièces à conserver par elle en vertu du § 1er.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 46, article 7, est applicable à partir du 01.12.1994 (Art. 25, AR 22.11.1994))

La déclaration spéciale visée à l'article 1er doit être déposée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur.

Lorsque le moyen de transport est un aéronef ou un véhicule terrestre à moteur pour lesquels un certificat d'immatriculation doit être demandé, conformément à la réglementation relative à la navigation aérienne ou à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou lorsqu'il s'agit d'un bateau pour lequel une lettre de pavillon est demandée, la déclaration spéciale doit être déposée avant l'introduction de la demande d'immatriculation ou la délivrance de la lettre de pavillon mais dans le délai fixé à l'alinéa 1er.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 46, article 8, alinéa 2, est modifié (Art. 4, AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025, p. 88235, Numac 2025008677) à partir du 01.12.2025 (Art. 6, AR 06.11.2025))

La taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée pour lequel la déclaration spéciale visée à l'article 1er doit être déposée, doit être acquittée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur.

Lorsque l'exigibilité de la taxe apparaît au vu de la déclaration spéciale visée à l'article 1er et que cette déclaration est déposée dans le délai fixé à l'article 7, alinéa 1er, la taxe doit être acquittée au moment où la déclaration est déposée. Le paiement doit s'effectuer en espèces auprès du receveur du bureau de douane ou la déclaration spéciale visée à l'article 1er a été déposée, par virement au compte financier de ce bureau, ou d'une autre manière fixée par le Ministre des Finances ou son délégué, dans les cas qu'il détermine.

Les paiements visés à l'alinéa 2 ont effet :

- 1° pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;
- 2° pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 46, article 9, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 46, article 10, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A.

(Le texte de l'intitulé de l'AR n° 48, est modifié à partir du 08.03.2010 (Art. 1, AR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010))

Exécution des articles 39bis, 45, 49, 53sexies, 53nonies, 80 du Code de la TVA.

Coordination officielle, n° 4 - Dernièrement modifié à partir du 01.01.2025 (29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac: 2024009309)

Article 1

(Le texte de l'AR n° 48, article 1, alinéa 2, est inséré à partir du 08.03.2010 (Art. 2, AR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010))

Tout assujetti non tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, doit, pour chaque livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, qu'il effectue dans les conditions de l'article 39bis du Code, en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social.

Le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, non tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doit également pour chaque livraison d'un tel moyen de transport neuf en faire la déclaration dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa 1er.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 48, article 2, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 22.11.1994))

La déclaration visée à l'article 1er doit être établie en double exemplaire sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.

Elle doit être déposée à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans les quinze jours à compter de la date de la livraison.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 48, article 3, § 1er, phrase liminaire, est modifié (Art. 18, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac: 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024))

§ 1er. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doivent pour chaque trimestre civil au cours duquel ils effectuent une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l'article 39bis, 2°, du Code, en informer l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le vingtième ou le vingt-cinquième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte, selon que l'assujetti dépose une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code mensuellement ou trimestriellement, au moyen d'une liste contenant les renseignements suivants:

- 1° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code;
- 2° la date de la facture et le numéro séquentiel sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie;
- 3° l'Etat membre de destination;
- 4° le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'acheteur;

- 5° la valeur des biens et des accessoires;
- 6° la description des biens :
 - a) pour les véhicules terrestres : la marque, le type, la cylindrée (cc) et/ou la puissance (kW);
 - b) pour les bateaux : la longueur en mètres;
 - c) pour les aéronefs : le poids au décollage en kg;
- 7° la date de première mise en service, si elle est antérieure à la date de la facture;
- 8° le nombre de kilomètres ou le nombre d'heures de navigation ou de vol;
- 9° le numéro du châssis ou le numéro d'identification du moyen de transport.

§ 2. Cette liste doit être déposée par voie électronique à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de l'alinéa 1er.

§ 3. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle l'application de l'alinéa 1er et prescrit les formalités à remplir en cas de dispense.

§ 4. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, pour les situations particulières, déroger, dans les limites qu'il détermine et selon les modalités qu'il fixe, à l'obligation de déposer la liste visée au paragraphe 1er en la remplaçant par un autre mode d'information.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 48, article 4, est applicable à partir du 09.09.2005 (Art 7, AR 24.08.2005, M.B. 09.09.2005))

Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39bis du Code, et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), leur transport doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu.

Pour ces véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.

Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39bis du Code et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, le vendeur doit en informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation.

Article 4bis

(Le texte de l'AR n° 48, article 4bis, est abrogé à partir du 09.09.2005 (Art. 8, AR 24.08.2005, M.B. 09.09.2005))

(Abrogé)

Article 5

(Le texte de l'AR n° 48, article 5, est applicable à partir du 01.01.2004 (Art. 28, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004))

Lorsqu'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, est livré dans les conditions de l'article 39bis du Code par un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, ou par un assujetti qui n'est tenu au dépôt de cette déclaration que pour pouvoir exercer le droit à déduction qui lui est accordé en vertu de l'article 45, § 1er, 4°, du Code, le droit à déduction de la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport ne prend naissance, par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, qu'au moment où s'opère la livraison de ce moyen de transport dans les conditions de l'article 39bis du Code.

Article 6

(Le texte, en français, de l'AR n° 48, article 6, alinéa 1er, 1°, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 44, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013, p. 26764))

Pour pouvoir exercer leur droit à déduction, l'assujetti visé à l'article 1er et l'assujetti qui n'est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, que pour pouvoir exercer le droit à déduction qui lui est accordé en vertu de l'article 45, § 1er, 4°, du Code, doivent :

- 1° être en possession des factures ou documents visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 ainsi que de tout autre document relatif au moyen de transport neuf dont la tenue, la rédaction, l'émission ou la délivrance sont prescrites par le Code ou en exécution de celui-ci;
- 2° apporter la preuve que le moyen de transport livré constituait, au moment où la livraison de ce moyen de transport s'est opérée, un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, du Code;
- 3° apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues par l'article 39bis du Code.

Cette preuve peut être apportée de la manière déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 48, article 7, al. 3, est applicable à partir du 07.07.2003 (Art. 12, AR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003))

L'assujetti visé à l'article 1er récupère, sous forme de restitution, la taxe dont le droit à déduction a pris naissance conformément à l'article 5 et peut être exercé conformément à l'article 6.

Lorsqu'au moment du dépôt de la déclaration visée à l'article 1er les conditions visées à l'article 6 sont remplies, la déclaration tient lieu de demande de restitution.

La demande en restitution doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel l'assujetti a son domicile ou son siège social s'il est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, ou auprès du fonctionnaire compétent déterminé conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 s'il est un autre assujetti visé à l'article 1er.

La restitution a lieu conformément à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 48, article 8, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 22.11.1994))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 48, article 9, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 22.11.1994))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 50, du 11 décembre 2019, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires

Exécution des articles 53octies, § 1er, alinéa 2 et § 2 ; 53duodecies et 57, § 7, du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 2 – Dernièrement modifié à partir du 01.01.2025 (AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac: 2024009309)

Cet arrêté royal remplace, à partir du 01.01.2020, l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires.

CHAPITRE 1er**Partie 1 du relevé relatif aux livraisons et services intracommunautaires****Article 1er**

(Le texte de l'AR n° 50, article 1er, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, déposent auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil, la partie 1 du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, dénommé ci-après "relevé intracommunautaire", contenant les indications suivantes :

1° le numéro d'identification à la T.V.A. :

- a) de chaque acquéreur sous lequel des livraisons de biens lui ont été effectuées en exemption de la taxe par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;
- b) de l'assujetti, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;
- c) du membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;
- d) de chaque client, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas de livraisons visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, du Code, effectuées par l'assujetti dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;
- e) de chaque preneur sous lequel des prestations de services, autres que celles exonérées de la taxe dans l'Etat membre où elles sont imposables, ont été fournies lorsque la taxe est due par le preneur conformément à l'article 196 de la directive 2006/112/CE et que cette taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent ;

2° pour chaque personne visée au 1°, le montant total de la base d'imposition, hors taxe sur la valeur ajoutée, exprimé en euro, de chacune des catégories d'opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent :

- a) les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, visées au 1°, a) ;

- b) les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, visées au 1°, b) et c) ;
- c) les livraisons de biens visées au 1°, d) ;
- d) les prestations de services visées au 1°, e).

Article 2

(Le texte de l'A.R. n° 50, article 2, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

L'indication du montant visé à l'article 1er, 2°, a) à d), est précédée d'un code distinct par catégorie d'opérations et déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.

Lorsque plusieurs montants doivent être repris pour une même personne, son numéro d'identification visé à l'article 1er, 1°, doit être mentionné pour chaque montant.

Article 3

(Le texte de l'A.R. n° 50, article 3, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

Dans les cas visés à l'article 77, § 1er, 1° à 6°, du Code, les montants visés à l'article 1er, 2°, sont régularisés à due concurrence. Le montant de la régularisation est repris dans la partie 1 du relevé intracommunautaire relatif à la période au cours de laquelle est délivré le document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Article 4

(Le texte de l'A.R. n° 50, article 4, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

Lorsque, après le dépôt de la partie 1 du relevé intracommunautaire, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, constate dans cette partie une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette partie, une nouvelle partie 1 du relevé pour la même période qui annule et remplace la partie 1 précédente.

Lorsqu'aucune partie 1 du relevé intracommunautaire ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la partie à corriger, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, rectifie cette erreur dans la prochaine partie 1 du relevé intracommunautaire suivant qui doit être déposée, selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Par erreur matérielle, on entend toute erreur qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Article 5

(Le texte de l'A.R. n° 50, article 5, § 1er, est modifié (Art. 19, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024))

§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, la partie 1 du relevé intracommunautaire peut être déposée pour chaque trimestre civil, au plus tard pour le vingt-cinquième jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte, lorsque le montant total trimestriel des livraisons de biens visées à l'article 1er, 2°, a), b) et c) n'a pas dépassé 50.000 euros ni au cours du trimestre civil concerné ni au cours d'aucun des quatre trimestres civils précédents.

Cette dérogation ne s'applique que pour les assujettis qui déposent la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, par trimestre et pour ceux qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration, ainsi que pour les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui dépose cette déclaration par trimestre ou qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration.

Cette dérogation cesse d'être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé. Dans ce cas, la partie 1 du relevé intracommunautaire est établie par mois écoulé depuis le début du trimestre civil et est déposée au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent chaque année au plus tard le 31 mars la partie 1 du relevé intracommunautaire reprenant les données visées aux articles 1er à 3 relatives à l'année civile précédente.

Lorsqu'un assujetti visé à l'alinéa 1er perd cette qualité, il dépose la partie 1 de son relevé intracommunautaire dans les trois mois de cette perte.

Article 6

(Le texte de l'A.R. n° 50, article 6, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

§ 1er. La partie 1 du relevé intracommunautaire est déposée par voie électronique à l'adresse électronique créée à cet effet et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 2. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la partie 1 de tels relevés, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

§ 3. Les assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration, choisissent de déposer la partie 1 du relevé intracommunautaire soit par voie électronique, soit sur un support papier.

§ 4. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code :

- 1° qui déposent la partie 1 du relevé intracommunautaire par voie électronique, transmettent les informations prévues à l'annexe au présent arrêté ;
- 2° qui ne déposent pas cette partie du relevé par voie électronique, utilisent la formule qui leur est procurée par l'administration et dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté. Ils déposent cette partie du relevé au service indiqué par le Ministre des Finances.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les assujettis qui déposent la partie 2 du relevé intracommunautaire visée à l'article 9, alinéa 1er, déposent également la partie 1 de ce relevé par voie électronique, conformément au paragraphe 1er.

Article 7

(Le texte de l'AR. n° 50, article 7, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

La partie 1 du relevé intracommunautaire ne doit pas être déposée lorsqu'aucun des éléments visés aux articles 1er, 3 et 4 ne doit y être repris.

Article 8

(Le texte de l'AR. n° 50, article 8, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, tiennent des comptes-clients ou tous autres documents permettant de satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 7 et au contrôle du respect de celles-ci, tels qu'un double par client de toutes les factures qu'ils émettent ou des documents relatifs aux opérations qui doivent être mentionnées dans la partie 1 du relevé.

CHAPITRE 2

Partie 2 du relevé relatif aux opérations intracommunautaires

Article 9

(Le texte de l'AR. n° 50, article 9, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, déposent auprès de l'administration, au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil, la partie 2 du relevé intracommunautaire dans laquelle sont mentionnées les données suivantes :

- 1° le numéro d'identification à la T.V.A. attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à l'assujetti auquel sont destinés les biens qui ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, au cours du mois civil précédent, conformément aux conditions visées à l'article 12ter, § 2, du Code ;
- 2° le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, de l'assujetti par lequel ou pour le compte duquel les biens ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, lorsque les biens sont renvoyés en Belgique, conformément à l'article 12ter, § 5, du Code ;
- 3° le numéro d'identification à la T.V.A. attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à l'assujetti auquel sont destinés les biens qui ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, en cas de remplacement du destinataire des biens précédent, conformément à l'article 12ter, § 6, du Code.

Lorsque le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, est mentionné, le numéro d'identification à la T.V.A. qui a été attribué par l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt à l'assujetti auquel les biens étaient précédemment destinés, est également mentionné.

Article 10

(Le texte de l'AR. n° 50, article 10, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

Lorsque, après le dépôt de la partie 2 du relevé intracommunautaire, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, constate dans cette partie une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette partie, une nouvelle partie 2 du relevé pour la même période, qui annule et remplace la partie 2 précédente.

Lorsqu'aucune partie 2 du relevé intracommunautaire ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la partie à corriger, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er, rectifie cette erreur dans la prochaine partie 2 du relevé intracommunautaire suivante qui doit être déposée, selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Par erreur matérielle, on entend toute erreur qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Article 11

(Le texte de l'AR. n° 50, article 11, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

§ 1. Par dérogation à l'article 9, la partie 2 du relevé intracommunautaire peut être déposée pour chaque trimestre civil, au plus tard pour le vingt-cinquième jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte, lorsque le montant total trimestriel des livraisons de biens visées à l'article 1er, 2°, a), b) et c) n'a pas dépassé 50.000 euros ni au cours du trimestre civil concerné ni au cours d'aucun des quatre trimestres civils précédents.

Cette dérogation ne s'applique que pour les assujettis qui déposent la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, par trimestre et pour ceux qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration, pour les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui dépose cette déclaration par trimestre ou qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration.

Cette dérogation cesse d'être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé. Dans ce cas, la partie 2 du relevé intracommunautaire est établie par mois écoulé depuis le début du trimestre civil et est déposée au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu.

§ 2. Par dérogation à l'article 9, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent chaque année avant le 31 mars la partie 2 du relevé intracommunautaire reprenant les données visées à l'article 9 relatives à l'année civile précédente.

Lorsqu'un assujetti visé à l'alinéa 1er perd cette qualité, il dépose la partie 2 de son relevé intracommunautaire dans les trois mois de cette perte.

Article 12

(Le texte de l'AR. n° 50, article 12, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

La partie 2 du relevé intracommunautaire est déposée par voie électronique par le transfert des informations visées aux articles 9 et 10 à l'adresse électronique créée à cet effet et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 13

(Le texte de l'A.R. n° 50, article 13, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

La partie 2 du relevé intracommunautaire ne doit pas être déposée lorsqu'aucun des éléments visés aux articles 9 et 10 ne doit y être repris.

Article 14

(Le texte de l'A.R. n° 50, article 14, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

Le présent arrêté royal transpose :

- 1° l'article 2, points 9 et 10 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services et la directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires ;
- 2° l'article 1, point 5, de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres.

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Article 15

(Le texte de l'A.R. n° 50, article 15, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

L'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est abrogé.

Article 16

(Le texte de l'A.R. n° 50, article 16, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 17

(Le texte de l'A.R. n° 50, article 17, est inséré à partir du 01.01.2020 (A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019, p. 116117))

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Relevé à la TVA des opérations intracommunautaires

723-F-2010

V

(1) Chaque page doit être numérotée.
(2) Indiquer ici le nombre total de pages du relevé.

Page (1) sur (2)

SUITE DU CADRE III : RELEVÉ DES CLIENTS

	CODE PAYS ET NUMERO DE TVA DU CLIENT	CODE	MONTANT	PERIODE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Plier ici s.v.p.				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
Montant total de cette page :				

Arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 1, 25ter, 26bis, 58, § 1erbis et 77 du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 4 - Dernièrement modifié à partir du 01.01.2025 (AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac: 2024009309)

Article 1

(Dans le texte de l'AR n° 51, article 1, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 (Art. 21, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.01.2025 (Art. 22, alinéa 1er, AR 29.09.2024))

Les assujettis ou les personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code, et qui sont redevables de la taxe en raison des acquisitions intracommunautaires, qu'ils effectuent à titre onéreux, de produits soumis à accise visés à l'article 1er, § 6, 4°, du Code, à l'exception des tabacs manufacturés, et expédiés ou transportés conformément à l'article 33 de la Directive 2008/118/CE, doivent payer la taxe due, qui est exigible au même moment que le droit d'accise ou que la redevance de contrôle, au receveur des accises compétent.

Le paiement de la taxe due, par application de l'alinéa 1er, est effectué en espèces, par virement au compte courant postal du receveur des accises compétent ou d'une autre manière et dans des cas déterminés par le ministre des Finances ou son délégué.

Les paiements visés à l'alinéa 2 ont effet :

- 1° pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;
- 2° pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas et aux conditions qu'ils fixent, accorder, pour le paiement de la taxe, un délai qui ne peut dépasser celui qui est accordé pour le paiement du droit d'accise.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 51, article 2, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

Pour les acquisitions intracommunautaires visées à l'article 1er, la base d'imposition est fixée conformément à l'article 26bis du Code.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 51, article 3, alinéa 2, est modifié à partir du 07.07.2003 (Art. 13, AR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003))

Lorsque les personnes visées à l'article 1er obtiennent le remboursement du montant des droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite de ce montant et, pour autant que les conditions fixées soient remplies, la taxe est restituée à due concurrence par le receveur des accises compétent.

Une demande en restitution de la taxe doit être introduite par écrit auprès du receveur des accises compétent, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 51, article 4, est modifié à partir du 22.07.2019 (Art. 9, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370))

Sont exemptées de la taxe les opérations visées à l'article 1er, dans la mesure où elles sont exonérées du paiement du droit d'accise en vertu de l'article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 51, article 5, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

Le document de mise en consommation en matière de droits d'accise tient lieu de déclaration pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de demande d'exonération de cette taxe.

Article 6

(Le texte, en français, de l'AR n° 51, article 6, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 45, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013, p. 26764))

Lors du dépôt, auprès du bureau des accises, du document de mise en consommation visé à l'article 5, la personne tenue au paiement de la taxe ou qui demande l'exonération de la taxe doit présenter à ce bureau la facture ou le document qui en tient lieu, relatif à la livraison et émis par le fournisseur, ainsi que toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture ou sur ce document sont exactes et qui, plus généralement, confirment les données reprises dans le document de mise en consommation. Ces pièces sont notamment les bons de commande établis ou reçus par le débiteur ou la personne exonérée de la taxe, les contrats, les documents d'envoi, les documents de transport, les preuves de paiement, les pièces qui prouvent l'exonération de la taxe, relatifs à l'acquisition intracommunautaire des biens soumis au présent régime de simplification.

La personne qui, en vertu de l'article 3, demande la restitution de la taxe, doit présenter au bureau des accises, outre la facture ou le document qui en tient lieu et les autres pièces visées à l'alinéa précédent, les preuves de remboursement du montant des droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens et la preuve du paiement de la taxe.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 51, article 7, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les autres règles et modalités d'application de ce régime de simplification. Ils peuvent notamment prévoir la forme et le contenu de la demande en restitution de la taxe.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 51, article 8, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 51, article 9, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 14.04.1993))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 52, du 11 décembre 2019, relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Exécution de l'article 39bis, alinéa 3 et l'article 40, § 3, du Code de la TVA.

*Coordination officieuse, n° 1 - Dernièrement modifié **à partir du 01.01.2020** (AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116148)*

Cet arrêté royal remplace à partir du 01.01.2020 l'arrêté royal n° 52, du 29 décembre 1992, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE 1er

Moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux Livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées

Article 1er

(Le texte de l'AR n° 52, article 1, est applicable à partir du 01.01.2020 (AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116148))

Les exemptions de la taxe visées à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code, sont subordonnées à la preuve, par le fournisseur à l'égard de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que toutes les conditions pour l'application de ces exemptions sont effectivement remplies.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 52, article 2, est applicable à partir du 01.01.2020 (AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116148))

En vue d'apporter la preuve qu'une livraison de biens a eu lieu pour l'application des exemptions visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code, le fournisseur est à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de la livraison des biens. Ces documents comprennent entre autres, les contrats, les bons de commande, les factures et les documents de paiement.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 52, article 3, est applicable à partir du 01.01.2020 (AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116148))

§ 1er. En vue d'apporter la preuve que les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre pour l'application des exemptions visés à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code, le fournisseur est à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre. Ces documents comprennent entre autres les documents de transport, les factures des transporteurs, les documents d'assurance et les documents de paiement relatifs au transport.

§ 2. Les biens sont présumés, sauf preuve contraire par l'administration, être expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, lorsque le fournisseur est en possession des documents visés à l'article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3. Les biens qui font l'objet d'une livraison visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code, sont présumés, sauf preuve contraire par l'administration, être expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre lorsque le fournisseur est en possession des documents suivants dont le contenu n'est pas en contradiction avec celui des documents visés à l'article 2 :

- un document de destination relatif à ces biens;
- la facture relative au transport lorsque celui-ci est effectué pour le compte du fournisseur.

L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque le fournisseur savait ou devait savoir que les biens n'ont pas été expédiés ou transportés à partir de la Belgique dans un autre Etat membre.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 52, article 4, est applicable à partir du 01.01.2020 (AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116148))

§ 1er. Le document de destination visé à l'article 3, § 3, alinéa 1er, mentionne :

- 1° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code;
- 2° le nom ou la dénomination sociale de l'acquéreur, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à l'acquéreur par un autre Etat membre que la Belgique, sous lequel celui-ci a effectué une acquisition intracommunautaire;
- 3° la confirmation que le document de destination concerne l'arrivée des biens qui font l'objet de la livraison exemptée en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code;
- 4° le lieu d'arrivée des biens, à savoir l'adresse dans l'Etat membre d'arrivée, autre que la Belgique;
- 5° la dénomination usuelle et la quantité des biens et, en cas de moyens de transport, le numéro d'identification;
- 6° la date d'émission de la facture ainsi que le numéro séquentiel qui identifie la facture de façon unique ou, lorsque la facture n'est pas encore émise, une autre référence utilisée par les parties explicitement liée à la facture, à condition qu'aussi bien le fournisseur que l'acquéreur soit en possession d'un exemplaire du document qui contient cette référence;
- 7° la date de la réception des biens livrés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un document de destination globalisé peut être établi pour toutes les livraisons exemptées en vertu de l'article 39bis du Code qui ont été effectuées pour un même acquéreur pendant une période maximale de trois mois civils consécutifs. Dans ce cas, les données visées à l'alinéa 1er, 4° à 7°, sont mentionnées par livraison qui est exemptée par l'article 39bis du Code, et le document de destination mentionne également la période à laquelle il se rapporte.

§ 2. Le document de destination est établi par le fournisseur, par l'acquéreur ou par une personne qui a été dûment mandatée par l'un d'eux.

Le document de destination est daté, signé et remis au fournisseur au plus tard dans les trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte, par une des personnes suivantes :

- 1° l'acquéreur;
- 2° une personne mandatée par l'acquéreur qui, en raison de sa fonction au sein de l'entreprise de l'acquéreur, peut être présumée avoir connaissance des achats réalisés par celle-ci et qui appose sur le document de destination la mention "au nom de l'acquéreur" ainsi que son nom et sa fonction dans l'entreprise.

Dans le cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés vers un établissement de l'acquéreur, le document de destination est également daté et signé par une personne dont la fonction dans l'entreprise qui exploite cet établissement permet de déclarer que les biens y sont effectivement arrivés. Celle-ci appose sur le document de destination la mention "au nom de l'acquéreur" ainsi que son nom, sa fonction et le nom de l'entreprise qui exploite cet établissement.

§ 3. Le Ministre des Finances détermine les modalités d'application du présent article en ce qui concerne le format papier ou électronique du document, l'authentification de la signature, et l'intégrité du contenu.

CHAPITRE 2

Exemption des acquisitions intracommunautaires de biens

Et des opérations y assimilées

Article 5

(Le texte de l'AR n° 52, article 5, est applicable à partir du 01.01.2020 (AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116148))

Les dispositions de la section 2 du chapitre IV de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, s'appliquent également aux acquisitions intracommunautaires de biens exonérées conformément à l'article 40, § 1er, 1°, b, du Code.

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Article 6

(Le texte de l'AR n° 52, article 6, est applicable à partir du 01.01.2020 (AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116148))

L'arrêté royal n° 52, du 29 décembre 1992, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 52, article 7, est applicable à partir du 01.01.2020 (AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116148))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 52, article 8, est applicable à partir du 01.01.2020 (AR 11.12.2019, M.B. 23.12.2019, p. 116148))

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 53, du 23 décembre 1994, relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité

Exécution de l'article 58 du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Article 1

(Le texte de l'AR n° 53, article 1, est applicable à partir du 01.01.1995 (AR 23.12.1994))

Pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, on entend par:

- a) biens d'occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité, et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles;
- b) objets d'art, de collection et d'antiquité, les biens repris au tableau A, rubrique XXI, de l'annexe à l'arrêté royal numéro 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 53, article 2, est applicable à partir du 01.01.1995 (AR 23.12.1994))

§ 1er. La base d'imposition pour les livraisons de biens visées à l'article 58, § 4, 2°, du Code est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.

§ 2. Aux fins du § 1er, on entend par:

- "prix de vente" : tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes et les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, d'assurance et de transport demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur. Le prix de vente ne comprend pas les sommes qui sont déductibles à titre d'escompte, les rabais de prix consentis par l'assujetti-revendeur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible, les sommes avancées par l'assujetti-revendeur pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant ;
- "prix d'achat" : tout ce qui constitue la contrepartie définie au tiret ci-dessus, obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 53, article 3, est applicable à partir du 01.01.1995 (AR 23.12.1994))

Les assujettis-revendeurs déterminent, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour chaque période de déclaration.

L'assujetti-revendeur est tenu d'établir annuellement un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

La base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de taxe est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire totale réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe afférente à cette même marge bénéficiaire.

La marge bénéficiaire totale, pour chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, est égale à la différence entre :

- le montant total des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période; ce montant est égal au total des prix de vente;
- et le montant total des achats, effectués par l'assujetti-revendeur au cours de la période, de biens visés à l'article 58, § 4, 2°, du Code dont les livraisons par des personnes ou assujettis cités dans cette disposition satisfont aux conditions prévues par ladite disposition ainsi que, en cas d'exercice de l'option prévue à l'article 58, § 4, 4°, du Code, des biens achetés ou importés dans les situations visées par cette dernière disposition; ce montant est égal au total des prix d'achat.

La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année est égale à la différence entre:

- le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées au cours de l'année par l'assujetti-revendeur;
- et le montant total des prix d'achat des biens livrés au cours de la même année par l'assujetti-revendeur et qui sont soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, augmenté du montant des marges bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année.

Lorsque la marge bénéficiaire totale relative à la dernière période de déclaration de l'année est une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au report de cette marge à une année suivante.

Article 4

Abrogé à partir du 10.01.2026

Article 5

(Le texte de l'AR n° 53, article 5, est applicable à partir du 01.01.1995 (AR 23.12.1994))

En cas d'exercice de l'option prévue à l'article 58, § 4, 4°, du Code, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 2. Toutefois, pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément à l'article 34 du Code, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 53, article 6, est applicable à partir du 01.01.1995 (AR 23.12.1994))

La déclaration d'option visée à l'article 58, § 4, 4°, du Code, qui doit être exercée pour toutes les livraisons visées par cette disposition, est faite, par lettre recommandée à la poste, au contrôleur en chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant.

L'option faite conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de la remise de la lettre à la poste et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 53, article 7, est applicable à partir du 01.01.1995 (AR 23.12.1994))

Lorsqu'il applique à la fois le régime normal de la taxe et le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur doit suivre séparément dans sa comptabilité les opérations relevant du régime normal de la taxe et celles relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 53, article 8, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 46, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013, p. 26764))

Les factures ou tout autre document en tenant lieu que l'assujetti-revendeur émet pour les livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doivent être complétés de la mention suivante : "Régime particulier - Biens d'occasion" ou "Régime particulier - Objets d'art" ou "Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité".

Article 9

(Le texte de l'AR n° 53, article 9, est applicable à partir du 01.01.2004 (Art. 31, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004))

Par dérogation à l'article 15, § 4 de l'arrêté royal numéro 1 du 29 décembre 1992, une inscription distincte dans le journal des recettes, avec indication de la nature des biens vendus est nécessaire pour les recettes provenant de toute livraison soumise par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, pour laquelle il n'a pas d'obligation de délivrer une facture et pour laquelle il n'a pas délivré de facture.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 53, article 10, est applicable à partir du 01.01.1995 (AR 23.12.1994))

Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les autres règles et modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 53, article 11, est applicable à partir du 01.01.1995 (AR 23.12.1994))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Article 12

(Le texte de l'AR n° 53, article 12, est applicable à partir du 01.01.1995 (AR 23.12.1994))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 54, du 21 décembre 2023, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

(Exécution de l'article 39quater du Code de la TVA)

*Coordination officieuse n° 1 - Nouvel arrêté royal n° 54, inséré **à partir du 29.12.2023** (M.B. 29.12.2023, Ed. 2, p. 125034, Numac : 2023048636 – Errata, M.B. 01.03.2024, p. 28858, Numac: 2024001949)*

Cet arrêté royal remplace à partir du 29.12.2023 l'Arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 1er

(Le texte de l'AR n° 54 (2023), article 1er, est inséré (AR 21.12.2023, M.B. 29.12.2023, Ed. 2, p. 125034, Numac: 2023048636) à partir du 29.12.2023 (Art. 8, AR 29.12.1992))

L'exemption visée à l'article 39quater, § 1er, du Code est soumise aux modalités d'application de cette exemption visées aux articles 2 à 6.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 54 (2023), article 2, est inséré (AR 21.12.2023, M.B. 29.12.2023, Ed. 2, p. 125034, Numac: 2023048636) à partir du 29.12.2023 (Art. 8, AR 29.12.1992))

La taxe due sur les opérations visées à l'article 39quater, § 5, alinéa 3, du Code, devient exigible au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier au taux qui aurait été applicable à chacune de ces opérations si elles n'avaient pas été exemptées provisoirement.

Le redevable de la taxe en raison des opérations visées à l'article 39quater, § 5, alinéa 3, du Code, acquitte la taxe due de la manière suivante :

- 1° lorsque l'opération à régulariser est une importation de biens, il dépose à la douane, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle au cours de laquelle les biens sont sortis de l'entrepôt autre que douanier, une déclaration d'importation rectificative et acquitte la taxe due selon les modalités applicables en matière d'importation ou, s'il est titulaire d'une autorisation de report de paiement de la taxe due à l'importation prévue par l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, par l'inscription de la taxe due dans la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relative à la période durant laquelle la taxe est devenue exigible ;
- 2° lorsque l'opération à régulariser est une opération autre qu'une importation de biens, il inscrit la taxe due dans la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 54 (2023), article 3, est inséré (AR 21.12.2023, M.B. 29.12.2023, Ed. 2, p. 125034, Numac: 2023048636) à partir du 29.12.2023 (Art. 8, AR 29.12.1992))

§ 1er. La demande de l'autorisation visée à l'article 39quater, § 1er, alinéa 4, du Code est introduite par écrit par l'entreposeur à l'adresse indiquée par le ministre des Finances ou son délégué auprès de :

- 1° l'Administration générale des Douanes et Accises, lorsque les prestations de services ou le placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier concernent des biens importés en Belgique qui sont placés sous ce régime au moment de l'importation ;
- 2° l'Administration générale de la Fiscalité, lorsque les prestations de services ou le placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier concernent des biens autres que ceux visés au 1°.

§ 2. Lorsque la demande visée au paragraphe 1er est relative au placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, elle contient les mentions suivantes :

- 1° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du demandeur ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, sous lequel il représente des assujettis non-établis en Belgique qui réalisent des opérations dans le cadre du présent régime ;
- 2° la qualité du demandeur ;
- 3° la nature et la description, au moyen du code NC, des biens entreposés ;
- 4° la description précise de l'endroit où les biens seront entreposés ;
- 5° le cas échéant, l'identification de l'entrepôt douanier dans lequel les biens seront entreposés ainsi que l'identification du titulaire de l'autorisation de cet entrepôt douanier.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée pour une durée indéterminée, sauf si une clause du titre d'autorisation en dispose autrement.

§ 3. En cas de prestations de services effectuées sur des biens avant qu'ils ne soient placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, la demande d'autorisation visée au paragraphe 1er contient les mentions suivantes :

- 1° le numéro de l'autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, de l'entrepôt dans lequel les biens seront placés après que les prestations de services auront été effectuées ainsi que la description précise de l'endroit où ils seront entreposés ;
- 2° la description des prestations de services à effectuer ;
- 3° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la personne qui effectuera ces prestations de services ;
- 4° la durée des prestations de services et la date prévue de leur achèvement ;
- 5° le code NC des biens dans l'état où ils se trouveront après l'exécution des prestations de services.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est valable pour la durée des prestations de services effectuées.

La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er peut être combinée avec la demande d'autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne les biens réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 39quater, § 4, du Code, l'autorisation d'entrepôt fiscal délivrée par l'Administration générale des Douanes et Accises à l'entrepositaire agréé vaut autorisation d'entrepôt autre que douanier au sens des paragraphes 2 et 3.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 54 (2023), article 4, est inséré (AR 21.12.2023, M.B. 29.12.2023, Ed. 2, p. 125034, Numac: 2023048636) à partir du 29.12.2023 (Art. 8, AR 29.12.1992))

En cas de sortie des biens dans les circonstances visées à l'article 39quater, § 5, alinéa 3, du Code ou lorsque les biens sont exportés par le propriétaire en dehors de toute transaction commerciale, ce dernier établit un document particulier qui contient les mentions suivantes :

- 1° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échéant, le numéro fiscal national du propriétaire des biens ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente le propriétaire des biens conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;
- 2° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 ;
- 3° le numéro de l'autorisation de l'entrepôt duquel les biens sont sortis ;
- 4° si les biens sont transférés vers un autre entrepôt autre que douanier situé en Belgique et que le placement dans cet entrepôt est autorisé, le numéro de l'autorisation de l'entrepôt visée à l'article 3 dans lequel les biens seront déposés ;
- 5° une description de la nature, de la quantité et de la valeur des biens.

En cas de placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier à l'occasion d'un transfert interne de biens en Belgique, indépendamment de toute transaction commerciale, le propriétaire des biens établit un document particulier qui contient les mentions suivantes :

- 1° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échéant, le numéro fiscal du propriétaire des biens ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente le propriétaire des biens conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;
- 2° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 ;
- 3° le numéro de l'autorisation de l'entrepôt dans lequel les biens sont placés ;
- 4° une description de la nature, de la quantité et de la valeur des biens.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 54 (2023), article 5, est inséré (AR 21.12.2023, M.B. 29.12.2023, Ed. 2, p. 125034, Numac: 2023048636) à partir du 29.12.2023 (Art. 8, AR 29.12.1992))

§ 1er. Le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 remplit les obligations suivantes :

- 1° connaître les données d'identification de la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier et de celle qui sort ces biens dudit régime ;
- 2° établir un document de placement au moment où les biens sont déposés dans l'entrepôt, le délivrer à la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier et en conserver un double qu'il joint au double des documents visés au 6°, a) à e) ;

- 3° conserver, par lieu d'entreposage, un registre des documents de placement visés au 2° dans lequel sont inscrits, sans délai et par ordre chronologique, les documents de placement des biens et, le cas échéant, un registre centralisateur de ces registres de placement ;
- 4° établir un document de sortie au moment où les biens sont retirés de l'entrepôt, le délivrer à la personne qui fait sortir les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier et en conserver un double qu'il joint au double des documents visé au 6°, f) à h) ;
- 5° conserver, par lieu d'entreposage, un registre des documents de sortie visés sous le 4° dans lequel sont inscrits, sans délai et par ordre chronologique, les documents de sortie des biens et, le cas échéant, un registre centralisateur de ces registres de sortie ;
- 6° conserver un double :
 - a) du document d'importation lorsque le placement a lieu à l'occasion d'une importation en Belgique ;
 - b) de la facture reçue par l'acquéreur ou du document établi par celui-ci conformément à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le placement a lieu à l'occasion d'une livraison au départ d'un autre Etat membre ;
 - c) du document de transfert établi conformément aux dispositions légales applicables dans l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ou du document établi conformément à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le placement a lieu à l'occasion d'un transfert de biens au départ d'un autre Etat membre ;
 - d) de la facture du fournisseur lorsque le placement a lieu à l'occasion d'une livraison de biens en Belgique ;
 - e) du document particulier visé à l'article 4, alinéa 2, lorsque le placement, indépendamment de toute transaction commerciale, a lieu à l'occasion d'un transfert interne de biens en Belgique ;
 - f) de la facture du fournisseur lorsque les biens sont sortis de l'entrepôt à l'occasion d'une livraison de biens ;
 - g) du document visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les biens sont sortis de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale et font l'objet d'une livraison de biens exemptée conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code ;
 - h) du document particulier visé à l'article 4, alinéa 1er, lorsque les biens sont sortis de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale ;
- 7° établir et compléter sans délai et par ordre chronologique des fiches de stocks relatives aux placements et sorties des biens de l'entrepôt au moment du placement, de la sortie ou du traitement de ces biens et conserver ces fiches de stocks.

§ 2. Le document de placement visé au paragraphe 1er, 2°, porte les mentions suivantes :

- 1° la date du placement des biens ;
- 2° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation ;
- 3° le numéro de l'autorisation relative au placement des biens dans l'entrepôt visée à l'article 3 ;
- 4° le lieu de l'entrepôt autre que douanier ;

- 5° le numéro d'ordre sous lequel le document de placement est inscrit dans le registre des documents de placement visé au paragraphe 1er, 3° ;
- 6° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échéant, le numéro fiscal national de la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;
- 7° une description précise de la nature et de la quantité des biens dans l'état dans lequel ils se trouvent au moment du dépôt ;
- 8° le cas échéant, le numéro de l'autorisation visée à l'article 3, § 3, sous laquelle les prestations de services ont été effectuées aux biens avant leur placement dans l'entrepôt.

Le registre des documents de placement visé au paragraphe 1er, 3°, comprend les données suivantes :

- 1° un numéro d'ordre par opération entraînant le placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ;
- 2° la date du dépôt des biens ;
- 3° le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échéant, le numéro fiscal national de la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;
- 4° une référence au document ou à la facture visés au paragraphe 1er, 6°, a) à e), établis lors de l'opération précédant le placement des biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ;
- 5° le numéro d'ordre de la (des) fiche(s) de stock des biens concernés visée(s) au paragraphe 1er, 7°.

Le document de sortie visé au paragraphe 1er, 4°, porte les mentions suivantes :

- 1° la date de sortie des biens ;
- 2° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation ;
- 3° le numéro de l'autorisation visée à l'article 3 ;
- 4° le lieu de l'entrepôt autre que douanier ;
- 5° le numéro d'ordre sous lequel le document de sortie est inscrit dans le registre des documents de sortie visé au paragraphe 1er, 5° ;
- 6° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échéant, le numéro fiscal national de la personne qui sort les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;
- 7° une description précise de la nature et de la quantité des biens ;
- 8° si les biens sont transportés à destination d'un autre entrepôt autre que douanier situé en Belgique où le placement de ces biens est autorisé sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, les données visées aux 2° à 4° relatives à cet entrepôt ;
- 9° si la sortie concerne des produits soumis à accise et qu'un document d'accompagnement en matière d'accise a été établi à l'occasion de la sortie, une référence à ce document d'accompagnement en matière d'accise.

Le registre des documents de sortie visé au paragraphe 1er, 5°, comprend les données suivantes :

- 1° un numéro d'ordre par sortie ;
- 2° la date de sortie des biens ;
- 3° le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou, le cas échéant, le numéro fiscal national de la personne qui sort les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier ou, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. attribué à la personne préalablement agréée qui représente cette personne conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code ;
- 4° une référence au document ou à la facture visés au paragraphe 1er, 6°, f) à h), établis lors de l'opération qui suit la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier ;
- 5° le numéro d'ordre de la (des) fiche(s) de stock des biens concernés visée(s) au paragraphe 1er, 7°.

Les fiches de stocks visés au paragraphe 1er, 7°, comprennent au minimum les données suivantes :

- 1° un numéro d'ordre ;
- 2° le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation ;
- 3° le numéro de l'autorisation visée à l'article 3 ;
- 4° le code NC des biens ;
- 5° en cas de placement des biens, les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 7° et 8° ;
- 6° en cas de sortie des biens, les données visées à l'alinéa 3, 1°, 7° et 8° ;
- 7° la description des prestations de services effectuées aux biens en entrepôt ;
- 8° le solde des biens en dépôt.

§ 3. Lorsque le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier découle d'une livraison à l'intérieur du pays, la facture émise par le fournisseur mentionne, outre les mentions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le nom, l'adresse, le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation et le numéro de l'autorisation de l'entrepôt autre que douanier visée à l'article 3 dans lequel les biens seront déposés et reprend, en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention : "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code - T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code".

Lors d'une livraison de biens se trouvant sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime, la facture émise par le fournisseur mentionne, outre les mentions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le nom, l'adresse, le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation et le numéro de l'autorisation de l'entrepôt autre que douanier visée à l'article 3 dans lequel les biens seront déposés et reprend, en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention : "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code - T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code".

Lors de prestations de services exemptées de la taxe sur base de l'article 39quater, § 1er, 3°, du Code, la facture émise par le prestataire de services mentionne, outre les mentions prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le nom, l'adresse, le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code du titulaire de l'autorisation et le numéro de l'autorisation de l'entrepôt autre que douanier visée à l'article 3 dans lequel les biens seront déposés et reprend, en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention : "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code - T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code".

Article 6

(Le texte de l'AR n° 54 (2023), article 6, est inséré (AR 21.12.2023, M.B. 29.12.2023, Ed. 2, p. 125034, Numac: 2023048636) à partir du 29.12.2023 (Art. 8, AR 29.12.1992))

Si l'autorisation qui a été délivrée en vertu de l'article 3 a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou si les conditions auxquelles l'exemption est subordonnée ne sont pas respectées, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a délivré cette autorisation peut retirer l'autorisation.

Cette autorisation peut également être retirée en cas d'abus ou de tentative d'abus constaté par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou en cas d'entrave aux missions de contrôle des agents de cette administration.

L'entreposeur à qui l'autorisation délivrée à l'article 3 a été retirée conformément à l'alinéa 1er ou 2 peut introduire une nouvelle demande d'autorisation, selon les modalités visées à l'article 3. L'autorisation retirée conformément à l'alinéa 1er peut être à nouveau accordée par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au terme de l'examen de cette nouvelle demande d'autorisation.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 54 (2023), article 7, est inséré (AR 21.12.2023, M.B. 29.12.2023, Ed. 2, p. 125034, Numac: 2023048636) à partir du 29.12.2023 (Art. 8, AR 29.12.1992))

L'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 54 (2023), article 8, est inséré (AR 21.12.2023, M.B. 29.12.2023, Ed. 2, p. 125034, Numac: 2023048636) à partir du 29.12.2023 (Art. 8, AR 29.12.1992))

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 54 (2023), article 9, est inséré (AR 21.12.2023, M.B. 29.12.2023, Ed. 2, p. 125034, Numac: 2023048636) à partir du 29.12.2023 (Art. 8, AR 29.12.1992))

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité TVA

Exécution de l'article 4, § 2, du Code de la TVA.

Coordination officielle, n° 1

Article 1

(Le texte de l'AR n° 55, article 1, est applicable à partir du 01.01.2007 (Art. 1, AR 09.03.2007, M.B. 15.03.2007))

§ 1er. Dans la mesure où ils sont établis en Belgique, peuvent être considérés comme un seul assujetti, conformément à l'article 4, § 2, du Code, les assujettis au sens de l'article 4, § 1er, du Code qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° ils sont étroitement liés sur le plan financier. Cette condition est en tous cas remplie lorsqu'il existe entre eux, en droit ou en fait, directement ou indirectement, un lien de contrôle.

Dans le chef d'autres personnes que les personnes morales au capital représenté par des actions ou parts, ce lien financier existe en tous cas lorsque la majorité des actifs qu'elles ont investis pour les besoins de leur activité économique appartient directement ou indirectement à la même personne.

2° ils sont étroitement liés sur le plan de l'organisation. Cette condition est en tous cas remplie lorsque :

- ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ou
- ils organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation ou
- ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne.

3° ils sont étroitement liés sur le plan économique. Cette condition est en tous cas remplie lorsque :

- l'activité principale de chacun d'entre eux est de même nature ou
- leurs activités se complètent ou s'influencent ou s'inscrivent dans la recherche d'un objectif économique commun ou
- l'activité d'un assujetti est exercée en totalité ou en partie au profit des autres.

§ 2. Si un membre de l'unité TVA détient une participation directe de plus de 50 p.c. dans un autre assujetti, les conditions visées au § 1er sont présumées remplies dans le chef de ce dernier, sauf s'ils peuvent démontrer qu'en raison de l'absence de liens organisationnel ou économique ou en raison de toutes autres circonstances ils ne sont pas ou ne peuvent pas être liés entre eux.

§ 3. L'ensemble des assujettis qui sont considérés comme un assujetti visé au § 1er, est, pour l'application du présent arrêté royal, qualifié d'unité TVA.

Un assujetti qui fait partie d'une unité TVA, est, pour l'application du présent arrêté royal, qualifié de membre d'une unité TVA

Les membres de l'unité TVA désignent l'un d'entre eux pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité TVA mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution. Ce membre est, pour l'application du présent arrêté royal, qualifié de représentant de l'unité TVA.

§ 4. Un assujetti ne peut être membre que d'une seule unité TVA

Si un membre d'une unité TVA acquiert une participation directe de plus de 50 p.c. dans un assujetti qui est membre d'une autre unité, ce dernier assujetti perd sa qualité de membre de l'unité TVA à laquelle il appartenait, et devient membre de l'unité TVA dont dépend l'assujetti qui le détient à plus de 50 p.c., sauf s'ils peuvent démontrer, conformément au § 2, qu'en raison de l'absence de liens organisationnel ou économique ou en raison de toutes autres circonstances ils ne sont pas ou ne peuvent pas être liés entre eux.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 55, article 2, est applicable à partir du 01.01.2007 (Art. 2, AR 09.03.2007, M.B. 15.03.2007))

§ 1er. Un assujetti, autre que celui visé à l'article 1er, § 2, devient membre d'une unité TVA s'il exerce l'option pour faire partie de l'unité TVA, au moyen d'une procuration donnée au représentant de l'unité TVA. Cette option couvre au moins la période qui court jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le moment visé au § 4.

Un assujetti visé à l'article 1er, § 2, doit devenir membre de l'unité TVA pour la même période.

§ 2. Le représentant de l'unité TVA est tenu, en vertu d'une procuration, de déposer, au nom et pour compte de tous les membres de l'unité TVA, une demande motivée auprès de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève

Cette demande n'est considérée comme valablement introduite que si elle comporte tous les éléments et est accompagnée de tous les documents qui doivent établir que les conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, sont remplies

La demande vaut comme déclaration de commencement d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code. Le représentant de l'unité TVA peut cependant, dans la même demande, proposer en même temps l'exclusion de l'unité TVA d'un ou plusieurs assujettis visés à l'article 1er, § 2.

§ 3. Lorsque le chef de l'office de contrôle visé au § 2 constate que l'unité TVA ne remplit pas ou pas entièrement, les conditions visées à l'article 1er, § 1er ou en cas de rejet de la demande d'exclusion prévue au § 2, alinéa 2, il le communique au représentant de l'unité TVA dans le mois qui suit le dépôt valable de la demande visée au § 2 au moyen d'une décision écrite et motivée.

§ 4. Sauf en cas de décision négative, l'unité TVA est considérée comme un seul assujetti à compter du 1er jour du mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 55, article 3, est applicable à partir du 01.01.2007 (Art. 3, AR 09.03.2007, M.B. 15.03.2007))

§ 1er. La cessation de l'unité TVA, soit parce que les conditions visées à l'article 1er, § 1er, ne sont plus remplies, soit à la demande de l'unité TVA, est portée à la connaissance de l'office de contrôle visé à l'article 2, § 2, au moyen d'une demande en cessation d'activité de l'unité TVA. Cette demande vaut déclaration de cessation d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code

Cette demande est introduite par le représentant de l'unité TVA, agissant en vertu d'une procuration, au nom et pour compte de tous les membres de l'unité TVA.

§ 2. Cette cessation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.

§ 3. Les membres de l'unité TVA informent l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent de la cessation de l'unité TVA. Dans le chef des membres de l'unité TVA, cette information vaut comme déclaration de commencement d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 55, article 4, est applicable à partir du 01.01.2007 (Art. 4, AR 09.03.2007, M.B. 15.03.2007))

§ 1er. En cas d'entrée dans l'unité TVA, postérieurement au commencement d'activité, d'un assujetti autre que celui visé à l'article 1er, § 2, le représentant de l'unité TVA est tenu d'introduire auprès de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en vertu d'une procuration, une demande motivée au nom et pour compte du membre entrant valant option de faire partie de l'unité TVA.

La demande n'est considérée comme valablement introduite que si elle comporte tous les éléments et est accompagnée de tous les documents qui doivent établir que les conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, sont remplies.

La demande vaut déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code. Cette option couvre au moins la période qui court jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le moment visé au § 3.

§ 2. Dans le cas où un assujetti visé à l'article 1er, § 2, est tenu de faire partie de l'unité TVA, postérieurement au commencement d'activité, le représentant de l'unité TVA est tenu d'en informer l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. Cette information vaut déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.

Le représentant de l'unité TVA peut cependant, sur la base d'une demande motivée, proposer en même temps l'exclusion, de l'unité TVA, de l'assujetti visé à l'article 1er, § 2

§ 3. Lorsque le chef de l'office de contrôle visé aux § 1er et § 2, alinéa 1er, constate que le nouveau membre ne remplit pas les conditions visées à l'article 1er, § 1er ou en cas de rejet de la demande d'exclusion visée au § 2, alinéa 2, il le communique au représentant de l'unité TVA dans le mois qui suit le dépôt valable de la demande visée au § 1er ou au § 2, alinéa 2, au moyen d'une décision écrite et motivée

Lorsque le chef de l'office de contrôle visé aux § 1er et § 2, alinéa 1er, constate qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 1er ou qu'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la demande d'exclusion visée au § 2, alinéa 2, le nouveau membre entre dans l'unité TVA à compter du 1er jour du mois qui suit l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

§ 4. L'assujetti qui entre dans l'unité TVA en informe l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois au cours duquel il est censé entrer dans l'unité TVA conformément au § 3, alinéa 2.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 55, article 5, est applicable à partir du 01.01.2007 (Art. 5, AR 09.03.2007, M.B. 15.03.2007))

§ 1er. Après l'expiration de la période visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, ou à l'article 4, § 1er, le représentant de l'unité TVA est tenu de porter la sortie d'un membre à la connaissance de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en vertu d'une procuration. Cette information vaut comme déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code

Cette sortie prend effet à partir du premier jour du mois qui suit cette information.

§ 2. Un membre de l'unité TVA doit sortir de cette unité si les conditions visées à l'article 1er, § 1er, ne sont plus remplies

Le représentant de l'unité TVA est tenu d'informer de cette sortie l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en vertu d'une procuration. Cette information vaut déclaration de modification d'activité de l'unité TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.

Cette sortie prend effet à partir du premier jour du mois qui suit cette information.

§ 3. Le membre qui sort de l'unité TVA en informe l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois au cours duquel il sort de l'unité TVA conformément aux §§ 1er ou 2.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 55, article 6, est applicable à partir du 01.01.2007 (Art. 6, AR 09.03.2007, M.B. 15.03.2007))

§ 1er. Il y a sortie d'office d'un membre de l'unité TVA en cas de procédure d'insolvabilité.

§ 2. La sortie précitée prend effet à partir de la date du début de la procédure d'insolvabilité. Dans les 15 jours, cette sortie est portée à la connaissance de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'unité TVA, par lettre recommandée, par le représentant de l'unité TVA. A l'égard de l'unité TVA, cette information vaut déclaration de modification d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.

§ 3. En cas de sortie du représentant de l'unité TVA, son remplacement doit être prévu à partir de la date de cette sortie. Un remplacement doit aussi être prévu en cas de cessation de la charge confiée au représentant de l'unité TVA. Dans les 15 jours suivant la sortie ou la cessation, le nouveau représentant de l'unité TVA doit, par lettre recommandée, porter ce remplacement à la connaissance de l'office de contrôle compétent pour la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'unité TVA suite au remplacement du représentant de l'unité TVA. A l'égard de l'unité TVA, cette information vaut déclaration de modification d'activité visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 55, article 7, est applicable à partir du 01.01.2007 (Art. 7, AR 09.03.2007, M.B. 15.03.2007))

§ 1er. A compter du moment visé à l'article 2, § 4, l'unité TVA se substitue aux membres pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ces derniers par ou en application du Code et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. A compter du moment de la cessation de l'unité TVA, les membres se substituent à l'unité TVA, pour leurs droits et obligations mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution.

§ 3. En cas d'entrée d'un assujetti dans l'unité TVA, cette dernière se substitue au membre entrant pour ses droits et obligations mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution.

§ 4. En cas de sortie d'un membre de l'unité TVA, cette unité cesse de se substituer à ce membre, pour ses droits et obligations mentionnés dans le Code et ses arrêtés d'exécution.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 55, article 8, est applicable à partir du 01.01.2007 (Art. 8, AR 09.03.2007, M.B. 15.03.2007))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 55, article 9, est applicable à partir du 01.01.2007 (Art. 9, AR 09.03.2007, M.B. 15.03.2007))

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté

(Exécution de l'article 76, § 2 du Code de la TVA)

*Coordination officieuse n° 2 – Dernièrement modifié à partir du **01.01.2025** (AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655)*

Cet arrêté royal remplace à partir du 01.07.2022 l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement

Table des matières

- CHAPITRE 1. Dispositions générales (art. 1 - art. 2)
- CHAPITRE 2. Remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement
- Section 1. La Belgique est l'Etat membre de remboursement (art. 3 - art. 21)
- Section 2. La Belgique est l'Etat membre d'établissement (art. 22 - art. 27)
- CHAPITRE 3. Remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis non établis dans la Communauté (art. 28 - art. 45)
- CHAPITRE 4. Dispositions finales (art. 46 - art. 48)

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Article 1er

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 1, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Le présent arrêté royal transpose la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre et la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 2, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- 1° "assujetti établi dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement" : tout assujetti au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas établi dans l'Etat membre de remboursement, mais sur le territoire d'un autre Etat membre ;
- 2° "assujetti non établi dans la Communauté" : tout assujetti au sens de l'article 4, § 1er, du Code, qui n'a sur le territoire de la Communauté, ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel des opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle ;
- 3° "Etat membre de remboursement" : l'Etat membre dans lequel a été exigée de l'assujetti établi dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement ou de l'assujetti non établi dans la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet Etat membre, ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre ;
- 4° "période de remboursement" : la période couverte par la demande de remboursement ;
- 5° "demande de remboursement" : la demande que l'assujetti visé sous 1° ou 2° a introduite pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans l'Etat membre de remboursement, ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre ;
- 6° "requérant" : l'assujetti visé sous 1° ou 2° qui introduit la demande de remboursement.

CHAPITRE 2

Remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement

Section 1re

La Belgique est l'Etat membre de remboursement

Article 3

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 3, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Le régime de remboursement visé à la présente section est applicable à tout assujetti visé à l'article 2, 1°, qui remplit les conditions suivantes :

- 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle ;
- 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations suivantes :
 - a) les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code ;
 - b) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code ;
 - c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 4, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

§ 1er. L'assujetti visé à l'article 3 peut obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en Belgique, ou ayant grevé l'importation de biens en Belgique, dans la mesure où cet assujetti effectue dans l'Etat membre où il est établi des opérations ouvrant droit à déduction et que ces biens et services sont utilisés pour effectuer :

- 1° des opérations visées à l'article 45, § 1er, 2° et 3°, du Code ;
- 2° des opérations dont le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code.

§ 2. Le droit au remboursement de la taxe payée en amont est déterminé conformément aux articles 45, 48 et 49 du Code.

Sont exclus du droit au remboursement :

- 1° les montants de la taxe qui représentent une somme supérieure à celle qui est légalement due ;
- 2° les montants de la taxe facturés pour des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe, ou qui peuvent l'être, en vertu des articles 39, § 1er, 2°, ou 39bis du Code.

§ 3. Lorsque l'assujetti visé à l'article 3 effectue dans l'Etat membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans cet Etat membre, le remboursement de la taxe payée en amont conformément aux paragraphes 1er et 2 n'est admis que pour la partie de la taxe qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE tel qu'il est appliqué par l'Etat membre d'établissement.

Article 5

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 5, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Pour bénéficier d'un remboursement de la taxe en Belgique, l'assujetti visé à l'article 3 adresse une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi via le portail électronique qui est mis à sa disposition par ce même Etat membre.

Article 6

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 6, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

§ 1er. La demande de remboursement comporte les renseignements suivants :

- 1° le nom et l'adresse complète du requérant ;
- 2° une adresse de contact par voie électronique ;
- 3° une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis ;
- 4° la période de remboursement couverte par la demande ;
- 5° une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations visées à l'article 3, 2° ;
- 6° le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal du requérant ;
- 7° ses données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC.

Outre les renseignements indiqués à l'alinéa 1er, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement inclut les renseignements suivants :

- 1° le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
- 2° sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE du fournisseur ou du prestataire, visé à l'article 50 du Code ;
- 3° la date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;
- 4° la base d'imposition et le montant de la taxe, libellés en euros ;
- 5° le montant déductible de la taxe calculé conformément à l'article 4, §§ 1er et 2, et libellé en euros ;
- 6° le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément à l'article 4, § 3, exprimée sous forme de pourcentage ;
- 7° la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes suivants :
 1. = carburant ;
 2. = location de moyens de transport ;
 3. = dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2 ;
 4. = péages routiers et taxes de circulation ;
 5. = dépenses de voyage tels que frais de taxi, frais de transport public ;
 6. = hébergement ;
 7. = denrées alimentaires, boissons et services de restauration ;
 8. = droits d'entrée aux foires et expositions ;

9. = dépenses de luxe, de divertissement et de représentation ;

10. = autres.

Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis est indiquée.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant un délai qui correspond à celui visé aux articles 81 à 83 du Code.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 7, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut demander au requérant de fournir par voie électronique des informations complémentaires sous forme de codes, pour chaque code visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 7°, dans la mesure où de telles informations s'avèrent nécessaires en raison d'une restriction du droit à déduction prévue par le Code.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 8, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Sans préjudice des demandes de renseignements visées à l'article 16, le requérant joint par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation, lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1.000 euros. Toutefois, lorsque la facture a trait à du carburant, ce seuil est de 250 euros.

Article 9

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 9, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Le requérant fournit la description de ses activités professionnelles au moyen de codes NACE numériques harmonisés.

Article 10

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 10, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Si la proportion déductible visée à l'article 4, § 3, est corrigée conformément à l'article 175 de la directive 2006/112/CE après l'introduction de la demande de remboursement, le requérant rectifie le montant demandé ou déjà remboursé.

La correction s'effectue, moyennant une demande de remboursement, durant l'année civile qui suit la période de remboursement en question ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail électronique mis à disposition par l'Etat membre dans lequel il est établi.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 11, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

§ 1er. La demande de remboursement concerne une période de remboursement qui n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut porter sur une période de moins de trois mois civils lorsque cette période constitue le solde d'une année civile.

§ 2. Si la demande de remboursement a trait à une période d'une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois civils, le montant de la taxe auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 euros.

Si la demande de remboursement a trait à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la taxe ne peut être inférieur à la somme de 50 euros.

Article 12

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 12, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 6, 7 et 9.

Article 13

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 13, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

La demande de remboursement concerne :

- 1° la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles une facture a été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de l'émission de la facture, ou pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement, à condition que pour ces opérations une facture ait été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, avant que la taxe ne soit devenue exigible ;
- 2° la taxe grevant les importations de biens effectuées au cours de la période de remboursement.

La demande de remboursement peut concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande de remboursement pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de l'année civile de la période de remboursement.

Article 14

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 14, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

L'administration notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle elle a reçu la demande de remboursement.

Article 15

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 15, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Dans un délai de quatre mois à partir de la date visée à l'article 14, l'administration :

- 1° notifie par voie électronique au requérant sa décision d'accepter la demande de remboursement ;
- 2° notifie par envoi recommandé au requérant sa décision de rejeter en totalité ou en partie la demande de remboursement.

Article 16

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 16, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

§ 1er. Lorsque l'administration estime ne pas être en possession de tous les renseignements qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, elle peut demander, par voie électronique, des renseignements complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, dans la période de quatre mois visée à l'article 15. Lorsque ces renseignements complémentaires sont demandés auprès d'une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes d'un Etat membre, la demande est transmise par voie électronique uniquement si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

Si nécessaire, l'administration peut demander des renseignements complémentaires.

Les renseignements demandés peuvent aussi comprendre, si l'administration a des raisons de douter de l'existence d'une créance particulière, l'original ou une copie de la facture ou du document d'importation concernés. Les seuils visés à l'article 8 ne s'appliquent pas à ces demandes d'informations.

§ 2. Les renseignements exigés conformément au paragraphe 1er sont fournis à l'administration dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande de renseignements par le destinataire.

Article 17

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 17, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Par dérogation au délai déterminé à l'article 15, lorsque l'administration demande des renseignements complémentaires, elle notifie au requérant de la manière prévue à l'article 15, 1° ou 2°, sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des renseignements demandés ou, si elle n'a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai visé à l'article 16, § 2. Toutefois, le délai dont l'administration dispose pour décider d'accorder un remboursement total ou partiel est toujours de six mois minimum à partir de la date de réception de la demande visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er.

Lorsque l'administration demande d'autres renseignements complémentaires conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, elle notifie au requérant sa décision dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement de la manière prévue à l'article 15, 1° ou 2°.

Article 18

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 18, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé à l'article 15 ou, si des renseignements complémentaires ou d'autres renseignements complémentaires ont été demandés, à partir de l'expiration des délais visés à l'article 17.

Le remboursement est effectué en utilisant les données bancaires visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, fournies par le requérant. Le cas échéant, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits du montant à payer au requérant.

Article 19

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 19, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés par l'administration au requérant par envoi recommandé, en même temps que la décision de rejet.

L'absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus à la présente section vaut acceptation sous réserve de l'application de l'article 20.

Article 20

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 20, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre manière incorrecte, l'administration procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, des amendes fiscales et des intérêts de retard éventuels, selon la procédure prévue par le Code sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance mutuelle pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu'une amende fiscale ou des intérêts de retard ont été imposés mais n'ont pas été payés, l'administration peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.

Article 21

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 21, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

L'administration prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission d'une déclaration spéciale, au moyen d'un paiement ou d'un recouvrement séparé, toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément à l'article 10.

Section 2

La Belgique est l'Etat membre d'établissement

Article 22

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 22, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

L'assujetti établi en Belgique, qui est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50 du Code, à l'exclusion de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code peuvent obtenir le remboursement de la T.V.A. ayant grevé les biens qui leur ont été livrés ou les services qui leur ont été fournis dans l'Etat membre de remboursement ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre, conformément aux dispositions prévues par la directive 2008/9/CE.

Article 23

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 23, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Pour bénéficier du remboursement de la T.V.A. dans un autre Etat membre, le requérant établi en Belgique, adresse à l'Etat membre de remboursement une demande de remboursement électronique qu'il introduit via le portail électronique qui est mis à sa disposition en Belgique par l'administration.

Article 24

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 24, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695. Erratum M.B. 07.06.2022, p. 47862, Numac: 2022032296))

§ 1er. La demande de remboursement comporte les renseignements suivants :

- 1° le nom et l'adresse complète du requérant ;
- 2° une adresse de contact par voie électronique ;
- 3° une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis ;
- 4° la période de remboursement couverte par la demande ;
- 5° une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu dans l'Etat membre de remboursement, à l'exception des opérations suivantes :

- a) les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 ou 160 de la directive 2006/112/CE ;
 - b) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la T.V.A. conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199 de la directive 2006/112/CE ;
 - c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE ;
- 6° le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ;
- 7° ses données bancaires, y compris le numéro IBAN et le code BIC.

Outre les renseignements indiqués à l'alinéa 1er, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement inclut les renseignements suivants :

- 1° le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
- 2° sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à T.V.A. du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal, tel qu'attribué par l'Etat membre de remboursement conformément aux dispositions des articles 239 et 240 de la directive 2006/112/CE ;
- 3° sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement, conformément aux dispositions de l'article 215 de la directive 2006/112/CE ;
- 4° la date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;
- 5° la base d'imposition et le montant de T.V.A., libellés dans la devise de l'Etat membre de remboursement ;
- 6° le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions relatives au droit à déduction, telles qu'elles sont prévues dans l'Etat membre de remboursement et libellé dans la devise de cet Etat membre. Lorsque l'assujetti effectue en Belgique à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, ce montant n'est admis que pour la partie de la T.V.A. qui est déductible conformément à l'article 46 du Code ;
- 7° le cas échéant, le prorata de déduction calculé conformément aux dispositions de l'article 46 du Code et exprimé sous forme de pourcentage ;
- 8° la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes prévus à l'article 9 de la directive 2008/9/CE, tel que transposé dans l'Etat membre de remboursement.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant un délai qui correspond à celui visé aux articles 81 à 83 du Code.

Article 25

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 25, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Il peut être demandé au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes NACE numériques harmonisés.

Article 26

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 26, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 24 et 25.

L'administration accuse, par voie électronique, réception de la demande du requérant dans les meilleurs délais.

Article 27

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 27, alinéa 1er, 3°, est modifié (Art. 10, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655) à partir du 01.01.2025 (Art. 16, AR 15.12.2024))

L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en Belgique :

- 1° n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- 2° n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées sans droit à déduction en vertu du Code ;
- 3° bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code ;
- 4° bénéficie du régime forfaitaire des exploitants agricoles prévu à l'article 57 du Code.

L'administration notifie au requérant, par voie électronique, la décision qu'elle a prise en vertu de l'alinéa 1er.

CHAPITRE 3

Remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis non établis dans la Communauté

Article 28

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 28, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Le régime de remboursement visé au présent chapitre est applicable à tout assujetti visé à l'article 2, 2°, qui remplit les conditions suivantes :

- 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu dans la Communauté ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle ;
- 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations suivantes :

- a) les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code ;
- b) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code ;
- c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 2 à 4, de la directive 2006/112/CE.

Article 29

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 29, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

§ 1er. L'assujetti visé à l'article 28 peut obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les biens meubles qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en Belgique, ou ayant grevé l'importation de biens en Belgique, dans la mesure où cet assujetti effectue dans le pays où il est établi des opérations ouvrant droit à déduction et que ces biens et services sont utilisés pour effectuer :

- 1° des opérations visées à l'article 45, § 1er, 2° et 3°, du Code ;
- 2° des opérations dont le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code.

§ 2. Le droit au remboursement de la taxe payée en amont est déterminé conformément aux articles 45, 48 et 49 du Code.

Sont exclus du droit au remboursement :

- 1° les montants de la taxe qui représentent une somme supérieure à celle qui est légalement due ;
- 2° les montants de la taxe facturés pour des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe, ou qui peuvent l'être, en vertu des articles 39, § 1er, 2°, ou 39bis du Code.

§ 3. Lorsque l'assujetti visé à l'article 28 effectue dans le pays où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans ce pays, le remboursement de la taxe payée en amont conformément aux paragraphes 1er et 2 n'est admis que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l'article 46, § 1er, du Code.

Article 30

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 30, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Pour bénéficier d'un remboursement de la taxe en Belgique, l'assujetti visé à l'article 28 adresse une demande de remboursement électronique, qu'il introduit via le portail électronique mis en place par l'administration en Belgique.

Article 31

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 31, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

§ 1er. La demande de remboursement comporte les renseignements suivants :

- 1° le nom et l'adresse complète du requérant ;
- 2° une adresse de contact par voie électronique ;
- 3° une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis ;
- 4° la période de remboursement couverte par la demande ;
- 5° une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations visées à l'article 28, 2° ;
- 6° le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal du requérant dans le pays où il a le siège de son activité économique ou à défaut d'un tel siège, son domicile ou sa résidence habituelle ;
- 7° le montant total de la taxe sur lequel porte la demande ;
- 8° ses données bancaires, y compris les données d'identification de l'institution bancaire ;
- 9° une déclaration du requérant par laquelle il s'engage à rembourser tous les montants indûment perçus.

Outre les renseignements indiqués à l'alinéa 1er, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement inclut les renseignements suivants :

- 1° un numéro d'ordre ;
- 2° sauf en cas d'importation, le nom et l'adresse complète et le numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE du fournisseur ou du prestataire, visé à l'article 50 du Code ;
- 3° la date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;
- 4° la base d'imposition et le montant de la taxe, libellés en euros ;
- 5° le montant déductible de la taxe calculé conformément à l'article 29, §§ 1er et 2, et libellé en euros ;
- 6° le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément à l'article 29, § 3, exprimée sous forme de pourcentage ;
- 7° la nature des biens et des services acquis.

§ 2. Si, au cours de la période de remboursement, l'assujetti a effectué en Belgique des opérations visées à l'article 28, 2°, a) et b), la demande de remboursement est accompagnée, outre les informations visées au paragraphe 1er, des documents suivants :

- 1° les copies des factures émises ;
- 2° les documents justifiant l'application d'une exemption de la taxe.

§ 3. Les données visées aux paragraphes 1er et 2 sont conservées pendant un délai qui correspond à celui visé aux articles 81 à 83 du Code.

Article 32

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 32, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Le requérant joint à sa demande de remboursement par voie électronique, une preuve démontrant qu'il est un assujetti conformément à l'article 4, § 1er, du Code.

Article 33

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 33, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Sans préjudice des demandes de renseignements visées à l'article 41, le requérant joint par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation, lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1.000 euros. Toutefois, lorsque la facture a trait à du carburant, ce seuil est de 250 euros.

Article 34

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 34, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Si la proportion déductible visée à l'article 29, § 3, est corrigée conformément à l'article 46, § 1er, du Code après l'introduction de la demande de remboursement, le requérant rectifie le montant demandé ou déjà remboursé.

La correction s'effectue, moyennant une demande de remboursement, durant l'année civile qui suit la période de remboursement en question ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail électronique mis en place par l'administration en Belgique.

Article 35

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 35, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

§ 1er. La demande de remboursement concerne une période de remboursement qui n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut porter sur une période de moins de trois mois civils lorsque cette période constitue le solde d'une année civile.

§ 2. Si la demande de remboursement a trait à une période d'une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois civils, le montant de la taxe auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 euros.

Si la demande de remboursement a trait à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la taxe ne peut être inférieur à la somme de 50 euros.

Article 36

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 36, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 31 et 32.

Article 37

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 37, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

La demande de remboursement concerne :

- 1° la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles une facture a été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de l'émission de la facture, ou pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement, à condition que pour ces opérations une facture ait été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, avant que la taxe ne soit devenue exigible ;
- 2° la taxe grevant les importations de biens effectuées au cours de la période de remboursement.

La demande de remboursement peut concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande de remboursement pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de l'année civile de la période de remboursement.

Article 38

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 38, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

L'administration notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle elle a reçu la demande de remboursement.

Article 39

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 39, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Dans un délai de quatre mois à partir de la date visée à l'article 38, l'administration :

- 1° notifie par voie électronique au requérant sa décision d'accepter la demande de remboursement ;
- 2° notifie par envoi recommandé au requérant sa décision de rejeter en totalité ou en partie la demande de remboursement.

Article 40

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 40, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

§ 1er. Lorsque l'administration estime ne pas être en possession de tous les renseignements qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, elle peut demander, par voie électronique, des renseignements complémentaires auprès du requérant, dans la période de quatre mois visée à l'article 39. Lorsque ces renseignements complémentaires sont demandés auprès d'une

personne autre que le requérant, la demande est transmise par voie électronique uniquement si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

Si nécessaire, l'administration peut demander des renseignements complémentaires.

Les renseignements demandés peuvent aussi comprendre, si l'administration a des raisons de douter de l'existence d'une créance particulière, l'original ou une copie de la facture ou du document d'importation concernés. Les seuils visés à l'article 33 ne s'appliquent pas à ces demandes d'informations.

§ 2. Les renseignements exigés conformément au paragraphe 1er sont fournis à l'administration dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande de renseignements par le destinataire.

Article 41

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 41, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Par dérogation au délai déterminé à l'article 39, lorsque l'administration demande des renseignements complémentaires, elle notifie au requérant de la manière prévue à l'article 39, 1° ou 2°, sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des renseignements demandés ou, si elle n'a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai visé à l'article 40, § 2. Toutefois, le délai dont l'administration dispose pour décider d'accorder un remboursement total ou partiel est toujours de six mois minimum à partir de la date de réception de la demande visée à l'article 31, § 1er.

Lorsque l'administration demande d'autres renseignements complémentaires conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, elle notifie au requérant sa décision dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement de la manière prévue à l'article 39, 1° ou 2°.

Article 42

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 42, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé à l'article 39 ou, si des renseignements complémentaires ou d'autres renseignements complémentaires ont été demandés, à partir de l'expiration des délais visés à l'article 41.

Le remboursement est effectué en utilisant les données bancaires visées à l'article 31, § 1er, 8°, fournies par le requérant. Le cas échéant, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits du montant à payer au requérant.

Article 43

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 43, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés au requérant par envoi recommandé par l'administration, en même temps que la décision de rejet.

L'absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus au présent chapitre vaut acceptation sous réserve de l'application de l'article 44.

Article 44

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 44, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre manière incorrecte, l'administration procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, des amendes fiscales et des intérêts de retard éventuels, selon la procédure prévue par le Code sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance mutuelle pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu'une amende fiscale ou des intérêts de retard ont été infligés mais n'ont pas été payés, l'administration peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.

Article 45

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 45, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

L'administration prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission d'une déclaration spéciale, au moyen d'un paiement ou d'un recouvrement séparé, toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément à l'article 34.

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Article 46

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 46, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

L'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement est abrogé.

Article 47

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 47, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022 pour les demandes de remboursement introduites après le 30 juin 2022.

Article 48

(Le texte de l'AR n° 56 (2022), article 48, est applicable à partir du 01.07.2022 (AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36857, Numac : 2022031695))

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 57, du 31 octobre 2017, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des prestations accessoires a ces transports

Exécution de l'article 21, § 4, 1°, du Code de la TVA.

*Coordination officielle, n° 1 - Inséré **à partir du 23.11.2017** (AR 31.10.2017, M.B. 13.11.2017, p. 98505)*

Cet arrêté royal remplace, à partir du 23.11.2017, l'arrêté royal n° 57, du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Article 1er

(Le texte de l'AR n° 57, article 1, est applicable à partir du 23.11.2017 (AR 31.10.2017, M.B. 13.11.2017, p. 98505))

§ 1er. Conformément à l'article 21, § 4, 1°, du Code, le lieu des prestations de services suivantes qui est situé en Belgique en vertu de l'article 21, § 2, du Code, est par dérogation, considéré comme situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté :

- 1° les prestations de transport de biens ;
- 2° les prestations accessoires au transport de biens telles que le chargement, le déchargement, la manutention de biens et les activités similaires.

L'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en dehors de la Communauté lorsque l'ensemble du trajet du transport de biens est effectué en dehors de la Communauté.

§ 2. Conformément à l'article 21, § 4, 2°, du Code, le lieu des prestations de services visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui est situé en dehors de la Communauté en vertu de l'article 21, § 2, du Code, est, par dérogation, considéré comme situé en Belgique lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en Belgique.

L'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en Belgique lorsque l'ensemble du trajet du transport de biens est effectué en Belgique.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 57, article 2, est applicable à partir du 23.11.2017 (AR 31.10.2017, M.B. 13.11.2017, p. 98505))

L'arrêté royal n° 57, du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 57, article 3, est applicable à partir du 23.11.2017 (AR 31.10.2017, M.B. 13.11.2017, p. 98505))

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 58, du 28 mai 2019, relatif à la communication des informations relatives aux bâtiments nouvellement construits pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

Exécution de l'article 64, § 4, alinéas 3 et 4, du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 1 - Inséré à partir du 30.06.2019 (AR 28.05.2019, M.B. 20.06.2019, Ed. 2, p. 63597)

Article 1

(Le texte de l'AR n° 58, article 1er, est inséré à partir du 30.06.2019 (Art. 1, AR 28.05.2019, M.B. 20.06.2019, Ed. 2, p. 63597))

Conformément à l'article 64, § 4, du Code, le propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit qui a reçu une demande d'informations, communique, dans les trois mois de la signification du revenu cadastral, les informations spécifiques suivantes relatives à ce bâtiment :

- 1° l'adresse et le type de bâtiment ainsi que la référence et la date du permis d'urbanisme délivré par l'autorité compétente ;
- 2° le type de travaux effectués au bâtiment et le taux de T.V.A. appliqué sur ces opérations ;
- 3° les caractéristiques architecturales pertinentes du bâtiment ;
- 4° es techniques de construction pertinentes ;
- 5° le coût hors T.V.A. des travaux de construction ;
- 6° les travaux réalisés personnellement par le propriétaire du bâtiment ;
- 7° les informations relatives à la destination éventuelle du bâtiment ;
- 8° les coordonnées manquantes de la personne de contact et la signature du propriétaire.

Article 2

(Le texte de l'AR n° 58, article 2, est inséré à partir du 30.06.2019 (Art. 2, AR 28.05.2019, M.B. 20.06.2019, Ed. 2, p. 63597))

Les informations visées à l'article 1er sont communiquées par voie électronique.

Le propriétaire est dispensé de communiquer ces informations par voie électronique :

- a) aussi longtemps qu'il ou le cas échéant, la personne mandatée pour la communication de ces informations en son nom ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation;
- b) aussi longtemps que l'application en ligne spécifique prévue pour la communication des informations n'a pas été mise à disposition par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, le propriétaire communique les informations visées à l'alinéa 1er, au moyen d'un formulaire qui est mis à disposition par l'administration, au service de l'administration en charge de la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment se situe.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application des alinéas 1er à 3, en ce qui concerne la communication des caractéristiques architecturales pertinentes du bâtiment et des techniques de construction pertinentes utilisées dans le bâtiment, ainsi que le formulaire au moyen duquel les informations spécifiques doivent être communiquées.

Article 3

(Le texte de l'AR n° 58, article 3, est inséré à partir du 30.06.2019 (Art. 3, AR 28.05.2019, M.B. 20.06.2019, Ed. 2, p. 63597))

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n° 59, du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée

Exécution de l'article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA.

Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

- 17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

Cet arrêté royal remplace l'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, qui est abrogé.

Table des matières

CHAPITRE 1. Les prélèvements de biens en vue de la remise de cadeaux commerciaux de faible valeur

CHAPITRE 2. Les prélèvements de biens en vue de leur remise à des fins caritatives

Section 1. Les prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives

Section 2. Les prélèvements de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives

Section 3. Obligations applicables aux plateformes de distribution dans le cadre des prélèvements de biens alimentaires et non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives

CHAPITRE 3. Dispositions finales

CHAPITRE 1

Les prélèvements de biens en vue de la remise de cadeaux commerciaux de faible valeur

Article 1

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 1, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 1, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

Ne sont pas assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article 12, § 1er, du Code, les prélèvements de biens effectués par un assujetti en vue de la remise à titre gratuit de cadeaux commerciaux de faible valeur qui satisfont aux conditions suivantes :

- 1° le bien est remis dans le cadre de relations commerciales ;
- 2° le bien ne peut être revendu par le bénéficiaire dans le cadre d'une activité économique ;
- 3° le prix d'achat, ou, à défaut de prix d'achat, la valeur normale du bien, est inférieur à 50 euros, hors taxe.

CHAPITRE 2

Les prélèvements de biens en vue de leur remise à des fins caritatives

Section 1re

Les prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives

Article 2

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 2, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 2, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

Ne sont pas assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article 12, § 1er, du Code, les prélèvements de biens alimentaires, effectués par un assujetti, qui répondent aux conditions prescrites aux articles 3 et 4 et qui sont effectués selon les modalités prescrites à l'article 5 et, le cas échéant, à la section 3.

Article 3

Texte à partir du 10.01.2026

Sont visés à l'article 2, les biens qui :

1° consistent en des produits alimentaires, en ce comprises les boissons autres que des boissons spiritueuses qui :

a) sont destinés à la consommation humaine ;

b) sont encore aptes à la consommation humaine ;

2° ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales pour une ou plusieurs des raisons qui suivent :

a) la date de péremption du bien est fixée au plus tard à :

- trente jours après la date du prélèvement du bien ;

- six mois après la date du prélèvement du bien alimentaire de longue ou très longue conservation par les assujettis autres que ceux qui livrent principalement ces biens directement au consommateur ;

b) l'emballage du bien est détérioré ou n'est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;

c) le produit alimentaire ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;

d) la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée.

Les biens visés à l'alinéa 1er peuvent être livrés, dans les conditions fixées à l'article 4, dans leur état de commercialisation initial ou après transformation ou préparation, sous forme de repas ou de colis alimentaires.

Article 4

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 4, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 4, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

Sont visés à l'article 2, les prélèvements de biens effectués en vue de réaliser une livraison à titre gratuit en faveur :

1° d'une banque alimentaire :

a) membre de la Fédération Belge des Banques Alimentaires, ou d'un organisme lui-même membre de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires ;

b) dont l'objet consiste à distribuer une aide alimentaire aux personnes nécessiteuses par le biais d'associations caritatives agréées par les banques alimentaires ;

2° d'une administration ou autorité locale, communale, intercommunale, provinciale, communautaire, régionale ou fédérale dans le cadre de leurs missions de distribution d'une aide alimentaire aux personnes nécessiteuses ;

3° de tout organisme caritatif reconnu par une autorité visée au 2° ;

4° d'une plateforme de distribution agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.

En l'absence de procédure formelle de reconnaissance par l'autorité compétente, un organisme caritatif visé à l'alinéa 1er, 3° est réputé reconnu s'il peut fournir une attestation de l'autorité compétente confirmant que l'organisme :

1° est engagé dans la lutte contre la pauvreté et dans la distribution des biens visés à l'article 2 ;

2° est en mesure de distribuer dans de bonnes conditions les biens visés à l'article 2 ;

3° s'engage à ne pas utiliser les biens visés à l'article 2 à des fins commerciales et à les distribuer exclusivement aux personnes nécessiteuses sans aucune autre contrepartie qu'une contribution financière qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

Article 5

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er. En cas de prélèvement visé à l'article 2, l'assujetti établit en double exemplaire un document qui porte les mentions suivantes :

- 1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;
- 2° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ;
- 3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;
- 4° la nature et la quantité des biens livrés ;
- 5° une mention indiquant que les biens livrés à titre gratuit répondent à l'une des conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° ;
- 6° le caractère gratuit de cette livraison ;
- 7° une déclaration de l'organisme, administration ou autorité visé à l'article 4, en vertu de laquelle il s'engage:
 - a) à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;
 - b) à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;
 - c) à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

La mention visée à l'alinéa 1er, 4°, peut être remplacée par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs aux biens livrés, joints en annexe du document visé à l'alinéa 1er.

Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les livraisons effectuées au cours d'un mois peut être établi.

Le document récapitulatif porte, par livraison de biens, les mentions visées au paragraphe 1er, à l'exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.

Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces livraisons de biens ont été effectuées.

§ 3. Le document visé au paragraphe 1er et le document récapitulatif visé au paragraphe 2 sont datés et contresignés par le bénéficiaire de la livraison de biens.

Section 2

**Les prélèvements de biens non alimentaires de première nécessité autres
que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur
remise à des fins caritatives**

Article 6

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 6, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 6, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

Ne sont pas assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article 12, § 1er, du Code, les prélèvements de biens non alimentaires, effectués par un assujetti, qui répondent aux conditions prescrites aux articles 7 et 8 et qui sont effectués selon les modalités prescrites à l'article 9 et, le cas échéant, à la section 3.

Article 7

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 7, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 7, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

Sont visés à l'article 6, les biens qui :

- 1° consistent en des biens non alimentaires :
 - a) qui répondent à des besoins de première nécessité ;
 - b) dont la valeur de revente diminue de manière significative dès leur première utilisation ;
- 2° ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales pour une ou plusieurs des raisons qui suivent :
 - a) la date de péremption ou d'utilisation du produit, selon le cas, approche ou a expiré au moment du prélèvement du bien ;
 - b) l'emballage du bien est détérioré ou n'est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;
 - c) le bien ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;
 - d) la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée.

Article 8

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 8, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 8, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

Sont visés à l'article 6, les prélèvements de biens effectués en vue de réaliser une livraison à titre gratuit en faveur des bénéficiaires suivants :

- 1° une administration ou autorité locale, communale, intercommunale, provinciale, communautaire, régionale ou fédérale dans le cadre de leurs missions de distribution d'une aide matérielle aux personnes nécessiteuses ;
- 2° tout organisme caritatif reconnu par une autorité visée au 1° ;
- 3° une plateforme de distribution agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.

En l'absence de procédure formelle de reconnaissance par l'autorité compétente, un organisme caritatif visé à l'alinéa 1er, 2°, est réputé reconnu s'il peut fournir une attestation de l'autorité compétente confirmant que l'organisme :

- 1° est engagé dans la lutte contre la pauvreté et dans la distribution des biens visés à l'article 6 ;
- 2° est en mesure de distribuer dans de bonnes conditions les biens visés à l'article 6 ;
- 3° s'engage à ne pas utiliser les biens visés à l'article 6 à des fins commerciales et à les distribuer exclusivement aux personnes nécessiteuses sans aucune autre contrepartie qu'une contribution financière qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

Article 9

Texte à partir du 10.01.2026

§ 1er. En cas de prélèvement visé à l'article 6, l'assujetti établit en double exemplaire un document qui porte les mentions suivantes :

- 1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;
- 2° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ;
- 3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;
- 4° la nature et la quantité des biens livrés ;
- 5° une mention indiquant que les biens livrés à titre gratuit répondent à l'une des conditions visées à l'article 7, 2° ;
- 6° le caractère gratuit de cette livraison ;
- 7° une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s'engage :
 - a) à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;
 - b) à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;
 - c) à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les livraisons effectuées au cours d'un mois peut être établi.

Le document récapitulatif porte, par livraison de biens, les mentions visées au paragraphe 1er, à l'exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.

Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces livraisons de biens ont été effectuées.

§ 3. Le document visé au paragraphe 1er et le document récapitulatif visé au paragraphe 2 sont datés et contresignés par le bénéficiaire de la livraison de biens.

Section 3

Obligations applicables aux plateformes de distribution dans le cadre des prélèvements de biens alimentaires et non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives

Article 10

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 10, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 10, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

§ 1er. Est considéré comme plateforme de distribution visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, tout organisme :

- 1° qui distribue une aide matérielle alimentaire ou non reçue d'assujettis à des bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, dans le cadre d'activités directement liées à des fins caritatives en faveur des personnes nécessiteuses ;
- 2° qui exerce exclusivement des activités qui sont directement liées à des fins caritatives ;
- 3° qui ne poursuit aucun but de lucre.

§ 2. Une plateforme de distribution peut être agréée au sens des articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :

- 1° elle dispose des moyens logistiques suffisants pour la collecte, le stockage et la distribution effective des biens alimentaires et non alimentaires en faveur des bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er ;
- 2° elle s'engage à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales et à distribuer exclusivement ces biens en faveur des bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er ;
- 3° elle s'engage à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

La liste des plateformes de distribution agréées est publiée sur le site Internet de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la manière dont l'agrément doit être demandé et renouvelé, les pièces justificatives à fournir et la date à laquelle l'agrément produit ses effets.

Article 11

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 11, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 11, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

§ 1er. La plateforme de distribution visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, qui acquiert à titre gratuit des biens visés aux articles 2 et 6 auprès d'un assujetti est tenue d'établir avec cet assujetti une convention en double exemplaire dans laquelle :

- 1° l'assujetti s'engage à livrer à la plateforme des biens à titre gratuit en vue de leur distribution aux bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er ;
- 2° sont indiqués le numéro de l'agrément visé à l'article 10, § 2, alinéa 2, ainsi que la date à partir de laquelle il produit ses effets ;
- 3° la plateforme s'engage à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

La convention est établie en deux exemplaires, dont la plateforme de distribution et l'assujetti déclarent en avoir reçu chacun un. La convention est datée et signée par les deux parties.

Les obligations visées au présent paragraphe s'appliquent de la même manière lorsque la livraison à titre gratuit de biens visés aux articles 2 et 6 s'opère entre deux plateformes de distribution visées aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°.

§ 2. La plateforme de distribution visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, qui distribue aux bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, les biens visés aux articles 2 et 6, est tenue d'établir avec ces bénéficiaires une convention en double exemplaire dans laquelle :

- 1° la plateforme s'engage à recevoir à titre gratuit des biens visés aux articles 2 et 6 auprès d'assujettis ou, le cas échéant, de plateformes visées aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3° ;

2° sont indiqués le numéro de l'agrément visé à l'article 10, § 2, alinéa 2, ainsi que la date à partir de laquelle il produit ses effets.

La convention est établie en deux exemplaires, dont la plateforme de distribution et le bénéficiaire déclarent en avoir reçu chacun un. La convention est datée et signée par les deux parties.

Article 12

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 12, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 12, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

§ 1er. En cas de distribution de biens visés aux articles 2 et 6 par une plateforme de distribution visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, à des bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, celle-ci établit en double exemplaire un document qui porte les mentions suivantes :

- 1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;
- 2° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise de la plateforme de distribution;
- 3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;
- 4° la nature et la quantité des biens livrés ;
- 5° la raison, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, et à l'article 7, 2°, pour laquelle les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales ;
- 6° le caractère gratuit de cette livraison ou, le cas échéant, le montant de la contribution financière visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 3° ;
- 7° une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s'engage :
 - a) à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;
 - b) à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;
 - c) à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

La mention visée à l'alinéa 1er, 4°, peut être remplacée, en ce qui concerne les biens alimentaires, par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs aux biens livrés, joints en annexe du document visé à l'alinéa 1er.

Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les distributions effectuées au cours d'un mois peut être établi.

Le document récapitulatif porte, par distribution de biens, les mentions visées au paragraphe 1er, à l'exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.

Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces distributions de biens ont été effectuées.

§ 3. Le document visé au paragraphe 1er et le document récapitulatif visé au paragraphe 2 sont datés et contresignés par le bénéficiaire de la livraison de biens.

§ 4. La plateforme de distribution visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, tient un registre dans lequel elle inscrit les biens qui lui ont été livrés ainsi que ceux qu'elle a distribués aux bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er.

Dans le registre visé à l'alinéa 1er, la plateforme inscrit pour chaque bien reçu :

- 1° un numéro d'ordre ;
- 2° la date de réception du bien ;
- 3° la dénomination usuelle de ce bien ou une marque d'identification lorsqu'il en est pourvu ;
- 4° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ou, le cas échéant, de la plateforme qui a livré le bien ;
- 5° la date de distribution du bien ;
- 6° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;
- 7° le montant éventuellement réclamé au bénéficiaire au titre de contribution financière visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 3°.

Article 13

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 13, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 13, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

Le Ministre des Finances ou son délégué peut retirer l'agrément de la plateforme de distribution visé aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, dans les cas suivants :

- 1° lorsque cet agrément a été obtenu à la suite de déclarations inexactes ;
- 2° lorsque la plateforme de distribution ne remplit plus les conditions ou engagements repris dans cet agrément ;
- 3° lorsque la plateforme de distribution ne remplit plus les obligations visées à l'article 12.

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Article 14

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 14, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 14, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

L'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Article 15

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 15, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 15, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

Le chapitre 2 s'applique aux biens qui, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, font l'objet d'un prélèvement en vue de leur remise à des fins caritatives.

Article 16

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 16, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 16, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Article 17

(Le texte de l'AR n° 59 (2020), article 17, est applicable à partir du 01.07.2020 (Art. 17, AR 18.05.2020, M.B. 25.05.2020, p. 37220))

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la TVA.

Coordination officieuse, n° 2 – Dernièrement modifié à partir du 16.05.2014 (AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872)

Article 1

(Le texte de l'AR du 07.06.2007, article 1, est applicable à partir du 21.06.2007 (AR 07.06.2007, M.B. 21.06.2007))

L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement dont il est question à l'article 84septies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement des dettes d'impôt visées par la demande.

Toutefois, lorsque la demande de surséance indéfinie au recouvrement vise des dettes d'impôt qui relèvent de la compétence de différents fonctionnaires chargés du recouvrement, l'instruction de la demande est confiée au fonctionnaire dans le ressort duquel le demandeur a son domicile au jour où la demande est introduite ou, lorsque le demandeur n'a plus son domicile en Belgique au jour où il introduit sa demande, au fonctionnaire dans le ressort duquel le demandeur avait son dernier domicile connu en Belgique.

Article 2

(Le texte de l'AR du 07.06.2007, article 2, § 2, alinéa 2, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 41, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872))

§ 1er. Le fonctionnaire chargé du recouvrement auquel est confié l'instruction de la demande procède, dans tous les cas, à une enquête de solvabilité à charge du redevable ou de son conjoint en vue de déterminer, à la fois, la situation du patrimoine et les revenus et dépenses du ménage.

§ 2. Le redevable ou son conjoint est invité, à cette fin, à compléter sa demande d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage.

L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut prescrire l'utilisation d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage, établi sous la forme d'un formulaire standardisé.

§ 3. Le fonctionnaire chargé du recouvrement fait rapport de son instruction au directeur saisi de la demande et lui soumet une proposition de décision.

Article 3

(Le texte de l'AR du 07.06.2007, article 3, est applicable à partir du 21.06.2007 (AR 07.06.2007, M.B. 21.06.2007))

Pour accorder la surséance indéfinie au recouvrement, le directeur tient compte des éléments particuliers mentionnés par le redevable ou son conjoint dans sa requête, de la situation du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage du demandeur ainsi que de ses dettes fiscales échues ou à échoir.

Il arrête le montant de la somme, visée à l'article 84quinquies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la base des mêmes critères.

Article 4

(Le texte de l'AR du 07.06.2007, article 4, est applicable à partir du 21.06.2007 (AR 07.06.2007, M.B. 21.06.2007))

§ 1er. La Commission de recours visée à l'article 84octies, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est composée, outre du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ou de son délégué, de trois directeurs régionaux de la taxe sur la valeur ajoutée désignés conformément à l'article précité.

§ 2. Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité, chaque membre ayant une voix. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

§ 3. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.

Article 5

(Le texte de l'AR du 07.06.2007, article 5, est applicable à partir du 21.06.2007 (AR 07.06.2007, M.B. 21.06.2007))

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 6

(Le texte de l'AR du 07.06.2007, article 6, est applicable à partir du 21.06.2007 (AR 07.06.2007, M.B. 21.06.2007))

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal, du 30 décembre 2009, fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse

(L'intitulé de l'AR est modifié (Art. 1, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64 136, Numac : 2024004237) à partir du 21.05.2024 (Art. 3, alinéa 1er, AR 24.04.2024))

Exécution des articles 53octies; 53decies, § 2 et 54 du Code de la TVA.

Coordination officielle n° 6 - Dernièrement modifié à partir du 01.07.2025 (AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64 136, Numac : 2024004237)

Article 1

(Le texte de l'AR du 30.12.2009, article 1^{er}, est inséré à partir du 01.01.2010 (Art. 1, AR 30.12.2009, M.B. 31.12.2009, éd. 3 et err. M.B. 26.01.2010, éd. 1))

Par système de caisse enregistreuse on entend toute caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie.

Article 2

(Le texte de l'AR du 30.12.2009, article 2, alinéa 1er, point 4. j) et point 7 est remplacé (Art. 2, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64 136, Numac : 2024004237) à partir du 01.07.2025 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse à partir du 1er juillet 2025 (Art. 3, AR 24.04.2024)) (1)

Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes :

1. l'inaltérabilité des données introduites, depuis l'introduction dans la caisse enregistreuse jusqu'au terme du délai de conservation légal;
2. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l'établissement d'un ticket de caisse au sens de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, dans un journal électronique ou fichier-journal; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques;
3. la possibilité de contrôle par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée;
4. l'obligation d'un contenu minimum du ticket de caisse déterminé comme suit :
 - a) la dénomination complète « ticket de caisse T.V.A. »;
 - b) la date et l'heure de délivrance du ticket de caisse;
 - c) le numéro d'ordre du ticket de caisse, provenant d'une série ininterrompue;

(1) L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2024 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009, stipule que les modifications de l'article 2, alinéa 1, points 4. j) et 7., de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 entreront en vigueur comme suit :

- a) le 1er juillet 2025 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse à partir du 1er juillet 2025 ;
- b) le 1er juillet 2026 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ;
- c) le 1er juillet 2027 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 ;
- d) le 1er janvier 2028 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse non mentionnées précédemment.

- d) l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la T.V.A.;
 - e) l'identification de l'utilisateur;
 - f) la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis ainsi que leur prix;
 - g) le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer;
 - h) la ristourne et les montants rendus;
 - i) l'identification de la caisse/du terminal;
 - j) la signature numérique;
5. l'obligation d'établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l'utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d'ouverture (rapports Z);
6. l'enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées dans le cadre d'une formation;
7. être équipé d'un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et qui sont transmises automatiquement sous forme numérique au SPF Finances.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, régler l'application de cet article lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.

Article 2bis

(Le texte de l'AR du 30.12.2009, article 2bis, est inséré à partir du 27.06.2013 (Art. 1, AR 17.06.2013, M.B. 27.06.2013, p. 40886))

L'assujetti tenu d'établir un ticket de caisse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen d'un système de caisse enregistreuse visé aux articles 1er et 2, doit au préalable se faire enregistrer comme tel auprès du service indiqué par le Ministre des Finances.

Il est tenu de faire connaître auprès du service visé à l'alinéa 1er les caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé dans chaque lieu d'exploitation avant la mise en service de ce système.

En cas de modification des caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé ou d'un élément de ce système ou en cas d'utilisation d'un nouveau système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu d'en informer sans délai le service visé à l'alinéa 1er.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de cet article.

Article 3

(Le texte de l'AR du 30.12.2009, article 3, est inséré à partir du 01.01.2010 (Art. 3, AR 30.12.2009, M.B. 31.12.2009, éd. 3 et err. M.B. 26.01.2010, éd. 1))

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 4

(Le texte de l'AR du 30.12.2009, article 4, est inséré à partir du 01.01.2010 (Art. 4, AR 30.12.2009, M.B. 31.12.2009, éd. 3 et err. M.B. 26.01.2010, éd. 1)

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal, du 1^{er} octobre 2013, relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse

(L'intitulé de l'arrêté royal du 01.10.2013 est modifié à partir du 31.05.2024 (Art. 1, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238))

Exécution de la Loi du 30.07.2013

*Coordination officielle, n° 2 – Dernièrement modifié **à partir du 31.05.2024** (M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238)*

Article 1er

(Le texte de l'AR 01.10.2013, article 1er, est modifié à partir du 31.05.2024 (Art. 2, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238))

Le système de caisse et le module de contrôle visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse, doivent répondre aux exigences générales et techniques que le Ministre des Finances détermine.

Article 2

§ 1er. Lors de la demande de certification d'un système de caisse ou d'un fiscal data module, le fabricant ou l'importateur remet au service compétent du SPF Finances un dossier contenant les documents et informations suivants :

- 1° la liste des documents et informations déposés;
- 2° l'identification complète du fabricant ou de l'importateur ainsi qu'une description de son activité et des produits vendus. Toute modification doit être immédiatement communiquée au service compétent du SPF Finances;
- 3° le relevé des distributeurs potentiels;
- 4° les manuels disponibles relatifs au système de caisse enregistreuse et/ou au fiscal data module destinés au distributeur ou à l'utilisateur final;
- 5° la description détaillée de toutes les données qui sont générées et utilisées par le logiciel de caisse;
- 6° la description technique du processus de fabrication ainsi que la description détaillée des exigences techniques à respecter contenues dans le module;
- 7° la description des tests effectués par le fabricant ou l'importateur ou pour leur compte et le compte rendu des résultats obtenus;
- 8° toutes autres informations qu'il estime nécessaires dans le cadre de la procédure de certification.

Le Ministre des Finances établit la liste de tous les documents et informations que doit déposer le fabricant ou l'importateur lors de la demande de certification.

Le fabricant ou l'importateur remet, en outre, un exemplaire-modèle du système de caisse ou du fiscal data module au service compétent du SPF Finances qui, après la procédure de certification, le conservera comme référence pour le certificat.

§ 2. A compter de la date de réception du dossier et du système de caisse ou du fiscal data module, le service compétent du SPF Finances dispose d'un délai de trois mois pour procéder à la certification du produit reçu.

Toutefois, lorsque le dossier ne comporte pas tous les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, le service compétent du SPF Finances notifie au fabricant ou à l'importateur les manquements. Le délai de procédure visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la réception de tous les documents et informations demandés. Il en est de même lorsque des informations complémentaires sont demandées par le service compétent du SPF Finances.

§ 3. Le fabricant ou l'importateur se porte garant que chaque système de caisse ou chaque fiscal data module produit ou importé sera identique à la version présentée pour certification.

Article 3

(Le texte de l'AR 01.10.2013, article 3, § 1er, 3° et § 2, est remplacé à partir du 31.05.2024 (Art. 3, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238))

§ 1er. La procédure de certification d'un système de caisse par le service compétent du SPF Finances consiste à vérifier que les tests au sens de l'article 2, alinéa 1er, 7°, garantissent de façon suffisante la conformité du système de caisse, à effectuer des tests fonctionnels, y compris des simulations et à vérifier que la communication avec le module de contrôle soit conforme au protocole établi.

Sont notamment visés :

- 1° le contrôle du fonctionnement du système de caisse, notamment les exigences concernant le matériel et les logiciels, l'indication visible de l'identification du produit et du système et la numérotation du ticket;
- 2° le contrôle des fonctions obligatoires et interdites du système de caisse;
- 3° le contrôle du stockage des données entrées et du stockage des messages échangés avec le fiscal data module;
- 4° le contrôle du contenu du ticket de caisse et sa production ainsi que le contrôle des rapports quotidiens.

§ 2. La procédure de certification d'un fiscal data module par le service compétent du SPF Finances consiste au niveau du hardware à vérifier la protection du support de stockage et les éventuelles exigences techniques fixées par le Ministre, et au niveau du software, à effectuer des tests fonctionnels y compris des simulations, à vérifier le remplissage automatisé de la capacité de mémoire avec des données de transaction, l'examen des données stockées et à vérifier la communication avec le système de caisse et la communication du fiscal data module et le cloud service du SPF Finances.

Sont notamment visés :

- 1° le contrôle des fonctions obligatoires et interdites ;
- 2° le contrôle de la performance et des capacités de stockage sécurisé des données dans la mémoire interne ;
- 3° le contrôle de la fiabilité (concept technique et stockage mémoire) ;
- 4° le contrôle de conformité des exigences générales et techniques relatives au système de caisse et au module de contrôle, visées à l'article 1er.

Article 4

(Le texte de l'AR 01.10.2013, article 4, alinéa 2, est remplacé à partir du 31.05.2024 (Art. 4, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238))

Lorsque le système de caisse ou le fiscal data module soumis pour certification satisfait à toutes les exigences générales et techniques imposées, le fabricant ou l'importateur en est informé. Le service compétent du SPF Finances délivre un certificat mentionnant le numéro d'identification du fabricant ou de l'importateur ainsi qu'un numéro de certificat qui identifient de manière unique le fabricant ou l'importateur et la version du modèle de caisse enregistreuse ou du fiscal data module. Ces numéros serviront de base au numéro de fabrication unique qui doit être apposé de manière indélébile sur chaque système de caisse ou chaque fiscal data module certifié produit. Le Ministre des Finances prévoit notamment la forme et le contenu du certificat.

Lorsque le système de caisse ou le fiscal data module soumis pour certification ne satisfait pas à toutes les exigences générales et techniques imposées, le fabricant ou l'importateur en est informé. Ce dernier peut, dans ce cas, soit retirer sa demande, soit adapter le produit et le représenter pour certification en joignant les résultats des essais entièrement refaits du produit modifié.

Article 5

(Le texte de l'AR 01.10.2013, article 5, § 1er, alinéa 1er, est remplacé à partir du 31.05.2024 (Art. 5, AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024, p. 64137, Numac : 2024004238))

§ 1er. Outre les informations énumérées à l'article 4, alinéa 1er de la loi susvisée, le fabricant, l'importateur ou le distributeur communique dans les dix jours au service compétent du SPF Finances, pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse certifié ou d'un fiscal data module certifié effectuée, la date de l'opération et le numéro d'identification à la T.V.A. du client. Lorsque le client est un distributeur, le producteur, l'importateur ou le distributeur communique l'adresse et le numéro d'entreprise du point de distribution où la marchandise a été livrée. Lorsque le client est l'utilisateur final, le distributeur doit communiquer également l'adresse et le numéro tel qu'il est enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'établissement où le système de caisse ou le fiscal data module est installé.

Lorsque le service compétent du SPF Finances constate que le fabricant ou l'importateur ne remplit pas ou partiellement les obligations visées à l'alinéa 1er, il lui notifie les manquements par écrit.

A défaut de s'être conformé aux dispositions précitées dans les deux mois de la date de réception de la notification visée à l'alinéa 2, le service compétent du SPF Finances peut, après examen et audition des parties concernées, procéder au retrait du certificat délivré au fabricant ou à l'importateur.

§ 2. Chaque distributeur doit au préalable se faire connaître auprès du service compétent du SPF Finances. Il doit communiquer ses coordonnées, son numéro d'identification à la T.V.A., le lieu de stockage, l'adresse des points de distribution et de vente ainsi qu'une brève description des références et produits.

Outre les informations énumérées à l'article 4, alinéa 2, de la loi susvisée, le distributeur est tenu de communiquer dans les dix jours au service compétent du SPF Finances, pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse certifié ou d'un fiscal data module certifié effectuée, la date de l'opération et le numéro d'identification à la T.V.A. du client. Il doit identifier avec précision le lieu d'installation du système de caisse ou du fiscal data module, notamment par l'enseigne, l'adresse et le local concernés.

Article 6

§ 1er. Lorsque le fabricant ou l'importateur apporte des modifications à un système de caisse ou à un fiscal data module déjà certifié, il doit informer sans délai le service compétent du SPF Finances des modifications apportées au produit.

Compte tenu des circonstances de fait et de la nature des modifications apportées, le service compétent du SPF Finances notifie au fabricant ou à l'importateur l'obligation d'entamer ou non une nouvelle procédure de certification.

§ 2. Lorsque le service compétent du SPF Finances constate, lors d'un contrôle, que le système de caisse ou le fiscal data module utilisé n'est pas conforme au certificat délivré ou ne répond plus aux exigences générales et techniques imposées, il le notifie par écrit au fabricant ou à l'importateur.

Le service compétent du SPF Finances peut, après enquête et audition des parties concernées, procéder au retrait du certificat délivré au fabricant ou à l'importateur.

Article 7

Dès que l'utilisateur est informé par le service compétent du SPF Finances du retrait du certificat relatif au système de caisse ou au fiscal data module qu'il détient, celui-ci doit endéans les trois mois à compter de la date de réception de cette information, disposer d'un système de caisse enregistreuse qui répond à nouveau aux exigences générales et techniques visées à l'article 1er.

Lorsque cet utilisateur estime toutefois que l'élément du système de caisse enregistreuse placé dans son exploitation est conforme aux dispositions légales, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information de retrait pour solliciter auprès du service compétent du SPF Finances une vérification de la conformité de cet élément. Ce service effectuera cette vérification au moyen d'un contrôle sur place dans le mois de la requête.

Article 8

Le Ministre des Finances détermine les modalités d'application de la procédure de certification d'un système de caisse ou d'un module de contrôle. Il peut aussi prescrire dans ce cadre toute autre formalité pratique à observer.

Article 9

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal, du 4 avril 2014, relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur

Exécution de l'article 204, §§ 1, 2 et 6, de la loi générale sur les douanes et accise et de l'article 53nonies, § 2 et article 63bis, alinéa 3, du Code de la TVA.

*Coordination officieuse, n° 2 - Dernièrement modifié **à partir du 04.02.2019** (AR 06.03.2020, M.B., 18.03.2020, p. 15917)(1)*

Article 1er

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 1, est modifié à partir du 04.02.2019 (AR 06.03.2020, M.B. 18.03.2020, p. 15917))

Tout véhicule à moteur destiné à être immatriculé dans le pays doit faire l'objet d'un signal électronique douanier délivré par le service douanier compétent.

Le service douanier compétent peut, afin de contrôler l'exactitude et l'authenticité des informations exigées pour l'établissement du signal électronique visé au premier alinéa, se faire produire tous les documents qui sont utiles à cet égard et soumettre à une vérification physique les véhicules à moteur.

Les personnes visées aux articles 19/7 à 19/9 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ou à l'article 42, § 3, à l'exception du point 9°, du Code de la T.V.A., doivent introduire, par voie électronique ou non, auprès du service douanier compétent, les documents visés à l'alinéa 2 du présent article, aux fins d'envoi du signal électronique ; le véhicule pouvant toujours être soumis à une vérification physique.

Article 2

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 2, est applicable à partir du 07.05.2014 (AR 04.04.2014, M.B. 07.05.2014, p. 36551))

Pour l'application du présent arrêté, les remorques et les semi-remorques sont assimilées à des véhicules à moteur.

Article 3

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 3, est modifié à partir du 04.02.2019 (AR 06.03.2020, M.B. 18.03.2020, p. 15917))

Le signal électronique visé à l'article 1er établit le statut douanier de marchandises de l'Union du véhicule visé à l'article 5, 23°, du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et porte les références des documents justificatifs présentés à cet effet :

- 1° soit les documents douaniers ayant couvert l'importation du véhicule à moteur ou l'importation des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction et permettant de vérifier que celui-ci a été régulièrement mis en libre pratique en ce qui concerne les droits à l'importation et en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle à l'importation ;
- 2° soit le certificat d'immatriculation délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne établissant le caractère communautaire ;
- 3° soit la facture relative à l'acquisition intracommunautaire du véhicule à moteur ;
- 4° soit tous documents commerciaux ou autres preuves.

Article 4

-
- (1) Les vignettes 705 délivrées sous format papier ainsi que les autorisations délivrées en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2014 antérieurement à la publication (18.03.2020) du présent arrêté restent valables (art. 10, AR 06.03.2020)

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 4, est modifié à partir du 04.02.2019 (AR 06.03.2020, M.B. 18.03.2020, p. 15917))

L'obligation prévue à l'article 1er ne concerne pas :

- 1° les véhicules à moteur usagés revendus ou autrement cédés en Belgique, qui sont réimmatriculés au nom du nouveau propriétaire ou utilisateur, et pour lesquels il est établi qu'une précédente immatriculation dans le pays, sans exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, a déjà fait l'objet du signal électronique visé à l'article 1er, et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces véhicules à moteur n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale sans changement de propriétaire ;
- 2° les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation.

Article 5

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 5, est abrogé à partir du 04.02.2019 (AR 06.03.2020, M.B. 18.03.2020, p. 15917))

(Abrogé)

Article 6

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 6, est remplacé à partir du 04.02.2019 (AR 06.03.2020, M.B. 18.03.2020, p. 15917))

En cas de perte ou de vol de la vignette délivrée en application de la législation antérieure, un signal électronique sera émis par la douane après en avoir reçu l'autorisation du service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Article 7

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 7, est remplacé à partir du 04.02.2019 (AR 06.03.2020, M.B. 18.03.2020, p. 15917))

Le Ministre des Finances ou, sous les conditions qu'il détermine, son délégué, peut autoriser les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules à envoyer, en lieu et place du signal électronique douanier visé à l'article 1er, des données, rassemblées par eux dans un signal électronique, au Service Public Fédéral Mobilité et Transports et ce, par la procédure de transfert électronique de données mise en place à cet effet.

Le Ministre des Finances ou, sous les conditions qu'il détermine, son délégué, détermine les conditions et prescriptions techniques auxquelles cette autorisation est accordée.

Ce signal électronique contient, au moins, les données suivantes : marque et type du véhicule à moteur, puissance du moteur, numéro de châssis, modulo 97 du numéro de châssis et catégorie de véhicule.

Le Ministre de la Mobilité et le Ministre des Finances peuvent imposer, conjointement, l'ajout de données supplémentaires à ce signal.

Article 8

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 8, est abrogé à partir du 04.02.2019 (AR 06.03.2020, M.B. 18.03.2020, p. 15917))

(Abrogé)

Article 9

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 9, est applicable à partir du 07.05.2014 (AR 04.04.2014, M.B. 07.05.2014, p. 36551))

S'ils en sont requis par la douane, tous les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur visés à l'article 7 doivent présenter tous les documents que celle-ci estime nécessaires ou lui donner accès à leurs écritures commerciales.

Article 10

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 10, est modifié à partir du 04.02.2019 (AR 06.03.2020, M.B. 18.03.2020, p. 15917))

Pour ce qui concerne les véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA et dont l'immatriculation est sollicitée, la douane revêt, sur présentation des documents lui permettant de statuer, la demande d'immatriculation du code du service douanier belge, d'un numéro de référence, des indications relatives au statut douanier du véhicule à moteur, à sa valeur, aux dates de début et de fin de la franchise.

Article 11

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 11, est applicable à partir du 07.05.2014 (AR 04.04.2014, M.B. 07.05.2014, p. 36551))

Pour tout véhicule à moteur dont l'immatriculation est sollicitée, le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service Public Fédéral Mobilité et Transports est compétent pour contrôler la demande d'immatriculation sur le plan de la réglementation douanière et TVA.

A l'égard de véhicules à moteur admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA, le Service des douanes précité veille à la délivrance d'une marque d'immatriculation temporaire et à l'apposition sur le certificat d'immatriculation de la mention « Douane - Admission temporaire » et des indications dont il est question à l'article 10.

Le certificat d'immatriculation vaut dans ce cas document de franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA.

Pour les véhicules à moteur autres que ceux admis en franchise temporaire des droits à l'importation et/ou de la TVA, le certificat d'immatriculation est délivré sans apposition d'un visa douanier.

Si la personne qui a sollicité l'immatriculation d'un véhicule à moteur n'établit pas la situation régulière du véhicule à moteur dans le pays, l'immatriculation de ce véhicule ne peut pas être obtenue ou cesse d'être valable.

Article 12

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 12, est modifié à partir du 04.02.2019 (AR 06.03.2020, M.B. 18.03.2020, p. 15917))

Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux demandes visant à obtenir des certificats d'immatriculation qui ne portent pas le signalement du véhicule à moteur. Seuls les véhicules à moteur dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être établi sont autorisés à porter une marque d'immatriculation pour laquelle un certificat d'immatriculation sans signalement du véhicule à moteur a été délivré.

S'ils en sont requis, les titulaires de certificats d'immatriculation sans signalement du véhicule à moteur sont tenus de fournir à la douane toutes justifications concernant le statut douanier des véhicules à moteur en leur possession.

Article 13

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 13, est applicable à partir du 07.05.2014 (AR 04.04.2014, M.B. 07.05.2014, p. 36551))

L'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est abrogé.

Article 14

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 14, est applicable à partir du 07.05.2014 (AR 04.04.2014, M.B. 07.05.2014, p. 36551))

Toutefois, les certificats d'immatriculation et les autorisations délivrés conformément à l'arrêté royal visé à l'article 13 restent valables.

Article 15

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 15, est applicable à partir du 07.05.2014 (AR 04.04.2014, M.B. 07.05.2014, p. 36551))

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

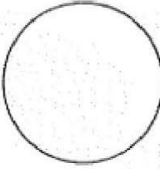
Article 16

(Le texte de l'AR 04.04.2014, article 16, est applicable à partir du 07.05.2014 (AR 04.04.2014, M.B. 07.05.2014, p. 36551))

Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe

Modèle de vignette dont question à l'article 1^{er}

R1																R2								
R3																R4								
R6						R7						R8						R11						705
R9																R10								
R12																								
R13																								
R14																								
S5																								

- R1. Marque et type du véhicule à moteur;
- R2. Cylindrée en centimètres cubes;
- R3. Numéro de châssis;
- R4. Modulo 97 sur le numéro de châssis;
- R5. Numéro du procès-verbal d'agrément (PVA) ou du procès-verbal de dénomination (PVD);
- R6. Forcement du numéro de PVA;
- R7. Genre du véhicule;
- R8. Carburant à mentionner suivant code :
- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Essence | 9. Hydrogène |
| 2. Gasoil (diesel) | 10. Mélange |
| 3. Gaz (LPG) | 11. Diesel + LPG |
| 4. Electricité | 12. Hybride (LPG + électricité) |
| 5. Autres | 13. Bio-éthanol |
| 6. Gaz naturel | 14. Hybride (hydrogène + électricité) |
| 7. Hybride (essence + électricité) | 15. Gaz naturel + essence |
| 8. Hybride (diesel + électricité) | |
- R9. Date de première mise en circulation;
- R10. Indication du service douanier;
- R11. Numéro du service douanier;
- R12. NOM et prénoms du destinataire TVA;
- R13. Références aux documents justificatifs du statut douanier du véhicule;
- R14. Pays étranger et numéro de la marque d'immatriculation étrangère;
- S5. Mentions diverses.

N.B. Les rubriques R4, R5, R6 et R7 ne doivent pas être complétées par la douane.

Arrêté royal, du 29 août 2019, portant exécution de l'article 85, § 2, alinéa 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement

Exécution de l'article 85, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA.

*Coordination officieuse n° 1 – AR inséré **à partir du 13.09.2019** (AR 29.08.2019, M.B. 13.09.2019, p. 86194)*

Article 1

La dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code au nom du redevable.

Lorsque le redevable est décédé, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement au nom de celui-ci, précédé du mot "Succession".

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 3

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal, du 5 juillet 2022, pris en exécution de l'article 338quater, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 63ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fixant les conditions relatives à l'expérience et à la formation pour qu'un fonctionnaire des administrations fiscales qui prête son concours à des équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire soit revêtu de la qualité d'Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi.

(Exécution de l'article 338quater, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 63ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée)

Coordination officieuse, n° 1 – Arrêté royal inséré à partir du 28.07.2022 (M.B., 18.07.2022, p. 56630 - Numac: 2022032748)

Article 1er

§ 1er. Pour être revêtu de la qualité d'Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi, en application de l'article 338quater § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 63ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le fonctionnaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

- 1° pouvoir justifier d'au moins quatre années d'expérience pertinente dans la recherche, la constatation et la sanction administrative de la fraude fiscale ;
- 2° pouvoir prouver une connaissance de base de la procédure pénale.

§ 2. Les fonctionnaires souhaitant entrer en ligne de compte pour être revêtus de la qualité d'Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi constituent un dossier dans lequel ils démontrent qu'ils satisfont aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Article 2

Le ministre des Finances ou son délégué désigne les fonctionnaires qui sont revêtus de la qualité d'Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi sur la proposition de l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Inspection Spéciale des Impôts.

Parmi les fonctionnaires qui satisfont aux conditions visées à l'article 1er, § 1er, l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Inspection Spéciale des Impôts établit une liste des agents en fondant sa décision sur l'intérêt du service. Il la motive sur la base de raisons organisationnelles et opérationnelles. La désignation des fonctionnaires par le ministre des Finances ou son délégué a lieu selon l'ordre de cette liste.

Les fonctionnaires désignés conformément à l'article 2, alinéa 1er, sont revêtus de la qualité d'Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi pour une durée de 5 années. Cette désignation est renouvelable.

Le ministre des Finances détermine également les mentions devant figurer sur la carte de légitimation des fonctionnaires des administrations fiscales, désignés conformément à l'article 2, alinéa 1er, qui prêtent leur concours à des équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire.

Article 3

Les éventuelles autorisations de cumul octroyées, telles que visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, doivent de nouveau être évaluées dès qu'un agent est revêtu de la qualité d'Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi.

Article 4

Le fonctionnaires fiscal revêtu de la qualité d'Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi qui prête son concours à des équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire, est muni de sa carte de légitimation prouvant sa qualité d'Officier de Police Judiciaire.

Article 5

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

